

أُصولُ الفقه

۳۷۹ پرسش و پاسخ تشریحی در ۱۹ فصل

بر پایه «اصول فقه» محقق مظفر، «رسائل» شیخ انصاری و «کفايةالأصول» آخوند خراسانی

فهرست فصل‌ها

فصل ۱ مقدمات (کلیات علم اصول فقه)

فصل ۲ اوامر (مباحث امر)

فصل ۳ نواهی (مباحث نهی)

فصل ۴ مفاهیم

فصل ۵ عام و خاص

فصل ۶ مطلق و مقید

فصل ۷ مجمل و مبين

فصل ۸ مشتق

فصل ۹ قطع

فصل ۱۰ ظن و انسداد

فصل ۱۱ امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع)

فصل ۱۲ عقل و ملازمات عقلیه

فصل ۱۳ تعادل و تراجیح

فصل ۱۴ اصالة البرائة

فصل ۱۵ اصالة الاحتياط

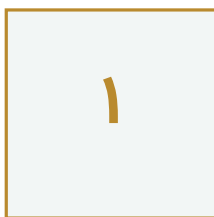
فصل ۱۶ اصالة التخيير

فصل ۱۷ استصحاب

فصل ۱۸ اجتهاد و تقلید

فصل ۱۹ مسائل تکمیلی و قواعد کاربردی

تهیه و ویراستاری: هادی شبستانی



فصل ۱

مقدمات (کلیات علم اصول فقه)

تعریف، موضوع، غایت و مباحث پایه‌ای اصول فقه

۲۲ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱ تا ۲۲

سؤال ۱ – تعریف «اصول فقه» چیست؟ و موضوع و غایت آن را بیان کنید.

«اصول فقه» در اصطلاح، علمی است که در آن از قواعد و مبادی‌ای بحث می‌شود که می‌توانند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرند یا مجتهد در مقام عمل به آن‌ها منتهی شود. صاحب کفایه تعریف مشهور را به صورت «صناعة يُعرَف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية» تقریر می‌کند و در ادامه، تعریف جامع‌تری را مطرح می‌سازد که قواعد منتهی‌شونده به مقام عمل را نیز دربرگیرد. در مورد موضوع علم اصول، مرحوم آخوند تصریح می‌کند که موضوع، خصوص «ادله اربعه بما هي أدلة» نیست؛ بلکه یک کلی منطبق بر موضوعات مسائل مختلف اصولی است. مرحوم مظفر نیز تأکید می‌کند که علم اصول «عهده‌دار بحث از موضوع خاصی نیست، بل یبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، و هو استنباط الحكم الشرعي»؛ او را ملزم نمی‌داند به آنچه متکلمان منطق گفته‌اند که هر علمی باید موضوعی واحد داشته باشد که از عوارض ذاتیه آن بحث شود، و در جای دیگر موضوع اصول را «کل ما يترقب أن يكون دليلاً وعنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط» (ادله مشترکه در استدلال فقهی) می‌خواند. غایت علم اصول، فراهم کردن قواعد لازم برای استنباط حکم شرعی و تعیین وظیفه عملی در مواردی است که به حکم واقعی دسترسی نداریم. بنابراین بهتر است میان «تعریف علم»، «موضوع»، و «غایت» تفکیک شود و موضوع اصول را بدون دلیل، «ادله مشترکه با وصف دلیلیت» ندانیم.

سؤال ۲ – تمایز علوم (مبادی تصویری و تصدیقیه) چیست و اصول فقه با علوم دیگر چه فرقی دارد؟

هر علمی دارای «مبادی» و مقدماتی است که به دو بخش تقسیم می‌شود: «مبادی تصویری» عبارت است از تعریف موضوع، محمولات و اجزای آن علم؛ و «مبادی تصدیقیه» عبارت است از قضایایی که صحت آن علم بر آن‌ها مبتنی است، مانند مسائل بدیهی یا مسائلی که از علم دیگری گرفته شده‌اند (اصول موضوعه). تمایز علوم از یکدیگر به سه نحو مطرح است: تمایز به «موضوع»، به «محمول»، و به «غرض». دیدگاه مشهور (به پیروی از مشائیان) تمایز به «موضوع» است؛ لیکن محقق خراسانی تمایز علوم را به «غرض» می‌داند، زیرا موضوع بسیاری از علوم واحد حقیقی نیست بلکه عنوانی انتزاعی و جامع اعتباری است. بنابراین علوم به جهت اختلاف در غایت (آثار و فواید مترتب) از یکدیگر ممتاز می‌شوند. اصول فقه با فقه در این جهت فرق دارد که فقه از احکام «جزئی و فرعی» بحث می‌کند و اصول از قواعد «کلی»؛ با منطق از آن جهت که منطق قواعد عام «تفکر صحیح» را می‌دهد و اصول، قواعد خاص «استنباط فقهی» را؛ و با علم لغت از آن جهت که لغت، دلالت وضعی الفاظ را به طور مطلق بیان می‌کند، اما اصول از ظهورات و نحوه دلالت در مقام استنباط بحث می‌کند.

سؤال ۳ – وضع چیست؟ اقسام آن را از جهت‌های گوناگون با ذکر مثال بیان کنید.

«وضع» در اصطلاح، نحوه‌ای از اختصاص و ارتباط خاص میان لفظ و معناست که موجب می‌شود لفظ برای دلالت بر آن معنا صلاحیت پیدا کند. از جهت منشأ، وضع به «تعیینی» و «تعیینی» تقسیم می‌شود؛ وضع تعینی با قصد و تعیین واضع تحقق می‌یابد و وضع تعینی در اثر کثرت استعمال و انس، بدون تعیین ابتدایی واضع شکل می‌گیرد. از جهت کیفیت لحاظ معنا، تقسیم مشهور عبارت است از: «وضع عام و موضوع له عام»، مانند بسیاری از اسماء اجناس؛ «وضع خاص و موضوع له خاص»، مانند اعلام شخصی؛ و «وضع عام و موضوع له خاص» که در تحلیل مشهور برای برخی حروف و هیئات مطرح شده است. اما این نکته بسیار مهم است که مرحوم آخوند در کفایه، نظریه مشهور درباره حروف را نمی‌پذیرد و بر آن است که معنا در اسم و حرف از حیث ذات معنا تفاوت ماهوی ندارد، بلکه اختلاف در نحوه وضع و نوع لحاظ و اراده معناست (اسم برای لحاظ استقلالی معنا و حرف برای لحاظ آلی همان معنا وضع شده است). او در کفایه، در ضمن بحث از اقسام وضع، «وضع عام و موضوع له خاص» را در حروف و امثال آن «توهم» خوانده است؛ پس مبنای او آن نیست که وضع حروف، عام و موضوع له، خاص باشد، بلکه اختلاف را در نحوه استعمال و لحاظ می‌داند. بنابراین نسبت دادن «پذیرش وضع عام و موضوع له خاص در حروف» به آخوند به صورت مطلق، دقیق نیست. قسم «وضع خاص و موضوع له عام» نیز در تحلیل اصولی مشهور قابل تصویر نیست؛ زیرا واضع با لحاظ خاص نمی‌تواند معنای عام را بما هو عام تصور کند و برای آن وضع کند. این تفکیک‌ها باید از بحث حقیقت و مجاز جدا نگه داشته شود.

سؤال ۴ – فرق «حقیقت» و «مجاز» چیست؟ و علامات حقیقت و مجاز را نام ببرید.

«حقیقت» استعمال لفظ در همان معنایی است که برای آن وضع شده است، و «مجاز» استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له است، مشروط به وجود «علاقه» (مناسبت) میان معنای حقیقی و مجازی و وجود «قرینه صارفه» که مانع اراده معنای حقیقی شود؛ مانند استعمال «اسد» در «رجل شجاع». برای تشخیص حقیقت از مجاز علامات ذکر شده است:

(۱) «تبادر»: سبقت گرفتن معنا به ذهن از نفس لفظ بدون قرینه، که علامت حقیقت است؛ چون تبادر، معلول وضع و انس ذهن با معنای موضوع له است.

(۲) «صحت سلب» و «عدم صحت سلب»: اگر سلب معنا از لفظ صحیح باشد (مثل «المؤمن لیس بکافر») علامت مجازیت، و اگر صحیح نباشد علامت حقیقت است.

(۳) «اِطْرَاد»: جریان معنا در جمیع مصادیق (مثل «ماء» برای هر آب)، که به قول بسیاری علامت حقیقت شمرده شده است؛ هرچند برخی (از جمله صاحب کفایه و محقق مظفر) اِطْرَاد را علامت حقیقت نمی‌دانند؛ زیرا صحت استعمال در معنای واقعی، بارها با قرینه مجاز هم ممکن است و اِطْرَاد، از مجاز جدا نیست.

(۴) «تنصیص اهل لغت» و «تصریح اهل بیت (ع)».

(۵) «إصالة الحقيقة» به عنوان اصل عملی هنگام شگ، که اقتضای حمل بر معنای حقیقی را دارد، مگر قرینه مجاز باشد.

سؤال ۵ – استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی به طور همزمان چه حکمی دارد؟ (بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا)

اینکه آیا لفظ را می‌توان در آن واحد در بیش از یک معنا به کار برد یا نه، از مباحث دقیق اصولی است و سه صورت دارد:

(۱) اراده دو معنای حقیقی (در لفظ مشترک)؛

(۲) اراده یک حقیقی و یک مجازی؛

(۳) اراده دو مجازی. صاحب کفایه «امتناع» را «أظهر» خوانده و میرزای نائینی و محقق مظفر بر همان امتناع ایستاده‌اند؛ استدلال آنان آن است که حقیقت استعمال، افناء لفظ در معنا و لحاظ آلی اوست، و اراده دو معنا مستلزم دو لحاظ آلی در یک زمان است که محال می‌نماید. در برابر، صاحب معالم (میرزای کرمانی) به «جواز» قائل شده و صاحب قوانین آن را «ممتنع لغوی» شمرده است، نه ممتنع عقلی؛ و بر مبنای «دالات علامت و ذی‌العلامة» که در آن لفظ فانی در معنا نیست، گفتن به جواز آسان است؛ امام خمینی نیز در برخی عبارات به جواز و وقوع استعمال در معنایی گفته است. ثمره در الفاظ مشترک کتاب و سنت روشن می‌شود: مانند «قُرء»؛ بنابر جواز، اراده همزمان طهر و حیض ممکن است و بنابر امتناع، تعیین یکی به قرینه یا اصول لفظیه موکول می‌گردد.

سؤال ۶ – «مشتق»، «مبدأ» و فرق آن دو چیست؟ و آیا مشتق حقیقت در «متلبس به مبدأ» است یا اعم؟

«مبدأ» همان معنای مصدری و حدثی است، مانند «ضرب» و «علم»؛ و «مشتق» هیئت‌هایی است که بر ذات متّصف به آن حدث دالات می‌کند، مانند اسم فاعل (ضارب)، اسم مفعول (مضروب) و صفت مشبّهه (عالِم). نزاع مشهور در این است که مشتق حقیقت در «متلبس بالمبدأ فی الحال» است یا اعم از او و «منقضی عنه المبدأ»؟ قول محققین (به پیروی از صاحب کفایه) اوّل است، زیرا مفهوم مشتق از ذات متّصف به مبدأ انتزاع می‌شود و صدقش منوط به اتّصاف فعلی است؛ و اطلاق آن بر منقضی، مجاز. برخی (مانند محقق نائینی در پاره‌ای تقریرات) به اعم قائل شده‌اند. ثمره در آیاتی مانند «الزانیة والزانی فاجلدوا» و «السارق والسارقة» آشکار است: آیا عنوان، شامل کسی که سابقاً متّصف بوده و اکنون توبه کرده نیز می‌شود یا نه؟

سؤال ۷ – اقسام دالات را بیان کنید و نوع دالات الفاظ بر معانی را مشخص سازید.

دالات بر سه قسم است:

(۱) «دالات وضعیه (لفظیه)» که دالات لفظ بر معناست به سبب وضع، مانند دالات لفظ «کتاب» بر معنای نوشته.

(۲) «دالات عقلیه» که دالات یک شیء بر ملازم خود به حکم عقل است، مانند دالات صوت پشت دیوار بر وجود گوینده.

۳) «دالات طبیعیّه (طبیعیّه)» که دالات به مقتضای طبع و معلول بر علّت است، مانند دالات «آح آح» بر سرفه گلو. دالات الفاظ بر معانی، از نوع اوّل است؛ و در تقسیم رایج دیگری که ناظر به همین دالات وضعیه است (نه شعبه اوّل)، دو قسم شمرده می‌شود: «تصوریه» (صرفی طور معنا در ذهن، که از نائم و ساهی نیز حاصل می‌شود و لذا کاشف اراده نیست) و «تصدیقیّه» (کاشف از اراده متکلم)؛ و تصدیقیّه، دو مرتبه «استعمالیه» و «جدّیه» دارد و افتراق آن دو در مجاز و کنایه و قیود منفصل روشن می‌گردد. در مقام استنباط، حجت همان تصدیقیّه جدّیه است و «ظهور کلام» طریق کشف از آن.

سؤال ۸ – «علامه حقیقت» یعنی چه؟ و آیا «تبادر» علامت حقیقت است؟ اشکال دور را حل کنید.

علامات حقیقت، اموری هستند که به واسطه آنها معنای حقیقی لفظ از مجازی تشخیص داده می‌شود. مهم‌ترینشان «تبادر» است؛ یعنی انسباق معنا به ذهن از نفس لفظ بدون قرینه. حقیقت آن آن است که انس ذهنی حاصل از کثرت استعمال، مانع سریان لفظ به غیر معنای موضوع له می‌شود؛ و به همین جهت تبادر کاشف از وضع است. اشکال «دور» بر آن وارد شده: تبادر متوقف بر علم به وضع است و علم به وضع از تبادر حاصل می‌شود. پاسخ آن، تفکیک میان دو شخص است: در حقّ «عالم به لغت»، تبادر از علم اجمالی او به وضع ناشی می‌شود و در حقّ «جاهل» (مستنبط)، خود تبادر راه کشف وضع است؛ پس توقی دایری نیست، زیرا معلولیت و معلولیت‌جوئی در دو مرتبه‌اند. پاره‌ای نیز منشأ تبادر را صرفاً «انس ذهن» دانسته‌اند نه نفس وضع، و بر همین مبنا او را علامتی ظنی و قابل تخلف شمرده‌اند.

سؤال ۹ – حقیقت «استعمال» و «وضع» را از منظر وضع الفاظ برای معانی تحلیل کنید و نظر مرحوم آخوند را بیان نمایید.

مرحوم آخوند خراسانی وضع را «نحو اختصاص اللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما» می‌داند که ناشی از تخصیص و جعل واضع است؛ نه آن‌که وضع، از قبیل علّیت یا جعل دالات (مثل جعل علامت) باشد. ایشان تأکید می‌کند که وضع، واقعیتی است اعتباری و قراردادی که عقلاء آن را پذیرفته‌اند. در مورد «استعمال»، نظر مشهور آن است که استعمال، همان «افناء اللفظ فی المعنی» و لحاظ لفظ به عنوان فانی در معنا و آلت انتقال به آن است، به گونه‌ای که مستعمل، به خود لفظ التفات استقلال ندارد. آخوند بر این باور است که استعمال، متوقف بر علم به وضع و اراده معناست و استعمال لفظ در معنای حقیقی، مجازی و یا در اکثر از معنا، همه بر مدار «لحاظ آلی لفظ» می‌گردد. نتیجه عملی این بحث آن است که صحّت استعمال، فرع وجود وضع (و لو به وضع نوعی برای مشترکات) و علاقه مجازیه (در مجاز) است.

سؤال ۱۰ – فرق «اماره» و «اصل عملی» چیست؟ و جایگاه هر یک در استنباط را توضیح دهید.

«اماره» (دلیل اجتهادی) چیزی است که به واسطه آن، «کشف نوعی» از واقع حاصل می‌شود و طریق به واقع است، مانند خبر واحد و ظواهر کتاب و سنت؛ در اماره، احتمال خلاف وجود دارد ولی شارع آن را معتبر و طریق الی الواقع قرار داده است، از این رو اماره «ناظر به واقع» است و کاشفیت دارد. اما «اصل عملی» وظیفه عملی مکلف را در مقام «شگ و تحیر» و نبود دلیل، معین می‌کند و هیچ کشفی از واقع ندارد؛ مانند اصل برائت (در شبهه بدویه)، احتیاط، تخییر و استصحاب. اصل عملی بر خلاف اماره، «محض وظیفه عملی» است و جنبه عملی محض دارد. قاعده کلی در مقام استنباط آن است که ابتدا باید سراغ امارات و ادله اجتهادی رفت؛ اگر دلیل معتبر یافت شد، بر طبق آن عمل می‌شود؛ و اگر دلیلی در دست نبود و مجتهد دچار شگ شد، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. این همان اصل «الأصل دلیل حیث لا دلیل» است. اصول عملیه خود به دو قسم «تنزیلی (محرز)» مانند استصحاب و «غیرتنزیلی» مانند برائت و تخییر تقسیم می‌شوند. ثمره این تفکیک در تقدّم اماره بر اصل و در بحث اجزاء و تصویب ظاهر می‌شود.

سؤال ۱۱ – «حکم واقعی» و «حکم ظاهری» را تعریف کنید و ثمره تفکیک آن‌ها را بیان نمایید.

«حکم واقعی» حکمی است که برای فعل، به عنوان عنوانِ اولی و واقعی آن، با قطع نظر از علم و جهل مکلف جعل شده است؛ مانند حرمتِ شربِ خمر که برای عنوانِ «خمر» جعل شده و واقعِ مطلب، در عالم ثبوت، همان است، چه مکلف بداند و چه نداند. «حکم ظاهری» حکمی است که برای فعل، به عنوان عنوانِ ثانوی و در ظرفِ شک و عدمِ دسترسی به واقع، جعل می‌شود؛ مانند «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتی تعرف أنّه حرام» که برای «مشکوک الحکم» جعل گردیده است. ثمره این تفکیک بسیار مهم است: در حکم واقعی، ممکن است تکلیف در حقّ جاهل نیز ثابت باشد (و احتیاط یا وجوب تعلّم لازم آید)، در حالی که حکم ظاهری، فقط در ظرفِ شک و برای رفعِ تحیّر عملی جعل شده است. همچنین مسائل مهمی مانند «اجزاء» (کفایتِ عملِ مطابق با حکم ظاهری از عملِ مطابق با واقع)، «تصویب» و «تخطئه»، و «تبعیض در احتیاط» بر این تفکیک مترتب است.

سؤال ۱۲ – جایگاه «ادله اربعه» در علم اصول چیست؟ و هر یک را به اختصار معرفی کنید.

ادله اربعه عبارت‌اند از: «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» که منابع و مصادرِ استنباطِ احکام‌اند. «کتاب» یعنی قرآن کریم که قطعی الصدور است و ظواهر آن نزد اصولیان شیعه حجت است. «سنت» عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم (ع) که از طریق خبر متواتر یا خبر واحد به ما می‌رسد و حجّیت خبر واحد از مباحث مهمّ اصول است. «اجماع» یعنی اتفاقِ اهل حلّ و عقد از امت یا اتفاقِ فقها بر حکم، که نزد شیعه فی‌نفسه دلیل مستقلّ نیست بلکه از آن جهت حجّت است که کاشف از رأی معصوم (ع) (به قاعده لطف یا حسّ) است. «عقل» نیز منبع چهارم است که از طریق «مستقلّات عقلیه» (مانند قبح ظلم و حسن عدل) و «ملازمات عقلیه» (مانند ملازمه وجوبِ شیء با وجوبِ مقدمه) به استنباط می‌پردازد. علم اصول فقه، دقیقاً از «نحوه دلالت و حجّیت» همین چهار منبع بحث می‌کند و قواعدِ استنباط از آنها را تنقیح می‌نماید.

سؤال ۱۳ – مبحث «صحیح و اعم» چیست و ثمره آن کدام است؟

«صحیح و اعم» درباره الفاظ عبادات و معاملات بحث می‌کند: آیا الفاظی مانند «صلاة» و «صوم» برای ماهیت صحیح شرعی وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ قائلان به صحیح می‌گویند عنوان عبادت در اصل برای فردی وضع شده که واجد اجزای معتبر و شرایط لازم باشد؛ قائلان به اعم، استعمال همان عنوان را در فرد فاسد نیز حقیقی می‌دانند. صاحب کفایه در باب عبادات، قول به صحیح را برگزیده است و برای آن استدلال‌هایی مانند تبادل و برخی ثمرات اطلاق را بررسی می‌کند. از ثمرات مشهور نزاع، کیفیت تمسک به اطلاقات در موارد شک در جزئیت و شرطیت است؛ هرچند نباید چنین پنداشت که صرف قول به صحیح، در هر شکی خودبه‌خود حکم به احتیاط می‌کند، زیرا باید امکان انعقاد اطلاق و سایر مبانی اصولی نیز بررسی شود. بنابراین مهم‌ترین ثمره عملی نزاع، اثر آن در تشخیص موضوع ادله و امکان تمسک به اطلاق آنها در موارد شک است.

سؤال ۱۴ – حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه چیست و چه اثری دارد؟

«حقیقت شرعیه» آن است که خود شارع مقدّس، لفظی را که در لغت برای معنایی وضع شده بود، برای معنای جدید شرعی وضع کند؛ مانند لفظ «صلاة» که در لغت به معنای «دعا» بود و شارع آن را برای عبادت مخصوص (دارای رکوع و سجود) وضع کرد. «حقیقت متشرعه» آن است که چنین وضعی از ناحیه خود شارع نباشد، بلکه لفظ در اثر کثرت استعمال متشرعه (مسلمانان صدر اسلام) در معنای شرعی، به تدریج در همان معنا متعیّن شده باشد؛ یعنی وضع تعینی نه تعیینی. در امکان و وقوع حقیقت شرعیه سه قول است: امتناع (چون در زمان کوتاه صدر اسلام، وضع حقیقی بعید است)، امکان بدون وقوع، و قول مشهور و مختار آخوند خراسانی: امکان و وقوع آن، دست‌کم به نحو حقیقت متشرعه که با کثرت استعمال حاصل شده است. ثمره این بحث در اصول لفظیه ظاهر می‌شود: بنابر ثبوت حقیقت شرعیه یا متشرعه، الفاظ عبادات و معاملات در کلام شارع (و حتی در روایات متأخر از عصر تشریع) بر همان معنای شرعی حمل می‌شوند و نیازی به قرینه نیست؛ اما اگر قائل به عدم ثبوت باشیم، در خطابات نزدیک به عصر نزول باید احتمال اراده معنای لغوی را نیز بررسی کرد.

سؤال ۱۵ – وضع حروف و هیئات چگونه است؟ نظر آخوند چیست؟

در بحث حروف و معانی حرفی، مشهور متأخران تحلیل خاصی ارائه کرده‌اند، اما نسبت دقیق نظریه به آخوند اهمیت دارد. مرحوم آخوند در کفایه نظریه رایج «وضع عام و موضوع له خاص» برای حروف را نمی‌پذیرد؛ به نظر او معنای حرف و اسم از حیث اصل معنا تفاوت ذاتی ندارند، بلکه تفاوت در نحوه وضع و لحاظ است (و «وضع عام و موضوع له خاص» را در حروف، توهم خوانده است): اسم برای لحاظ معنا به نحو استقلال و حرف برای لحاظ همان معنا به نحو آلی و در ارتباط با غیر وضع شده است. بنابراین «من» و «ابتداء» از نظر اصل مفهوم، دو معنای متباین ندارند؛ اختلاف در نحوه استعمال و لحاظ آن‌هاست. این نظریه با تحلیل مشهور قدما و نیز با نظریه وضع عام و موضوع له خاص تفاوت دارد و در مباحثی مانند نسبت‌ها، انشاء و ترکیب جمله اثر می‌گذارد.

سؤال ۱۶ – فرق حکم تکلیفی و وضعی چیست؟

«حکم تکلیفی» حکمی است که مستقیماً به فعل مکلف تعلّق می‌گیرد و رفتار او را تنظیم می‌کند؛ اقسام آن پنج‌گانه است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. «حکم وضعی» حکمی است که مستقیماً ناظر به فعل مکلف نیست، بلکه اموری اعتباری را جعل می‌کند که خود، موضوع آثار شرعی یا مقدمه حکم تکلیفی می‌شوند؛ مانند صحت و فساد، زوجیت، ملکیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، و جزئیت. در حجّیت احکام وضعیه دو دیدگاه است: برخی (مانند شیخ انصاری) آن‌ها را «منتزع» از احکام تکلیفی می‌دانند که استقلال جعل ندارند، و مشهور متأخرین (از جمله آخوند و نائینی) قائل‌اند احکام وضعیه قابل جعل استقلالی‌اند، هرچند ممکن است در طول یا عرض حکم تکلیفی باشند. ثمره این تفکیک در جریان اصول عملیه (مانند استصحاب حکم وضعی مستقلاً از حکم تکلیفی)، در بحث اجزاء، و در فقه معاملات که عمدتاً محل احکام وضعی است، به روشنی ظاهر می‌شود.

سؤال ۱۷ – اصالة الحقیقة در چه موردی جاری می‌شود؟

«اصالة الحقيقة» یکی از اصول عقلایی لفظیه است که هرگاه در مراد متکلم شک شود که آیا لفظ را در معنای حقیقی خود به کار برده یا در معنای مجازی، اصل بر این است که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده، مگر آنکه قرینه‌ای صارفه (متصل یا منفصل) بر اراده مجاز اقامه شود. مبنای این اصل، بنای عقلا بر عدم اعمال عنایت و مجازگویی بدون قرینه است، و شارع مقدس نیز این سیره عقلاییه را امضا کرده است (به عدم ردّ خاص). جریان اصالة الحقيقة مشروط به دو امر است: یکی آنکه لفظ، دارای معنای حقیقی معین و شناخته شده باشد، و دیگر آنکه هیچ قرینه‌ای بر خلاف در کلام یا خارج کلام موجود نباشد؛ در غیر این صورت، اصل ساقط و باید به مقتضای قرینه عمل کرد. این اصل از پایه‌های استنباط فقهی است، چراکه اکثر ادله لفظیه (آیات و روایات) بر مبنای همین اصل، بر معنای حقیقی الفاظ حمل می‌شوند مگر خلافش ثابت شود؛ و همچنین رکنی از ارکان «اصالة الظهور» به شمار می‌آید.

سؤال ۱۸ – دلالت تصویری و تصدیقی چه تفاوتی دارند؟

دلالت الفاظ بر معانی (دلالت وضعیه) به دو مرتبه تحلیل می‌شود: «دلالت تصویری» یعنی صرف انسباق و خطور معنا به ذهن شنونده، محض شنیدن لفظ، بدون توجه به اینکه متکلم چه اراده کرده است؛ این دلالت تابع وضع است و حتی از دهان نائم یا ساهی یا از دستگاه ضبط شده نیز حاصل می‌شود، پس کاشف از اراده جدی گوینده نیست. «دلالت تصدیقیه» دلالتی بالاتر است و یعنی فهم اینکه متکلم واقعاً همین معنا را اراده کرده؛ این خود دو مرتبه دارد: «تصدیقیه استعمالیه» (اراده استعمالی، یعنی همین معنا را از لفظ اراده کرده) و «تصدیقیه جدیه» (اراده جدی و نهایی متکلم که ممکن است با اراده استعمالی فرق کند، مانند مجاز و کنایه و مقیدات منفصل). آنچه در مقام استنباط حکم شرعی حجت است، تنها دلالت تصدیقیه جدیه است، و «ظهور کلام» طریق کاشف از آن به شمار می‌رود؛ بر همین اساس، اصالة الظهور و اصالة الجذ از اصول عقلایی حاکم بر این مرتبه از دلالت‌اند.

سؤال ۱۹ – علامات حقیقت و مجاز کدام‌اند؟

برای تشخیص معنای حقیقی لفظ از معنای مجازی، اصولیان علاماتی ذکر کرده‌اند. علامات حقیقت:

(۱) «تبادر» یعنی سبقت گرفتن معنا به ذهن از خود لفظ بدون کمک قرینه؛ که کاشف از وضع لفظ برای همان معناست.
(۲) «عدم صحت سلب»؛ یعنی نتوان معنا را از لفظ سلب کرد (مانند «الإنسان لیس بحیوان» که غلط است، پس «حیوان» حقیقت در انسان است).

(۳) «اطراد»؛ یعنی جریان لفظ در همه افراد معنا بدون نیاز به قرینه. علامات مجاز نیز نقطه مقابل این‌هاست:

(۱) «صحت سلب» (مانند «زید الأسد لیس بأسد حقیقه»).

(۲) نیاز به «قرینه صارفه» برای فهم معنا.

(۳) «عدم تبادر». افزون بر این‌ها، «تنصیص اهل لغت» و در موارد شرعی «تصریح معصومین (ع)» نیز از راه‌های شناخت وضع به شمار می‌روند. این علامات، ابزار اصلی فقیه برای تعیین معنای موضوع لفظ کتاب و سنت در مقام استنباط‌اند و پایه جریان اصالة الحقيقة محسوب می‌شوند.

سؤال ۲۰ – اقسام وضع از جهت «موضوع له» و «مستعمل فیه» کدام‌اند و وضع عام و موضوع له خاص چگونه قابل تصویر است؟

وضع از این جهت که واضع هنگام وضع چه چیزی را تصور کرده و لفظ را برای چه چیزی قرار داده است، اقسام مهمی دارد. گاهی «وضع» و «موضوع‌له» هر دو عام‌اند؛ مانند بسیاری از اسم‌های اجناس که مفهوم کلی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. گاهی هر دو خاص‌اند؛ یعنی شخص معینی در نظر گرفته شده و لفظ برای همان فرد یا عنوان جزئی وضع می‌شود. قسم مهم دیگر «وضع عام و موضوع‌له خاص» است؛ در اینجا واضع یک عنوان کلی را تصور می‌کند، ولی هنگام جعل، افراد و مصادیق جزئی آن عنوان را موضوع‌له قرار می‌دهد. بحث معروف در حروف نیز به همین زمینه مربوط است و برخی اصولیان وضع حروف را از این سنخ دانسته‌اند. بنابراین نباید میان «تصور واضع» و «موضوع‌له نهایی» خلط کرد. ثمره بحث در تحلیل وضع الفاظی است که معنای آنها در مقام استعمال به افراد و نسبت‌های خاص تعلق می‌گیرد.

سؤال ۲۱ – دلالت اقتضاء، تنبیه و اشاره چیست و چه تفاوتی با دلالت مطابقی و التزامی دارند؟

دلالیت اقتضاء، تنبیه و اشاره از دلالت‌های سیاقی و التزامی‌اند و در فهم مراد شارع اهمیت فراوان دارند. «دلالیت اقتضاء» جایی است که صحت کلام یا صدق آن متوقف بر تقدیر یا اثبات امری باشد؛ مانند اینکه از کلامی لازمه‌ای را که بدون آن کلام عرفاً درست نیست، بفهمیم. «دلالیت تنبیه و ایماء» زمانی است که از همراهی حکم با وصف یا تعلیل خاص، عرفاً رابطه‌ای میان آن دو فهمیده شود و احتمال داده شود وصف، جهت حکم است. «دلالیت اشاره» لازمه‌ای است که متکلم آن را مستقلاً قصد نکرده، ولی از مجموع کلام به طور قهری فهمیده می‌شود. این اقسام با مطابقی و تضمینی و التزامی از یک سنخ تقسیم نیستند؛ تقسیم مطابقی و تضمینی و التزامی بیشتر ناظر به نحوه دلالت لفظ بر معناست، در حالی که اقتضاء و تنبیه و اشاره ناظر به کیفیت کشف مراد و لوازم کلام در سیاق‌اند.

سؤال ۲۲ – دلالت التزامی بین بالمعنی الأخص، بین بالمعنی الأعم و غیر بین چیست و کدام یک در استنباط حجت است؟

دلالیت التزامی هنگامی است که لفظ بر معنایی خارج از مدلول مطابقی خود دلالت کند، به سبب ملازمه میان دو معنا. در «بین بالمعنی الأخص»، تصور ملزوم و ملازم برای انتقال ذهن به ملازمه کافی است؛ در «بین بالمعنی الأعم»، افزون بر تصور دو طرف، تصدیق به ملازمه نیز برای انتقال لازم است. در «غیر بین» صرف تصور طرفین کافی نیست و برای کشف ملازمه باید استدلال دیگری اقامه شود. در اصول فقه، آنچه به عنوان ظهور لفظی و فهم عرفی حجت است، باید عرفاً از کلام به دست آید. بنابراین هر لازمه عقلی یا فلسفی را نمی‌توان به گوینده نسبت داد و از آن حکم شرعی استخراج کرد. این نکته با بحث «اصل مثبت» نیز ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا بسیاری از لوازم عقلی اصول عملی، ظهور عرفی در کلام شارع ندارند و حجت شمرده نمی‌شوند.

۲

فصل ۲

اوامر (مباحث امر)

ماده و صیغه امر، وجوب و ندب، و اقسام واجب

۳۰ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۲۳ تا ۵۲

سؤال ۲۳ – معنای لغوی و اصطلاحی «امر» چیست؟ و فرق آن با «طلب» را بیان کنید.

«امر» در لغت به معنای «طلب فعل» به صورت عالی و از موضع استعلاء (برتری) است و جمع آن «اوامر» است. در اصطلاح اصولی، امر عبارت است از طلب انجام فعل از دیگری به نحو استعلاء، خواه از مقام برتری واقعی باشد یا نه. بنابراین در تحقق امر، دو عنصر لحاظ شده است: یکی «طلب فعل» و دیگری «استعلاء» (طلب از موضع برتری)، و به این جهت فرق امر با «دعا» و «التماس» روشن می‌شود: در دعا و التماس نیز طلب فعل هست، لیکن از موضع تضرع و تواضع است، نه استعلاء. ماده امر، لفظ «أ م ر» است و صیغه آن مانند «إفعل». برخی از اصولیان، مفهوم امر را همان «طلب» دانسته‌اند و برخی «انشاء طلب» را موضوع له قرار داده‌اند. ثمره این بحث در آن است که آیا امر، دلالت بر وجوب دارد یا اعم از وجوب و ندب است، که بحث بعدی را شکل می‌دهد.

سؤال ۲۴ – آیا صیغه امر (إفعل) حقیقت در «وجوب» است یا اعم از وجوب و ندب؟ ادله هر قول را بیان کنید.

در اینکه صیغه امر (مثل «إفعل») ظهور در چه معنایی دارد، دو قول اصلی است:

- (۱) قول مشهور قدما: صیغه امر «حقیقت در وجوب» است؛ یعنی وضع شده برای طلب لزومی.
- (۲) قول مشهور متأخرین اصولی – که محقق مظفر از روشن‌ترین نمایندگان آن است – آن است که مدلول صیغه، اصل «طلب انشائی» است و وجوب و ندب از مدلول لفظ خارج‌اند و به واسطه حکم عقل یا قرینه خارجی ثابت می‌شوند.
- (۳) اما آنچه به صاحب کفایه نسبت داده می‌شود که «صیغه برای جامع وضع شده و از وجهی دیگر عام است»، در متن کفایه نیامده؛ او «تعمیم مدلول از وجه» و «وضع برای الطلب اللزومی» را توهم شمرده و بر آن است که صیغه امر، بذاتِ نفسها در وجوب ظاهر است و دلالت بر ندب، از باب اظهار الجامع فی مورد إرادة الندب و با قرینه است.
- (۴) و محقق نائینی و برخی متأخرین، میان «طلب» و «اراده» تفصیل داده‌اند: صیغه ناظر به همان اراده‌ای است که در نفسی آمر است و لزومش از خارج می‌آید. دلیل قائلان به وجوب: تبادل وجوب از صیغه امر در نزد اهل لغت و عرف، صحیح عقاب و مؤاخذه عبد عاصی در نزد مولای عرفی، و آیاتی مانند «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ». دلیل قائلان به جامع طلب: وجوب و استحباب هر دو «طلب»‌اند و تفاوتشان در ترخیص ترک است که با مدلول لفظی طلب قابل جمع نیست مگر با دلیل خارج. در هر حال ثمره عملی روشن است: امر بدون قرینه بر وجوب حمل می‌شود؛ بنابر مشهور قدما به سبب وضع صیغه برای طلب لزومی، بنابر محقق مظفر به سبب حکم عقل با حفظ اصل طلب در مدلول، و بنابر صاحب کفایه به سبب ظهور لفظی صیغه در همان وجوب.

سؤال ۲۵ – فرق «ماده امر» و «هیئت (صیغه) امر» چیست؟ و هر یک بر چه چیزی دلالت دارد؟

هر لفظ مرگبی از «ماده» و «هیئت» تشکیل شده است. «ماده امر» (أ م ر) بر اصل «طلب» و معنای حدی دلالت دارد و از حیث معنا، اسم معنایی و قابل حمل بر آن است؛ ماده، معنایی مستقل و اشتقاقی دارد و می‌توان از آن مشتقات ساخت (آمر، مأمور، مأموریه). اما «هیئت امر» (هیئت «إفعل») بر «طلب انشائی» و نسبت طلبی میان آمر و مأمور و مأموریه دلالت دارد؛ دلالت هیئت از سنخ «معنای حرفی» است، یعنی آلی و غیرمستقل، به گونه‌ای که در نفس خود استقلال ندارد و لحاظ آن، لحاظ آلی است. این تفکیک، ثمرات مهمی دارد: اولاً در بحث «وضع مرگبات» معلوم می‌شود که دلالت جمله بر معنای خود، مرگب از دلالت ماده و هیئت است؛ ثانیاً در بحث «اجزاء و عدم اجزاء»، آنچه موضوع امتثال است هیئت امر و مفاد آن است؛ و ثالثاً در بحث «اطلاق و تقيید»، اطلاق هیئت به معنای «وجوب نفسی، تعیینی و عینی» و اطلاق ماده به معنای «وجوب یکبار اتیان» است.

سؤال ۲۶ – مراد از «وجوب نفسی و غیری»، «تعیینی و تخییری»، و «عینی و کفایی» چیست؟ با مثال توضیح دهید.

این‌ها از تقسیمات مهم واجب‌اند:

- (۱) «واجب نفسی» واجبی است که به خودی خود و برای خودش خواسته شده است، مانند نماز و روزه؛ در مقابل «واجب غیری» که به جهت وصول به واجب دیگری (ذی‌المقدمه) خواسته شده است، مانند وضو نسبت به نماز. ثمره: واجب نفسی دارای ثواب و عقاب مستقل است ولی واجب غیری تابع ذی‌المقدمه است.
- (۲) «واجب تعینی» واجبی است که بدون بدیل خواسته شده است، مانند نماز واجب؛ در مقابل «واجب تخییری» که در آن میان دو یا چند چیز، یکی مطلوب است، مانند خصال کفاره روزه (اطعام شصت مسکین یا دو ماه روزه یا آزادکردن بنده).
- (۳) «واجب عینی» که بر تکتک مکلفان متوجه است، مانند نماز و روزه؛ در مقابل «واجب کفایی» که مقصود، تحقق فعل در خارج است و با اتیان برخی، از دیگران ساقط می‌شود، مانند تجهیز میت و امر به معروف. تشخیص این اقسام از طریق «اطلاق» و قرائن صورت می‌گیرد.

سؤال ۲۷ – واجب تعبّدی و توصّلی چیست؟ و راه تشخیص هر یک را بیان کنید.

«واجب تعبّدی» واجبی است که صحّت و سقوط آن مشروط به «قصد قربت» (قصد امتثال امر و تقرّب الی الله) است، مانند نماز و روزه؛ به گونه‌ای که اگر بدون قصد قربت اتیان شود، باطل و غیرمُجْزئ است. «واجب توصّلی» واجبی است که در سقوط آن، قصد قربت شرط نیست و صرف تحقّق متعلّق در خارج کافی است، مانند ادای دین، دفن میت و ردّ امانت. راه تشخیص تعبّدی از توصّلی: در جایی که دلیل معینی در میان نباشد، مشهور متأخّرین اصل را بر توصّلی بودن نهاده‌اند؛ هرچند این «اصل اولی» نزد بعضی محققان بحثی است و برخی از قاعده توقّف در شبهه مفهومی یا از ظهور عنوان عبادت، نتیجه عکس را گرفته‌اند. تقریب مشهور آن است که قصد قربت از اموری است که عقل در مقام امتثال آن را لازم می‌شمارد، و شگّ در آن شگّ در تکلیف زائد است و برائت جاری می‌شود اما اگر دلیل بر تعبّدیّت باشد (مثل «لا عمل الاّ بنیّة» و امثال آن)، قصد قربت لازم است. همچنین قرائن خارجی مانند مورد عبادات بودن عمل، کاشف از تعبّدیّت است.

سؤال ۲۸ – واجب موسّع و مضیق چیست؟ و آیا در واجب موسّع، وجوب به نحو مطلق ثابت است یا مشروط؟

«واجب موسّع» واجبی است که زمان امتثال آن، وسیع‌تر از خود عمل باشد، مانند نماز یومیّه که وقت آن از اوّل ظهر تا مغرب است؛ «واجب مضیق» واجبی است که زمانش به اندازه خود عمل یا کمتر است، مانند روزه ماه رمضان که از فجر تا مغرب مقید است. بحث دقیق اصولی آن است که در واجب موسّع، آیا وجوب، «مطلق» است (یعنی در تمام وقت، بالفعل و منجز است و مکلف در هر لحظه می‌تواند امتثال کند) یا آن‌که وجوب، «مشروط و معلّق» است (یعنی تا وقتی مکلف اراده امتثال نکرده، وجوب فعلی نیست و به مجرد اراده، وجوب حاصل می‌شود)؟ دیدگاه مشهور (به پیروی از صاحب کفایه) آن است که وجوب در واجب موسّع «مطلق» و فعلی است، لیکن مکلف در «تطبیق» و انتخاب فرد اختیار دارد؛ ثمره این بحث در جواز ترک عمل در اوّل وقت (با عزم بر امتثال در آخر وقت) و صحّت امتثال در تمام وقت ظاهر می‌شود.

سؤال ۲۹ – وجوب فوری (فور) یا تراخی: آیا امر، دلالت بر فوریت دارد؟ اقوال را بیان کنید.

آیا صیغه امر، علاوه بر طلب، بر «فوریت» (وجوب اتیان فوراً) دلالت دارد یا بر «تراخی» (جواز تأخیر)؟ اقوال:

(۱) قول به فور، به دلیل تبادر و صدق عصیان با ترک فوری؛

(۲) قول به تراخی، که جواز تأخیر را از مدلول امر شمرده؛

(۳) قول مشهور و حق: صیغه نسبت به این دو «مهمل» است و مدلولش صرف «طلب ایجاد طبیعت» می‌ماند. پس فور، قید زائد بر مدلول وضعی است و اثباتش به دلیل نیاز دارد؛ بنابراین قرینه – مانند «فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» یا موردی که تأخیر محلّ به غرض باشد – آن را لازم می‌کند و الاّ تأخیر جایز است. این تقریر مطابق مبنای کفایه است که زمان و فور را از مدلول وضعی صیغه خارج می‌داند.

سؤال ۳۰ – مراد از «مرّه و تکرار» در واجب چیست؟ و آیا امر اقتضای تکرار دارد؟

بحث در آن است که آیا طبیعتی که متعلّق امر قرار گرفته، با یکبار اتیان (مَرّه) امتثال می‌شود و ساقط می‌گردد، یا آن‌که امر اقتضای «تکرار» دارد و باید مکرّر اتیان شود؟ قول مشهور و صحیح آن است که صیغۀ امر، دلالت بر «طبیعت مهمله» و صرف الوجود طبیعت دارد، نه مَرّه و نه تکرار؛ بنابراین امتثال، با اتیان یکبار طبیعت حاصل می‌شود و تکرار لازم نیست، مگر آن‌که دلیل خارجی یا قرینه دلالت بر تکرار کند (مثل امر به نماز در هر روز). دلیل آن است که مدلول امر، ایجاد ماهیّت است و ماهیّت، با اولین فرد موجود می‌شود؛ «مَرّه» و «تکرار» هر دو، قیود زائدند و بدون قرینه نمی‌توان آن‌ها را به مدلول امر نسبت داد. نکته: فرق است میان «تکرار در یک امر» (که لازم نیست) و «تعدّد امر» (مانند وجوب نمازهای یومیّه متعدّد) که تکرار در آن به جهت تعدّد خود تکلیف است.

سؤال ۳۱ – مفهوم «اجزاء» چیست؟ و آیا اتیان مأموریه به امر واقعی، مجزی از اعاده و قضا است؟

«اجزاء» یعنی کفایت امتثال مأموریه از سقوط تکلیف و عدم نیاز به اعاده یا قضا در همان جهتی که بحث می‌شود. اگر مأموریه واقعی اوّلی با تمام شرایط و اجزاء لازم انجام شود، اصل اجزاء روشن است؛ زیرا امتثال امر، موجب سقوط همان تکلیف است. بحث دقیق‌تر در «امر اضطراری» و «امر ظاهری» است. در امر اضطراری، مانند انجام وظیفه فاقد طهارت مائیه با تیمم، باید دید دلیل اضطرار و نسبت آن با مصلحت امر اولی چه اقتضایی دارد؛ نمی‌توان صرفاً با گفتن «اگر مصلحت را جبران کند» حکم کلی صادر کرد. در امر ظاهری نیز اصل اولی این نیست که هر عمل مطابق اماره یا اصل حتماً مجزی یا غیرمجزی باشد؛ بلکه باید دلیل حجیت آن طریق و مفاد آن، و نیز دلیل خاص باب را بررسی کرد. در بسیاری از امارات، بنابر مبنای تخطئه، کشف خلاف به خودی خود واقع را تغییر نمی‌دهد و اجزاء نیازمند دلیل است؛ اما در برخی اصول یا موارد خاص، دلیل خاص می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. پس اجزاء یک بحث مستقل است و نباید آن را صرفاً با «کاشفیت اماره» یا «تخطئه» یکسان گرفت.

سؤال ۳۲ – آیا «امر به شیء» مقتضی «نهی از ضدّ» است؟ مسئله «ترتّب» را نیز توضیح دهید.

اینکه آیا امر به یک شیء (مثل ازاله نجاست از مسجد) اقتضای نهی از ضدّ خود (مثل نماز) را دارد یا نه، از مباحث دقیق اصولی است. ضدّ یا «ضدّ عام» است – یعنی ترک مأموریه که نقیض آن است – یا «ضدّ خاص»، یعنی فعل دیگری که با مأموریه قابل جمع نیست. نظر مشهور متأخرین آن است که امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاص نیست؛ زیرا نه عینیت است، نه تضمّن و التزام، و آنچه هست «لزوم عقلی» ترک ضدّ برای تمکّن از امتثال است، نه نهی شرعی مولوی. در ضدّ عام نیز (ترک)، اراده شیء عقلاً مستلزم مبغوضیّت ترک است، اما این مبغوضیّت همان حقیقت امر است نه حکمی برزتر از آن. در «ترتّب» که از نتایج این بحث است گفته می‌شود: اگر دو تکلیف متضاد (ازاله و نماز) هر دو فعلی باشند، محال است؛ ولی برخی (میرزای نراقی، محقق نائینی و صاحب نهایةالدرایه) ترتّب را تصحیح کرده‌اند، یعنی امر به ضدّ مهم را مشروط به عصیان امر به مهم دانسته‌اند – تا نماز در فرض ترک ازاله صحیح باشد و تعدّد تکالیف به تراحم فعلیین نیانجامد.

سؤال ۳۳ – مبحث «مقدّمه واجب» چیست؟ و آیا مقدّمه واجب، واجب است؟ ادلّه را بیان کنید.

«مقدّمه واجب» یعنی آنچه که وجود واجب (ذی‌المقدّمه) متوقّف بر آن است، مانند وضو برای نماز. بحث در آن است که آیا امر به ذی‌المقدّمه، مستلزم وجوب مقدّمه نیز هست یا نه؟ اقوال:

(۱) قول به عدم وجوب مطلقاً؛

(۲) قول به وجوب شرعی مطلقاً؛

(۳) قول به وجوب از راه ملازمه عقلیه؛

(۴) تفصیل میان مقدّمه موصله و غیرموصله (قول صاحب فصول)؛ و

(۵) قول مشهور متأخرین (آخوند و نائینی): «وجوب مقدّمه» از راه «ملازمه عقلیه» بین وجوب ذیالمقدّمه و وجوب مقدّمه ثابت است، لیکن وجوب غیري و تبعی و مقدّمی، که لازمه آن عدم استحقاق ثواب و عقاب مستقلّ بر مقدّمه است. دلیل آن است که اراده ذیالمقدّمه، بدون اراده مقدّماتش تحقق نمی‌یابد و حکم عقل به لزوم تهیئه مقدّمات، وجوب شرعی غیري مقدّمه را نتیجه می‌دهد. ثمره: حرمت مقدّمه در واجب غیرعبادی، بطلان عمل بدون مقدّمه واجب در عبادات و امثال آن.

سؤال ۳۴ – اقسام «مقدّمه» را بیان کنید (داخلی و خارجی، عقلی و شرعی و عادی، وجود و وجوب و صحت و علم).

مقدّمه به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود:

(۱) «داخلی» و «خارجی»؛ داخلی، اجزای خود واجب است (مثل رکوع و سجود نسبت به نماز) و خارجی، امری زائد بر ذات واجب (مثل وضو).

(۲) «عقلیه»، «شرعیه» و «عادی»؛ اول توقّفش به حکم عقل است (مثل عدم مانع)، دوم به جعل شارع (مثل قرار دادن وضو شرط نماز)، و سوم توقّفی عرفی و متعارف (مثل رفتن به مسجد).

(۳) به ملاحظه محلّ توقّف: «مقدّمه وجود» (ما وجود واجب موقوف علیه)، «مقدّمه وجوب» (ما نفس الوجوب موقوف علیه؛ مانند استطاعت در حجّ)، «مقدّمه صحت» (شرط صحت عمل) و «مقدّمه علم» (آنچه علم به امتثال بر آن متوقّف است، مثل تعلّم مسائل). ثمره: وجوب غیري، صرفاً بر مقدّمه وجود مترتب می‌شود؛ اما مقدّمه وجوب، پیش از حصول شرط اصلاً تکلیفی در کار نیست و مقدّمه صحت و علم نیز تابع ادله خاصّ خودند.

سؤال ۳۵ – آیا امر، به «مقدّمه حرام» هم تعلّق می‌گیرد؟ و اجتماع وجوب و حرمت در مقدّمه چگونه تحلیل می‌شود؟

اگر مقدّمه‌ای خودش عنوان حرام داشته باشد (مثل وضو با آب غصبی برای نماز)، بحث از آن است که آیا وجوب غیري مقدّمه با حرمت نفسی آن جمع می‌شود یا نه. مشهور بر آن‌اند که وجوب مقدّمه، چون وجوب غیري و تبعی است، توان معارضه و دفع حرمت نفسی را ندارد؛ بنابراین در فرض اجتماع، حرمت نفسی بر وجوب غیري مقدّم می‌شود و عمل، از حیث مقدّمیت وجوب دارد ولی از حیث حرمت، منهی عنه و مبغوض است. این مسئله با بحث «اجتماع امر و نهی» (در باب نواهی) مرتبط است: اگر مقدّمه حرام، با مأموریه در خارج متحد شوند و عنوانین در یک وجود جمع گردند، جریان قاعده اجتماع یا امتناع مطرح می‌شود. قائلان به جواز اجتماع (مانند محقق خراسانی) حکم به صحت عمل می‌کنند و قائلان به امتناع، بطلان را نتیجه می‌گیرند؛ لذا مسئله وضوی با آب غصبی از ثمرات معروف این بحث است.

سؤال ۳۶ – مبحث «ضدّ» و تقسیم آن به ضدّ عام و خاص را توضیح دهید و فرق آن با «نقیض» را بیان کنید.

«ضد» بر دو قسم است: «ضد عام» که همان «نقیض» یعنی ترک مأموریه است (مثل ترک نماز نسبت به امر به نماز)؛ و «ضد خاص» که عبارت است از فعل وجودی‌ای که با مأموریه در مقام امتثال قابل جمع نیست و مزاحم آن است (مثل ازاله نجاست که مزاحم نماز است). فرق ضد عام با ضد خاص در آن است که ضد عام، عدم همان فعل است و بین وجود و عدم، اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است؛ اما ضد خاص، وجودی است و ممکن است هر دو وجود متضاد در آن واحد حاصل نباشند ولی در خارج مانعة‌الجمع‌اند. بحث اصولی در این باب آن است که آیا «امر به شیء» مقتضی «نهی از ضد» (اعم از عام و خاص) است؟ نسبت به ضد عام، به حکم عقل، اراده شیء مستلزم کراهت ترک آن است و این لازمه عقلی است نه نهی شرعی مولوی. نسبت به ضد خاص، مشهور قائل به عدم اقتضای نهی‌اند و نهایت امر، لزوم عقلی ترک ضد برای اتیان مأموریه است. ثمره در تزامن دو واجب و بحث ترتب ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۷ – ثمرات بحث «مقدمه واجب» را در فقه بیان کنید.

ثمره بحث مقدمه واجب در این است که اگر مقدمه‌ای واقعاً متعلق وجوب غیری قرار گیرد، ترک آن در فرض فعلیت وجوب ذی‌المقدمه، از جهت مخالفت با وجوب غیری قابل بحث خواهد بود. از ثمرات مهم، بررسی وجوب تحصیل مقدمات، نسبت مقدمه واجب با مقدمه حرام، و آثار آن در تزامن و اجتماع امر و نهی است. اما برخی مثال‌های رایج نیازمند دقت‌اند: مثلاً «وضو برای نماز» تنها در صورتی مقدمه واجب است که وجوب نماز فعلی باشد و شرایط دیگر نیز وجود داشته باشد. همچنین نمی‌توان گفت هر مقدمه واجب در نذر و یمین خودبه‌خود منشأ رجحان و صحت نذر است؛ صحت نذر تابع تحقق عنوان رجحان یا منفعت عقلایی و سایر شرایط نذر است. بنابراین ثمره بحث را باید در مواردی جست که اختلاف در وجوب غیری واقعاً اثر فقهی داشته باشد، نه در هر مقدمه‌ای به صورت مطلق.

سؤال ۳۸ – مقدمه موصله و غیرموصله چیست و قول صاحب فصول را نقد کنید.

صاحب فصول مؤلف «فصول» (که به «فصول الغرویّه» مشهور است) تفصیل داد و قائل شد فقط مقدمه موصله واجب غیری است؛ استدلال ایشان این بود که غرض امر از وجوب مقدمه، تحقق ذی‌المقدمه است، پس آنچه واقعاً «مقدمه» به معنای حقیقی است همان است که به مقصود می‌رسد. آخوند خراسانی و اکثر محققان متأخر (از جمله در شرح و حاشیه بر فصول) این قول را نقد کرده‌اند از چند جهت: نخست آنکه «ایصال» (منتهی‌شدن به ذی‌المقدمه) امری متأخر و بیرون از حیطه اختیار مکلف در لحظه اتیان مقدمه است و قیدکردن متعلق وجوب به آن، محذور «تقدم شیء بر خودش» یا «تعلیق وجوب به معلول آن» را لازم می‌آورد؛ دوم آنکه لازمه این قول، دور است، زیرا وجوب مقدمه متوقف بر ایصال، و ایصال خود متفرع بر مقدمه است. نتیجه مختار: وجوب غیری به ذات مقدمه تعلّق می‌گیرد، نه مقید به ایصال، و اگر مکلف مقدمه را آورد ولی ذی‌المقدمه را ترک کرد، باز هم امتثال وجوب غیری مقدمه محقق شده، هرچند به غرض اصلی نرسیده است.

سؤال ۳۹ – آیا مقدمه واجب مشروط، قبل از حصول شرط واجب است؟

اگر شرط، «شرط وجوب» باشد، تا پیش از حصول ذی‌المقدمه فعلی نمی‌شود – مانند استطاعت در حج – و بر مبنای تبعیت وجوب مقدمه از فعلیت ذی‌المقدمه، وجوب غیری آن نیز نتیجه نمی‌شود. اما قاعده دوم، مطلق نیست: در «مقدمات مفوّته» – جایی که ترک مقدمه پیش از حصول شرط، موجب فوت واجب پس از حصول آن می‌شود – بین محققان در وجوب مقدمه بحث هست؛ بعضی آن را به «حکم عقل ارشادی» و بعضی به وجوبی تعلیقی یا مقدماتی حل کرده‌اند. پس نمی‌توان مطلقاً گفت «مقدمات حج پیش از استطاعت هیچ حکمی ندارند». نتیجه جامع: تفکیک میان شرط وجوب و شرط واجب؛ آنچه شرط وجود و امتثال واجب فعلی است، وارد درباب وجوب مقدمه می‌شود و آنچه شرط مجرد فعلیت حکم است، نه.

سؤال ۴۰ – مسئله ترتب را توضیح دهید و فایده آن چیست؟

«ترتّب» نظریه‌ای اصولی برای حلّ تراحم دو تکلیفِ اهم و مهم است، آنجا که مکلف قادر بر امتثالِ هردو نیست (مانند تراحم وجوبِ ازاله نجاست از مسجد با وجوبِ نماز در همان وقت). بر اساس ترتّب، امر به اهم (ازاله) مطلق باقی می‌ماند، ولی امر به مهم (نماز) «مشروط به عصیانِ اهم» تصویر می‌شود؛ یعنی اگر مکلف اهم را ترک کرد (عصیان کرد)، در همان لحظه امر به مهم فعلی می‌گردد، بدون آنکه دو امرِ فعلی متضاد در عرض هم جمع شده باشند (چون امر دوم مشروط و در طولِ عصیانِ اول است، نه هم‌زمان و هم‌رتبه با آن). پایه این نظریه را میرزای نراقی (صاحب عوائد) بنا نهاد و محقق نائینی و صاحب نه‌ایة‌الدرایه آن را با تقریر دقیق‌تر پروراندند و پذیرفتند؛ در برابر، آخوند خراسانی و پیروانِ مبنای او (از جمله محقق اصفهانی در برخی تقریرات) ترتّب را محال دانستند، زیرا معتقد بود اشتراط امر مهم به عصیانِ اهم مستلزم اجتماعِ دو اراده متضاد در نفسِ آمر در آن واحد است. فایده عملی نظریه ترتّب: تصحیحِ صحّتِ عبادتِ مهم (مانند نماز) در فرض تراحم، بدون نیاز به قائل‌شدن به بطلانِ آن یا لزومِ قضا، و این ثمره در بسیاری از ابوابِ فقهی تراحم (مانند نماز در وقت حیض نزدیک یا نجاتِ غریق و نماز) کاربرد دارد.

سؤال ۴۱ – ضد عام و ضد خاص چه فرقی دارند و امر به شیء آیا نهی از ضد دارد؟

«ضدّ عام» یک فعل، همان نقیضِ آن (یعنی ترکِ آن فعل) است؛ مانند ترکِ نماز که ضدّ عامِ نماز است. «ضدّ خاص» فعلِ وجودی دیگری است که با انجامِ مأموریه قابل جمع نیست؛ مانند اشتغال به کارِ روزمره که ضدّ خاصِ نماز است (چون هردو در یک زمان قابل جمع نیستند، هرچند دو نقیض هم به معنای منطقی نیستند). مسئله اصولی معروف این است: آیا امر به یک شیء (مانند امر به ازاله)، عقلاً یا شرعاً مقتضی نهی از اضدادِ آن (خواه عام خواه خاص) هست یا نه؟ مشهور محققان متأخر (آخوند و پیروانش) قائل‌اند: امر به شیء، نه مقتضی نهی شرعی مستقل از ضدّ عام است و نه از ضدّ خاص؛ آنچه هست صرفاً یک «لزومِ عقلی ترکِ ضد» برای تمکّن از امتثالِ مأموریه است، نه نهی شرعی مولوی. در برابر، برخی قدما (و شیخ انصاری در برخی تقریرات) قائل به اقتضای نهی شرعی از ضدّ خاص بودند، که ثمره‌اش در بحثِ «اجتماع امر و نهی» و «اقتضای فساد در عبادات مزاحم» (مانند نماز در مکانِ غصبی) ظاهر می‌شود؛ زیرا اگر نهی شرعی از ضدّ ثابت باشد، عبادتِ مزاحم به سبب تعلّق نهی، فاسد خواهد بود.

سؤال ۴۲ – آیا وجوب مقدّمه، وجوب شرعی است یا عقلی؟

در اینکه وجوب مقدّمه از چه سنخی است، دو دیدگاه عمده هست. مشهور متأخرین (آخوند و بیشتر محققان پس از او): آن را حکمی «شرعی تبعی و غیره» می‌دانند که از راه «ملازمه عقلیه» میان وجوبِ ذی‌المقدّمه و رضایتِ مولی به مقدّماتش کشف می‌شود؛ و چون در طولِ آن و تابعِ آن است، مستقل و نفسی نیست. دیدگاه دوم (که به صاحب کفایه در پاره‌ای عبارات نسبت داده شده): آنچه در میان، صرفاً «حکم عقلی ارشادی به لزوم اتیان» است و شارع جعلی مستقل برای مقدّمه ندارد. ثمره نزاع در استحقاقِ ثواب و عقاب ظاهر می‌شود: بنابر مشهور، چون وجوبِ آن غیره است، ترکِ صرف مقدّمه – در فرضِ وصولِ مکلف به ذی‌المقدّمه از راهی دیگر – عقابِ مستقل ندارد. این بحث با «اجتماع امر و نهی» و «ترتّب» پیوندِ نزدیک دارد.

سؤال ۴۳ – مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب چه فرقی دارند؟

«مقدمه وجود» آن قیدی است که تحقق خارجی خود واجب (ذی‌المقدمه) بر آن متوقف است؛ مانند وضو که بدون آن، نماز صحیح در خارج محقق نمی‌شود. «مقدمه وجوب» آن قیدی است که خود تکلیف و اشتغال ذمه مکلف به واجب، بر تحقق آن متوقف است؛ مانند استطاعت که تا حاصل نشود، اصلاً وجوب حج فعلی نمی‌گردد. تفاوت کلیدی در جایگاه منطقی این دو است: مقدمه وجوب، «شرط تحقق خود حکم» است (پیش از آنکه اصلاً وجوبی باشد)، در حالی که مقدمه وجود، «شرط امتثال حکم موجود» است. اثر اصولی این تفکیک این است: تنها مقدمه وجود است که مشمول بحث «وجوب مقدمه واجب» می‌شود و وجوب غیری پیدا می‌کند، زیرا پس از فعلیت یافتن تکلیف، عقل به لزوم تحصیل مقدمات تحقق آن حکم می‌کند؛ اما مقدمه وجوب، پیش از فعلیت حکم واقع شده و اساساً موضوعی برای «وجوب مقدمه» نیست – نمی‌توان گفت تحصیل استطاعت بر مکلف واجب است، زیرا هنوز اصل وجوب حج، معلق و غیرفعلی است؛ لذا تحصیل مقدمه وجوب، جز در موارد استثنایی (مانند ادله خاص وجوب تحصیل زکات‌دهی) بر مکلف لازم نیست.

سؤال ۴۴ – واجب موسع و مضیق چه اثری در امتثال دارند؟

«واجب موسع» واجبی است که شارع برای آن، زمانی گسترده‌تر از مقدار لازم برای انجام فعل قرار داده است؛ مانند نماز ظهر که وقتش از زوال خورشید تا اندکی پیش از غروب امتداد دارد، درحالی‌که خود نماز در چند دقیقه قابل اتیان است. «واجب مضیق» واجبی است که وقتش دقیقاً به اندازه زمان لازم برای انجام عمل است و هیچ فراخی ندارد؛ مانند روزه یک روز معین از ماه رمضان که باید از طلوع فجر تا غروب، بی‌کم‌وکاست، رعایت شود. در باب ماهیت وجوب در واجب موسع، دیدگاه مشهور اصولی این است که وجوب از همان اول وقت، «فعلی و مطلق» است، نه معلق یا تدریجی؛ صرفاً به مکلف اختیار داده شده که در هر جزئی از اجزای وقت (با شرط داشتن عزم بر اتیان تا پایان وقت) امتثال کند، و تأخیر عمدی تا اواخر وقت، عصیان نیست مادامی‌که در داخل وقت انجام گیرد. ثمره این بحث در چند جا ظاهر می‌شود: در جواز نیت قصد ورود در واجب اختیاری موسع بدون گناه در فاصله تأخیر، در حکم فوت واجب هنگام مرگ در اثنای وقت موسع (که برخی قائل به وجوب وصیت یا استیجار شده‌اند)، و در تمایز گناه «تفویت واجب مضیق» که فوری‌تر و شدیدتر از تأخیر صرف در واجب موسع است.

سؤال ۴۵ – تعبّدی و توصلی را چگونه تشخیص می‌دهیم؟

«واجب تعبّدی» واجبی است که صحتش متوقف بر «قصد قربت» (انجام دادن به قصد تقرب به خدا) است، مانند نماز و روزه؛ «واجب توصلی» واجبی است که غرض شارع با صرف تحقق فعل در خارج حاصل می‌شود، بی‌آنکه نیازی به قصد قربت باشد، مانند ردّ سلام یا پرداخت دین. برای تشخیص این دو در جایی که دلیل خاصی بر تعبّدی یا توصلی بودن نباشد، اصولیان یک «اصل اولی» طراحی کرده‌اند: اصل، توصلی بودن واجب است؛ زیرا قصد قربت، قیدی زائد بر اصل متعلّق تکلیف است و اطلاق دلیل امر (که فقط ناظر به ذات فعل است) نمی‌تواند این قید را اثبات کند، و در فرض شک، «برائت عقلی و شرعی» از اعتبار زائد قصد قربت جاری می‌شود (چون دلیل لفظی نمی‌تواند قیدی را که خودش نمی‌تواند در متعلّق امر خودش اخذ کند اثبات نماید – این همان اشکال معروف «عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر» است). پس تنها با قیام دلیل خاص منفصل (مانند اجماع یا نص) یا با معهودیت عبادی بودن عملی نزد متشرعه (مانند نماز)، حکم به تعبّدی بودن می‌شود. ثمره عملی روشن است: در واجب توصلی، انجام فعل بدون نیت نیز مُسقط تکلیف و صحیح است؛ در تعبّدی، بدون قصد قربت، عمل باطل و ذمه هنوز مشغول است.

سؤال ۴۶ – امر به امر (أمر به شيء مستلزم امر به مقدمه است؟)

این عنوان همان مسئله معروف «وجوب مقدمه واجب» است؛ یعنی آیا امر به یک ذی‌المقدمه (مانند امر به حج)، عقلاً مستلزم وجوب مقدمات آن (مانند سفر و تهیه زادوراحله) هست یا نه؟ مشهور محققان متأخر پاسخ مثبت داده‌اند: از راه «قاعده ملازمه عقلیه»، عقل حکم می‌کند هرکجا مولا چیزی را جداً اراده کرده و آن را واجب نفسی قرار داده، اراده‌اش به مقدمات آن نیز تعلّق می‌گیرد؛ زیرا اراده کردن ذی‌المقدمه بدون اراده مقدمه آن، از نظر عقلاً لغو و غیرمعقول است. بر این اساس، وجوب مقدمه، «غیری» (چون خودش مطلوب بالذات نیست، بلکه مقدمه رسیدن به مطلوب است) و «تبعی» (چون در طول وجوب ذی‌المقدمه و تابع آن در فعلیت و اطلاق است) دانسته می‌شود، نه وجوبی نفسی مستقل؛ لذا فاقد ثواب مستقل در ترک یا فعل است و صرفاً وسیله رسیدن به ثواب اصلی به‌شمار می‌رود. برخی از اصولیان (مانند صاحب کفایه در پاره‌ای عبارات و صاحب فصول در برخی بحث‌ها) در اصل این ملازمه یا در برخی از فروغ آن مناقشه کرده‌اند و آن را صرف حکم عقلی ارشادی می‌دانند بدون آنکه شارع جعل مستقلی داشته باشد. ثمره این نزاع در استحقاق عقاب بر ترک صرف مقدمه، و در ارتباط آن با مباحث «اجتماع امر و نهی» و «ترتّب» ظاهر می‌شود.

سؤال ۴۷ – آیا مقدمه مستحب نیز مستحب است؟

بنابر پذیرش قاعده «ملازمه عقلیه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه»، این ملازمه اختصاصی به باب وجوب ندارد، بلکه در سایر مراتب حکم (استحباب) نیز جاری می‌شود؛ چراکه ملاک ملازمه (لزوم اراده مقدمه در پی اراده ذی‌المقدمه، برای پرهیز از لغویت اراده) در استحباب نیز برقرار است. بر این پایه، اگر عملی مستحب باشد، مقدمات آن نیز «مستحب غیری» خواهند بود؛ برای نمونه، چون زیارت اماکن متبرکه مستحب است، طی مسیر آن نیز استحباب غیری پیدا می‌کند. البته باید میان استحباب نفسی (اگر خود مقدمه فی‌نفسه نیز مستحب مستقل باشد، مانند وضوی مستحبی) و استحباب غیری صرف تفکیک کرد. برخی اصولیان در جریان ملازمه در باب مستحبات با همان استدلال واجبات مناقشه کرده و آن را ضعیف‌تر دانسته‌اند، چون در مستحبات، شدت اراده مولا به‌گونه‌ای نیست که لزوماً به تمام مقدمات سرایت کند. ثمره عملی این بحث در دریافت ثواب اعمال مقدماتی افعال مستحب (مانند آماده‌سازی محل برای عملی مستحب) ظاهر می‌شود.

سؤال ۴۸ – واجب تخییری و تعینی را با مثال توضیح دهید.

«واجب تعینی» واجبی است که شارع به‌طور مشخص و منحصر، یک فرد معین را متعلّق تکلیف قرار داده و بدلی برای آن نپذیرفته است؛ مانند نماز صبح که فقط با همان کیفیت معین ادا می‌شود. «واجب تخییری» واجبی است که شارع، امتثال آن را میان چند فرد متعدّد (که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند مصداق امتثال باشد) قرار داده و انجام هرکدام، ذمه مکلف را بری می‌کند؛ نمونه روشن فقهی آن، کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است که مکلف میان سه چیز مخیر است: آزاد کردن یک بنده، یا دو ماه روزه پیاپی، یا اطعام شصت مسکین. در تحلیل حقیقت واجب تخییری، دو دیدگاه اصولی مطرح است: برخی متعلّق وجوب را «جامع انتزاعی» میان افراد می‌دانند (یعنی در واقع یک امر واحد به عنوانی کلی که بر هر سه فرد صادق است تعلّق گرفته)، و برخی دیگر قائل به «تعدّد وجوبات مشروط به ترک سایر اطراف» هستند. ثمره عملی روشن است: با اتیان هریک از افراد تخییری، امتثال کامل و تکلیف ساقط می‌شود، و مکلف الزامی به انتخاب فرد خاص ندارد.

سؤال ۴۹ – آیا امر بعد از حظر دلالت بر وجوب دارد؟

«امر بعد از حظر» یعنی جایی که پیش از آن، از فعلی نهی شده بوده و سپس امر به همان فعل صادر می‌شود؛ نمونه قرآنی معروف آیه «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» است که پس از نهی از صید در حال احرام، امر به صید پس از حلال شدن آمده است. در دلالت چنین امری بر وجوب یا اباحه، اختلاف است. برخی معتقدند صیغه امر در این سیاق، تنها بر «رفع حظر سابق» و بازگشت به حکم اباحه اصلی دلالت دارد، نه بر وجوب جدید؛ زیرا سیاق کلام (که پس از منع آمده) قرینه است بر اینکه غرض، صرف برداشتن مانع است. در برابر، دیدگاه مشهور اصولیان (و از جمله خراسانی) این است که صیغه امر، وضعاً و ذاتاً ظهور در وجوب دارد (بر اساس همان بحث عمومی دلالت ماده و هیئت امر بر وجوب)، و صرف سبقت حظر، قرینه صارفه کافی از این ظهور نیست، مگر آنکه دلیل خاص دیگری (مانند اجماع یا سیاق روشن) بر اراده اباحه دلالت کند. ثمره این بحث در تعیین حکم افعال متعددی که به همین ساختار در آیات و روایات وارد شده‌اند (مانند اوامر پس از احرام یا پس از حیض) ظاهر می‌شود؛ و قاعده کلی این است: باید در هر مورد به قرائن خاص همان مورد رجوع کرد.

سؤال ۵۰ – آیا امر به چیزی که امثال آن متوقف بر ترک فعل دیگری است، به ترک آن فعل نیز تعلق می‌گیرد؟

در این مسئله باید میان «مقدمه بودن ترک» و «ضد بودن فعل» تفکیک کرد. اگر تحقق مأموریه عرفاً متوقف بر ترک فعل دیگری باشد، ممکن است ترک آن فعل مقدمه وجودی یا شرط تحقق مأموریه محسوب شود؛ اما از این امر نباید فوراً نتیجه گرفت که شارع یک وجوب مستقل شرعی برای هر ترک جعل کرده است. در بحث ضد، محل نزاع این است که آیا از امر به شیء، نهی از ضد لازم می‌آید یا خیر. بنابر قول مشهور در تقریر ملازمه، امر به شیء دست‌کم مستلزم لزوم عقلی فراهم کردن شرایط امثال است، ولی «حرمت شرعی ضد» نتیجه‌ای مستقل و بی‌نیاز از تحلیل دقیق نیست. بنابراین میان وجوب مقدمه، حرمت ضد و ترتب نباید خلط کرد. ثمره فقهی بحث در مواردی ظاهر می‌شود که انجام فعل دوم موجب ترک واجب اول می‌شود و می‌خواهیم صحت یا بطلان فعل دوم را ارزیابی کنیم.

سؤال ۵۱ – واجب معلق چیست و چه تفاوتی با واجب مشروط دارد؟

«واجب معلق» اصطلاحی است که در برابر برخی تقریرهای «واجب مشروط» مطرح شده: در معلق، اصل وجوب فعلی است اما زمان اتیان واجب در آینده قرار دارد – مانند نمازهای یومیّه که وجوبشان در اول وقت مستقرّ می‌شود و موضوعشان بعداً محقّق؛ و در مشروط، خود فعلیت وجوب به حصول شرط موکول است (مثل حجّ قبل از استطاعت)، پس پیش از شرط وجوبی به معنای دقیق فعلی نیست. این تفکیک در بحث مقدمه اهمیت دارد؛ زیرا اگر وجوب فعلی باشد، مقدمه پیش‌ازوقت آن می‌تواند در قلمرو وجوب مقدمه داخل شود، و اگر وجوب معلق بر شرط باشد، نه منشأ اختلاف اصولیان، درک آنان از حقیقت شرط و از نسبت «زمان وجوب» با «زمان واجب» است؛ پس «تأخّر زمان امثال» را نباید با «تأخّر اصل وجوب» یکی گرفت.

سؤال ۵۲ – آیا وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه‌ای است که تنها با قصد وصول به واجب انجام می‌شود؟

این مسئله به بحث «مقدمه موصله» نزدیک است، ولی سؤال دقیق‌تر در این است که آیا قید وصول به واجب در خود عنوان مقدمه دخالت دارد یا نه. اگر ملاک وجوب مقدمه صرف توقف وجودی باشد، مقدمه اعم از موصله و غیرموصله در قلمرو بحث قرار می‌گیرد؛ اما اگر ملاک، توقف مؤثر در تحقق واجب و وصول بالفعل باشد، ممکن است مقدمه غیرموصله از وجوب خارج شود. اشکال اصلی این است که نتیجه واقعی عمل را نمی‌توان همیشه هنگام انجام مقدمه احراز کرد و اگر وجوب را به قصد وصول گره بزنیم، رابطه وجوب و امتثال پیچیده می‌شود. بنابراین اختلاف صاحب فصول و صاحب کفایه و دیگر اصولیان درباره موصله در حقیقت به تحلیل دقیق ملاک وجوب مقدمه و نسبت آن با ذی‌المقدمه بازمی‌گردد.

فصل ۳

نواهی (مباحث نهی)

ماده و صیغه نهی، اقتضای فساد، و اجتماع امر و نهی

۱۸ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۵۳ تا ۷۰

سؤال ۵۳ – معنای «نهی» چیست؟ و صیغه آن بر چه چیزی دلالت دارد؟

«نهی» در لغت به معنای «طلب ترک» است و در اصطلاح، طلب ترک فعل از موضع استعلاء است، مانند «لا تَفْعَلْ» و «اجْتَنِبْ». چنان‌که در امر، «طلب فعل» با استعلاء، معنای امر بود، در نهی نیز «طلب ترک» با استعلاء، معنای نهی است. صیغه نهی (لا تفعل) ظهور در «حرمت» دارد؛ یعنی دلالت بر طلب لزومی ترک می‌کند، همان‌گونه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. بحث مشهور در باب نهی آن است که آیا نهی، مانند امر، اقتضای «مرّه و تکرار» دارد یا نه؟ قول صحیح آن است که نهی دلالت بر «انزجار و ترک طبیعت» می‌کند و با ترک یک‌بار، امتثال حاصل می‌شود؛ اما از آن‌جهت که ترک، به معنای عدم وجود در تمام ازمه است، مکلف باید در تمام وقت، فعل را ترک کند تا عصیان نکند. لذا در نهی، مسئله «دوام ترک» مطرح است نه «تکرار»، و تفاوت با امر در همین نکته است.

سؤال ۵۴ – آیا نهی دلالت بر «حرمت» دارد یا اعم از حرمت و کراهت است؟ ادله را بیان کنید.

مانند بحث امر، در نهی نیز دو قول است:

(۱) قول مشهور: صیغه نهی (لا تفعل) ظهور در «حرمت» دارد؛ یعنی حقیقت در طلب لزومی ترک است.

۲) قولِ مقابل: نهی برای جامعِ «طلبِ ترک» وضع شده و حرمت و کراهت، هر دو فردِ آن‌اند و حرمت از قرائن یا حکم عقل فهمیده می‌شود. ادلهٔ قائلان به ظهور در حرمت: تبادلِ حرمت از نهی در نزد عرف و لغت؛ صحّت عقاب و مؤاخذهٔ مولی بر عبدِ مخالفِ نهی؛ آیاتی مانند «وما نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهَوْا» که ظهور در لزومِ انتهاء دارد؛ و بنای عقلا که نهی مولوی را کاشف از مبغوضیّت فعلی می‌دانند که مقتضای لزومِ ترک است. در هر حال، ثمرهٔ عملی مشترک است: نهی بدون قرینه، حمل بر حرمت می‌شود، مگر قرینه بر کراهت باشد (مانند «لا تَأْكُلْ» در موارد تنزیهی). بنابراین مکلف در برخورد با نهی مطلق، اصل را بر حرمت می‌گذارد.

سؤال ۵۵ – اقتضای «فساد» در نهی از «معامله» و نهی از «عبادت» را با ذکر اقوال بررسی کنید.

این بحث از مهم‌ترین ثمرات باب نواهی است و در دو مقام بررسی می‌شود:

۱) «نهی از معامله» (مثل نهی از بیع ربوی یا بیع وقت النداء): آیا نهی، دلالت بر فسادِ معامله دارد یا نه؟ مشهور قائلانند که نهی از معامله، اگر به «ذاتِ معامله» یا به «سببِ آن» تعلّق بگیرد، اقتضای فساد دارد؛ زیرا نهی کاشف از مبغوضیّت معامله و نبودِ امضاء و اعتبارِ شرعی آن است، و صحّتِ معامله، به امضاء و رضایت شرعی نیاز دارد. اما اگر نهی به «شرط یا وصفِ خارجی» تعلّق بگیرد (مثل بیع در زمانِ اذان)، اقتضای فساد نمی‌کند.

۲) «نهی از عبادت» (مثل نهی از صلاة در مکانِ غصبی یا صومِ یومِ العید): قولِ صحیح آن است که نهی از عبادت، اقتضای فساد دارد؛ چون عبادت، صحّتش متوقّف بر قصدِ قربت و امر است و نهی، مانع از تقرب می‌شود و عبادتِ منهی‌عنه، صلاحیّتِ مقربیت ندارد. برخی تفصیل داده‌اند میان نهی از ذاتِ عبادت (مفسد) و نهی از جزء یا شرط (غیرمفسد). نکته: نهی ارشادی (که ارشاد به مانعیّت است) نیز دلالت بر فساد دارد، ولی نهی مولوی تحریمی در عبادت، به‌طریقِ اولی مفسد است.

سؤال ۵۶ – مسئلهٔ «اجتماع امر و نهی» را تعریف کنید و محلّ نزاع را مشخص سازید.

«اجتماع امر و نهی» یعنی آن‌که یک فعل واحد، از جهتی مأموریه و از جهت دیگر منهی‌عنه باشد؛ مانند «نماز در مکانِ غصبی» که از جهتِ صلاتیّت، مأموریه (صلاة) و از جهتِ غصبیّت (تصرف در ملک غیر)، منهی‌عنه است. محلّ نزاع در جایی است که «مجمع، واحد و عنوانین مختلف» باشند و امر به یک عنوان (صلاة) و نهی به عنوان دیگر (غصب) تعلّق گرفته باشد؛ یعنی «واحد دارای جهتین». اگر تعلّق امر و نهی به «دو عنوان»ی باشد که در خارج دو وجود دارند، یا به یک عنوان واحد تعلّق بگیرند، اجتماع امر و نهی اساساً محقق نمی‌شود (در اوّلی اجتماع دو فعل است و در دوّمی تضادّ بدوی). پس محلّ نزاع دقیقاً «اجتماع دو عنوان در وجود واحد» است، مثل صلاة و غصب که عنوانین متلازمان در یک خارجند. نتیجهٔ این بحث، تعیینِ صحّت یا فسادِ عملی است که دو عنوانِ مأموریه و منهی‌عنه در آن جمع شده‌اند.

سؤال ۵۷ – ادلهٔ قائلان به «امتناع اجتماع امر و نهی» را بیان کنید و نقد آن را ذکر نمایید.

قائلان به امتناع (مانند محقق خراسانی در کفایه) بر آن‌اند که اجتماع امر و نهی در وجود واحد محال است. ادلهٔ آنان:

۱) «لزوم اجتماع ضدّین»: وجوب و حرمت دو حکم متضادّند و در وجود واحد قابل جمع نیستند.

۲) «لزوم اجتماع مفسده و مصلحت و مبغوضیّت و محبوبیّت در شیء واحد» که به نظر آنان ممکن نیست.

(۳) «تکلیف به مالایطاق» در فرضی که فعل واحد هم واجب و هم حرام باشد. نقد وارد بر این ادله (از سوی قائلان به جواز): اولاً اجتماع ضدین در «مرتبه انشاء» نیست، بلکه در «فعلیت» است و ممکن است یکی از دو حکم فعلی نشود. ثانیاً محبوبیت و مبغوضیت به «عنوانین» است نه به ذات واحد؛ ذات از حیث صلاتیت محبوب و از حیث غصبیت مبغوض است و تعدد حیثیت، مانع تناقض است. ثالثاً تعدد عنوان، تعدد متعلق را نتیجه می‌دهد. قول مختار بسیاری از متأخرین (از جمله محقق نائینی در برخی تقریرات و محقق خویی) جواز اجتماع است با تفصیل.

سؤال ۵۸ – ادله قائلان به «جواز اجتماع امر و نهی» را بیان کنید و ثمره آن را مشخص سازید.

قائلان به جواز اجتماع (مانند میرزای قمی و محقق نائینی در برخی تقریرات) چنین استدلال می‌کنند:

- (۱) «تعدد عنوان، تعدد معنوی و متعلق است»: وجوب به عنوان صلاة و حرمت به عنوان غصب متعلق گرفته و تعدد عنوان، تعدد متعلق را نتیجه می‌دهد؛ پس اجتماع ضدین لازم نمی‌آید، چون متعلق دو حکم، واحد نیست.
- (۲) «محبوبیت و مبغوضیت به جهتین»: یک فعل می‌تواند از حیثی محبوب و از حیث دیگر مبغوض باشد، چنان‌که عقل نیز این را می‌پذیرد (مثل کسی که به قصد نجات غریق، وارد ملک غیر می‌شود).
- (۳) «تکلیف به مالایطاق لازم نمی‌آید»، چون مکلف قادر است همین فعل واحد را با دو حیثیت انجام دهد. ثمره نزاع در صحت و فساد عمل است: بنابر «جواز اجتماع»، نماز در مکان غصبی صحیح است (چون مأموّره، محقق شده و حرمت غصب به جهت دیگر است) ولی مرتکب، به جهت غصب، گناهکار و مستحق عقاب است؛ اما بنابر «امتناع»، عمل باطل است. لذا مسئله صلاة در دار غصبی از مصادیق معروف این بحث است.

سؤال ۵۹ – آیا نهی از «عبادت» اقتضای فساد دارد؟ اقوال و ثمره آن را توضیح دهید.

در اینکه آیا نهی متعلق به عبادت (مثل نهی از نماز حائض، صوم در عید فطر، یا صلاة در ثوب نجس) مقتضی فساد است یا نه، اقوالی است:

- (۱) قول به فساد مطلقاً: چون عبادت، صحتش متوقف بر «قصد قربت» و مقربیت است و نهی، کاشف از مبغوضیت و عدم مقربیت فعل است؛ پس فعلی منتهی‌عنه، صلاحیت تقرب را ندارد و باطل است.
- (۲) تفصیل میان نهی از «ذات عبادت» (مثل صوم عیدین که ذاتاً منهی است و مفسد است) و نهی از «جزء یا شرط یا وصف خارجی» (مثل نماز در مکان غصبی که نهی به وصف خارجی غصب متعلق گرفته و ذات صلاة منهی نیست). قول مشهور متأخرین: نهی از ذات عبادت مقتضی فساد است؛ اما در نهی از جزء و شرط، اگر متعلق نهی، جزء عبادت باشد (مثل نهی از قرائت در نماز)، فساد لازم می‌آید و اگر شرط خارجی باشد، بحث اجتماع امر و نهی جاری می‌شود. ثمره: بطلان یا صحت عبادات منتهی‌عنه در موارد مختلف فقهی.

سؤال ۶۰ – «اقتضای نهی از فساد» در نهی از «معاملات» را با ذکر مثال تحلیل کنید.

در معاملات (عقود و ایقاعات)، نهی به چند صورت متصور است:

- (۱) نهی از «ذات معامله» یا «سبب عقد»: مانند نهی از «بیع ربا» یا «بیع میته»؛ در این صورت، مشهور قائل به فسادند، زیرا نهی کاشف از مبغوضیت این سبب و عدم امضای شارع است؛ صحت معامله، به امضاء و اعتبار شرعی نیاز دارد و معامله مبغوض، قابل امضاء نیست.
- (۲) نهی از «مسبب» یا «اثر معامله»: مانند نهی از «ملکیت حاصل از بیع غرری»؛ این نیز مقتضی فساد است.

۳) نهی از «شرط یا وصف خارجی»: مانند «نهی از بیع در وقت اذان جمعه»؛ در اینجا نهی به ذات معامله و سبب تعلّق نگرفته، لذا فساد لازم نمی‌آید و معامله صحیح است، هرچند مکلف در وقت خاص مرتکب معصیت شده است. ملاک در اقتضای فساد، آن است که آیا نهی به «رکن صحت» (سبب یا مسبب) تعلّق گرفته یا به امر خارجی؛ در صورت اول فساد و در صورت دوم صحت ثابت است.

سؤال ۶۱ – جمع‌بندی: اقسام نهی و اقتضای هر یک نسبت به فساد را به صورت نموداری بیان کنید.

اقسام نهی و اقتضای فساد را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:

۱) نهی از «عبادت»: الف) نهی از ذات عبادت (مثل صوم عید) ⇒ فساد؛ ب) نهی از جزء عبادت (مثل نهی از قرائت) ⇒ فساد؛ ج) نهی از شرط یا وصف خارجی (مثل صلاة در مکان غصبی) ⇒ محلّ نزاع اجتماع امر و نهی (بنا بر امتناع، فساد و بنا بر جواز، صحت).

۲) نهی از «معامله»: الف) نهی از سبب یا مسبب (مثل بیع ربوی) ⇒ فساد؛ ب) نهی از شرط یا وصف خارجی (مثل بیع وقت نداء) ⇒ صحت.

۳) نهی ارشادی (در هر دو باب) ⇒ دلالت بر مانعیت یا شرطیت و فساد، نه حرمت مستقل. نکته محوری: ملاک فساد، تعلّق نهی به «ذات و رکن صحت» و کاشفیت نهی از مبعوضیت و عدم امضاء است؛ بنابراین هر جا نهی به رکن صحت تعلّق گیرد، فساد؛ و هر جا به امر خارجی تعلّق گیرد، صحت ثابت می‌شود، مگر قرینه خاص بر خلاف باشد.

سؤال ۶۲ – نهی در عبادات و معاملات چه تفاوتی در اقتضای فساد دارد؟

نهی در «عبادات» مقتضای فساد است؛ زیرا صحت عبادت متوقف بر قصد قربت و مقرب‌بودن فعل نزد شارع است، و فعلی که خود شارع از آن نهی کرده، نمی‌تواند مبعوض و در عین حال مقرب باشد (اجتماع محبوبیت و مبعوضیت محال است)؛ لذا نهی از عبادت، کاشف از عدم ملاک قربت و در نتیجه بطلان عبادت است، مانند روزه عید فطر. اما در «معاملات» (به معنای اعم، شامل عقود و ایقاعات)، نهی به خودی خود مقتضای فساد نیست، مگر آنکه نهی به «خود سبب» (مانند نهی از بیع ربوی) تعلّق گیرد که در آن صورت کاشف از عدم امضای شارع و در نتیجه بطلان معامله است؛ ولی اگر نهی به «تسبب» یا به امری خارج از ذات معامله (مانند نهی از بیع هنگام ندای نماز جمعه) تعلّق گیرد، معامله صحیح ولی فعل حرام است (حرمت تکلیفی بدون بطلان وضعی). این تفاوت، ریشه در تفاوت ماهیت عبادت (که قوامش به قربت است) با معامله (که قوامش به تحقق سبب و رضایت طرفین است) دارد.

سؤال ۶۳ – اجتماع امر و نهی در چه صورتی محل نزاع است؟

محلّ نزاع «اجتماع امر و نهی» جایی است که یک فعل واحد، از دو جهت متعدّد، هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهی؛ یعنی فعل، دارای دو عنوان متعدّد است که یکی مأموریه و دیگری منهی‌عنه است و در خارج بر یک مصداق منطبق می‌شوند، مانند «نماز خواندن» (که مأموریه است) و «غصب» (که منهی‌عنه است) در نماز در مکان غصبی – عنوان «صلاة» و عنوان «غصب» دو عنوان متفاوت‌اند، اما مصداق خارجی‌شان (تصرف در مکان غصبی همراه با اتیان افعال نماز) یکی است. شرط ورود بحث در محلّ نزاع دو چیز است: یکی «تعدّد عنوان» (که اگر عنوان واحد باشد، اصلاً اجتماع ضدین است نه محلّ این بحث)، و دیگری «امکان اجتماع دو عنوان در یک مصداق خارجی» (نه از باب کلی و جزئی، بلکه از باب دو عنوان عرضی متضاد). نزاع اصلی این است: آیا تعدّد عنوان برای رفع محذور اجتماع حکمین متضاد کافی است (قول به جواز، مانند آخوند) یا آنچه واقعاً حکم را متعلّق می‌گیرد، وجود خارجی واحد است نه عنوان ذهنی (قول به امتناع)؟ ثمره این نزاع در صحت یا بطلان نماز در مکان غصبی ظاهر می‌شود.

سؤال ۶۴ – نهی ارشادی و مولوی چه تفاوتی دارند؟

«نهی مولوی» نهی است که از مقام مولویّ شارع صادر شده و بیانگر حکم شرعی مستقل (حرمت) است، به گونه‌ای که مخالفت آن، استحقاق عقاب مستقل را در پی دارد؛ مانند نهی از شرب خمر. «نهی ارشادی» نهی است که صرفاً برای راهنمایی مکلف به یک واقعیت تکوینی یا شرطی/مانعی صادر شده، بدون آنکه حکم تکلیفی مستقلی جعل کند؛ مانند «لا تُصلّ فیما لا یؤکل لحمه» که ارشاد به مانعیت اجزای حیوان حرام‌گوشت برای نماز است، نه نهی تکلیفی مستقل با عقاب جدا. تشخیص این دو از راه قرائن سیاقیه و ارتکاز متشرعه صورت می‌گیرد؛ معیار کلی این است: اگر نهی در سیاق بیان شرایط و موانع یک عبادت یا معامله واقع شود، ظهور در ارشاد دارد؛ اگر مستقلاً و در سیاق الزامات رفتاری وارد شود، ظهور در مولویّت دارد. ثمره عملی این تفکیک بسیار مهم است: در نهی ارشادی، تخلف موجب فساد عمل (بطلان نماز) می‌شود ولی گناه مستقل ندارد؛ در نهی مولوی، افزون بر آثار وضعی احتمالی، خود فعل نیز حرام و موجب عقاب است.

سؤال ۶۵ – نهی از شیء آیا مقتضی فساد در معاملات است؟

در بحث «اقتضای فساد از نهی در معاملات»، باید میان چند صورت تفکیک کرد. اگر نهی به «خود سبب و ماهیت معامله» تعلّق گیرد (مانند «لا تبیعوا الرّبا»، یا نهی از بیع خمر و مردار)، این نهی کاشف از عدم امضای شارع نسبت به آن سبب است و در نتیجه معامله باطل خواهد بود؛ چون معاملات، اموری امضایی‌اند و صحّتشان متوقّف بر رضایت شارع به آن‌ها، و نهی، صریح‌ترین نشانه عدم رضاست. اما اگر نهی به امری بیرون از ذات سبب تعلّق گیرد – مانند نهی از بیع زمان ندای نماز جمعه، یا نهی از بیع گران‌فروشانه بدون إخلال در ارکان عقد – معامله همچنان صحیح است، زیرا سبب آن (ایجاب و قبول واجد شرایط) کامل بوده و صرفاً فعل مکلف از جهت همراهی با زمان یا حالتی نامطلوب، حرام شده است؛ در این صورت حرمت تکلیفی با صحّت وضعی قابل جمع است. مشهور اصولیان همین تفصیل را می‌پذیرند، برخلاف قول مطلق اقتضای فساد یا مطلق عدم اقتضا.

سؤال ۶۶ – آیا نهی دلالت بر دوام و تکرار دارد و آیا این دلالت با دلالت امر متفاوت است؟

در نهی، غرض عرفی معمولاً این است که مکلف از فعل متعلق نهی خودداری کند و این خودداری تا زمانی که نهی باقی است استمرار داشته باشد. از این جهت، نهی غالباً اقتضای ترک مستمر را دارد؛ زیرا اگر مکلف یک بار ترک کند و سپس فعل را انجام دهد، عرفاً امتثال نهی تحقق نیافته است. در امر، بحث مژه و تکرار مطرح می‌شود و بسیاری از اصولیان می‌گویند صرف صیغه امر، بدون قرینه، نه بر یک بار و نه بر تکرار دلالت وضعی ندارد. تفاوت مهم از منشأ غرض نیز قابل تحلیل است: در نهی، مطلوب «عدم تحقق طبیعت» است، در حالی که در امر معمولاً «تحقق طبیعت» مطلوب است. البته اگر نهی به یک فرد یا زمان خاص تعلق گرفته باشد، دامنه آن باید از قرائن و متعلق نهی فهمیده شود و نمی‌توان یک قاعده مطلق برای همه موارد ساخت.

سؤال ۶۷ – اگر نهی به «سبب معامله» تعلق بگیرد ولی اثر معامله مورد نهی نباشد، آیا فساد معامله لازم می‌آید؟

صرف نهی از سبب معامله، به خودی خود ملازم با فساد نیست. باید دید نهی به چه حیثی تعلق گرفته است. اگر شارع انجام یک سبب را به عنوان یک فعل خارجی حرام کند، ممکن است خود سبب حرام باشد ولی اعتبار اثر حقوقی آن همچنان به دلیل دیگری ثابت باشد. برای مثال، ممکن است ایجاد عقد در زمان یا با وصفی خاص ممنوع باشد، ولی از دلیل حرمت نتوان عدم ترتب ملکیت را نتیجه گرفت، مگر اینکه از نهی، ارشاد به عدم اعتبار یا نفی اثر فهمیده شود. معیار اصلی، نوع رابطه نهی با «مسبب و اثر» است. اگر نهی مستقیماً متوجه اعتبار یا ترتب اثر باشد، مسئله فساد قوت بیشتری پیدا می‌کند؛ اما اگر صرفاً ناظر به تکلیف فاعل باشد، جمع حرمت تکلیفی با صحت وضعی قابل تصور است. بنابراین باید میان حرمت فعل، فساد اثر و بطلان اعتبار تفکیک کرد.

سؤال ۶۸ – تفاوت «نهی نفسی» و «نهی غیری» در مسئله اجتماع امر و نهی چیست؟

نهی نفسی به خود فعل به عنوان دارای مفسده تعلق می‌گیرد؛ یعنی مفسده در متعلق نهی مفروض است. نهی غیری در جایی است که فعل به سبب مفسده یا مانع دیگری ممنوع می‌شود و نهی نقش مقدمی یا تبعی پیدا می‌کند. در اجتماع امر و نهی، تشخیص این دو نوع اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است در یک فعل، امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد و تحلیل ملاک‌ها بر اساس تعدد عنوان صورت گیرد. اگر نهی صرفاً غیری باشد، برخی اشکالات مربوط به اجتماع دو ملاک مستقل شدت کمتری پیدا می‌کند، هرچند اصل مسئله باید با توجه به مبنای امتناع یا جواز تحلیل شود. بنابراین نمی‌توان صرف وجود امر و نهی را کافی دانست؛ باید متعلق هر کدام، حیثیت تعلق و نفسیت یا غیریت حکم مشخص شود.

سؤال ۶۹ – اگر نهی پس از امر صادر شود، آیا امر قبلی خودبه‌خود منسوخ می‌شود؟

صدور نهی پس از امر، به تنهایی برای اثبات نسخ امر کافی نیست. باید بررسی شود که دو دلیل دقیقاً درباره یک متعلق، یک زمان و یک حیث سخن می‌گویند یا نه. اگر نهی متأخر صریحاً بر رفع حکم سابق دلالت کند، می‌توان از نسخ سخن گفت؛ اما اگر نهی در مقام بیان حکم دیگری یا مربوط به حالت و عنوان جدیدی باشد، تعارض یا نسخ لازم نمی‌آید. همچنین ممکن است دلیل دوم مخصص یا مقید دلیل نخست باشد. اصل در مقام جمع ادله، پرهیز از حمل بر نسخ تا وجود قرینه معتبر است؛ زیرا نسخ امر مهمی در تاریخ تشریع است و با مجرد تغییر حکم در ظاهر کلام اثبات نمی‌شود. پس باید زمان صدور، موضوع، متعلق، اطلاق و قرائن هر دو دلیل را جداگانه بررسی کرد.

سؤال ۷۰ – آیا نهی از عبادت در صورتی که به عنوانی خارج از ذات عبادت تعلق گرفته باشد، موجب بطلان است؟

اگر نهی به خود ذات عبادت و همان حیثی که عبادت به واسطه آن عبادت است تعلق بگیرد، بحث اقتضای فساد مطرح می‌شود. اما اگر نهی به عنوانی خارج از ذات عبادت تعلق گیرد، مانند اینکه انجام عبادت در مکان غصبی یا زمان دارای عنوان ممنوع صورت گیرد، مسئله وارد بحث اجتماع امر و نهی می‌شود. در اینجا باید دید عنوان عبادت و عنوان منهی‌عنه آیا دو عنوان مستقل‌اند و قابلیت اجتماع دارند یا یک عنوان به نحوی به دیگری بازمی‌گردد. بنابر مبنای جواز اجتماع، ممکن است فعل از حیث عبادت مأموریه و از حیث دیگر منهی‌عنه باشد و صحت عبادت قابل دفاع باشد؛ بنابر امتناع، باید نحوه تعلق امر و نهی و تقدیم یکی بر دیگری بررسی شود. بنابراین صرف وجود نهی در کنار عبادت، بدون تعیین متعلق دقیق، برای حکم به بطلان کافی نیست.

فصل ۴

مفاهیم

منطوق و مفهوم، مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر و عدد

۱۹ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۷۱ تا ۸۹

سؤال ۷۱ – فرق «منطوق» و «مفهوم» چیست؟ و تعریف هر یک را بیان کنید.

«منطوق» مدلولی است که از خود لفظ و الفاظ ملفوظ در کلام استفاده می‌شود، یعنی معنایی که کلام در آن لفظ خاص بر آن دلالت دارد؛ مانند دلالت «إن جاءک زیدٌ فأکرّمه» بر وجوبِ اکرام در فرضِ مجيء. «مفهوم» مدلولی است که از کلام استفاده می‌شود، لیکن نه از منطوق و الفاظ آن، بلکه از «خصوصیت ترکیب و قید» در کلام، به نحو دلالت التزامی؛ مانند دلالت همین جمله بر انتفای وجوبِ اکرام در فرضِ عدمِ مجيء. به بیان دیگر، مفهوم، حکمی است که به دلالت التزامی و به واسطه قید مذکور در کلام، بر نفیِ سنخ حکم در غیرِ موردِ منطوق دلالت می‌کند. فرقِ اساس این است که منطوق، دلالت «مطابقی یا تضمّنی» لفظ است و مفهوم، دلالت «التزامی» و برخاسته از قرینه خاص (مثل قید شرط، وصف، غایت) می‌باشد. بحثِ مفاهیم از این جهت مهم است که دایره حجّیت کلام را توسعه می‌دهد یا محدود می‌کند.

سؤال ۷۲ – اقسام «مفهوم» را نام ببرید و به اختصار تعریف کنید.

مفهوم دو قسم کلی دارد:

۱) «مفهوم موافق (اولویتی):» اثبات همان حکم در غیر مورد منطوق به طریق اولی؛ مانند دلالت «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ» بر حرمت ضرب والدین. این قسم از باب تنقیح مناط قطعی و الغای خصوصیت است و حجیتش مورد اتفاق.

۲) «مفهوم مخالف:» نفی سنخ حکم در فرض فقدان قید وارد در کلام؛ و اقسامش: شرط («إِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرَمَهُ»)، وصف («أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ»)، غایت («صُمَّ حَتَّى اللَّيْلِ»)، حصر («إِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللَّهُ»)، عدد («فَاجْلِدُوا... ثَمَانِينَ جَلْدَةً»)، و علّه؛ و «لقب» و «عدد» - به قول مشهور - و وصف بر همین قول، مفهوم معتبری ندارند. نزاع اصلی اصول، در حجیت قسم دوم و حدود آن است؛ زیرا اول با اتفاق می‌گذرد و دوم محل اشکال قدما و متاخرین باقی مانده است.

سؤال ۷۳ - آیا «مفهوم شرط» حجت است؟ ادله موافقان و مخالفان را بیان کنید.

«مفهوم شرط» یعنی دلالت جمله شرطیه بر انتفای جزاء عند انتفای شرط؛ مانند «إِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرَمَهُ» که مفهومش «إِنْ لم يَجْئَكَ فلا يجب اكرامه» است. در حجیت آن دو قول است:

۱) قائلان به حجیت (مشهور متأخرین): ادله آنان عبارت است از تبادر و فهم عرفی که از جمله شرطیه، علیت انحصاری شرط برای جزاء را می‌فهمد؛ اطلاق شرط و اینکه اگر شرط، علت منحصره نباشد، ذکر آن لغو خواهد بود؛ و آیاتی مانند «وإِنْ خِفْتُمْ... فَاَنْكِحُوا» که عرف از آن انحصار می‌فهمد.

۲) قائلان به عدم حجیت (مانند برخی قدما و اخباریون): ادله آنان آن است که جمله شرطیه، صرفاً دلالت بر «تعلیق جزاء بر شرط» دارد و علیت منحصره، اثبات نشده است؛ لذا انتفای جزاء عند انتفای شرط لازم نمی‌آید. قول حق و مشهور، حجیت مفهوم شرط است، زیرا ظهور جمله شرطیه در علیت منحصره، ظهور عرفی مستقر است که حجت می‌باشد، مگر قرینه بر عدم انحصار باشد (مثل مواردی که شرط، حکمت است نه علت). ثمره در تخصیص عمومات و تقييد اطلاقات ظاهر می‌شود.

سؤال ۷۴ - مفهوم «وصف» چیست؟ و آیا وصف، مفهوم دارد یا نه؟ اقوال را بررسی کنید.

«مفهوم وصف» یعنی دلالت کلام بر انتفای حکم عند انتفای وصف مذکور؛ مانند «أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ» که آیا مفهومش آن است که اکرام رجل غیرعالم واجب نیست؟ اقوال در مسئله:

۱) قول به عدم حجیت (مشهور): وصف، مفهوم ندارد؛ زیرا وصف در جمله «أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ»، به‌عنوان قید موضوع یا متعلق ذکر شده و ذکر آن برای تعیین مورد و تنقیح موضوع است، نه برای علیت منحصره وصف در حکم؛ و توضیح قید، ناظر به موضوع است نه به حکم؛ لذا انتفای وصف، انتفای حکم را نتیجه نمی‌دهد (و محل نزاع هم وصفی است که معتمد بر موصوف و اخص از موصوف باشد، نه هر وصفی).

۲) قول به حجیت (برخی قدما): اگر وصف، معتمد بر موصوف باشد (مثل العالم در الرجل العالم) مفهوم دارد، و اگر غیرمعتمد باشد مفهوم ندارد.

۳) تفصیل محقق خراسانی: وصف در صورتی مفهوم دارد که «علیت منحصره» از کلام فهمیده شود، و الا مفهوم ندارد. قول مشهور و صحیح، عدم ثبوت مفهوم برای وصف مطلقاً است، مگر با قرینه خاص بر علیت انحصاری.

سؤال ۷۵ - مفهوم «غایت» چیست؟ و آیا غایت، مفهوم دارد؟ مثال بزنید.

«مفهوم غایت» دلالت کلام بر انتفای حکم مغیبا پس از رسیدن به نهایت آن است؛ مانند «اتَّبِعُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» که مفهومی جواز افطار در شب است. در حجیت آن میان اصولیان نزاع هست و مشهور (از جمله محقق خراسانی) بر ثبوت آن‌اند؛ برهان آنان فهم عرفی از «إِلَى» و «حَتَّى» در تحدید سریان حکم است، وگرنه ذکر غایت لغو می‌شد. نکته دقیق اینجاست که غایت گاهی برای «حکم» است (روزه تا شب) و گاهی برای «موضوع» (مانند «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... إِلَى الْمِرْفَاقِ» که نهایت عضو شست‌وشو را معین می‌کند، نه دوره وجوب را). در صورت دوم، نسبت به خود حکم نفی سنخ ثابت نیست؛ و لذا برخی متأخرین – با مبنای رجوع تمام قیود به حکم، بالواسطه یا بلاواسطه – در اصل دلالت فرقی میان دو صورت نمی‌بینند و در هر دو، غایت را مفهوم‌آور می‌دانند، مگر با قرینه خلاف.

سؤال ۷۶ – مفهوم «حصر» چیست؟ و ادوات حصر را با مثال بیان کنید.

«مفهوم حصر» یعنی دلالت کلام بر انحصار حکم در مورد مذکور و نفی آن از غیر؛ مانند «إِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» که مفهومی نفی ولایت از غیر خدا و رسول است، و «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» که حصر الوهیت در خداوند است. ادوات حصر عبارت‌اند از:

(۱) «إِنَّمَا» که از قوی‌ترین ادوات حصر است و دلالت بر قصر موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف دارد.

(۲) «إِلَّا» استثنائیه که پس از نفی یا نهی، دلالت بر حصر می‌کند.

(۳) «بَلْ» در مقام اضراب.

(۴) تقدیم ما حقه التأخیر (مثل «إِنِّي أَتَىكَ نَعْبُدُ» که تقدیم مفعول، حصر می‌آورد).

(۵) تعریف مسندآلیه به لام جنس در سیاق حصر (مثل «المسجد لله»؛ و «الحمد لله» به تنهایی در مقام اخبار، از ادوات حصر شمرده نمی‌شود، مگر آنکه سیاق، مقتضی انحصار باشد).

(۶) ضمیر فصل (مثل «زَيْدٌ هُوَ الْعَالَمُ»). مفهوم حصر نزد اصولیان حجت است و از ظهورات قطعی کلام شمرده می‌شود؛ زیرا ادوات حصر، ظهور در انحصار دارند و عرف، از آن‌ها انحصار حکم را می‌فهمد. ثمره آن در آیات ولایت، توحید و بسیاری از احکام فقهی ظاهر می‌شود.

سؤال ۷۷ – مفهوم «عدد» چیست؟ و آیا عدد، مفهوم دارد؟

«مفهوم عدد» یعنی دلالت ذکر عدد در کلام بر انتفای حکم از بیش یا کم آن عدد؛ مانند «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» که مفهومی نفی وجوب بیش از هشتاد تازیانه است، و «فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ». در حجیت مفهوم عدد، اختلاف است: قول مشهور متأخرین آن است که عدد، مفهوم ندارد؛ زیرا ذکر عدد، صرفاً برای تعیین مقدار واجب و بیان موضوع است، نه برای علیت عدد در حکم؛ پس از انتفای عدد مذکور، انتفای سنخ حکم لازم نمی‌آید، بلکه چه‌بسا حکم، با عدد کمتر یا بیشتر نیز ثابت باشد. در مقابل، برخی قدما قائل به مفهوم داشتن عدد شده‌اند و دلیل آنان تبادر است. قول صحیح، عدم حجیت مفهوم عدد است، مگر آن‌که از قرائن، علیت منحصره عدد فهمیده شود. ثمره این بحث در مسائلی مانند حدود و کفارات ظاهر می‌شود که آیا عدد مذکور، تعبیدی و منحصر است یا قابل تعدی است.

سؤال ۷۸ – مفهوم «لقب» چیست؟ و چرا حجت نیست؟

«مفهوم لقب» یعنی دلالت ذکر لقب یا اسم یا عنوان در کلام بر نفی حکم از غیر آن؛ مانند «أكرم زيداً» که آیا مفهومش نفی وجوبِ اکرامِ غیر زيد است؟ اصولیان به اتفاق قائل اند که «لقب، مفهوم ندارد» و ذکر اسم یا لقب، هیچ دلالتی بر نفی حکم از غیر ندارد؛ زیرا ذکر اسم شخص یا عنوان، صرفاً برای اشاره به همان فرد یا مورد است و هیچ گونه علیّت یا انحصاری را نمی‌رساند. به عبارت دیگر، اخذ لقب در کلام، از قبیل اخذ عنوان اشاره‌ای است، نه عنوان علیّت. بنابراین از «أكرم زيداً» نمی‌توان نفی وجوبِ اکرامِ عمرو را فهمید؛ سکوت کلام نسبت به غیر، دلیل بر نفی نیست (الساکت فی مقام البیان). این بحث از مصادیق قاعده «مفهوم، فرع علیّت منحصره است» می‌باشد و نشان می‌دهد که هر قیدی، مفهوم‌آور نیست، بلکه تنها قیودی که به نحو علیّت منحصره ذکر شوند، مفهوم دارند. این ضابطه در کفایه و رسائل به عنوان محور اصلی تحلیل مفاهیم مخالف پذیرفته شده است.

سؤال ۷۹ – مفهوم «علّت» چیست؟ و فرق آن با «تعلیل» را بیان کنید.

«مفهوم علّت» آن است که از مناسبت حکم با علّت منصوص، انتفای حکم در انتفای آن فهمیده شود؛ مانند «لا تأکل الرمان لأنّه حامض» که حموضت، علّت نهی شمرده شده و مفهومش جواز اکلِ رمانِ غیرحامض است. مبنای آن، حکم عقل به «دوران معلول مدار علّت وجوداً و عدماً» است، و لذا از باب دلالت التزامی – نه لفظی – محسوب می‌شود. فرقی با «تعلیل» در جهت سریان است: مفهوم علّت در نفی حکم در مفقودالعلّه جاری می‌شود (از باب مخالف) و تعلیل، گاهی به تنقیح مناط و الغای خصوصیت و تعمیم حکم به سایر مصادیق می‌انجامد (از باب موافق). این نکته را هم باید افزود که مورد المثال معروف، علیّت غیرمنحصره است و از آن نفی حکم در سایر مصادیق حامض (مثل اباض غیررمان) فهمیده نمی‌شود؛ و حجّیت مفهوم علّه – مانند دیگر مفاهیم مخالف – فرع آن است که مناسبت مذکوره، علّت منصوصه حقیقیه و منحصره باشد، نه محض حکمت.

سؤال ۸۰ – قاعده کلی در ثبوت «مفهوم» چیست؟ و ملاک مفهوم داشتن قید را بیان کنید.

ملاک کلی آن است که قید مذکور در کلام، به نحو «علّیت منحصره» برای حکم ذکر شده باشد؛ یعنی انتفای آن قید، مستلزم انتفای سنخ حکم باشد. بنابراین هر قید ظاهری در انحصار – مانند شرط، غایت راجع به حکم، حصر و علّه – مفهوم دارد؛ و آنچه صرفاً برای اشاره و تعیین مورد آمده (لقب، عدد و وصف به قول مشهور، حتّی در وصف معتمد بر موصوف) ندارد. ضابطه تشخیص، رجوع به سیاق است: اگر ساختار کلام، «قضیه شرطیه» یا «انحصار» را برساند، مفهوم ثابت و اگر صرف توصیف و اشاره باشد، منتفی. بر همین اساس نتیجه می‌شود: حجّیت مفهوم شرط، غایت حکم، حصر و علّه، و عدم حجّیت لقب و عدد و وصف؛ و ثمره‌اش در وسعت دایره تمسک به آیات و روایات آشکار می‌گردد – چه در تخصیص عمومات، و چه در نفی حکم از مواردی که شارع در آن‌ها ساکت مانده است.

سؤال ۸۱ – مفهوم لقب چرا حجّت نیست؟

«مفهوم لقب» یعنی تعلیق حکم بر یک اسم جامد (نه وصف یا شرط)، مانند «فی الغنم زکاة» که موضوعش «غنم» (اسم) است؛ سؤال این است که آیا از این جمله، نفی حکم از غیر غنم (مانند شتر) نیز فهمیده می‌شود؟ مشهور اصولیان قائل‌اند مفهوم لقب حجت نیست، برخلاف مفهوم وصف و شرط. دلیل این تفاوت آن است که ذکر لقب، صرفاً برای تعیین موضوع حکم است و هیچ‌گونه دلالتی – نه لفظی و نه از راه مناسبت حکم و موضوع – بر انحصار حکم در همان لقب وجود ندارد؛ ذکر اسم، فقط برای تفهیم متعلق سخن است، بی‌آنکه عنایتی به نفی حکم از غیر آن داشته باشد (برخلاف وصف که غالباً برای تعلیل حکم ذکر می‌شود و لذا ظهور در دخالت آن در ثبوت حکم پیدا می‌کند). به همین سبب، از جمله «فی الغنم زکاة» نمی‌توان نفی زکات از شتر یا گاو را استفاده کرد؛ ثبوت حکم زکات برای آن‌ها باید از ادله مستقل دیگر اثبات شود. ثمره این بحث در تفسیر بسیاری از آیات و روایات فقهی که موضوعشان با اسم خاص ذکر شده، به‌روشنی دیده می‌شود.

سؤال ۸۲ – مفهوم عدد چه حجیتی دارد؟

«مفهوم عدد» یعنی آیا تصریح شارع به یک عدد خاص در متعلق حکم (مانند «فَاجْلِدُوا لَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» یا «طَوَافُ الْبَيْتِ سَبْعُ أَشْوَاطٍ») بر نفی حکم از اعداد کمتر یا بیشتر دلالت دارد یا نه؛ و از این رو «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ» از مصادیق حصر به لام است، نه از مفهوم عدد. حجیت مفهوم عدد محل اختلاف است. اکثر محققان اصولی معتقدند مفهوم عدد، فی‌نفسه و به‌طور کلی حجت نیست، زیرا ذکر عدد در کلام معمولاً برای بیان مقدار لازم حکم است و هیچ ظهور لفظی یا عرفی‌ای بر انحصار حکم در دقیقاً همان عدد (نفی زیاده و نقیصه) وجود ندارد؛ برخلاف مفهوم شرط و وصف که ظهور عرفی در دخالت قید در ثبوت حکم دارند. با این حال، در برخی از عناوین خاص که سیاق کلام قرینه بر حصر است (مانند حدود شرعی که مبتنی بر توقیف‌اند و اصل در آن‌ها احتیاط در نفوس است)، ممکن است از خارج (نه از خود لفظ عدد) بر تعیین همان مقدار استدلال شود. بنابراین در فقه، هرچا زیادتی یا نقصان نسبت به عدد مذکور در متن روایت مطرح شود (مانند افزودن بر تعداد اشواط طواف)، باید به دلیل مستقل رجوع کرد، نه به صرف مفهوم عدد.

سؤال ۸۳ – مفهوم موافقت چیست و چه تفاوتی با مفهوم مخالفت دارد؟

مفهوم موافقت آن است که از حکم مذکور درباره یک مورد، حکم مورد دیگری که در ملاک قوی‌تر یا مساوی است فهمیده شود؛ به آن «فحوا» یا در برخی تقریرها «لحن خطاب» نیز گفته می‌شود. مفهوم مخالفت برعکس، از سکوت یا قید موجود در کلام، نفی حکم از مورد فاقد آن قید را نتیجه می‌گیرد؛ مانند مفهوم شرط یا وصف در صورت پذیرش حجیت آن. در مفهوم موافقت، محور استنباط، فهم ملاک و اولویت عرفی یا مساوات مورد جدید است و معمولاً اگر اولویت قطعی باشد، استناد به آن بسیار قوی است. اما در مفهوم مخالفت، باید ثابت شود که قید در کلام برای دخالت در حکم آمده و سکوت شارع در مورد دیگر ظهور در نفی دارد. بنابراین این دو را نباید از حیث مبنای دلالت یکسان دانست.

سؤال ۸۴ – در قضیه شرطیه مرگب، اگر دو شرط ذکر شود، آیا هر شرط به تنهایی مفهوم دارد؟

در قضایای شرطیه متعدد، نمی‌توان بدون بررسی نسبت شروط، برای هر شرط مفهوم مستقل ثابت کرد. اگر ساختار کلام عرفاً نشان دهد که هر یک از شروط علت منحصر برای حکم است، ممکن است مفهوم هر کدام پذیرفته شود؛ ولی اگر دو شرط در کنار هم یک موضوع مرکب بسازند، انتفای یکی لزوماً موجب انتفای حکم نیست. همچنین اگر دو دلیل جداگانه هر کدام شرطی را ذکر کنند، باید نسبت دو مفهوم و احتمال جمع یا تعارض آنها بررسی شود. بنابراین اصل در مفهوم شرط، احراز سه امر است: دخالت شرط در ثبوت حکم، انحصار و عدم وجود قرینه‌ای بر اینکه شرط صرفاً برای بیان فرد غالب یا نکته دیگری آمده است. در صورت تعدد شروط، این مراحل برای هر شرط و سپس در نسبت میان دو مفهوم تکرار می‌شود.

سؤال ۸۵ – تعارض دو مفهوم چگونه رخ می‌دهد و در صورت تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف چه باید کرد؟

تعارض مفاهیم زمانی رخ می‌دهد که دو دلیل، علاوه بر منطوق‌های خود، مفاهیمی داشته باشند که جمع عرفی آنها ممکن نباشد؛ مثلاً یکی از مفاهیمها حکم را در فرضی نفی و دیگری همان حکم را در همان فرض اثبات کند. در چنین مواردی ابتدا باید بررسی شود که آیا هر دو مفهوم واقعاً حجت‌اند یا یکی صرفاً توهم مفهوم است. سپس اطلاق و ظهور هر کدام، قرائن، قوت دلالت و امکان حمل یکی بر دیگری بررسی می‌شود. اگر یکی از دو مفهوم اساساً ظهور معتبر نداشته باشد، تعارضی باقی نمی‌ماند. اگر هر دو حجت باشند و تعارض مستقر ایجاد شود، قواعد باب تعارض و مرجحات مطرح می‌شود. بنابراین پیش از ورود به ترجیح، باید اصل تحقق مفهوم و سپس استقرار تعارض احراز شود.

سؤال ۸۶ – آیا مفهوم شرط با وجود قرینه‌ای که شرط را برای بیان فرد غالب آورده است، باقی می‌ماند؟

خیر، اگر قرینه معتبر نشان دهد شرط برای بیان فرد غالب یا وضعیت متعارف ذکر شده و دخالتی در ثبوت حکم ندارد، ظهور در مفهوم از بین می‌رود. مبنای مفهوم شرط این نیست که هر شرطی ذاتاً مفهوم داشته باشد؛ بلکه شرط باید در مقام بیان به گونه‌ای آمده باشد که عرف از آن انحصار یا دخالت در حکم را بفهمد. اگر مثلاً شارع حکمی را درباره موردی بیان کند که آن مورد معمولاً با وصف یا شرط خاصی همراه است، ذکر آن شرط ممکن است صرفاً ناظر به مصداق متعارف باشد. در این صورت نمی‌توان از نبود شرط، نفی حکم را نتیجه گرفت. پس احراز «احترازیت قید» و نبود قرینه برخلاف، جزء ارکان استدلال به مفهوم است.

سؤال ۸۷ – مفهوم وصف و مفهوم شرط از نظر منشأ دلالت چه تفاوتی دارند؟

در مفهوم شرط، ساختار جمله شرطیه و رابطه‌ای که عرف میان شرط و جزا می‌بیند، منشأ بحث است؛ به همین دلیل ادعای مفهوم در آن معمولاً قوی‌تر از وصف دانسته شده است. در مفهوم وصف، صرف اینکه متکلم موضوع را با وصفی بیان کرده، برای اثبات انتفای حکم از فاقد وصف کافی نیست؛ باید احراز شود که وصف در مقام بیان، قید احترازی و دخیل در حکم بوده است. بنابراین وصف ممکن است برای مدح، توضیح، بیان فرد غالب یا اغراض دیگر ذکر شود. ثمره این تفاوت آن است که در هر مورد باید ظهور عرفی خاص آن ساختار را سنجید و نمی‌توان قواعد مفهوم شرط را بدون تحلیل به وصف سرایت داد.

سؤال ۸۸ – آیا سکوت متکلم در مقام بیان می‌تواند مفهوم موافقت ایجاد کند؟

مفهوم موافقت اصولاً از سکوت صرف به دست نمی‌آید؛ بلکه از ملاک قطعی یا اولویت عرفی میان مورد مذکور و مورد غیرمذکور کشف می‌شود. مثلاً اگر دلیل نسبت به موردی که مفسده یا حرمت آن روشن است حکم کند، عرف ممکن است مورد شدیدتر را به طریق اولی مشمول بداند. بنابراین سکوت درباره مورد دوم همراه با وجود ملاک اولویت، دلالت ایجاد می‌کند. در مقابل، اگر فقط بگوییم شارع مورد اول را ذکر کرده و درباره مورد دوم سکوت کرده است، بدون احراز اولویت یا مساوات ملاک، مفهوم موافقت ثابت نمی‌شود.

سؤال ۸۹ – آیا مفهوم شرط در قضیه‌ای که شرط علت منحصر نیست، ثابت می‌شود؟

مفهوم شرط بر این پایه استوار است که حکم جزا به نحو خاصی به شرط وابسته باشد و عرف از ساختار جمله، دخالت شرط و انحصار آن را بفهمد. اگر ثابت شود که شرط یکی از چند علت یا طریق برای ثبوت حکم است و منحصر نیست، انتقای شرط لزوماً موجب انتقای حکم نمی‌شود؛ زیرا ممکن است علت دیگری همان حکم را ایجاد کند. بنابراین یکی از مبانی مهم در مفهوم شرط، احراز انحصار است. اگر دلیل یا قرینه‌ای بر تعدد علت وجود داشته باشد، مفهوم مخالف از بین می‌رود. از همین رو نمی‌توان صرف وجود «اگر... آنگاه...» را برای اثبات مفهوم کافی دانست؛ باید ساختار عرفی جمله و قرائن مقامیه بررسی شود.

۵

فصل ۵

عام و خاص

اقسام عام، ادوات عموم، و تخصیص و سرایت اجمال مخصّص

۲۰ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۹۰ تا ۱۰۹

سؤال ۹۰ – تعریف «عام» و «خاص» چیست؟ و اقسام عام را بیان کنید.

«عام» در اصطلاح اصولی، لفظی است که دلالت بر «استیعاب و شمولِ جمیع افرادِ مدخول» خود می‌کند، به‌نحو وضعی؛ مانند «کلّ» در «أکرم کلّ عالم» که شامل تمام عالمان می‌شود. «خاص» لفظی است که بر «یک فرد» یا «بعض افراد» دلالت دارد، مانند «أکرم زیداً» یا «أکرم العلماء العدول». اقسام عام عبارت‌اند از:

۱) «عام استغراقی» که حکم، بر تکتک افراد به‌طور مستقلّ ثابت می‌شود و هر فرد، امتثال و عصیانِ جداگانه دارد (مثل أکرم کلّ عالم)؛

۲) «عام مجموعی» که حکم بر مجموع افراد به‌عنوان یک واحد ثابت می‌شود (مثل «جمع من العلماء» در برخی خطابات که حکم بر مجموع است)؛

۳) «عام بدلی» که حکم بر «یکی» از افراد به‌نحو تخییر ثابت است (مثل «أکرم أيّ رجلٍ شئت»). هر یک از این اقسام، ثمرات و احکام خاص خود را در امتثال و عصیان و تخصیص دارد.

سؤال ۹۱ – ادوات «عموم» را نام ببرید و دلالت هر یک را با مثال بیان کنید.

ادواتِ عموم عبارت‌اند از:

۱) اسماء شرط: «مَنْ» (برای عاقل)، «ما» (برای غیرعاقل)، «أینما» (مکان)، «متی» (زمان)، «مهما» و «أی» که دلالت بر عموم دارند، مانند «مَنْ جاءك فأكرمه».

۲) الفاظ دالّ بر عموم: «كلّ» (مانند «كلّ نفس ذائقة الموت»)، «جميع»، «أجمعون»، «جميعاً»، «كافة» (مثل «و قاتلوا المشركين كافة»)، و «عامّة».

۳) نکره در سیاق نفی، نهی و استفهام: مانند «لا رجل في الدار» و «ما جاءني من أحد» که مفید عموم است.

۴) جمع محلّی به الف و لام: مانند «العلماء» که بر عموم عالمان دلالت دارد.

۵) مفرد محلّی به لام جنس: مانند «أحلّ الله البيع» که بر تمام افراد بیع دلالت می‌کند.

۶) نکره مفرد در سیاق امر یا نهی مقصود به طبیعت. دلالت این ادوات بر عموم، وضعی و ظهور عرفی است و نزد اصولیان حجت است.

سؤال ۹۲ – فرق «عام» و «مطلق» چیست؟ و نسبت آن دو را بیان کنید.

«عام» دلالت بر شمول و استیعاب «افراد» به نحو وضعی و لفظی دارد (مانند کلّ عالم)، یعنی شمول آن نسبت به افراد، از مدلول خود لفظ عام فهمیده می‌شود. اما «مطلق» دلالت بر شمول و سریان به واسطه «مقدمات حکمت» و اطلاق دارد، نه وضع لفظ؛ مانند «أعتق رقبة» که اطلاقش، شمول جمیع رقاب را با مقدمات حکمت نتیجه می‌دهد. بنابراین فرق اساسی: عموم، شمول «افراد» با دلالت «وضعی» است و اطلاق، سریان «احوال و افراد» با دلالت «اطلاقی و مقدمات حکمت». نسبت میان عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است: ممکن است لفظی هم عام باشد و هم مطلق (مثل أكرم كلّ رجل)، و ممکن است عام غیرمطلق باشد (عام مقید به قیدی مثل كلّ رجل عادل)، و ممکن است مطلق غیرعام باشد (مثل أعتق رقبة که مطلق است ولی عام وضعی نیست). ثمره این تفکیک در بحث تخصیص و تقييد و تقدیم یکی بر دیگری ظاهر می‌شود.

سؤال ۹۳ – «تخصیص» چیست؟ و اقسام مخصّص را بیان کنید.

«تخصیص» یعنی خارج کردن بعض افراد از تحت عام و محدود کردن دایره شمول آن؛ به عبارت دیگر، تخصیص، قصر حکم عام بر بعضی از افراد است، مانند تخصیص «أكرم العلماء» به «إلاّ الفساق منهم». مخصّص (دلیل مخصّص) بر دو قسم است:

۱) «مخصّص متّصل»: آنچه به عام، در همان کلام و بدون فاصله متّصل است، مانند استثناء (أكرم العلماء إلاّ الفساق)، شرط (أكرم العلماء إن كانوا عدولاً)، صفت (أكرم العلماء العدول) و غایت (أكرم العلماء حتی یفسقوا). مخصّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور عام در عموم از همان ابتدا می‌شود.

۲) «مخصّص منفصل»: دلیل مستقلّی که در کلام دیگر ذکر شده و ظهور عام، ابتدا منعقد می‌شود و سپس با دلیل منفصل تخصیص می‌خورد، مانند تخصیص عمومات قرآن به اخبار آحاد. در مخصّص منفصل، بحث «سرایت اجمال مخصّص» مطرح است.

سؤال ۹۴ – آیا تخصیص عام به مخصّص «منفصل مجمل» جایز است؟ و حکم آن چیست؟

تخصیصِ عام به مخصّص منفصل، جایز و از شایع‌ترین روش‌های استنباط است؛ یعنی عامی که ظهور در عموم دارد، با دلیل خاص منفصل، تخصیص می‌خورد و در غیر مورد مخصّص، به ظهورِ عموم باقی می‌ماند. اما اگر مخصّص منفصل، «مجمّل» باشد (یعنی دلالتش مرّد میان اقلّ و اکثر باشد، «أكرم العلماء إلّا بعضهم» نمونه مخصّص متّصلِ مجمّل است؛ و در منفصل مانند آن که مخصّصِ مجمّل، قید مبهمی بر عام وارد کند و مرّد باشد میان دو فرد از مصادیق، بحث «سرایتِ اجمالِ مخصّص به عام» مطرح می‌شود: قول مشهور و صحیح آن است که اجمالِ مخصّص منفصل، به عام سرایت نمی‌کند؛ یعنی عام، پس از تخصیص به مخصّصِ مجمّل، نسبت به «قدر متیقّن خروج»، حجت است و در غیر آن، به ظهورِ عموم باقی می‌ماند و به آن تمسّک می‌شود. دلیل آن است که ظهورِ عام، حجت است و اجمالِ مخصّص، تنها در مقدارِ خارج شده اثر دارد؛ در مقدارِ مشکوک، اصلِ عموم و اصاله العموم جاری است. بنابراین سرایتِ اجمال، وجهی ندارد و عام در مابقی حجت می‌ماند.

سؤال ۹۵ – آیا تخصیصِ عام به «مخصّصِ مجمّل متّصل» جایز است؟ و حکم آن را بیان کنید.

اگر مخصّصِ متّصل (مثل استثنای متّصل) مجمّل باشد، مانند «أكرم العلماء إلّا بعضهم»، در این صورت اجمالِ مخصّص، به عام سرایت می‌کند و کلام، از حیث مقدارِ افرادِ باقی‌مانده، مجمّل می‌شود؛ زیرا مخصّص متّصل، قرینه‌ای است که از ابتدا با عام ترکیب شده و ظهورِ عام در عموم را از اصل منعقد نمی‌کند، لذا کلام به عنوان یک کلام واحد، در مقدارِ افرادِ مجمّل می‌گردد. فرقِ این صورت با مخصّص منفصل در آن است که در منفصل، ظهورِ عام ابتدا منعقد می‌شود و سپس تخصیص می‌خورد، لذا اجمالِ مخصّص به عام سرایت نمی‌کند؛ ولی در متّصل، ظهورِ عام هرگز در عموم منعقد نمی‌شود و اجمال، از همان ابتدا در کلام راه دارد. ثمره این بحث در تمسّک به عام در شبهاتِ مصداقیّه و مفهومیّه ظاهر می‌شود: در متّصلِ مجمّل، نمی‌توان به عموم تمسّک کرد و باید به اصول عملیّه رجوع نمود.

سؤال ۹۶ – آیا تمسّک به «عام» در شبهه «مصداقیه» جایز است؟ و فرق آن با شبهه «مفهومیه» چیست؟

مسئله مهم در باب عام و خاص، تمسّک به عام در شبهات است. «شبهه مفهومیّه» آن است که در مفهومِ مخصّص، تردید باشد (مثل تردید در اینکه «فاسق» شامل مرتکبِ صغیره هم می‌شود یا نه)؛ در اینجا بحثِ سرایتِ اجمال مطرح است که در مخصّص منفصل، اجمال سرایت نمی‌کند و می‌توان به عام تمسّک کرد. اما «شبهه مصداقیّه» آن است که مفهومِ مخصّص روشن است، ولی در اینکه این فردِ خاص، مصداقِ مخصّص است یا نه، تردید داریم (مثل تردید در فسقِ زید معین)؛ در این صورت، قول مشهور و صحیح آن است که تمسّک به عام جایز نیست؛ زیرا عام پس از تخصیص، نسبت به افرادِ مخصّص، حجت نیست و اصاله العموم نمی‌تواند مصداقِ فردِ مشکوک را تعیین کند؛ چراکه شگ در مصداق، به شگ در شمولِ عام باز می‌گردد و در آن، به اصلِ موضوع (اصاله عدم التخصیص) یا اصلِ عملی (برائت) رجوع می‌شود. بنابراین در شبهه مصداقیّه، نه به عام می‌توان تمسّک کرد و نه به مخصّص، بلکه به اصول عملیّه رجوع می‌شود.

سؤال ۹۷ – «عموم و خصوص مطلق» و «عموم و خصوص من وجه» را تعریف کنید و ثمره آن را بیان کنید.

نسبت میان دو دلیل (عامین یا دلیلین) بر چهار قسم است: تباین، تساوی، عموم و خصوص مطلق، و عموم و خصوص من وجه. «عموم و خصوص مطلق» آن است که یکی از دو دلیل، اعمّ مطلق از دیگری باشد و تمام افرادِ دلیلِ خاص را در بر بگیرد، مانند نسبت «عالم» و «عادل» که دایرهٔ عالم وسیع‌تر است و هر عادل – به مقدارِ مأخوذ در عدالت – عالم است؛ در این صورت، دلیلِ خاص (أخصّ) بر دلیلِ عام مقدّم می‌شود و آن را تخصیص می‌زند. «عموم و خصوص من وجه» آن است که هر دو دلیل در «مادهٔ اجتماع» با هم جمع می‌شوند و هر یک در «مادهٔ افتراق»، دیگری را در بر نمی‌گیرد، مانند «عالم» و «شاعر» یا «مؤمن» و «مهاجر»؛ در مادهٔ افتراق به هر دو دلیل عمل می‌شود و تعارض، تنها در مادهٔ اجتماع باقی می‌ماند و بر اساس قواعدِ تعادل و ترجیح، یا جمع عرفی و یا تقدیم یکی، حل می‌شود.

سؤال ۹۸ – آیا «عام» پس از تخصیص، در باقی افراد حجت است؟ و آیا استعمال عام در باقی، مجاز است؟

پس از تخصیصِ عام، عام نسبت به باقی افراد، حجت و ظهور آن در عموم باقی‌مانده معتبر است؛ یعنی تخصیص، دایرهٔ عام را محدود می‌کند ولی ظهورِ عام را در مابقی از بین نمی‌برد. بحث ثانوی آن است که آیا استعمالِ عام در باقی افراد (پس از تخصیص)، استعمالِ مجازی است یا حقیقی؟ اقوال:

۱) قول مشهور (و از جمله صاحب کفایه): استعمالِ عام در باقی، «حقیقی» است و مجاز نیست؛ زیرا تخصیص، از قبیل «استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له» نیست، بلکه «ارادهٔ بعض افراد با دلالتِ عام» است؛ لفظِ عام، در تمام افراد موضوع له استعمال شده و خروج بعض افراد به قرینه، موجب مجازیت نمی‌شود.

۲) قول مقابل: استعمال عام در باقی مجاز است، چون عام برای تمام افراد وضع شده و ارادهٔ بعض، ارادهٔ غیرموضوع له است. قول صحیح، حقیقی بودن است، و ثمرهٔ آن در اصالة الحقيقة و عدم نیاز به قرینهٔ مجاز در تمسک به عام مخصّص ظاهر می‌شود.

سؤال ۹۹ – اگر «عام و خاص» تعارض کنند و تقدّم و تأخّرشان مجهول باشد، حکم چیست؟

هرگاه دو دلیل، یکی عام و دیگری خاص باشند و معلوم نباشد که کدام مخصّص دیگری است (یعنی ندانیم عام، مخصّص خاص است یا خاص، مخصّص عام، و یا تقدّم و تأخّر صدورشان مجهول باشد)، قاعدهٔ کلی آن است که «خاص، مقدّم بر عام» است و عام، حمل بر خاص می‌شود؛ این تقدیم از باب «جمع عرفی» و «حکومت» است، زیرا نسبتِ خاص به عام، نسبتِ قرینه به ذی‌القرینه است و عرف، عام را با خاص تخصیص می‌زند. دلیل آن، سیرهٔ عقلا و شارع بر تخصیصِ عمومات به مخصّصات است و نیز ظهور خاص در موردش اقوی از ظهور عام در عموم است. اما اگر نسبت عام و خاص به نحو عموم و خصوص من وجه باشد، در مادهٔ اجتماع تعارض می‌کنند و بنابر قواعد تعادل و ترجیح، یا یکی با مرجّح مقدّم می‌شود و یا تساقط و رجوع به اصول عملیه صورت می‌گیرد. پس تقدیم خاص بر عام، مختصّ به مورد عموم و خصوص مطلق است.

سؤال ۱۰۰ – سرایت اجمال مخصّص به عام چگونه است؟

وقتی خاص مخصّص، مجمل (مردّد میان افراد متعدّد) باشد، سرایت این اجمال به عام، بستگی به «متصل» یا «منفصل» بودن مخصّص دارد. اگر مخصّص مجمل، «متصل» به کلام عام باشد (مانند استثنایی که در دل همان جمله آمده)، اجمال آن به عام نیز سرایت می‌کند؛ زیرا کلام متصل، مانع از انعقاد اصل ظهور عام است – یعنی از ابتدا، عام به همراه قیدش شکل گرفته و اگر قید مبهم باشد، کلّ جمله (شامل عام) مجمل خواهد شد و نمی‌توان به عموم آن در هیچ فردی (حتی افراد مشکوک) تمسک کرد. اما اگر مخصّص «منفصل» باشد (کلامی جداگانه که بعداً وارد شده)، اجمالش به عام سرایت نمی‌کند؛ زیرا ظهور عام از پیش، به‌طور کامل و مستقل منعقد شده و مخصّص منفصل تنها به اندازه مقدار متیقّنش از آن ظهور می‌کاهد (تخصیص می‌زند)، و در مقدار مشکوک، عموم عام کماکان حجّت باقی می‌ماند و می‌توان به آن تمسک کرد. این قاعده یکی از پرکاربردترین اصول عملی استنباط در برخورد فقیه با روایات مخصّص مجمل است.

سؤال ۱۰۱ – تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است؟

تخصیص کتاب (قرآن) به خبر واحد از مسائل اختلافی مهم است. سه دیدگاه در اینجا مطرح است: برخی مطلقاً منع کرده‌اند، به این استدلال که قرآن، قطعی سند است و تخصیص آن با دلیل ظنی (خبر واحد که ظنی‌السند است) موجب ترجیح مرجوح بر راجح می‌شود. مشهور اصولیان متأخر (از جمله آخوند) قائل به جوازند، به این بیان که مسئله تخصیص، تعارض در «سند» نیست بلکه تعارض در «ظهور» است؛ خبر واحد معتبر، هرچند در سند ظنی است، ولی پس از احراز حجّیت آن (از راه ادلّه حجّیت خبر واحد که خود قطعی است)، در مقام دلالت با عام قرآنی معارضه می‌کند، و چون خاص اظهر (روشن‌تر در دلالت بر مدلول خاص) از عام است، بر آن مقدّم می‌شود؛ این همان قاعده کلی «تقدّم خاص بر عام» است که اختصاصی به قرآن ندارد. دیدگاه سوم، تفصیل میان خبر واحد قطعی‌الصدور و ظنی‌الصدور است. نتیجه عملی قول مشهور در بسیاری از احکام فقهی که با روایات، عمومات قرآنی را تخصیص می‌زنند (مانند تخصیص آیات ارث با روایات خاص) کاربرد دارد.

سؤال ۱۰۲ – اجمال مخصّص متصل و منفصل چه تفاوتی در سرایت دارد؟

اگر مخصّص متصل مجمل باشد (چه اجمال مفهومی و چه مصداقی)، اجمال به عام سرایت می‌کند و اصلاً ظهوری در عموم برای عام منعقد نمی‌شود، چون کلام متصل، جزء لاینفک همان جمله است و پیش از تمام شدن کلام، ظهوری شکل نمی‌گیرد تا محفوظ بماند. اما اگر مخصّص منفصل مجمل باشد، تنها به اندازه قدر متیقّن خودش از عموم عام می‌کاهد؛ چون ظهور عام پیش از ورود مخصّص به‌طور کامل منعقد شده بوده است، و اجمال مخصّص منفصل، فقط در همان مقداری که یقیناً مشمول خاص است، تخصیص می‌زند و در بقیّه افراد (مقدار مشکوک)، عموم عام کماکان حجّت است. تفاوت کلیدی در این است که اجمال متصل مانع از اصل انعقاد ظهور می‌شود، درحالی‌که اجمال منفصل تنها در حجّیت آن ظهور از پیش منعقدشده، در حدود قدر متیقّن اثر می‌گذارد؛ به همین سبب فقها در برخورد با روایات مخصّص منفصل مجمل، همواره به قدر متیقّن اکتفا کرده و در باقی، به عموم عام (مانند آیات یا روایات عام دیگر) تمسک می‌کنند.

سؤال ۱۰۳ – عام استغراقی، مجموعی و بدلی چیست و ثمره فقهی تفاوت آنها کدام است؟

عام استغراقی یعنی حکم به تک تک افراد عام به صورت مستقل تعلق گرفته است؛ مانند اینکه هر فردی از مؤمنان موضوع یک حکم جداگانه باشد. در عام مجموعی، مجموع افراد یک موضوع واحد برای حکم‌اند و امثال یا عصیان با ملاحظه کل مجموعه سنجیده می‌شود. در عام بدلی، طبیعت عام در ضمن یکی از افراد مطلوب است و مکلف با انتخاب یک فرد می‌تواند امثال کند. این تقسیم در تعیین کیفیت امثال و عصیان بسیار مهم است. مثلاً در واجب کفایی، گاهی ساختار حکم به گونه‌ای است که با تحقق فعل از سوی برخی، غرض از دیگران ساقط می‌شود؛ اما در عام استغراقی، امثال یک فرد موجب سقوط حکم از فرد دیگر نیست. بنابراین هنگام مواجهه با عام، تنها تشخیص شمول لفظ کافی نیست و باید کیفیت تعلق حکم به افراد نیز بررسی شود.

سؤال ۱۰۴ – مخصص لُبّی چیست و آیا در آن می‌توان مانند مخصص لفظی به عام تمسک کرد؟

مخصص لُبّی مخصصی است که لفظ مستقلاً در کنار عام ندارد و از عقل قطعی، اجماع محصل یا قرینه‌ای خارج از لفظ، خروج برخی افراد از حکم عام فهمیده می‌شود. تفاوت مهم آن با مخصص لفظی این است که در مخصص لُبّی، کیفیت کشف مراد عرفی و میزان وضوح مورد خروج اهمیت بیشتری دارد. اگر مخصص لُبّی قطعی باشد، فردی که قطعاً خارج است از تحت عام کنار می‌رود. اما در موارد شک در مصداق و به ویژه اگر تردید باشد که مورد مشمول مخصص است یا نه، تمسک به عام نیازمند بررسی دقیق است و در بسیاری از تقریرها میان شبهه مفهومی و مصداقیه تفصیل داده می‌شود. بنابراین «لُبّی بودن» به معنای بی‌اعتباری نیست؛ بلکه نوع قرینه و حدود دلالت آن متفاوت است.

سؤال ۱۰۵ – دوران امر بین «تخصیص» و «تخصص» چیست و چگونه باید تشخیص داد؟

«تخصص» یعنی مورد از ابتدا موضوع عام نباشد؛ مثلاً عام درباره انسان‌ها باشد و مورد بحث اساساً انسان نباشد. «تخصیص» یعنی مورد ذاتاً داخل موضوع عام است، ولی دلیل خاص آن را از حکم خارج کرده است. در مواردی که تردید داریم فردی موضوع عام هست یا نه، باید نخست مفهوم موضوع عام و خصوصیات آن را روشن کنیم. اگر با بررسی مفهومی معلوم شد مورد داخل موضوع نیست، تخصص است و نیازی به مخصص نداریم. اگر داخل موضوع است ولی دلیل دیگری حکم را از آن برداشته، تخصیص است. این تفکیک از نظر استنباط مهم است، زیرا در تخصص، عام بدون هیچ عملیات تخصیصی نسبت به مورد بیگانه است؛ اما در تخصیص باید نسبت عام و خاص و آثار آن بررسی شود.

سؤال ۱۰۶ – آیا مخصص عقلی قطعی می‌تواند عموم دلیل لفظی را محدود کند؟

بله، اگر عقل قطعی به گونه‌ای حکم کند که اجتماع آن با عموم دلیل محال یا خلاف قطعی مراد شارع باشد، دلیل عقلی می‌تواند دایره شمول ظاهری عام را محدود کند. نمونه روشن، خروج مواردی است که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم محال عقلی یا تناقض با ضروریات قطعی باشد. البته باید میان «عقل قطعی» و حدس یا استحسان عقلی فرق گذاشت. هر احتمال عقلایی یا مصلحت حدسی نمی‌تواند عام شرعی را تخصیص دهد. همچنین اگر عقل صرفاً ملاک احتمالی ارائه کند، ظهور لفظی همچنان باقی است. بنابراین معیار، قطع به عدم امکان یا عدم اراده شمول است، نه صرف اینکه عقل مصلحت دیگری را ترجیح دهد.

سؤال ۱۰۷ – استثناء متصل چه اثری بر ظهور عام دارد و چرا با مخصص منفصل متفاوت است؟

استثناء متصل از اجزای همان کلام است و عرف از ابتدا جمله را با در نظر گرفتن استثناء می‌فهمد؛ بنابراین از آغاز، ظهور نهایی کلام در عموم مطلق شکل نمی‌گیرد. در مخصص منفصل، کلام اول به صورت مستقل صادر شده و ظهور ابتدایی عام در شمول همه افراد پدید می‌آید، سپس دلیل دوم دامنه آن را محدود می‌کند. این تفاوت در اجمال نیز اثر دارد: اگر استثناء متصل مجمل باشد، اجمال آن می‌تواند به ظهور نهایی عام سرایت کند، زیرا هر دو در یک ساختار کلامی‌اند. اما در مخصص منفصل، اصل ظهور عام منعقد شده و بحث سرایت اجمال با تفصیل بیشتری بررسی می‌شود.

سؤال ۱۰۸ – آیا عام می‌تواند با دلیل متواتر یا قطعی تخصیص بخورد و آیا قطعی بودن عام مانع تخصیص است؟

قطعی بودن سند عام به معنای قطعی بودن شمول آن نسبت به همه افراد پس از ملاحظه همه ادله نیست. اگر دلیل قطعی دیگری به صورت خاص بر خروج برخی افراد دلالت کند، دو دلیل در سطح صدور متعارض نیستند؛ بلکه دلیل خاص دامنه حکم عام را محدود می‌کند. حتی اگر عام از نظر صدور قطعی باشد، ظهور آن در شمول همه افراد می‌تواند به وسیله مخصص معتبر محدود شود. بنابراین باید میان «قطع به صدور» و «قطع به مدلول نهایی» فرق گذاشت. در مقام استنباط، مجموعه ادله و نسبت آنها با یکدیگر ملاک کشف حکم نهایی است.

سؤال ۱۰۹ – آیا عام وارد شده پس از تخصیص می‌تواند نسبت به فردی که در دخولش شک داریم، حجت باشد؟

پس از تخصیص، عام نسبت به باقی افراد در محدوده ظهور خود همچنان حجت است؛ اما اگر شک مربوط به این باشد که فرد خارجی واقعاً مصداق عنوان مخصص است یا نه، تمسک به عام نیازمند تفکیک میان شبهه مفهومی و مصداقیه است. اگر مفهوم مخصص روشن باشد ولی مصداق خارجی مشکوک باشد، در بسیاری از تقریرهای اصولی نمی‌توان صرفاً با عام، خروج آن فرد را نفی و شمول عام را اثبات کرد؛ زیرا دلیل عام موضوع را ثابت کرده ولی تشخیص خروج به دلیل خاص وابسته است. اما اگر اجمال ناشی از مفهوم مخصص باشد، بسته به متصل یا منفصل بودن مخصص و مقدار اجمال، حکم متفاوت خواهد بود. بنابراین بعد از تخصیص نیز باید سه مرحله را جدا کرد: مفهوم عام، مفهوم مخصص و تشخیص مصداق خارجی.

۶

فصل ۶

مطلق و مقید

اطلاق و تقييد، مقدمات حکمت، و حمل مطلق بر مقید

۱۷ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱۱۰ تا ۱۲۶

سؤال ۱۱۰ – تعريف «مطلق» و «مقید» چیست؟ و فرق اطلاق با عموم را بيان کنید.

«مطلق» لفظی است که بر «ماهیتِ بلا قید» و طبیعتِ ساری دلالت می‌کند، بدون آن‌که قیدی در آن اخذ شده باشد، مانند «رقبة» در «أعتق رقبةً»؛ به عبارت دیگر، مطلق آن است که دلالت بر ذاتِ ماهیتِ به‌نحو سریان و شمولِ تمام افراد و حالات دارد، ولی این شمول از وضع لفظ نیست بلکه از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می‌شود. «مقید» لفظی است که در آن، قید و خصوصیتی اخذ شده است، مانند «رقبة مؤمنة». فرق اطلاق با عموم: عموم، شمولِ افراد با دلالتِ وضعی و لفظی ادواتِ عموم (مانند کل) است، اما اطلاق، سریانِ افراد و احوال با دلالتِ عقلی و مقدمات حکمت است؛ از این‌رو عموم، نیاز به وضع و ادات دارد ولی اطلاق، با سکوتِ متکلم و عدم ذکرِ قید ثابت می‌شود. ثمره: در تمسک به مطلق، باید مقدمات حکمت احراز شود، ولی در عام، خود لفظ دلالت دارد.

سؤال ۱۱۱ – اقسام «اطلاق» را بیان کنید (شمولی، بدلی و اطلاق ذاتی).

اطلاق بر سه قسم است:

(۱) «اطلاق شمولی»: آن است که حکم، بر تمام افراد طبیعت به نحو استیعاب ثابت شود، مانند وجوب اکرام مطلق عالم که شامل تمام عالمان است؛ امثال در آن، با اتیان تمام افراد حاصل می‌شود و عصیان با ترک بعض نیز متصور است.

(۲) «اطلاق بدلی»: آن است که حکم بر طبیعت به نحو صرف‌الوجود و بدلیت ثابت شود، مانند «أعتق رقبة» که امتثالش با عتق یک رقبه حاصل می‌شود و هر فردی مصداق آن است؛ در این قسم، با اتیان یک فرد، طبیعت محقق و تکلیف ساقط می‌شود.

(۳) «اطلاق ذاتی» (اطلاق لحاظی): اشاره به نفس عدم تقیید و لحاظ طبیعت بلا قید است. تفکیک این اقسام در بحث امثال، عصیان و اجزاء ثمره دارد: در اطلاق شمولی، شگ در بعض افراد، شگ در تکلیف زائد است و برائت جاری می‌شود؛ در اطلاق بدلی، شگ در تعیین فرد، به تخییر و احتیاط می‌انجامد.

سؤال ۱۱۲ – «مطلق و مقید» در صورت «تنافی» چگونه جمع می‌شوند؟ اقسام تنافی را بیان کنید.

تنافی مطلق و مقید چند صورت دارد:

(۱) تنافی به نحو اقل و اکثر (مثل «أعتق رقبة» در برابر «أعتق رقبة مؤمنة»); در اینجا مقید قیدی زائد بر مطلق دارد و اگر حکم و موضوع یکی باشد، مطلق بر مقید حمل می‌شود و مقید مبین مراد است.

(۲) تنافی به نحو تباین و تضاد (مثل اختلاف در خود حکم: وجوب در برابر استحباب یا حرمت); اینجا حمل ممکن نیست و قواعد تعارض جاری می‌شود.

(۳) اختلاف در جهت شمول – یکی اطلاق شمولی و دیگری بدلی – که احکامش جداگانه سنجیده می‌شود. جامع شرایط حمل، «وحدت جهت در ایجاب و سلب» است؛ پس اگر یکی «أعتق رقبة» و دیگری «لا تعتق رقبة کافرة» باشد، سلبی اقتضای وجوب قید مقابل را ندارد و حمل مطلق بر مقید صحیح نیست، بلکه در ماده اجتماع تعارض مستقر جاری می‌گردد.

سؤال ۱۱۳ – در چه صورتی «مطلق بر مقید» حمل می‌شود؟ و شرایط حمل را بیان کنید.

حمل مطلق بر مقید، مشروط به احراز چهار امر است:

(۱) تنافی اثباتی میان دو دلیل، نه صرف اختلاف لفظی؛ یعنی جمع عرفی مقتضای تقیید باشد.

(۲) اتحاد در حکم، تا هر دو یک تکلیف را تبیین کنند؛ پس اگر یکی وجوب و دیگری استحباب را برساند، حمل مطلق بر مقید ساقط و مقید بر افضل افراد حمل می‌شود.

(۳) اتحاد در جهت ایجاب و سلب؛ زیرا دلیل سلبی – مانند «لا تعتق رقبة کافرة» – اقتضای وجوب قید مقابل را ندارد، لذا در ماده اجتماع آن دو، تعارض جاری می‌شود نه تقیید.

(۴) توجه هر دو به یک حیث (موضوع یا متعلق)، زیرا تقیید در مرتبه حمل، از باب تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه است. اگر مقید منفصل باشد، چون ظهور مطلق پیش‌تر منعقد شده، تقیید از باب جمع عرفی و تنزیل مقید منزله قرینه‌است؛ و مطلق در غیر مقید، باقی بر اطلاق می‌ماند.

سؤال ۱۱۴ – آیا «حمل مطلق بر مقید» در واجب و مستحب و نیز در امر و نهی تفاوت دارد؟

در کیفیت حمل، تفصیل مشهور چنین است:

(۱) اگر هر دو ایجابی و بر یک حکم الزامی وارد شوند (مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»)، مطلق بر مقید حمل می‌شود.

(۲) اگر مطلق، واجب و مقید، مستحب باشد، حملِ تقيیدی صحیح نیست؛ مطلق بر اطلاق خود باقی و مقید بر افضل الافراد حمل می‌شود.

(۳) اگر هر دو سلبی باشند (مثل «لا تعتق رقبةً كافرة» و «لا تعتق رقبةً ناصبية»)، یکی بر دیگری حمل نمی‌شود و هر دو در مورد خود عمل می‌کنند.

(۴) اگر یکی ایجابی و دیگری سلبی باشد، بنابر مشهور در مادهٔ اجتماع تعارض است و به قواعد تعارض – ترجیح یا تساقط – رجوع می‌شود؛ بعضی در این فرض، ایجاب را به غیر مورد نهی تخصیص زده‌اند. پس حکم، تابع وحدت حکم و جهت است، نه محض اجتماع لفظی.

سؤال ۱۱۵ – آیا «اطلاق» در عبادات و معاملات جاری است؟ و ثمرهٔ آن را بیان کنید.

اطلاق در هر دو باب جاری است، لیکن با تفاوت: در «عبادات»، اطلاق دلیل (مثل «أقيموا الصلاة») دلالت بر وجوبِ طبیعتِ صلاة به نحو مطلق دارد و قیود زائد (مثل قصد قربت یا شرایط دیگر) باید با دلیل خاص اثبات شود؛ لذا در شگ در جزئیت و شرطیت، اصل، عدم جزئیت و شرطیت است و به اطلاق تمسک می‌شود. در «معاملات»، اطلاق دلیل (مثل «أحلَّ الله البيع» و «أوفوا بالعقود») دلالت بر صحت و نفوذ مطلق بیع و عقد دارد و قیود و شرایط، نیازمند دلیل خاص است؛ لذا در شگ در شرطیت چیزی در عقد، اصل، عدم شرطیت و صحت عقد است. ثمرهٔ اطلاق در هر دو باب، رجوع به «اصالة الاطلاق» هنگام شگ در قید زائد است که نتیجه‌اش نفی قید و اکتفا به قدر متیقن است. این بحث، اساس بسیاری از احکام فقهی در عبادات و معاملات را تشکیل می‌دهد.

سؤال ۱۱۶ – «اطلاق مقامی» چیست؟ و با مثال توضیح دهید.

«اطلاق مقامی» آن است که از «سکوت متکلم و عدم بیان قید» در مقامی که باید بیان کند، اطلاق و عدم قید استفاده می‌شود؛ یعنی هرگاه متکلم در مقام بیان حکم باشد و با وجود احتمال قید، آن را ذکر نکند، سکوتش کاشف از عدم آن قید است. مثال: اگر شارع در مقام بیان شرایط نماز باشد و قید «قصد قربت» را ذکر نکند، از اطلاق مقامی فهمیده می‌شود که قصد قربت شرط نیست (یا آنکه به دلیل دیگر ثابت می‌شود). مثال دیگر: اگر مولی در مقام بیان واجبات حج باشد و چیزی را ذکر نکند، اطلاق مقامی دلالت بر عدم وجوب آن دارد. اطلاق مقامی، از اقسام اطلاق و مبتنی بر مقدمات حکمت (به‌ویژه مقام بیان بودن) است و در استنباط عدم اشتراط و عدم جزئیت و عدم مانعیت، کاربرد فراوان دارد؛ مانند استفادهٔ عدم اشتراط عربیت در معاملات از سکوت شارع.

سؤال ۱۱۷ – نسبت «عام و مطلق» با یکدیگر و قاعدهٔ تقدیم هر یک را بیان کنید.

نسبت عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است و در مادهٔ اجتماع (جایی که هم عام شامل و هم اطلاق سریان دارد)، تعامل آن‌ها بر اساس قواعد است:

(۱) هرگاه دلیل عام و دلیل مطلق، در مادهٔ اجتماع تعارض کنند، باید دید کدام ظهور اقوی است؛ معمولاً ظهور عام در عموم، از ظهور مطلق در اطلاق، اقوی نیست و هر دو ظهور ظنی‌اند.

(۲) اگر یکی عام و دیگری مطلق در همان جهت باشد، جمع عرفی به این نحو است که عام، مطلق را تخصیص یا تقيید می‌زند، بسته به اینکه جهت شمول کدام باشد.

(۳) در موارد شگ، تقدیم بر اساس مرجحات باب تعارض صورت می‌گیرد؛ ولی قاعدهٔ مشهور آن است که اگر عام و مطلق هر دو از سنخ دلالت لفظی باشند، تعارضشان بر اساس قواعد تعادل و ترجیح حل می‌شود و در صورت تساقط، به اصول عملیه رجوع می‌گردد. ثمره: شناخت دقیق نسبت عام و مطلق، در استنباط احکام و حل تعارض ادله ضروری است.

سؤال ۱۱۸ – جمع‌بندی: مراحل استفاده از اطلاق و مطلق در مقام استنباط را بیان کنید.

مراحل استفاده از اطلاق به این ترتیب است:

- (۱) «تشخیص مطلق بودن لفظ»: باید معلوم شود لفظ، ماهیت بلا قید را می‌رساند (مثل رقبه).
- (۲) «احراز مقدمات حکمت»: یعنی متکلم در مقام بیان است، قرینه‌ای بر تقیید نیست و تقیید ممکن است.
- (۳) «انعقاد ظهور اطلاق»: با احراز مقدمات، لفظ ظهور در سریان و شمول پیدا می‌کند.
- (۴) «ملاحظه مقیدات»: بررسی می‌شود که آیا مقید منفصل یا متصلی وجود دارد که اطلاق را قید بزند یا نه.
- (۵) «حمل مطلق بر مقید» در صورت تنافی و شرایط حمل.
- (۶) «تمسک به اطلاق در موارد شک»: در شک در قید زائد، به اصالة الاطلاق تمسک و قید نفی می‌شود. این مراحل، روش مجتهد را در استنباط احکام از ادله مطلقه نشان می‌دهد و ثمره آن، تعیین حدود و قیود احکام در عبادات و معاملات است.

سؤال ۱۱۹ – مقدمات حکمت کدام‌اند؟

«مقدمات حکمت» شرایطی است که با تحقق آن‌ها، لفظ مطلق (مانند «رقبه» در «اعتق رقبه») بر عموم افراد و اطلاق ذاتی حمل می‌شود، بدون آنکه لفظ، وضعاً برای عموم وضع شده باشد. این مقدمات چهار مورد است:

- (۱) متکلم در مقام «بیان تمام مراد خود» باشد نه در مقام اجمال یا تشریح اصل حکم؛
- (۲) هیچ قرینه‌ای – نه متصل و نه منفصل – بر تقیید لفظ وجود نداشته باشد؛
- (۳) قدر متیقنی در مقام مخاطب که مانع انعقاد اطلاق شود، وجود نداشته باشد؛
- (۴) لفظ، قابلیت اطلاق و تقیید را داشته باشد (یعنی از الفاظ مبهم که ذاتاً قابل تقیید نیستند نباشد). با اجتماع این شرایط، عقلاً حکم می‌کنند که سکوت متکلم از ذکر قید، کاشف از عدم دخالت آن قید در حکم است؛ و این، اساس کاربرد مطلقات کتاب و سنت در استنباط احکام فقهی است.

سؤال ۱۲۰ – حمل مطلق بر مقید در صور مختلف را توضیح دهید.

حمل مطلق بر مقید، بسته به نوع نسبت دو دلیل، چند صورت دارد:

- (۱) اگر مطلق و مقید در حکم الزامی واحد (مانند دو وجوب) وارد شوند و متعلقشان یکی باشد، مطلق حتماً به مقید حمل می‌شود (مانند اطلاق «رقبه» که با روایت «رقبه مؤمنه» مقید می‌شود).
- (۲) اگر یکی وجوب و دیگری استحباب باشد، مطلق بر خود اطلاق باقی می‌ماند و مقید بر افضل افراد حمل می‌شود (نه رافع اصل اطلاق)، زیرا الزام و استحباب دو مرتبه حکمی متفاوت‌اند و تنافی حقیقی ندارند.
- (۳) اگر دو دلیل، دو موضوع متفاوت داشته باشند (مانند کفاره دو گناه متفاوت)، هرکدام بر جای خود باقی می‌مانند و اصلاً حملی صورت نمی‌گیرد.
- (۴) اگر مطلق و مقید در سبب واحد ولی جهت متفاوت باشند، باید به قرائن خاص رجوع کرد. تشخیص صورت درست، از مهم‌ترین مهارت‌های فقیه در جمع عرفی میان ادله ظاهراً متعارض است.

سؤال ۱۲۱ – اطلاق احوالی چیست و چه تفاوتی با اطلاق افرادی دارد؟

اطلاق افرادی ناظر به شمول حکم نسبت به افراد مختلف یک طبیعت است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «اکرم العالم» و قرینه‌ای بر اختصاص وجود ندارد، ممکن است حکم همه افراد عالم را شامل شود. اطلاق احوالی ناظر به حالات و شرایط گوناگون همان فرد یا موضوع است؛ یعنی حکم در حالت‌های مختلف، مانند سفر و حضر یا زمان‌های متفاوت، ثابت دانسته شود. هر دو نوع اطلاق نیازمند تحقق شرایط دلالت و نبود قرینه بر تقیید است. اهمیت این تفکیک در فقه آن است که ممکن است یک دلیل نسبت به افراد مطلق باشد ولی از حیث حالات مقید باشد، یا برعکس. بنابراین در استنباط نباید «اطلاق» را صرفاً به معنای شمول افراد دانست؛ بلکه باید جهتی را که متکلم در مقام بیان آن است دقیقاً تعیین کرد.

سؤال ۱۲۲ – انصراف لفظ از برخی افراد چه زمانی مانع تمسک به اطلاق می‌شود؟

انصراف زمانی در اطلاق اثر می‌گذارد که عرف از لفظ، با توجه به کثرت استعمال، مناسبت حکم و موضوع یا قرینه حالیه، معنایی محدودتر از طبیعت مطلق بفهمد. انصراف باید به حد ظهور عرفی برسد؛ صرف اینکه یک فرد بیشتر به ذهن خطور کند، برای تقیید اطلاق کافی نیست. همچنین انصراف گاهی بدوی است و با تأمل زائل می‌شود، و چنین انصرافی حجت نیست. اگر لفظ در عرف بالفعل در یک فرد یا صنف ظهور پیدا کرده باشد، متکلم دیگر در مقام بیان تمام افراد نیست و مقدمات حکمت برای اطلاق کامل نمی‌شود. بنابراین در هر مورد باید بررسی کرد آیا انصراف مستقر و عرفی است یا صرف تداعی ذهنی.

سؤال ۱۲۳ – اگر متکلم در یک کلام در مقام بیان یک جهت باشد، آیا می‌توان از سکوت او اطلاق نسبت به جهات دیگر را نتیجه گرفت؟

خیر، اطلاق فقط در جهتی شکل می‌گیرد که متکلم در مقام بیان آن باشد. یکی از مقدمات حکمت همین است که مولا نسبت به همان حیثی که می‌خواهیم اطلاق را از آن استفاده کنیم، مقام بیان داشته باشد. اگر متکلم درباره اصل وجوب سخن می‌گوید ولی در مقام بیان شرایط صحت نیست، نمی‌توان از سکوت او اطلاق نسبت به شرایط صحت نتیجه گرفت. این نکته از مهم‌ترین موارد خطای استنباط است: سکوت مطلقاً دلیل اطلاق نیست. باید موضوع مقام بیان را شناسایی کرد. بنابراین پیش از تمسک به اطلاق، باید موضوع، متعلق، حیث حکم و غرض عرفی از کلام معلوم شود و سپس فقدان قرینه بر تقیید سنجیده گردد.

سؤال ۱۲۴ – در صورت تعدد قیود در دو دلیل، چه زمانی می‌توان یکی را مقید دیگری دانست؟

در تعدد قیود باید نخست وحدت حکم و موضوع و سپس نسبت دو دلیل بررسی شود. اگر یک دلیل مطلق و دلیل دیگر مقید باشد و شرایط حمل مطلق بر مقید وجود داشته باشد، مقید می‌تواند دامنه اطلاق را محدود کند. اما اگر دو قید مربوط به دو ملاک یا دو حکم متفاوت باشند، نمی‌توان آنها را به سادگی به یکدیگر سرایت داد. همچنین باید روشن شود که قید در دلیل دوم قید احترازی است یا صرفاً ناظر به مورد خاص. در صورت تعدد قیود، ممکن است هر دو دلیل درباره دو فرد یا دو حالت متفاوت باشند و جمع آنها با حفظ هر دو ممکن شود. بنابراین «وجود قید» به تنهایی مساوی با «تقیید مطلق» نیست؛ وحدت موضوع، حکم، جهت بیان و امکان جمع عرفی معیار است.

سؤال ۱۲۵ – اطلاق شمولی و اطلاق بدلی در مقام امتثال چه تفاوتی ایجاد می‌کنند؟

در اطلاق شمولی، حکم به همه افراد طبیعت سرایت می‌کند؛ پس مکلف برای امتثال باید حکم را نسبت به همه افراد لازم رعایت کند. در اطلاق بدلی، طبیعت در ضمن یکی از افراد مورد نظر است و انتخاب هر فرد صالح برای امتثال کافی است. تفاوت این دو در این است که در شمولی، تعدد افراد موجب تعدد متعلق حکم یا شمول آن می‌شود، ولی در بدلی، یک فرد به صورت انتخابی جایگزین فرد دیگر می‌شود. تشخیص این مسئله از سیاق، نوع حکم و قرائن عرفی فهمیده می‌شود. اشتباه میان این دو می‌تواند نتیجه فقهی را کاملاً تغییر دهد؛ زیرا در شمولی ترک یک فرد می‌تواند عصیان مستقل باشد، ولی در بدلی انتخاب یک فرد صحیح معمولاً موجب سقوط تکلیف از انتخاب‌های دیگر است.

سؤال ۱۲۶ – آیا اطلاق می‌تواند نسبت به یک قید، به صورت «اتلاق لفظی» و نسبت به قیدی دیگر به صورت «اتلاق مقامی» ثابت شود؟

بله، از نظر تحلیلی ممکن است یک دلیل نسبت به جهات مختلف، از راه‌های متفاوت دلالت کند. اطلاق لفظی از خود ساختار لفظ و مقدمات حکمت در همان عبارت به دست می‌آید؛ یعنی متکلم در مقام بیان بوده و بدون ذکر قید، طبیعت را مطرح کرده است. اطلاق مقامی زمانی است که متکلم در مقام بیان یک مجموعه شرایط یا اجزای مؤثر باشد و با وجود آن مقام، سکوت او نسبت به امر خاصی عرفاً کاشف از عدم دخالت آن امر باشد. در اطلاق مقامی، عنصر «مقام بیان» اهمیت بیشتری دارد و باید احراز شود که اگر آن قید واقعاً دخیل بود، متکلم عرفاً می‌بایست آن را ذکر می‌کرد. بنابراین این دو نوع اطلاق را نباید با یکدیگر خلط کرد.

۷

فصل ۷

مُجْمَل و مُبَيَّن

اجمال، تبیین، و احکام مجمل و مبین

۱۶ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱۲۷ تا ۱۴۲

سؤال ۱۲۷ – تعریف «مُجْمَل» و «مُبَيَّن» چیست؟ و سبب اجمال را بیان کنید.

«مُجْمَل» لفظی است که دلالت آن بر معنای مراد، روشن و واضح نیست و شنونده در فهم مراد، تحیر دارد؛ به عبارت دیگر، مجمل کلامی است که معنای آن، میان دو یا چند احتمال مرّد است و بدون قرینه، قابل تعیین نیست. «مُبَيَّن» لفظی است که دلالتش بر مراد، واضح و آشکار است و تحیری در فهم آن نیست. سبب اجمال چند چیز است:

(۱) «اشتراک لفظی» (مثل لفظ «عین» مشترک میان چشم و چشمه و طلا)،

(۲) «ابهام در دایره شمول» (عام مبهم یا مخصّص مجمل منفصل؛ که اجمال به خود معنای وضعی برنمی‌گردد، به مقدار مشمول)،

(۳) «حذف متعلّق یا حذف مضاف، آن‌گاه که قرینه معینّه مراد باقی نماند»؛ و «واسأل القرية» از باب حذف مضاف و مجاز است (تقدیر: أهل القرية) و به قرینه حالیه مراد معین می‌شود، نه از اسباب اجمال،

(۴) «غیرمعلوم بودن واضع و کیفیت وضع»،

(۵) «وجود قرینه صارفه‌ای که مراد را مرّد کند»،

۶) «سوء ترکیب کلام» و امثال آن. مجمل و مبّین، از اوصاف دلالت‌اند، نه ذات لفظ؛ یعنی یک لفظ در یک مقام مجمل و در مقام دیگر مبّین است.

سؤال ۱۲۸ – آیا تمسّک به «مجمّل» در مقام عمل جایز است؟ و وظیفه مکلف در برابر مجمل چیست؟

تمسّک به مجمل، به‌خودی‌خود جایز نیست؛ زیرا مجمل، ظهور قابل اعتمادی ندارد و حجت نیست، مگر آن‌که به وسیله قرینه یا مبّینی، اجمال آن رفع شود. وظیفه مکلف و مجتهد در برابر مجمل چند صورت دارد:

۱) «طلب مبّین»: باید به دنبال مبّین و قرینه رافع اجمال (مثل آیات و روایات دیگر، سیره، اجماع و غیره) گشت؛ اگر مبّین یافت شد، به آن عمل می‌شود.

۲) «حمل بر معنای متیقّن»: اگر اجمال، از نوع اقلّ و اکثر باشد (یعنی قدر متیقّنی وجود دارد)، به قدر متیقّن اکتفا و نسبت به زائد، برائت جاری می‌شود.

۳) «رجوع به اصول عملیه»: اگر مبّین یافت نشد و اجمال باقی ماند، به اصول عملیه (برائت، احتیاط یا تخییر) رجوع می‌شود. بنابراین مجمل، فی‌نفسه حجت نیست و مکلف، با رفع اجمال یا رجوع به اصول، وظیفه خود را تعیین می‌کند.

سؤال ۱۲۹ – اگر «مجمّل» به وسیله «مبّین» رفع اجمال شود، حکم چیست؟ و اقسام مبّین را بیان کنید.

هرگاه اجمال لفظی به وسیله مبّین (قرینه یا دلیل دیگر) رفع شود، لفظ مجمل به منزله مبّین شده و به ظهور حاصل از آن عمل می‌شود. مبّین بر چند قسم است:

۱) «مبّین متّصل»: قرینه‌ای که در خود کلام، متّصل به مجمل ذکر شده و اجمال را از اصل رفع می‌کند، مانند ذکر متعلّق محذوف در همان جمله.

۲) «مبّین منفصل»: دلیل مستقلّی که در کلام دیگر آمده و اجمال را رفع می‌کند، مانند آیات و روایاتی که لفظ مشترک را تفسیر می‌کنند (مثل تفسیر «صلاة» به عبادت مخصوص در روایات).

۳) «مبّین لفظی و عملی»: گاهی مبّین، قول معصوم است و گاهی فعل و تقریر او. رفع اجمال به مبّین منفصل، از باب جمع عرفی و تقدیم قرینه است؛ لذا اجمال بدوی، مانع از تمسّک پس از رفع اجمال نیست. ثمره آن، اعتبار بسیاری از ادله‌ای است که ابتدا مجمل‌اند ولی با مبّینات، ظهور می‌یابند.

سؤال ۱۳۰ – آیا «قرآن» مشتمل بر مجمل است؟ و دلیل آن چیست؟

در اینکه آیا قرآن کریم مشتمل بر لفظ مجمل هست یا نه، اختلاف است: قول مشهور (و حق) آن است که قرآن، فی‌الجمله مشتمل بر مجمل است؛ یعنی برخی الفاظ قرآن، دلالت روشنی بر مراد ندارند و نیازمند مبّین (از سنّت یا قرائن) هستند، مانند «الصلاة» و «الزکاة» و «الحجّ» که تفصیل آن‌ها در سنّت آمده، و الفاظ مشترک یا عامّی که حدودش روشن نیست. دلیل آن، وجود الفاظ مشترک و آیات متشابه و حذف متعلّق در قرآن است که بدون مبّین، فهم مراد ممکن نیست. در مقابل، برخی (مانند برخی اخباری‌ها) قائل به عدم جواز تمسّک به ظواهر قرآن بدون مبّین شده‌اند، ولی نظر صحیح آن است که ظواهر قرآن حجت است و اجمال، تنها در مواردی است که واقعاً مجمل باشد؛ و رفع اجمال قرآن به سنّت، از مصادیق تبیین شارع است (و أنزلنا إلیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل إلیهم). بنابراین وجود مجمل در قرآن، منافاتی با حجّیت ظواهر آن ندارد.

سؤال ۱۳۱ – فرق «مجمّل» با «متشابه» و «مشترک» را بیان کنید.

این سه مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند:

(۱) «مجمَل» لفظی است که دلالتش بر مراد روشن نیست و در فهم مراد، تحیر است، مانند لفظ مشترک بدون قرینه؛ مجمَل، وصفِ دلالتِ لفظ در مقام استعمال است.

(۲) «متشابه» در اصطلاح قرآنی، آیاتی است که یا با وجود رجوح یکی از وجهین، مقصود از آن‌ها خفی و مستور است و به تأمل و رجوع به محکم نیاز دارد، و یا معنایش بر مردم روشن نیست و وهمِ خطا می‌آفرید، مانند آیات صفات و حروف مقطعه؛ متشابه، اصطلاحی قرآنی و در مقابل «محکم» است و رابطه آن با مجمَل، عموم و خصوص است؛ هر متشابهی ممکن است مجمَل باشد ولی هر مجملی متشابه نیست.

(۳) «مشترک» لفظی است که برای دو یا چند معنا وضع شده است (مثل عین)، و مشترک، یکی از اسبابِ اجمال است نه عین آن؛ مشترک بدون قرینه، مجمَل می‌شود. بنابراین مشترک، سببِ اجمال و مجمَل، وصفِ دلالت و متشابه، اصطلاح قرآنی است که در برخی موارد با اجمال تلاقی دارد.

سؤال ۱۳۲ – حکم «مشترک» در صورت امکان اراده همه معانی چیست؟ و استعمال آن چگونه است؟

لفظ مشترک، لفظی است که برای چند معنا وضع شده است. حکم استعمال آن:

- (۱) اگر قرینه بر یکی از معانی باشد، حمل بر همان معنا می‌شود.
- (۲) اگر بدون قرینه استعمال شود، مجمَل است و نمی‌توان به یکی از معانی تعیین کرد.
- (۳) بحث «استعمال مشترک در اکثر از معنا»: برخی (مثل آخوند) امتناع و برخی جواز آن را قائل‌اند؛ بنابر جواز، می‌توان یک لفظ مشترک را در چند معنا به‌طور هم‌زمان استعمال کرد، ولی بنابر امتناع، خیر.
- (۴) در مقام استنباط، اگر لفظ مشترکی در آیه یا روایت بدون قرینه به کار رود، ابتدا به دنبال قرینه و مبین می‌گردیم؛ اگر یافت نشد، به اصول عملیه رجوع می‌کنیم. ثمره این بحث در تفسیر آیات و روایات مشتمل بر الفاظ مشترک (مثل «قرء» در آیه عده که مشترک میان طهر و حیض است) ظاهر می‌شود که فقها در تعیین مراد، به قرائن و روایات استناد می‌کنند.

سؤال ۱۳۳ – آیا «امر» و «نهی» به مجمَل، ممکن است؟ و احکام آن چیست؟

تعلّق امر و نهی به مجمَل، ممکن است و احکام خاص خود را دارد:

- (۱) «امر به مجمَل»: اگر متعلّق امر، مجمَل باشد (مثل «صلّ» که کیفیتش مجمَل است)، اصلِ وجوب، از امر فهمیده می‌شود ولی کیفیت و حدود متعلّق، مجمَل است؛ لذا باید به مبین رجوع کرد و در صورت عدم مبین، در اقل و اکثر، نسبت به اکثر براءت و نسبت به اقل، اتیان لازم است.
- (۲) «نهی از مجمَل»: اگر متعلّق نهی مجمَل باشد، در اقل و اکثر، اقلّ مقطوعاً حرمت است و در همان مقدار، حرمت جاری می‌شود؛ و نسبت به فرد مشکوک (اکثر) که شک در تکلیف زائد است، مجرای براءت جاری می‌گردد (نه احتیاط، مگر در شبهه محصوره یا در مقام احتیاط مستحب)؛ و این همان تقریری است که در اقل و اکثر استقلال و ارتباطی می‌آید.
- (۳) در صورت «اجمال مخصّص»: اگر مخصّص عام مجمَل باشد، در متّصل، اجمال به عام سرایت می‌کند و در منفصل، سرایت نمی‌کند. بنابراین احکام مجمَل در باب اوامر و نواهی، تابع قواعد اقل و اکثر و براءت و احتیاط است.

سؤال ۱۳۴ – قاعده کلی در تعامل با «مجمَل» در مقام استنباط چیست؟ و مراحل آن را بیان کنید.

قاعده کلی در تعامل با مجمَل: «المجمَلُ لیس بحجّة حتی یتبیّن». مراحل تعامل با مجمَل در مقام استنباط عبارت‌اند از:

- (۱) «تشخیص اجمال»: ابتدا باید معلوم شود که آیا لفظ واقعاً مجمَل است یا ظهور دارد؛ زیرا برخی الفاظ که تصوّر می‌شود مجمَل‌اند، در واقع ظهور دارند.

(۲) «طلب مبیّن»: در صورت اجمال، به دنبال قرینه متّصل یا منفصلِ رافعِ اجمال گشتن.

(۳) «تفکیک اقلّ و اکثر از متباینین»: اگر اجمال از نوع اقلّ و اکثر باشد (قدر متیقّن وجود دارد)، به قدر متیقّن اکتفا و در زائد، اصل جاری می‌شود؛ اگر از نوع متباینین باشد (هیچ قدر متیقّنی نیست)، به اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر) رجوع می‌شود.

(۴) «رجوع به اصول عملیه» در صورت عدم رفع اجمال. این مراحل، روشِ دقیقِ مجتهد را در برخورد با ادلّه مجمله نشان می‌دهد و از این‌رو مجمل، در صورت عدم مبیّن، هرگز منشأ استنباط حکم قطعی نمی‌شود.

سؤال ۱۳۵ – تعریف «مجمّل» و «مبیّن» چیست و اقسام اجمال را بیان کنید.

«مجمّل» لفظی است که دلالتش بر معنا واضح نیست و مقصود از آن بدون قرینه معلوم نمی‌شود؛ مانند لفظ مشترک بدون قرینه. «مبیّن» لفظی است که دلالتش واضح و روشن است. اقسام اجمال:

(۱) اجمال در لفظ (مثل مشترک لفظی).

(۲) اجمال در معنا (ابهام مفهومی).

(۳) اجمال ناشی از تعارض قرائن. حکم مجمل آن است که تا تبیین نشود، نمی‌توان به آن عمل کرد و در صورت شک، به اصول عملیه رجوع می‌شود. تکمیل تخصصی مجمل لفظ یا کلامی است که مراد متکلم از آن، بدون قرینه یا بیان دیگر به‌طور قابل اعتماد مشخص نمی‌شود؛ در مقابل، مبیّن کلامی است که مراد آن برای عرف مخاطب روشن است. اجمال گاهی از اشتراک لفظی، گاهی از ابهام در مرجع ضمیر، ساختار جمله، تقیید و تخصیص نامعلوم، یا وجود اجمال در متعلق حکم پدید می‌آید. باید میان اجمال در مقام ثبوت و اجمال در مقام اثبات نیز دقت کرد. در صورت اجمال دلیل، تا وقتی مراد از راه قرینه معتبر روشن نشود، نمی‌توان به‌صورت دلخواه یکی از احتمالات را به شارع نسبت داد؛ بلکه باید بر اساس سایر ادله و اصول عملیه، وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین کرد.

تکمیل تخصصی مجمل لفظ یا کلامی است که مراد متکلم از آن، بدون قرینه یا بیان دیگر به‌طور قابل اعتماد مشخص نمی‌شود؛ در مقابل، مبیّن کلامی است که مراد آن برای عرف مخاطب روشن است. اجمال گاهی از اشتراک لفظی، گاهی از ابهام در مرجع ضمیر، ساختار جمله، تقیید و تخصیص نامعلوم، یا وجود اجمال در متعلق حکم پدید می‌آید. باید میان اجمال در مقام ثبوت و اجمال در مقام اثبات نیز دقت کرد. در صورت اجمال دلیل، تا وقتی مراد از راه قرینه معتبر روشن نشود، نمی‌توان به‌صورت دلخواه یکی از احتمالات را به شارع نسبت داد؛ بلکه باید بر اساس سایر ادله و اصول عملیه، وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین کرد.

سؤال ۱۳۶ – آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

تأخیر بیان از وقت حاجت – یعنی به تعویق انداختن توضیح حکم واقعی تا پس از زمانی که مکلف به آن نیاز عملی دارد – از سوی اکثرِ اصولیان قبیح و ممتنع شمرده شده است؛ زیرا لازمه‌اش تکلیف مکلف به عملی است که هیچ راهی برای شناخت کیفیت صحیح آن ندارد، و این، ظلم و تکلیف مالایطاق است. اما میان «تأخیر بیان از وقت حاجت» و «تأخیر بیان از وقت خطاب» باید تفکیک کرد: تأخیر دوم – یعنی مجمل‌گویی یا اجمال موقت حکم در زمان نزول و بیان تفصیل آن در زمانی بعدتر، اما پیش از فرارسیدن وقت عمل – جایز و بلکه در قرآن و سنت متداول است (بسیاری از احکام مجمل در قرآن، بعداً با روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفصیل داده شده‌اند). ثمره این بحث در فهم «نسخ» نیز اثر دارد: مواردی که ظاهراً نسخ به‌نظر می‌رسند، گاه در حقیقت از قبیل بیان تأخیری حکم مجمل اولیه‌اند، نه نسخ واقعی؛ و همچنین مسئله غیبت امام زمان(عج) و مرجعیت نایب عام (فقیه جامع‌الشرایط) نیز از این قاعده برای اثبات کفایت بیان تدریجی بهره گرفته شده است.

سؤال ۱۳۷ – فرق اجمال با تخصیص و تقييد چیست؟

«اجمال» یعنی کلامی که به خودی خود، بدون وجود قرینه مفصل، مراد متکلم از آن قابل فهم نیست (مانند لفظ مشترک بدون قرینه). این با «تخصیص» و «تقييد» متفاوت است، چراکه در تخصیص و تقييد، عام یا مطلق، ظهور روشنی در سعه مدلول خود دارد و بعداً دلیل خارجی (خاص یا مقید) بخشی از آن سعه را محدود می‌کند، بدون آنکه در اصل ظهور عام یا مطلق خدشه‌ای وارد شود. در اجمال، اساساً از ابتدا هیچ ظهور روشنی برای کلام منعقد نمی‌شود تا بخواهد محدود شود. ثمره عملی این تفاوت این است: در تخصیص و تقييد، عام یا مطلق در غیر مورد تخصیص/تقييد همچنان حجت و قابل تمسک است؛ اما در اجمال، اصلاً هیچ ظهوری برای تمسک وجود ندارد و باید به اصول عملیه (برائت، احتیاط) یا ادله دیگر رجوع کرد. همچنین اجمال مخصّص متصل، اجمال را به خود عام سرایت می‌دهد، درحالی‌که تخصیص مفصل غیر مجمل، تنها در حدود خودش عمل می‌کند.

سؤال ۱۳۸ – تفاوت «نص»، «ظاهر» و «مجمّل» چیست و هر کدام چه نقشی در استنباط دارند؟

نص کلامی است که عرف از آن معنای معین و غیرقابل اعتنایی برای خلاف را می‌فهمد یا ظهور بسیار قوی در یک معنا دارد؛ ظاهر کلام معنایی است که در میان احتمالات مختلف، یک معنا در آن بر دیگر معانی برتری عرفی دارد، ولی احتمال خلاف به طور مطلق منتفی نیست. مجمل کلامی است که از آن معنای معین قابل تشخیص نیست و عرف نمی‌تواند مراد را تعیین کند. نص و ظاهر هر دو می‌توانند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرند، با این تفاوت که در تعارض، نص معمولاً بر ظاهر مقدم می‌شود. در مجمل، تا زمانی که مبین یا قرینه‌ای پیدا نشود، نمی‌توان از خود کلام حکم معین استخراج کرد. بنابراین تشخیص درجه دلالت، مقدمه مهم حل تعارض و جمع ادله است.

سؤال ۱۳۹ – اگر یک دلیل در اصل معنای خود ظاهر باشد ولی در اثر قرینه‌ای خارجی مجمل شود، چه حکمی دارد؟

ظهور یک وصف ذاتی و غیرقابل تغییر نیست؛ ممکن است کلام به خودی خود ظاهر باشد، اما قرینه متصل یا مفصل معتبر آن ظهور را محدود یا متزلزل کند. اگر قرینه به اندازه‌ای باشد که عرف نتواند یک معنا را ترجیح دهد، دلیل مجمل می‌شود. اگر قرینه فقط ظهور را از معنای نخست به معنای دیگری منتقل کند، کلام مجمل نیست بلکه ظهور جدید پیدا کرده است. بنابراین باید میان «زوال ظهور»، «تغییر ظهور» و «اجمال» تفکیک کرد. در استنباط نیز تا زمانی که عرف پس از ملاحظه همه قرائن بتواند یک معنا را ترجیح دهد، عنوان مجمل صادق نیست.

سؤال ۱۴۰ – تأخیر بیان از وقت حاجت چه حکمی دارد و چرا با تأخیر بیان از وقت خطاب متفاوت است؟

اصل بحث این است که آیا متکلم می‌تواند در زمانی که مکلف برای امتثال نیازمند دانستن حکم است، بیان لازم را به تأخیر اندازد. بسیاری از اصولیان تأخیر بیان از وقت حاجت را به دلیل لزوم نقض غرض و اختلال در امتثال جایز نمی‌دانند، مگر در مواردی که دلیل خاص یا مصلحت معتبر وجود داشته باشد. اما تأخیر بیان از وقت خطاب، یعنی هنگام صدور اصل کلام هنوز وقت عمل نرسیده باشد و بیان، پیش از حلول وقت حاجت حاصل گردد، نه تنها جایز است بلکه در شریعت واقع و متعارف است؛ مانند بیان جزئیات احکام در سال‌های پس از وجوب اصل حج. تفاوت در این است که در اولی، مکلف در زمان امتثال محتاج بیان است و عدم بیان می‌تواند موجب عجز یا تکلیف غیرقابل امتثال شود؛ در دومی، هنوز وقت حاجت فرا نرسیده است.

سؤال ۱۴۱ – آیا اجمال یک بخش از کلام، به تمام دلیل سرایت می‌کند؟

خیر، اجمال به مقدار و جهتی سرایت می‌کند که در فهم حکم مؤثر باشد. اگر بخشی از کلام مجمل باشد ولی حکم مورد نظر از بخش روشن آن به طور مستقل فهمیده شود، نمی‌توان تمام دلیل را مجمل دانست. همچنین باید میان اجمال موضوع، متعلق و قید تفکیک کرد. اگر اجمال در قیدی باشد که تعیین دامنه حکم به آن وابسته است، ممکن است نسبت به همان مقدار، دلیل از حجیت بیفتد؛ ولی بخش‌های مستقل کلام همچنان قابل استفاده‌اند. بنابراین «سرایت اجمال» تابع ارتباط منطقی و عرفی اجزای کلام با یکدیگر است و نمی‌توان آن را به صورت مطلق پذیرفت.

سؤال ۱۴۲ – اگر دو بیان از شارع درباره یک مجمل وجود داشته باشد و یکی از آنها روشن‌تر باشد، چگونه جمع می‌شوند؟

بیان روشن‌تر می‌تواند مبین بیان مجمل قرار گیرد، مشروط به اینکه وحدت موضوع و حکم و امکان عرفی تبیین احراز شود. در این صورت دلیل دوم الزاماً دلیل مستقلی در برابر اول نیست، بلکه نقش توضیح‌دهنده مراد از دلیل نخست را ایفا می‌کند. باید توجه کرد که اگر بیان دوم مربوط به زمان یا موضوع دیگری باشد، نمی‌توان آن را مبین همان مجمل دانست. همچنین اگر دلیل دوم تنها یکی از احتمالات را اثبات کند ولی گزینه‌ای بر اراده آن احتمال از دلیل اول وجود نداشته باشد، باید نسبت دو دلیل جداگانه بررسی شود. معیار اصلی، فهم عرفی از مجموعه بیانات شارع است.

۸

فصل ۸

مشتق

تعریف مشتق، مبدأ و ذات، و متلبّس و منقضی

۱۶ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱۴۳ تا ۱۵۸

سؤال ۱۴۳ – تعریف «مشتق» و فرق آن با «مبدأ» و «ذات» را بیان کنید.

«مشتق» در اصطلاح اصولی، لفظی است که بر «ذاتِ متّصف به مبدأ» دلالت می‌کند و از مادهٔ مشترکی با مبدأ ساخته شده است، مانند اسم فاعل (ضارب)، اسم مفعول (مضروب)، صفت مشبّهه (عالِم)، اسم زمان و مکان و آلت. «مبدأ» همان معنای حدّی و مصدری است که مشتق، دلالت بر ذاتِ متّصف به آن دارد، مانند «ضرب» و «علم»؛ مبدأ، معنایی مستقل و قابل حمل نیست بلکه حدّی است که بر ذات عارض می‌شود. «ذات» نیز همان موصوف و محکوم‌علیه است که مبدأ بر آن حمل می‌شود، مانند «زید» در «زید ضارب». پس مشتق، مرکّب از دو جهت است: جهت ذات (موضوع) و جهت مبدأ (محمول)؛ و دلالتِ مشتق بر ذات، از راه هیئت و بر مبدأ، از راه ماده است. این تفکیک، مبنای بحثِ «مشتق حقیقت در متلبّس است یا اعم» را فراهم می‌کند.

سؤال ۱۴۴ – آیا مشتق، «بسیط» است یا «مرکّب»؟ اقوال و ثمرهٔ آن را بیان کنید.

در اینکه مفهوم مشتق، بسیط است یا مرکّب، دو قول است:

۱) قول به «بساطت» (قول مشهور متأخرین، از جمله صاحب کفایه): مفهوم مشتق، «بسیط» است؛ یعنی مشتق دلالت بر «ذات ثبت له المبدأ» دارد و مفهوم آن، «شیء له الضرب» نیست که مرگب از شیء و مبدأ باشد، بلکه مفهومی است بسیط و انتزاعی که عقل از تلبس ذات به مبدأ انتزاع می‌کند؛ زیرا اگر مشتق مرگب از «شیء + مبدأ» باشد، در «ضارب»، شیء و ضرب هر دو در مفهوم داخل‌اند و این مستلزم تکرار در حمل (مثل «زید شیء له الضرب») است.

۲) قول به «ترکیب» (قول برخی قدماء): مشتق، مرگب از ذات و مبدأ است. ثمره این بحث در «حمل مشتق بر ذات» و در بحث «بساطت مشتق و جواز حمل» و در «صحت حمل ذاتی و عرضی» ظاهر می‌شود؛ بنابر بساطت، حمل مشتق بر ذات، حمل مواطاة است و مشکلی پیش نمی‌آید.

سؤال ۱۴۵ – مسئله «مشتق» و بحث «متلبس و منقضى» را توضیح دهید و اقوال را بیان کنید.

مسئله مشهور در باب مشتق آن است که آیا مشتق، «حقیقت در متلبس بالمبدأ فی الحال» است (یعنی تنها بر کسی که الآن متصف به مبدأ است صدق می‌کند) یا «اعم از متلبس و منقضى عنه المبدأ» (یعنی بر کسی که قبلاً متصف بوده و اکنون زائل شده نیز صدق می‌کند)؟ اقوال:

۱) قول مشهور محققین (و صاحب کفایه): مشتق حقیقت در «متلبس فی الحال» است و اطلاق آن بر منقضى، مجاز است؛ دلیل آن است که مفهوم مشتق، انتزاعی از ذات متصف است و اتصاف، قید صدق است، لذا بدون اتصاف فعلی، صدق حقیقی ندارد.

۲) قول مقابل (برخی قدماء): مشتق حقیقت در اعم است و بر منقضى نیز حقیقتاً صدق می‌کند، به دلیل صحت اطلاق «ضارب» بر کسی که دیروز زده. ثمره این بحث در آیاتی مانند «الزانية والزانی فاجلدوا» و «السارق والسارقة» و در احکام مبتنی بر عناوین مشتق (مثل عادل، فاسق، مؤمن) ظاهر می‌شود.

سؤال ۱۴۶ – ادله قائلان به «حقیقت بودن مشتق در متلبس» را بیان کنید.

ادله قائلان به اینکه مشتق حقیقت در «متلبس بالمبدأ فی الحال» است عبارت‌اند از:

۱) «تبادر»: از لفظ «ضارب» و «عالم»، بدون قرینه، تلبس فعلی به مبدأ به ذهن تبادر می‌کند، نه من انقضى عنه؛ و تبادر، علامت حقیقت است.

۲) «صحت سلب»: سلب «ضارب» از کسی که دیروز زده و امروز نمی‌زند، صحیح است؛ صحت سلب، علامت مجازیت اطلاق بر منقضى است.

۳) «صحت اطلاق نقیض»: به کسی که انقضى عنه الضرب، می‌توان «لیس بضارب الآن» گفت؛ صحت نقیض، کاشف از عدم صدق حقیقی است.

۴) «عدم صحت حمل»: حمل مشتق بر ذات منقضى، بدون قرینه صحیح نیست.

۵) «بساطت مفهوم مشتق»: چون مفهوم مشتق، انتزاعی از تلبس است، با زوال تلبس، صدق منتفی می‌شود. این ادله، قول مشهور را تقویت می‌کند و ثمره آن، عدم شمول آیات حدود (مثل آیه زانی و سارق) نسبت به منقضى عنه المبدأ است، مگر با دلیل خاص.

سؤال ۱۴۷ – ادله قائلان به «اعم بودن مشتق» را بیان کنید و نقد آن را ذکر نمایید.

ادله قائلان به اعم بودن مشتق (صدق بر منقضى):

۱) «تبادر اعم»: آنان ادعا می‌کنند از «ضارب»، مطلق کسی که ضرب از او صادر شده (ولو سابقاً) به ذهن می‌آید.

(۲) «عدم صحّت سلب»: سلب «ضارب» از کسی که سابقاً زده، صحیح نیست.

(۳) «استدلال به آیات»: مانند آیه «لا ینالُ عهدی الظالمین» که بر امامت ابراهیم (ع) در حالی که ظلم، سابقاً از او صادر نشده بود، و یا آیات حدود که ادّعا می‌شود شامل منقضی هم هست. نقد این ادّله از سوی مشهور: اولاً تبادلِ متلبّس، وجدانی است و ادّعای تبادلِ اعمّ، خلاف وجدان. ثانیاً صحّت سلب از منقضی، وجدانی است. ثالثاً آیات مذکور، در مقام بیان «فعلیّت اتّصاف» یا با قرینه‌اند و نمی‌توانند دلیل اعمّ بودن باشند؛ مثلاً «الظالمین» در آیه، به جهت نکته خاص یا فعلیّت اتّصاف است. بنابراین قول اعمّ، ضعیف و قول متلبّس، متین و مشهور است.

سؤال ۱۴۸ – ثمرات بحث «مشتق» را در فقه بیان کنید.

ثمرات بحث مشتق در فقه بسیار است:

(۱) در «حدود»: آیه «الزانیة والزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة» – بنابر قول متلبّس، کسی که سابقاً زنا کرده و توبه نموده و دیگر زنا نمی‌کند، عنوان «زانی» بر او صدق نمی‌کند و حد بر او جاری نمی‌شود؛ بنابر قول اعمّ، حد شامل او می‌شود.

(۲) در «شهادت»: عدالت، از اوصاف مشتق است؛ بنابر متلبّس، کسی که الآن عادل است، شهادتش مقبول و کسی که سابقاً عادل بوده و الآن فاسق شده، مقبول نیست.

(۳) در «امامت جماعت»: اقتدا به امام عادل، مشروط به عدالت فعلی است.

(۴) در «وقف و نذر»: اگر واقف، «الفقراء» یا «العلماء» را موضوع قرار دهد، بنابر متلبّس، فعلیّت اتّصاف شرط است.

(۵) در «ارث و وصیت» و «عناوین عرفی» نیز ثمرات متعدّد دارد. بنابراین بحث مشتق، از مباحث پرثمره در احکام مبتنی بر عناوین اشتقاقی است.

سؤال ۱۴۹ – آیا «مصادر» و «افعال» نیز از بحث مشتق داخل‌اند؟ و فرق مشتق با مصدر را بیان کنید.

بحث مشتق، اختصاص به «هیئت‌های اشتقاقی دالّ بر ذات» دارد، مانند اسم فاعل و مفعول و صفت مشبّه؛ اما «مصدر» (مانند ضرب و علم) و «فعل» (مانند صَرَبَ) داخل در بحث مشتق (به معنای مورد نزاع) نیستند؛ زیرا نزاع در جایی است که لفظ بر «ذات متّصف» دلالت کند، در حالی که مصدر بر «حدث» و «مبدأ» دلالت دارد، نه ذات، و فعل نیز بر «نسبت حدث به فاعل در زمان خاص» دلالت می‌کند. فرق مشتق با مصدر: مصدر، اصل و مبدأ اشتقاق است و معنای حدثی صرف دارد؛ مشتق، بر ذات متّصف به حدث دلالت می‌کند. بنابراین احکام بحث متلبّس و منقضی، در مصدر و فعل جاری نیست، هرچند برخی تنقیح کرده‌اند که هیئت فعل نیز از حیث دلالت بر نسبت، از معانی حرفیه است و بحث جداگانه دارد. این تفکیک، محدوده دقیق بحث مشتق را مشخص می‌کند.

سؤال ۱۵۰ – مفهوم «مشتق» بنابر قول به بساطت، چگونه تحلیل می‌شود؟ و اشکال ترکیب را حلّ کنید.

بنابر قول به بساطت، مفهوم مشتق، «بسیط» و عبارت از «ذات ثبت له المبدأ» به نحو انتزاعی است، نه مرکّب از «شیء + مبدأ». تحلیل آن: مشتق مانند «ضارب»، مفهومی است که عقل از «تلبّس ذات به مبدأ ضرب» انتزاع می‌کند و این مفهوم، «بسیط» است؛ یعنی در تحلیل، به دو جزء «شیء» و «ضرب» منحل نمی‌شود، بلکه یک معنای واحد انتزاعی است. اشکال ترکیب و حلّ آن: اگر مشتق مرکّب از «شیء + مبدأ» باشد، در قضیه «زید ضارب»، محمول «ضارب» به معنای «شیء» له الضرب» است و چون «زید» هم شیء است، لازم می‌آید «زید، شیء له الضرب» و این، تکرار و اخذ معنا در معناست (لزوم اخذ مفهوم شیء در مشتق و حمل بر شیء، مستلزم دور یا تکرار)؛ بساطت، این اشکال را دفع می‌کند، زیرا مشتق، مفهوم شیء را در خود ندارد و حملش بر ذات، حمل مواطاة صحیح است.

سؤال ۱۵۱ – آیا اسم زمان و مکان و آلت از اقسام مشتق اصولی‌اند؟

در بحث مشتق، نزاع اصلی دربارهٔ «حقیقت در متلبس یا اعم» مربوط به مشتقات جاری بر ذات است، مانند اسم فاعل و صفت مشبّهه. اما دربارهٔ اسم زمان (مانند «مقتل» به معنای زمان کشته شدن)، اسم مکان (مانند «مسجد») و اسم آلت (مانند «مفتاح»)، مشهور محققان اصولی معتقدند این‌ها از محل نزاع اصولی مشتق خارج‌اند؛ زیرا این عناوین، بر خلاف اسم فاعل، بر «ذاتی که متصف به مبدأ می‌شود» دلالت نمی‌کنند، بلکه بر «ظرف زمان یا مکان خاص» یا «آلت خاص انجام فعل» دلالت دارند که خودشان، وضعاً برای یک مصداق معین خارجی (مثلاً همان مکان خاص عبادت) تعیین یافته‌اند، نه برای عنوان کلی منتزع از مبدأ که قابلیت صدق بر افراد متلبس و منقضى داشته باشد. برخی محققان (مانند نائینی) در برخی از این عناوین (مثلاً اسم زمان) به گونه‌ای دیگر مناقشه کرده و آن را ملحق به مشتق اصطلاحی دانسته‌اند، اما نظر غالب، خروج این سه از محل نزاع اصلی مشتق است.

سؤال ۱۵۲ – ثمره بحث مشتق در فقه چیست؟ چند مثال بزنید.

بحث مشتق (حقیقت بودن آن در متلبس بالفعل یا اعم از منقضى عنه المبدأ) ثمرات فقهی فراوانی دارد. از مهم‌ترین آن‌ها:

- (۱) آیه «الرَّانِيَةُ وَ الرَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا» – آیا کسی که در گذشته زنا کرده و اکنون از آن دست کشیده (منقضى عنه) نیز مشمول حدّ است؟ بنابر قول «متلبس بالفعل»، تنها کسی که در همان حال زناکاری است عنوان «زانی» بر او صادق است، اما اجرای حدّ معمولاً پس از انقضاست، پس باید از راه ادله دیگر (نه صرف صدق عنوان) حکم را اثبات کرد.
- (۲) در باب طهارت: آیا آب «مطلق» که پیش‌تر «متغیر» بوده و اکنون تغییرش زایل شده، مشمول حکم «آب متغیر» است؟
- (۳) در فقه معاملات: صدق «بايع» و «مشتري» پس از اتمام معامله.
- (۴) در ارث و وصیت: صدق عنوان «وارث» یا «موصی له» در بازه‌های زمانی مختلف. در همه این موارد، مبنای اصولی مشتق (متلبس یا اعم) نقش مستقیم در تعیین حکم فقهی فرد دارد.

سؤال ۱۵۳ – نظر مرحوم آخوند و محقق نائینی در مشتق چیست؟

محقق خراسانی در کفایه، به تفصیل استدلال کرده که مشتق حقیقت در خصوص «متلبس بالمبدأ فی الحال» است و اطلاقش بر «منقضى عنه المبدأ» مجاز است؛ ادله او عبارت‌اند از تبادر متلبس به ذهن، و صحّت سلب عنوان از کسی که دیگر متلبس نیست (مثلاً می‌گویند «او دیگر عالم نیست» که صحّت این سلب، نشانه عدم حقیقت بودن اطلاق «عالم» بر کسی است که علمش را از دست داده). میرزای نائینی در برخی تقریرات (به‌ویژه اجودالتقریرات)، با تحلیل دقیق‌تری از «نسبت حدوث و بقا»، بحث را کمی متفاوت پی گرفته و در پاره‌ای عبارات به قول اعم نزدیک‌تر شده است، به‌ویژه در مشتقاتی که پس از تلبس، وصفی پایدار و ثابت برای ذات محسوب می‌شوند (مانند «مجتهد» که پس از حصول ملکه، حتی در حال خواب نیز مجتهد نامیده می‌شود). محقق عراقی نیز با تحلیل فلسفی رابطه عرض و معروض، به تفصیل میان اعراض ثابت و متغیر روی آورده است. در مجموع، اکثر محققان متأخر، همان مبنای آخوند (متلبس بالفعل) را با برخی تنقیحات فنی پذیرفته‌اند.

سؤال ۱۵۴ – آیا فعل و مصدر داخل در نزاع مشتق‌اند؟

فعل (مانندِ «ضَرَبَ»، «يَضْرِبُ») و مصدر (مانندِ «ضَرَبَ») از محلّ نزاعِ اصولی مشتق خارج‌اند؛ زیرا نزاعِ مشتقِ مخصوصِ اوصافی است که بر «ذاتِ متّصف به مبدأ» دلالت دارند (مانندِ اسمِ فاعل، اسمِ مفعول، صفتِ مشبّهه)، درحالی‌که فعل، بر «نسبتِ صدورِ حدث به فاعل، همراه با زمان» دلالت دارد نه بر خودِ ذات؛ و مصدر نیز اساساً بر «حدث» به‌تنهایی (بدونِ نسبت به هیچ ذاتی) دلالت می‌کند، پس اصلاً موضوعی برای بحثِ «تلبّس ذات به مبدأ» در آن قابلِ تصوّر نیست. با این حال، برخی اصولیان درباره‌ی فعلِ ماضی بحثِ مشابهی را مطرح کرده‌اند: آیا فعلِ ماضی، تنها بر حدوثِ حدث در گذشته دلالت دارد یا بر استمرارِ نسبت تا زمانِ حال نیز، که این نزاعِ شباهتِ نسبی به بحثِ مشتق (تلبّس/انقضا) دارد، اما اصولیان آن را نزاعی مستقل و متفاوت از بحثِ اصطلاحی مشتق (که در اسماء جاری است) می‌دانند و در محلّ نزاع رسمی داخل نمی‌کنند.

سؤال ۱۵۵ – مبدأ در مشتق آیا حتماً باید از افعال خارجی قابل انفکاک باشد؟

در نزاع مشتق، «مبدأ» عنوانی است که مشتق از آن ساخته شده است؛ مانند علم در عالم و قیام در قائم. لازم نیست هر مبدأ در همه موارد یک فعل خارجی مستقل باشد. آنچه اهمیت دارد این است که میان ذات و مبدأ نسبتی قابل تصور باشد و مشتق بر ذات متلبس به آن مبدأ یا اعم از متلبس و منقضی صدق کند. از همین‌جا بحث اختلاف مبادی و تفاوت آنها در قابلیت بقا و زوال مطرح می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت هر جا مبدأ حالت یا فعل خارجی نیست، مشتق از محل نزاع خارج است. معیار باید با تعریف اصولی مشتق و نوع نسبت مبدأ با ذات سنجیده شود.

سؤال ۱۵۶ – آیا در عناوینی مانند «زوج» و «مالک» نزاع مشتق همانند «ضارب» جاری است؟

در برخی عناوین اعتباری مانند زوج و مالک، بحث مشتق با دشواری بیشتری روبه‌روست؛ زیرا مبدأ آنها یک وصف اعتباری و رابطه حقوقی است، نه لزوماً یک فعل خارجی مانند ضرب. اگر عنوان مشتق بر ذات به اعتبار تلبس به مبدأ اطلاق شود، می‌توان نزاع را مطرح کرد؛ ولی کیفیت مبدأ و بقای آن باید جداگانه تحلیل شود. همچنین ممکن است صدق عنوان در عرف به بقای اثر اعتبار وابسته باشد. بنابراین نمی‌توان نتیجه بحث «ضارب» را بدون بررسی به همه عناوین اعتباری سرایت داد. این مسئله در فقه ثمره دارد؛ زیرا بسیاری از موضوعات احکام شرعی با عناوین اعتباری مانند زوج، مالک، غاصب و ضامن بیان می‌شوند.

سؤال ۱۵۷ – آیا اختلاف در زمان صدق مشتق با اختلاف در معنای موضوع له آن یکی است؟

خیر. اختلاف در زمان صدق مشتق می‌تواند ناشی از اختلاف در «معنای موضوع له» باشد، اما لزوماً چنین نیست. اگر دو گروه بر یک معنای واحد توافق داشته باشند ولی درباره اینکه آیا عرف آن معنا را پس از زوال مبدأ نیز صادق می‌داند اختلاف کنند، اختلاف در تطبیق و عرف صدق است. اما اگر یکی بگوید خود موضوع له مشتق «ذات متلبس» است و دیگری «ذات اعم از متلبس و منقضی»، اختلاف مستقیماً به معنای موضوع له بازمی‌گردد. این تفکیک در تحلیل ادله مشتق بسیار مهم است؛ زیرا گاهی نزاع اصولی با بحث لغوی خلط می‌شود.

سؤال ۱۵۸ – ثمره اختلاف در مشتق در احکام شرعی چگونه پدیدار می‌شود؟

ثمره زمانی پدیدار می‌شود که موضوع حکم شرعی با عنوان مشتق بیان شده و مبدأ آن زائل شده باشد. اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشد، پس از زوال مبدأ، عنوان از موضوع حکم خارج می‌شود؛ اما اگر اعم باشد، حکم ممکن است همچنان باقی بماند. برای نمونه، اگر حکمی بر «السارق» یا «الغاصب» مترتب شده باشد، باید دید عنوان در زمان پس از پایان فعل سرقت یا غصب چگونه بر شخص صدق می‌کند. البته در هر مثال باید به دلیل خاص و قرائن باب نیز توجه کرد و نمی‌توان تمام ثمرات فقهی را صرفاً با یک قاعده لغوی حل کرد.

۹

فصل ۹

قطع

حجّیت قطع، اقسام آن، و تجرّی

۱۶ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱۵۹ تا ۱۷۴

سؤال ۱۵۹ – تعریف «قطع» چیست؟ و اقسام آن را بیان کنید.

«قطع» در اصطلاح اصولی به معنای «علم وجدانی و یقین جازم» است که هیچ احتمال خلافی در آن راه ندارد؛ یعنی اعتقادِ راسخ و مطابق با واقع که احتمال نقیض در آن داده نمی‌شود. قطع، در مقابل «ظن» (گمان) و «شک» قرار دارد. اقسام قطع از جهات مختلف عبارت‌اند از:

(۱) از جهت منشأ: «قطع موضوعی» (که خود قطع موضوع حکم قرار می‌گیرد، مانند قطع به خمر بودن مایع در حرمت) و «قطع طریقی» (که طریق به واقع است و کاشف از حکم واقعی).

(۲) از جهت مطابقت با واقع: «قطع مطابق با واقع» و «قطع مخالف با واقع» (چهل مرگب)؛ و همین تقسیم، سرچشمه بحث حجّیت قطع و مسقط بودن خلاف واقع است.

(۳) از جهت منشأ حصول: قطع حاصل از حسّ، عقل، یا نقل. نکته مهم: قطع طریقی، ذاتاً حجّت است و حجّیت آن قابل جعل و سلب از سوی شارع نیست؛ زیرا قطع، کاشف تام از واقع است و شارع نمی‌تواند کشف را از آن بگیرد. ثمره این اقسام در بحث تجرّی، انقیاد، و حجّیت قطع ظاهر می‌شود.

سؤال ۱۶۰ – آیا «قطع» حجت است؟ و حجیت آن ذاتی است یا جعلی؟

قطع، حجت است و حجیت آن «ذاتی» است، نه جعلی و قراردادی؛ یعنی قطع، به خودی خود و بدون نیاز به جعل شارع، حجت و منجز و معذر است. دلیل آن: حجیت قطع، از امور ارتکازی عقلی و فطری است؛ انسان، به محض قطع به تکلیف، خود را موظف به امتثال می‌داند و در صورت مخالفت، مستحق عقاب می‌شود، و این بدون جعل شارع است. به عبارت دیگر، «منجزیت» (لزوم امتثال و صحت عقاب بر مخالفت) و «معدریت» (معذور بودن در صورت عمل مطابق قطع مخطئ) از لوازم ذات قطع است و جعل شارع در آن دخیل نیست؛ حتی اگر شارع بخواهد از حجیت قطع نهی کند، نهی او (چون خودش قطع‌آور است) تحصیل حاصل و یا مستلزم تناقض است. بنابراین حجیت قطع، ذاتی و غیرقابل سلب است و بحث «امکان جعل حجیت برای قطع» در اصول مطرح شده و پاسخ آن، عدم امکان سلب است.

سؤال ۱۶۱ – فرق «منجزیت» و «معدریت» قطع را بیان کنید.

«منجزیت» به معنای آن است که قطع، تکلیف را بر ذمه مکلف ثابت و منجز می‌کند و در صورت مخالفت، مکلف مستحق عقاب می‌شود؛ یعنی قطع، رافع عذر است و احتمال خلاف را از بین می‌برد. «معدریت» به معنای آن است که قطع، در صورت مخالفت با واقع، مکلف را معذور می‌سازد و عقاب را از او رفع می‌کند؛ یعنی اگر مکلف به قطع خود عمل کند و بعداً خلاف واقع درآید، معذور است. بنابراین قطع مطابق با واقع هم منجز است و هم معذر، و قطع مخالف با واقع (جهل مرگب) هم منجز است و هم معذر؛ منجز است در قبال خود قطع، یعنی مکلف را در مقام عمل تابع همان قطع می‌کند و در صورت عمل برخلاف قطع، مستحق عقاب است (محل نزاع تجزی)؛ و معذر است نسبت به واقع، یعنی بر ترک واقع برای او عقابی نیست. این دو ویژگی از لوازم ذاتی قطع‌اند و قابل جعل و سلب نیستند. ثمره این بحث در تجزی ظاهر می‌شود: متجزی (کسی که قطع به حرمت دارد ولی مخالفت می‌کند و بعداً معلوم می‌شود حلال بوده) مستحق عقاب است یا نه؟ بنابر قول مشهور (آخوند و متأخرین)، تجزی قبیح است ولی عقاب شرعی ندارد، زیرا تکلیف واقعی نبوده است.

سؤال ۱۶۲ – اقسام «قطع طریقی و موضوعی» را بیان کنید و فرق آن دو را توضیح دهید.

قطع، از حیث نحوه اخذ در دلیل، بر دو قسم است:

۱) «قطع طریقی»: قطعی که صرفاً «طریق و مرآت» به واقع و وسیله کشف حکم است و در موضوع حکم، اخذ نشده است؛ یعنی شارع، قطع را به عنوان کاشف از واقع حجت قرار داده و هیچ اثری غیر از کشف ندارد؛ مانند قطعی که مکلف به وجوب نماز دارد، که صرفاً طریق به وجوب واقعی است.

۲) «قطع موضوعی»: قطعی که در «موضوع حکم» اخذ شده است و خودش موضوع حکم شرعی است؛ یعنی حکم، مترتب بر وجود قطع شده است، مانند وجوب اطاعت از کسی که انسان به عدالت او قطع پیدا کرده، یا مانند مواردی که قطع عدم تغییر در آب، در موضوع طهارت اخذ شده باشد. قطع موضوعی خود بر دو قسم است: «قطع موضوعی طریقی» (که قطع در موضوع، به عنوان طریق و کاشف اخذ شده، مانند قطع مکلف به قبله یا به دخول وقت در باب صحت نماز؛ که اماره می‌تواند قائم مقام آن شود) و «قطع موضوعی صفتی» (که خود حالت جزم و قطع، موضوعیت یافته و وصف نفسانی است، مانند مواردی که «مقووع به» بودن، در موضوع اخذ شده و اماره‌ای به آن ترتیب اثر نمی‌شود). ثمره این تفکیک در امکان جعل حجیت و قیام اماره مقام قطع است.

سؤال ۱۶۳ – آیا «اماره» می‌تواند قائم مقام «قطع» شود؟ و در کدام قسم قطع؟

قیام اماره (مثل خبر واحد و ظن معتبر) مقام قطع، در «قطع طریقی» ممکن و در «قطع موضوعی صفتی» ممتنع است:

۱) در «قطع طریقی»: چون قطع، صرفاً طریق و کاشف است و در موضوع اخذ نشده، شارع می‌تواند اماره و ظن معتبر را قائم مقام آن قرار دهد و بگوید «به ظنّ معتبر نیز عمل کن»؛ لذا خبر واحد، قائم مقام علم طریقی می‌شود و احکام علم بر آن مترتب می‌گردد.

۲) در «قطع موضوعی»: اگر قطع، به عنوان «طریق» اخذ شده باشد (قطع موضوعی طریقیّت)، اماره می‌تواند قائم مقام آن شود؛ اما اگر به عنوان «وصف و صفت نفسانی» اخذ شده باشد (قطع موضوعی صفتی)، اماره نمی‌تواند قائم مقام آن شود، زیرا موضوع، خود صفت قطع است و اماره، قطع نیست. ثمره این بحث، تعیین حدود حجّت امارات و امکان جانشینی ظن معتبر به جای علم در موارد مختلف است.

سؤال ۱۶۴ – مسئله «تجری» چیست؟ و حکم آن را با ذکر اقوال بیان کنید.

«تجری» عبارت است از مخالفت عملی مکلف با قطع خود به تکلیف، در حالی که در واقع، تکلیفی وجود ندارد (یعنی قطع مخطئ به تکلیف و سپس مخالفت با آن)؛ مانند کسی که قطع دارد این مایع، خمر است و با این حال می‌نوشد، ولی در واقع آب بوده است. بحث در آن است که آیا متجری (کسی که تجری کرده) مستحقّ عقاب است یا نه؟ اقوال:

۱) قول مشهور متأخرین و صاحب کفایه: متجری، مستحقّ عقاب نیست، زیرا قبح فاعلی تجری (سوء نیت و جرأت بر مولا) ثابت است ولی استحقاق عقاب، منوط به معصیت واقعی است که در تجری منتفی است؛ تجری، قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. این تقریر دقیقاً مبنای آخوند در کفایه است.

۲) قول مقابل (برخی قدماء): متجری، مستحقّ عقاب است، چون هتک حرمت مولا و جرأت بر معصیت، خودش قبیح و مستوجب عقاب است. ثمره بحث، در تعیین حکم عقل و شرع نسبت به جرأت بر معصیت و نیت گناه است.

سؤال ۱۶۵ – حکم «انقیاد» چیست؟ و فرق آن با «اطاعت» و «تجری» را بیان کنید.

«انقیاد» عبارت است از موافقت عملی مکلف با قطع خود به تکلیف، در حالی که در واقع تکلیفی نیست (قطع مخطئ به وجوب و سپس انجام عمل)؛ مانند کسی که قطع دارد این مایع خمر است و با این حال آن را ترک می‌کند، ولی در واقع آب است. انقیاد، در مقابل «تجری» است. فرق آن با «اطاعت»: اطاعت، موافقت با تکلیف واقعی ثابت است، در حالی که انقیاد، موافقت با قطع مخطئ است که تکلیف واقعی ندارد. حکم انقیاد: مشهور آن است که منقاد، مستحقّ ثواب نیست (چون معصیت و امتثال واقعی در کار نیست)، ولی عمل او حسن فاعلی دارد و ممدوح است؛ برخی قائل به استحقاق ثواب نیز شده‌اند. پس انقیاد، در مقابل تجری، قبح فاعلی ندارد و عمل منقاد، به جهت حسن نیت، نیکو شمرده می‌شود، هرچند ثواب امتثال واقعی بر آن مترتب نیست.

سؤال ۱۶۶ – آیا قطع حاصل از «مقدّمات عقلی و قیاس» حجّت است؟ نظر شیعه و اهل سنت را بیان کنید.

اصل مهم در باب قطع این است که اگر برای مکلف قطع واقعی به حکم حاصل شود، خود قطع از حیث کاشفیت برای او حجّت است و نمی‌توان صرفاً به این دلیل که منشأ آن «قیاس» یا مقدمه‌ای غیرمعتبر بوده، به صورت کلی گفت قطع هیچ اثری ندارد. بحث «قطع قطاع» و قطع حاصل از مبادی غیرمعارف، بحث دیگری است و در آن، میزان اعتنا به قطع شخص و امکان ترتیب آثار بر آن بررسی می‌شود. همچنین در مذهب امامیه، قیاس فقهی به عنوان یک طریق ظنی غیرمعتبر پذیرفته نیست؛ اما این با بحث حجیت نفسی قطع تفاوت دارد. بنابراین باید میان «عدم حجیت قیاس به عنوان طریق استنباط برای کسی که قطع ندارد» و «حجیت قطع حاصل شده برای شخص» تفکیک کرد. در نتیجه، نسبت دادن عدم حجیت هر قطعی که منشأ آن قیاس باشد به صورت مطلق، تعبیر دقیقی نیست و باید مبنای بحث قطع قطاع و کیفیت حصول قطع بررسی شود.

سؤال ۱۶۷ – بحث «علم اجمالی» چیست؟ و حکم آن در اطراف شبهه را بیان کنید.

«علم اجمالی» علمی است که به «وجود تکلیف در یکی از دو یا چند طرف» تعلّق گرفته، بدون تعیین؛ مانند علم به نجاست یکی از دو ظرف که نمی‌داند کدام است. علم اجمالی، در منجزیت، مانند علم تفصیلی است، زیرا علم به تکلیف، منجز است ولو متعلّق مردّد باشد؛ بنابراین احتیاط در اطراف علم اجمالی (در شبهه محصوره) واجب است، چون مخالفت قطعی (ترک همه اطراف یا ارتکاب همه اطراف) جایز نیست. احکام علم اجمالی:

(۱) در «شبهه محصوره»، اجتناب از تمام اطراف لازم است.

(۲) در «شبهه غیرمحصوره»، اجتناب لازم نیست، چون تکلیف در آن، عسر و حرج دارد و منجز نیست.

(۳) اگر علم اجمالی میان واجب و حرام باشد، تخییر (یا احتیاط در صورت امکان) جاری است.

(۴) علم اجمالی، مانند علم تفصیلی، منجز است مگر در مواردی که شارع آن را غیرمنجز کرده باشد (مثل اطراف غیرمحصوره و موارد حرج). این بحث، مبنای احکام شبهات مقرون به علم اجمالی است.

سؤال ۱۶۸ – آیا «قطع» قابل جعل و سلب از سوی شارع است؟ و بحث «امتناع ردع از قطع» را بیان کنید.

آیا «قطع» قابل جعل و سلب از سوی شارع است؟ و بحث «اقتضاء» را بیان کنید. قطع طریقی، ذاتاً حجّت است و شارع نمی‌تواند حجّت آن را جعل یا سلب کند؛ زیرا قطع، کشف تام از واقع است و جعل حجّت برای آن، تحصیل حاصل و سلب آن، تناقض است. این مطلب از مسلمات اصولی است و آخوند خراسانی نیز بر آن تأکید دارد. اما در «قطع موضوعی»، چون قطع خود موضوع حکم است، شارع می‌تواند آن را موضوع قرار دهد یا ندهد. بحث «اقتضاء»: برخی گفته‌اند قطع، اقتضای حجّت دارد (نه علّیت تامّه)، ولی قول صحیح آن است که حجّت قطع، ذاتی و غیرقابل تخلف است و شارع نمی‌تواند در آن تصرّف کند. ثمره: در موارد قطع به حکم، مکلف باید بر طبق قطع خود عمل کند و نمی‌تواند به اصول عملیه رجوع نماید.

سؤال ۱۶۹ – انقیاد چیست و چه حکمی دارد؟

«انقیاد» نقطه مقابل تجرّی است: یعنی اقدام مکلف بر فعلی که آن را واجب یا مطلوب می‌پندارد (به قصد اطاعت انجام می‌دهد)، درحالی‌که در واقع آن فعل واجب یا مطلوب نبوده است؛ مانند کسی که نمازی را به گمان واجب بودن، با قصد قربت به جا می‌آورد، درحالی‌که در واقع آن نماز مستحب یا حتی مباح بوده است. اصولیان معتقدند چنین شخصی، به همان استدلال متقابل تجرّی، مستحقّ ثواب است؛ زیرا حسن فاعلی و اطاعت باطنی او (تسلیم بودن در برابر آنچه گمان می‌کرده تکلیف مولاست) محقّق شده، هرچند مطابقت واقعی با تکلیف نبوده است. انقیاد از نظر عقلی، در مقابل تجرّی، مؤیّد همان قاعده‌ای است که می‌گوید: «حسن و قبح افعال، گاه ناظر به نفس عمل است (حسن یا قبح فعلی) و گاه ناظر به انگیزه و قصد فاعل (حسن یا قبح فاعلی)»؛ در تجرّی و انقیاد، آنچه مؤثر است همان بُعد فاعلی است، نه واقعیت فعل.

سؤال ۱۷۰ – قطع قطاع چه حکمی دارد؟

«قطاع» کسی است که به سبب ضعف تشخیص، سوء ظن، یا عادت به شتابزدگی در حکم کردن، مکرراً قطع‌های بی‌پایه پیدا می‌کند و قطعش عمدتاً با واقع مطابقت ندارد؛ برخلاف فرد متعارف که قطعش معمولاً از راه اسباب عادی و معتبر حاصل می‌شود. درباره حجیت قطع قطاع دو نکته مطرح است: از یک سو، «حجیت قطع» یک حکم عقلی ذاتی است (قطع، به ماهو قطع، طریق ذاتی به واقع است و هیچ‌کس – حتی شارع – نمی‌تواند آن را از حجیت ببندازد یا برای آن جعل حجیت کند، چون این از قبیل تحصیل حاصل یا سلب ذاتی از ذات‌دار است)؛ پس از این حیث، قطع قطاع نیز مانند قطع سایر مردم حجت است. از سوی دیگر، عقلاً و شرعاً، فرد قطاع مؤاخذه می‌شود به اینکه چرا اسباب حصول قطعش را (که غالباً ناشی از سهل‌انگاری در تحقیق و مقدمات نظر است) اصلاح نکرده؛ یعنی گرچه خود قطع حجت است، ولی چون منشأ آن، تقصیر در تحصیل مقدمات بوده، شخص قطاع در معرض مذمت و گاه ضمان ناشی از تسرع قرار می‌گیرد.

سؤال ۱۷۱ – قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی چیست و تفاوت آن با قطع طریقی محض کدام است؟

قطع طریقی محض در موضوع حکم دخالتی ندارد و صرفاً راه کشف واقع است؛ یعنی اگر مکلف به واقع قطع پیدا کند، آثار قطع از جهت تنجیز و تعذیر بر آن مترتب می‌شود. در قطع موضوعی، خود قطع موضوع حکم قرار گرفته است. اگر شارع بگوید «هرگاه قطع به عدالت پیدا کردی، فلان اثر را مترتب کن»، قطع جزء موضوع حکم است. در برخی تقسیمات، قطع موضوعی به طریقی و صفتی تقسیم می‌شود: در نوع طریقی، قطع به عنوان کاشف و طریق خاص موضوع قرار گرفته و در نوع صفتی، نفس حالت یقین و جزم موضوعیت دارد، نه صرف کشف واقع. این تفکیک در بحث قیام امارات مقام قطع اهمیت فراوان دارد؛ زیرا اماره ممکن است قائم مقام قطع طریقی شود، ولی در قطع موضوعی صفتی چنین جانشینی بدون دلیل امکان‌پذیر نیست.

سؤال ۱۷۲ – آیا علم اجمالی از حیث منجزیت همانند علم تفصیلی است؟

علم اجمالی در اصل کشف از وجود تکلیف، با علم تفصیلی یکسان نیست؛ زیرا متعلق تکلیف به طور دقیق مشخص نیست. با این حال اگر شرایط تنجیز علم اجمالی فراهم باشد، عقل مکلف را از مخالفت قطعی با معلوم اجمالی منع می‌کند و احتیاط در اطراف لازم می‌شود. شرط مهم آن است که علم اجمالی منحل نشده باشد و اطراف آن قابل ابتلاء و واجد شرایط تنجیز باشند. اگر یک طرف با علم تفصیلی یا اماره معتبر تعیین شود و علم اجمالی عملاً از بین برود، اثر پیشین تغییر می‌کند. بنابراین علم اجمالی نه صرفاً مانند شک است و نه در همه آثار عین علم تفصیلی؛ بلکه احکام ویژه خود را دارد.

سؤال ۱۷۳ – تجری با معصیت واقعی چه تفاوتی دارد و محل نزاع در حرمت تجری چیست؟

معصیت واقعی آن است که مکلف با علم یا حجت معتبر، مخالفت با حکم واقعی کند. تجری در فرضی است که مکلف قصد مخالفت با حکم را دارد و بر اساس اعتقاد خود وارد عمل می‌شود، ولی در واقع متعلق حکم یا حرمت آن‌گونه که تصور کرده وجود ندارد. محل نزاع این است که آیا نفس جرأت و قصد مخالفت با مولا و فعل متجری به عنوان یک عنوان مستقل، حرمت شرعی دارد یا نه. قائلان به حرمت تجری بر قبح عقلی هتک و جرأت بر مولا و امکان تعلق حکم به این عنوان تکیه می‌کنند؛ مخالفان میان سوء نیت و حرمت فعل خارجی تفکیک می‌نمایند. بنابراین باید میان استحقاق مذمت، حرمت شرعی، و ترتب آثار وضعی تفکیک کرد.

سؤال ۱۷۴ – قطع قطاع چیست و آیا کثرت قطع‌های شخص در اعتبار قطع او اثر می‌گذارد؟

«قطع قطاع» به شخصی گفته می‌شود که به سبب ویژگی روانی یا عادت خاص، بسیار و به دفعات قطع پیدا می‌کند؛ به گونه‌ای که قطع او غالباً برخلاف مسیر متعارف شکل می‌گیرد. اصل اولیه این است که قطع، از آن جهت که قطع است، منجز و معذر است؛ اما اگر شارع یا عرف در موضوع خاصی برای چنین شخصی اعتبار ویژه‌ای را نفی کرده باشد، باید به همان دلیل ملتزم شد. بنابراین کثرت قطع به خودی خود حقیقت قطع را از بین نمی‌برد. محل بحث بیشتر در مواردی است که شخص به سبب وضعیت غیرمتعارف، قطع‌هایی پیدا می‌کند که عقلاء آنها را طریق متعارف کشف نمی‌دانند یا شارع در خصوص آنها نهی یا عدم اعتبار را بیان کرده است. پس باید میان «حجیت ذاتی قطع» و «محدودیت‌های موضوعی یا تشریعی خاص» تفکیک کرد.

فصل ۱۰

ظن و انسداد

اقسام ظن، حجّیت ظن، و دلیل انسداد

۱۵ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱۷۵ تا ۱۸۹

سؤال ۱۷۵ – اقسام «ظن» را بیان کنید و جایگاه هر یک را در حجّیت مشخص سازید.

«ظن» عبارت است از اعتقادِ راجحِ غیرجازم (گمان) که احتمال خلاف در آن وجود دارد، در مقابل قطع (یقین) و شک و وهم. اقسام ظن از حیث حجّیت:

۱) «ظن معتبر (حجّت)»: ظنّی که شارع یا عقل، حجّیت آن را جعل کرده است، مانند ظن حاصل از خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اجماع منقول.

۲) «ظن غیرمعتبر»: ظنّی که دلیل بر حجّیت آن نیست، مانند ظن حاصل از قیاس، استحسان، خواب، فال، شهرت فتوائیه (به نحو مطلق) و امثال آن. قاعده کلی آن است که «اصل در ظن، عدم حجّیت» است؛ یعنی هر ظنّی حجّت نیست مگر آن‌که دلیل خاص بر حجّیتش قائم باشد. این قاعده از باب «قبح عمل به غیرعلم» و آیاتی مانند «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» استفاده می‌شود. بنابراین در مقام استنباط، تنها ظنون معتبر قابل اعتمادند و ظنون غیرمعتبر، ملحق به شک و داخل در اصول عملیه می‌شوند.

سؤال ۱۷۶ – دلیل «حجّیت ظن مطلق» چیست؟ و چرا اصل، عدم حجّیت ظن است؟

اصلِ اوّلی در ظن، «عدم حجّیت» است؛ به این معنا که عمل به ظن، به خودی خود جایز نیست و حجّیت هر ظنّی نیازمند دلیل است. ادلّه عدم حجّیت ظن مطلق:

(۱) «آیات ناهی از عمل به ظن»: مانند «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» و «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» که عمل به ظن را مذموم و غیرمغنی از حق می‌دانند.

(۲) «حکم عقل»: عقل، عمل به ظن را در مواردی که تحصیل علم ممکن است، قبیح می‌داند و حجّیت را مخصوص علم و امارات معتبر می‌شمارد.

(۳) «اجماع» بر عدم جواز عمل به ظن فی الجمله. بنابراین حجّیت ظن، خلاف اصل است و باید با دلیل خاص اثبات شود؛ از این رو در اصول، برای حجّیت خبر واحد و ظواهر، به آیات و روایات و سیره عقلا استدلال می‌شود. نتیجه: اصل عدم حجّیت ظن، مبنای تفکیک امارات معتبر از غیرمعتبر است.

سؤال ۱۷۷ – آیا «ظن» می‌تواند مانند قطع منجز و معدّر باشد؟ و بحث قیام ظن مقام قطع را بیان کنید.

ظن، به خودی خود، نه منجز است و نه معدّر؛ زیرا منجزیّت و معدّریّت، از آثار قطع و علم است. اما اگر شارع، حجّیت ظنّی را جعل کند (مانند خبر واحد و ظواهر)، آن ظن، به منزله علم قرار می‌گیرد و احکام علم (منجزیّت و معدّریّت) بر آن مترتب می‌شود؛ این همان بحث «قیام ظن مقام قطع» و «تنزیل ظن منزله علم» است. به عبارت دیگر، شارع می‌تواند ظن معتبر را «طریق الی الواقع» و قائم مقام علم طریقی قرار دهد، چنان‌که در حجّیت خبر واحد و ظواهر چنین کرده است. اما ظن غیرمعتبر، هرگز قائم مقام علم نمی‌شود و اثر علم را ندارد. ثمره این بحث: هرگاه ظن معتبری بر حکمی قائم شد، عمل به آن واجب و مخالفتش، معصیت است و عذر را رفع می‌کند؛ و هرگاه ظن معتبری بر عدم تکلیف قائم شد، معدّر است. بنابراین قیام ظن مقام قطع، مخصوص ظنون معتبر است.

سؤال ۱۷۸ – مبحث «انسداد» چیست؟ و مقدمات دلیل انسداد را بیان کنید.

«انسداد» به معنای بسته شدن باب علم و علم تفصیلی به احکام است؛ یعنی فرض آنکه باب علم و علمی به احکام شرعی، منسدّ (بسته) است و مجتهد، از راه‌های قطعی و معتبر، به بسیاری از احکام دسترسی ندارد. مبحث انسداد در اصول، بررسی این است که در فرض انسداد باب علم، آیا عمل به «ظن مطلق» واجب می‌شود یا نه؟ مقدمات دلیل انسداد (که بر وجوب عمل به ظن در فرض انسداد اقامه شده) عبارت‌اند از:

(۱) «انسداد باب علم و علمی»: باب علم به احکام، یا بالفعل بسته است و یا امارات معتبر، وافی به تمام احکام نیستند.

(۲) «عدم جواز اهمال و خروج از دین»: نمی‌توان احکام را رها کرد و از دین خارج شد.

(۳) «عدم جواز احتیاط مطلق»: احتیاط در تمام موارد، مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام است.

(۴) «عدم جواز رجوع به اصل براءت در همه موارد» و یا عدم کفایت اصول عملیه. نتیجه: پس از این مقدمات، باید به ظن عمل کرد و چون ظن مطلق در این فرض، اقرب به واقع است، عمل به آن واجب می‌شود.

سؤال ۱۷۹ – نتیجه «دلیل انسداد» چیست؟ و آیا نتیجه آن «حجّیت ظن مطلق» است یا چیز دیگر؟

دلیل انسداد، نتیجه‌اش دو چیز می‌تواند باشد که مورد اختلاف است:

(۱) «نتیجه کشف»: برخی (مانند میرزای قمی) قائل‌اند که نتیجه دلیل انسداد، «کشف» از جعل حجّیت ظن مطلق از سوی شارع است؛ یعنی عقل، از انسداد باب علم، کشف می‌کند که شارع، در فرض انسداد، ظن مطلق را حجت قرار داده است (بنابر کاشفیّت عقل از جعل).

۲) «نتیجه حکومت عقل»: برخی دیگر (و قول مشهور متأخرین) قائل‌اند که نتیجه دلیل انسداد، صرفاً «حکم عقل» به لزوم عمل به ظن به عنوان طریق عقلایی برای رفع تحیر است، نه کشف از جعل شرعی؛ یعنی عقل، در فرض انسداد، عمل به ظن را به عنوان وظیفه عقلایی تعیین می‌کند. اما در عصر ما که باب علم و علمی به احکام (از طریق امارات معتبر و خبر واحد) مفتوح است، دلیل انسداد صغریاً جاری نیست و حجّیت، مختص امارات معتبر است، نه ظن مطلق. بنابراین نتیجه انسداد در زمان انسداد، عمل به ظن است و در زمان انفتاح، عمل به امارات معتبر.

سؤال ۱۸۰ – فرق «انفتاح» و «انسداد» چیست؟ و نظر مشهور در زمان ما کدام است؟

«انفتاح» یعنی گشوده بودن باب علم و علمی به احکام؛ یعنی مجتهد، از طریق امارات معتبر (خبر واحد، ظواهر، اجماع) و اصول عملیه، می‌تواند به احکام شرعی دست یابد و باب اجتهاد باز است. «انسداد» یعنی بسته بودن باب علم و علمی، به نحوی که مجتهد از راه‌های معتبر به بسیاری از احکام نمی‌رسد. نظر مشهور اصولیان (به‌ویژه متأخرین) آن است که باب علم و علمی، «مفتوح» است؛ زیرا اولاً خبر واحد و ظواهر، با ادله حجّیت، معتبرند و کفایت استنباط غالب احکام را می‌کنند؛ ثانیاً اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب)، وظیفه عملی را در موارد شگّ معین می‌کنند؛ ثالثاً احتیاط مطلق، مستلزم عسر و حرج نیست چون ادله معتبر، غالب احکام را پوشش می‌دهند. بنابراین صغری دلیل انسداد (انسداد باب علم و عدم کفایت امارات) در زمان ما تمام نیست و در نتیجه، حجّیت ظن مطلق، ثابت نمی‌شود و باید به امارات معتبر عمل کرد.

سؤال ۱۸۱ – ثمره بحث «انسداد و انفتاح» در حجّیت ظن را بیان کنید.

ثمره بحث انسداد و انفتاح، در تعیین مرجع مجتهد هنگام عدم دسترسی به دلیل قطعی است:

۱) بنابر «انفتاح»: چون باب علم و علمی باز است، مجتهد باید به امارات معتبر (خبر واحد، ظواهر، اجماع) رجوع کند و در موارد شگّ بدون اماره، به اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) عمل نماید؛ و عمل به ظن مطلق (قیاس، استحسان و...) جایز نیست.

۲) بنابر «انسداد»: مجتهد باید به ظن مطلق عمل کند و ظن، حجّت می‌شود (بنابر نتیجه کشف یا حکومت عقل). بنابراین ثمره عملی، جواز یا عدم جواز عمل به ظن مطلق و تعیین مرجع در مقام شگّ است. نتیجه قول مشهور (انفتاح) آن است که در عصر حاضر، ظنون غیرمعتبر (مانند قیاس) حجّت نیستند و مجتهد، ملزم به امارات معتبر و اصول عملیه است.

سؤال ۱۸۲ – آیا «ظن قیاسی» در مذهب شیعه حجّت است؟ و دلیل عدم حجّیت آن را بیان کنید.

قیاس فقهی ظنی، یعنی سرایت دادن حکم یک اصل به فرع به صرف ظن به اشتراک در علت، در مذهب امامیه حجت نیست و در ادله روایی نیز از عمل به قیاس نهی شده است. مستند اصلی، روایات فراوان باب نهی از قیاس و نیز مبنای عدم حجّیت ظن بدون دلیل معتبر است. اما باید میان «قیاس ممنوع» و مواردی که عنوان قیاس اصطلاحی بر آن‌ها صدق نمی‌کند تفکیک کرد؛ مانند دلالت اولویت عرفی، مفهوم موافق، یا موردی که خود شارع علت را تصریح کرده و از راه نص، حکم فرع به دست می‌آید. در این موارد، حجّیت از دلیل معتبر و دلالت عرفی یا نص ناشی می‌شود، نه از قیاس ظنی ممنوع. بنابراین بهتر است گفته شود «قیاس مستنبط‌العله و ظنی غیرمستند به دلیل معتبر حجت نیست» و مواردی مانند منصوص‌العله را به دلیل خاص خود بررسی کرد.

سؤال ۱۸۳ – اقسام «ظن» از حیث منشأ و اعتبار را با ذکر مثال جمع‌بندی کنید.

ظن را می‌توان از جهات مختلف تقسیم کرد:

- ۱) از حیث «متعلق»: ظن به حکم شرعی (مثل ظن به وجوب) و ظن به موضوع (مثل ظن به عدالت راوی).
- ۲) از حیث «منشأ»: ظن حاصل از «الفاظ» (ظواهر، خبر واحد)، ظن حاصل از «اجماع منقول»، ظن حاصل از «سیره عقلا»، ظن حاصل از «شهرت»، ظن حاصل از «قیاس»، ظن حاصل از «استحسان» و امثال آن.
- ۳) از حیث «اعتبار»: ظن «معتبر» (خبر واحد ثقة، ظواهر، اجماع منقول به خبر ثقة، و برخی شهرات در موارد خاص) و ظن «غیرمعتبر» (قیاس، استحسان، خواب، فال، اولویت ظنی، شهرت فتوایی مطلق). جمع‌بندی: ملاک اعتبار ظن، «قیام دلیل بر حجّیت» آن است؛ هر ظنی که دلیل معتبر (آیه، روایت، سیره عقلا، اجماع) بر حجّیتش قائم باشد، حجّت است و الاّ ملحق به عدم حجّیت و داخل در اصل اولی است. این جمع‌بندی، ضابطه دقیق تشخیص ظنون معتبر از غیرمعتبر را به دست می‌دهد.

سؤال ۱۸۴ – رابطه «اصل عدم حجّیت ظن» با «حجّیت امارات معتبر» را تبیین کنید.

میان «اصل عدم حجّیت ظن» و «حجّیت امارات معتبر» رابطه‌ای سازگار و طولی برقرار است: اصل اولی، «عدم حجّیت ظن» است و مقتضی آن است که هیچ ظنی بدون دلیل، حجّت نیست؛ اما این اصل، به معنای نفی مطلق حجّیت ظن نیست، بلکه قابل تخصیص است. بنابراین هرگاه دلیل معتبری (آیه، روایت، سیره عقلا، اجماع) بر حجّیت ظنی خاص (مثل خبر واحد ثقة یا ظواهر) قائم شود، آن ظن از تحت اصل عدم حجّیت خارج و «اماره معتبر» می‌شود. به عبارت دیگر، اصل عدم حجّیت ظن، قاعده اولی است و حجّیت امارات، استثنای آن با دلیل خاص است. نتیجه عملی: مجتهد، ابتدا باید حجّیت هر اماره را با دلیل اثبات کند و در صورت عدم دلیل، به اصل عدم حجّیت و سپس به اصول عملیه رجوع نماید. این رابطه، نظم منطقی مباحث حجّت را در اصول فقه شکل می‌دهد.

سؤال ۱۸۵ – دلیل انسداد چیست و چرا مشهور آن را نپذیرفته‌اند؟

«دلیل انسداد» استدلالی است که برخی اصولیان (مانند برخی اخباریان‌گونه یا قائلین به حجّیت مطلق ظن) برای اثبات حجّیت «ظن مطلق» (ظنی که دلیل خاصی بر اعتبارش نداریم) اقامه کرده‌اند؛ خلاصه آن این است: باب علم و علمی تفصیلی به احکام شرعی در بسیاری از مسائل بسته (منسّد) است؛ در عین حال، علم اجمالی به وجود تکالیف فراوان داریم؛ احتیاط تام در همه موارد ممکن نیست یا حرجی است؛ رجوع به برائت محض نیز باطل است (چون علم اجمالی مانع است)؛ پس تنها راه باقی‌مانده، عمل به ظن مطلق است. مشهور اصولیان (قائلین به انسداد باب اما با نتیجه حکومت نه کشف، یا اساساً منکر اصل انسداد) این دلیل را نپذیرفته‌اند، به این دلیل که اصل مقدمه اول (انسداد باب علم) را قبول ندارند؛ چراکه با وجود ادله معتبر خاص (خبر واحد ثقة، ظواهر کتاب و سنت، اجماع، حکم عقل) باب علمی (طریق معتبر شرعی) کاملاً باز است، و نیازی به توسّل به ظن مطلق نیست؛ این همان قول راجح «انفتاح» است که مبنای غالب اصولیان امامیه در دوران متأخر است.

سؤال ۱۸۶ – ظن خاص و ظن مطلق چه تفاوتی دارند؟

«ظنّ خاص» ظنی است که دلیل معتبر شرعی یا عقلی خاصی بر حجّیت آن اقامه شده است، مانند ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه، یا ظهور الفاظ کتاب و سنت؛ در این نوع، شارع (یا عقل مستقل) به طور خاص همان طریق مشخص را معتبر شمرده، و اعتبار، محدود به همان قسم است. «ظنّ مطلق» ظنی است که دلیل خاصی بر حجّیتش نداریم، بلکه صرفاً به این استدلال که «راه دیگری نیست» (دلیل انسداد)، خواسته اند برای آن حجّیت عام و فراگیر (بر هر منشأیی که ظن از آن حاصل شود) اثبات کنند. تفاوت عملی مهم این است که در ظنّ خاص، فقط همان طریق معین (مثلاً خبر ثقه) حجّت است و سایر گمان ها هرچند قوی، فاقد اعتبارند؛ ولی در فرض پذیرش ظنّ مطلق (که مشهور آن را نپذیرفته)، هر ظنی – از هر منشأیی – به طور یکسان معتبر خواهد بود. مشهور اصولیان امامیه قائل به «انفتاح باب علمی» و اکتفا به ظنون خاص معتبرند و نیازی به ظنّ مطلق نمی بینند.

سؤال ۱۸۷ – ظن در موضوعات چه حجّیتی دارد؟

حجّیت ظن در «موضوعات» (یعنی امور خارجی موضوع حکم، مانند نجس بودن آب یا رسیدن وقت نماز)، برخلاف ظن در احکام، اصل اولی، عدم حجّیت است؛ زیرا ادلّه خاصّ حجّیت ظنون (مانند آیه نبأ خبر واحد) عمدتاً ناظر به احکام کلی شرعی اند، و در موضوعات خارجی صرف، اصل، عدم اعتبار گمان و لزوم عمل بر طبق یقین یا امارات خاص همان باب (مانند بینه یا اقرار یا ید) است. با این حال، در برخی موضوعات خاص، به سبب نصّ خاص یا سیره عقلایی امضا شده، ظنّ ناشی از اسباب معین معتبر شمرده شده است؛ مانند حجّیت «قول ذی الید» در ملکیت، ظنّ حاصل از قواعد عمومی فقهی مانند «ید» و «سوق مسلمین»، و ظنّ حاصل از قبله شناسی اجتهادی. بنابراین قاعده کلی این است: «ظنّ مطلق در موضوعات معتبر نیست»، مگر جایی که دلیل خاص شرعی یا سیره عقلایی ثابت شده، اعتبار آن را افاده کند.

سؤال ۱۸۸ – چرا قیاس منصوص العله با قیاس مستنبط العله از نظر اصولی متفاوت است؟

در قیاس منصوص العله، شارع علت حکم را صریحاً یا به نحوی که عرفاً در حکم تصریح است بیان کرده است؛ بنابراین اگر علت در مورد جدید نیز احراز شود، استناد به همان علت در حقیقت توسعه حکم بر اساس بیان خود شارع است، نه صرف حدس شخصی. در قیاس مستنبط العله، مجتهد با حدس و تحلیل خود علت حکم را از مورد نخست استخراج می کند و سپس آن را به مورد دیگر سرایت می دهد. در فقه امامیه، قیاس مستنبط العله به عنوان دلیل مستقل پذیرفته نیست، زیرا احتمال دارد علت واقعی حکم چیز دیگری باشد. اما در مورد منصوص العله، بحث از پیروی از نص و دلالت آن مطرح می شود و باید حدود علت منصوص و عدم دخالت خصوصیت مورد بررسی شود.

سؤال ۱۸۹ – اصل عدم حجیت ظن چه نسبتی با امارات معتبر دارد؟

اصل اولیه در مقام شک این است که صرف ظن و گمان، دلیل شرعی محسوب نمی شود؛ زیرا حجیت نیازمند جعل یا بنای معتبر است. امارات معتبر استثنای همین اصل اند: خبر ثقه، ظهور معتبر یا سایر طرقی که دلیل حجیت دارند، از جهت «ظن بودن» حجت نشده اند، بلکه به دلیل اعتبار شرعی یا عقلایی حجت اند. بنابراین نمی توان گفت پذیرش خبر واحد با اصل عدم حجیت ظن تناقض دارد؛ زیرا دلیل خاص، حجیت آن ظن را اثبات کرده است. در نتیجه، ابتدا باید نوع طریق را شناخت، سپس دلیل اعتبار آن را بررسی کرد و تنها در نبود اعتبار، اصل عدم حجیت جاری می شود.

۱۱

فصل ۱۱

امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع)

حجّیت خبر واحد، ظواهر کتاب و سنّت، و اقسام اجماع

۲۴ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۱۹۰ تا ۲۱۳

سؤال ۱۹۰ – تعریف «اماره» چیست؟ و فرق آن با «اصل عملی» را به اختصار بیان کنید.

«اماره» (دلیل اجتهادی) آن چیزی است که به واسطه آن، «کشف نوعی» از واقع و حکم شرعی حاصل می‌شود و «طریق الی الواقع» است؛ مانند خبر واحد، ظواهر کتاب و سنّت، و اجماع منقول. اماره، دارای «کاشفیت» و «نظارت به واقع» است و اگرچه احتمال خلاف در آن هست، شارع آن را معتبر و طریق قرار داده است. فرق آن با «اصل عملی»: اصل عملی (مانند برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) در مقام «شک و تحیر» و نبود دلیل جاری می‌شود و هیچ کشفی از واقع ندارد، بلکه صرفاً «وظیفه عملی» مکلف را معین می‌کند و «ناظر به واقع» نیست. بنابراین اماره، جنبه کاشفیت و طریقت دارد و اصل عملی، جنبه وظیفه عملی؛ و ترتیب عمل در مقام استنباط آن است که ابتدا امارات بررسی می‌شوند و در صورت فقدان، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. ثمره این تفکیک در تعیین مرجع مجتهد و کیفیت تعامل با شک ظاهر می‌شود.

سؤال ۱۹۱ – تعریف «خبر واحد» چیست؟ و فرق آن با خبر متواتر را بیان کنید.

«خبر واحد» در اصطلاح اصولی، خبری است که به حدّ تواتر نرسیده باشد؛ بنابراین ممکن است یک راوی یا چند راوی آن را نقل کرده باشند. خبر متواتر خبری است که کثرت ناقلان در طبقات مختلف، با شرایط خاص، موجب حصول علم عادی به صدور آن شود. پس معیار اصلی در تواتر، صرفِ زیادبودن عدد راویان نیست، بلکه حصول علم از کثرت و کیفیت نقل است. خبر واحد نیز لزوماً ظنی و غیرعلم‌آور نیست؛ ممکن است یک خبر واحد به کمک قرائن قطعی مفید علم شود، که در آن صورت حجیت آن از جهت علم خواهد بود. در بحث اصولی، محل نزاع اصلی، خبر غیرمتواتری است که مفید علم قطعی نیست و آیا شارع آن را به عنوان طریق معتبر پذیرفته است یا نه. تقسیماتی مانند مستفیض و عزیز و غریب نیز اصطلاحات مربوط به کیفیت و تعداد طرق نقل‌اند و نباید آن‌ها را معیار ذاتی حجیت بدانیم.

سؤال ۱۹۲ – آیا «خبر واحد» حجت است؟ ادله حجّیت آن را به تفصیل بیان کنید.

مشهور اصولیان امامیه (و از جمله صاحب کفایه) قائل به «حجّیت خبر واحد ثقه» هستند. ادله حجّیت:

(۱) «سیره عقلا»: بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه در امور مهمّ زندگی و عدم ردّ خبر موثق است؛ و شارع، این سیره را ردع نکرده، بلکه تقریر فرموده است.

(۲) «آیات»: مانند آیه «نَبَأُ» (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) که با مفهوم شرط، حجّیت خبرِ عادل (غیرفاسق) را نتیجه می‌دهد؛ آیه «نَفَر» (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ... لِيَتَفَقَّهُوا... وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ) که وجوب تحدّر عند انذار منذر را دلالت می‌کند؛ آیه «کتمان» (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ...) و آیه «سؤال» (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...).

(۳) «روایات»: مانند مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، روایات «عَمَّنْ حَدَّثَ» و روایاتی که به اصحاب فرموده‌اند احادیث ما را بنویسید و نقل کنید.

(۴) «اجماع» عملی اصحاب بر عمل به خبر واحد. این ادله، حجّیت خبر واحد ثقه را اثبات می‌کند.

سؤال ۱۹۳ – بررسی دلالت «آیه نبأ» بر حجّیت خبر واحد را بیان کنید.

آیه نبأ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...». تقریب استدلال: وجوب تبیین به «اصابت قوم به جهالة» تعلیل شده است؛ پس با مفهوم وصف (و به‌ضمیمه تعلیل)، خبر عادل از آن تکلیف بیرون می‌ماند و این همان مطلوب اصولی است که خبر صادق، بدون فحص، قابل عمل است. اشکالات و پاسخ‌ها:

(۱) وصف، به‌تنهایی مفهوم ندارد (بر قول مشهور در بحث مفاهیم)؛ پاسخ آنکه تعلیل منصوص، مفهوم را تقویت می‌کند و «أَكْرَمَ الرَّجُلَ الْعَالِمَ» در اینجا از «عَلَّتْ مَنْحَصَرَه» خالی نیست.

(۲) آیه در مقام بیان حکم فاسق است و از عادل ساکت؛ پاسخ آنکه سکوت، در برابر تعلیل صریح حجت است، زیرا انتقای علّت – یعنی جهالت و اصابه قوما – در عادل محقق است.

(۳) سیاق، ناظر به «خبر مهمّ حقوقی» است نه روایت حکم شرعی؛ پاسخ، اطلاق مورد تعلیل است که تخصیص را به دلیل می‌خواهد. حاصل اینکه آیه به‌تنهایی دلیلی ظنی‌الصدور و قابل مناقشه است، و ادله حجّیت باید در مجموع آیات، روایات و سیره عقلا جست. {

سؤال ۱۹۴ – بررسی دلالت «آیه نفر» بر حجّیت خبر واحد را بیان کنید.

آیه نفر: «وما كان المؤمنون لينفروا كافةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ». تقریب استدلال: آیه، وجوب نفر طائفه‌ای برای تفقه و سپس انذار قوم را دلالت می‌کند؛ و «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» وجوب تحذر (پذیرش انذار و عمل به آن) را نتیجه می‌دهد. بنابراین انذار منذر (که غالباً خبر واحد است) واجب‌القبول و حجت است. به عبارت دیگر، آیه دلالت دارد که قول منذر راجع به قوم، حجت و موجب تحذر است، و چون انذار، از راه خبر واحد صورت می‌گیرد، حجیت خبر واحد ثابت می‌شود. اشکالات:

(۱) «لعلّ» دلالت بر وجوب ندارد (ترجی است)؛ جواب: «لعلّ» در کلام حکیم برای غایت مطلوب است و وجوب تحذر از آن استفاده می‌شود.

(۲) وجوب تحذر، مختص مورد حصول علم است؛ جواب: آیه، تحذر را بر انذار مترتب کرده بدون قید علم، و اطلاق آن، خبر واحد را شامل می‌شود. بنابراین آیه از ادله مهم حجیت خبر واحد است.

سؤال ۱۹۵ – ادله قائلان به «عدم حجیت خبر واحد» را بیان کنید و پاسخ دهید.

برخی (مانند سید مرتضی و برخی اخباری‌ها) قائل به عدم حجیت خبر واحد شده‌اند. ادله آنان:

(۱) «آیات ناهی از عمل به ظن»: مانند «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» و «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ این آیات، عمل به خبر واحد (که مفید ظن است) را نفی می‌کنند. جواب: این آیات، ناظر به «ظن غیرمعتبر» و اصول دین و امور اعتقادی‌اند، نه ظنونی که شارع حجیتشان را جعل کرده؛ و ادله حجیت خبر واحد، این عمومات را تخصیص می‌زند.

(۲) «لزوم عمل به خبر واحد، مستلزم عمل به ظن است که قبیح است»؛ جواب: عمل به ظنی که شارع آن را طریق قرار داده، قبیح نیست.

(۳) «عدم افاده علم»؛ جواب: حجیت، منحصر به علم نیست و شارع می‌تواند ظن معتبر را حجت کند.

(۴) «روایاتی که خبر واحد را باطل دانسته‌اند»؛ جواب: مراد، خبر غیرثقه و یا اخبار مخالف کتاب است. بنابراین ادله منکران، قابل ردّ و قول به حجیت خبر واحد ثقه، محکم است.

سؤال ۱۹۶ – شرایط «حجیت خبر واحد» چیست؟ و به‌طور خلاصه بیان کنید.

حجیت خبر واحد، مشروط به شرایطی است:

(۱) «وثاقت راوی»: راوی باید ثقه (عادل و ضابط) باشد؛ بنابر قول مشهور، وثاقت راوی برای حجیت کافی است و عدالت به معنای ملکه تقوا.

(۲) «اتصال سند»: سند خبر باید متصل باشد و ارسال و انقطاع، موجب عدم حجیت می‌شود (مگر در مواردی که مرسلات مثل ابن ابی عمیر حجت دانسته شده).

(۳) «عدم مخالفت با کتاب»: خبر مخالف با کتاب، حجت نیست (بنابر روایات «ما خالف کتاب الله فاضربوه علی الجدار»).

(۴) «عدم معارض اقوی»: خبر باید با خبر دیگر معارض نباشد؛ و در تعارض، به مرجحات رجوع می‌شود.

(۵) «امامی بودن راوی» (بنابر قول مشهور) و یا کافی بودن وثاقت ولو غیرامامی (بنابر برخی).

(۶) «عدم شذوذ و مخالفت با قطع». با احراز این شرایط، خبر واحد حجت و قابل عمل است و کاشف از حکم شرعی می‌باشد.

سؤال ۱۹۷ – تعریف «ظهور» چیست؟ و حجیت «ظواهر» را با ادله بیان کنید.

«ظهور» یعنی دلالتِ لفظ بر معنا به نحو راجح، به گونه‌ای که معنا از لفظ فهمیده می‌شود، هرچند احتمال خلاف باشد؛ و «ظواهر» جمع ظهور، به معنای معانی‌ای است که از الفاظ کتاب و سنت، ظهور و انسباق دارند. حجّیت ظواهر: ظواهر کتاب و سنت، نزد اصولیان امامیه حجّت است و ادلّه آن:

(۱) «سیره عقلا»: بنای عقلا بر عمل به ظواهر کلام و تمسّک به ظهورات است و شارع، این سیره را ردع نکرده، بلکه تأیید نموده است.

(۲) «غرض شارع»: اگر ظواهر کتاب حجّت نباشند، غرض شارع از انزال قرآن (هدایت مردم) نقض می‌شود.

(۳) «آیات»: مانند «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» و «لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ» که دلالت بر حجّیت ظواهر قرآن دارد.

(۴) «روایات»: امر به تمسّک به ثقلین (کتاب و عترت) و عرضه اخبار بر کتاب. بنابراین ظواهر کتاب، حجّت است و بحث «عدم جواز تمسّک به ظواهر قرآن» که برخی اخباری‌ها قائل‌اند، مردود است.

سؤال ۱۹۸ – آیا تمسّک به «ظواهر قرآن» بدون مراجعه به سنت جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

آیا تمسّک به «ظواهر قرآن» بدون مراجعه به سنت جایز است؟ قول صحیح و مشهور اصولیان شیعه آن است که ظواهر قرآن حجّت است و تمسّک به آن جایز می‌باشد، مشروط به آن‌که قرینه‌ای بر خلاف ظاهر (از خود قرآن یا سنت) یافت نشود. دلیل: ظواهر، از باب ظنّ خاصّ حجّت‌اند و سیره عقلا بر عمل به ظواهر است و شارع آن را ردع نکرده است. اخباری‌ها قائل به عدم جواز تمسّک به ظواهر قرآن بدون مراجعه به تفسیر اهل بیت (ع) بودند، به دلیل روایاتی که از تفسیر به رأی نهی می‌کند و نیز احتمال تخصیص و تقیید در روایات. ولی اصولیان پاسخ داده‌اند که روایات نهی از تفسیر به رأی، ناظر به تفسیر بدون ضابطه و بر خلاف قواعد ادبی و ظهورات است، نه تمسّک به ظهورات عرفی. همچنین بسیاری از روایات خود به ظواهر قرآن استناد کرده‌اند. بنابراین پس از فحص از مخصّصات و مقیّدات در سنت، تمسّک به ظاهر قرآن جایز و حجّت است.

سؤال ۱۹۹ – تعریف «اجماع» چیست؟ و اقسام آن را بیان کنید.

«اجماع» (که در کلمات اصولیان، مصدر «اجمع» است) در لغت به معنای عزم و اتفاق، و در اصطلاح «اتفاق اهل حلّ و عقد از امت – یا فقهای یک عصر – بر حکم شرعی» است. اقسامش از چهار جهت پیریزی می‌شود:

(۱) از حیث منشأ: «محصل» (آن‌که فقیه با تتبع خود به آن می‌رسد) و «منقول» (آن‌که از دیگران نقل شده).

(۲) از حیث نحوه کشف: «حسی» (اتفاق را با مشاهده و مراجعه احراز کند) و «حدسی» (از قرائن حدس بزند).

(۳) از حیث استناد: «مدرکی» (مبتنی بر دلیل معلوم، مثل اتفاق بر وجوب نماز که مستند به کتاب است) و «تعبدی» (مدرک معلوم ندارد).

(۴) از حیث مبنای کشف از معصوم: «لطفی» (بر قاعده لطف) و «دخولی» (داخل بودن امام در مجمع). و از حیث سند نقل، «قطعی» و «منقول به خبر واحد». در مذهب امامیه، اجماع فی‌نفسه دلیل مستقلّ نیست، بلکه به سبب کاشفیت از رأی معصوم حجّت می‌شود.

سؤال ۲۰۰ – مبنای «حجّیت اجماع» نزد امامیه چیست؟ و چرا اجماع فی‌نفسه دلیل مستقلّ نیست؟

نزد امامیه، اجماع، «فی‌نفسه» دلیل و حجّت مستقلّ نیست، بلکه از آن جهت حجّت است که «کاشف از رأی معصوم (ع)» است؛ زیرا دلیل حجّیت، تنها قول معصوم است و اجماع، چون شامل قول امام معصوم است (یا به جهت قاعده لطف، کاشف از آن است)، حجّت می‌شود. مبنای کشف از رأی معصوم:

۱) «قاعدهٔ لطف» (مبنای شیخ طوسی و سید مرتضی): لطف الهی اقتضا می‌کند که اگر امت بر خطا اتفاق کنند، امام (ع) آنان را ارشاد کند؛ پس اتفاق امت، کاشف از صحت و مطابقت با رأی معصوم است.

۲) «مبنای حس» (قول متأخرین): اتفاق فقها، از راه حس، کاشف از وجود دلیل معتبر (قول یا تقریر معصوم) در میان آنان است.

۳) «مبنای حدس»: حدس به وجود رأی معصوم. بنابراین اجماع، طریق به سنت است، نه دلیل مستقل؛ و ثمرهٔ آن، عدم حجیت اجماعی است که کاشف از رأی معصوم نباشد.

سؤال ۲۰۱ – آیا «اجماع منقول» حجت است؟ و فرق آن با اجماع محصل را بیان کنید.

«اجماع محصل» آن است که مجتهد با بررسی اقوال و شرایط لازم، خود به اتفاقی دست یابد که بر اساس مبنای امامیه بتواند کاشف از رأی معصوم (ع) باشد. بنابراین حجیت اجماع محصل در امامیه به صرف اجتماع فقها نیست، بلکه به «کاشفیت از قول یا رضای معصوم» مربوط است. «اجماع منقول» آن است که شخص دیگری ادعای اجماع را نقل کند. اگر این نقل برای ما علم یا اطمینان معتبر ایجاد کند، از همان جهت قابل استناد است؛ و اگر صرفاً خبر واحدی از یک ادعای حدسی باشد، حجیت آن محل بحث است و نمی‌توان آن را خودبه‌خود مانند خبر حسی مستقیم دانست. به همین دلیل، بسیاری از اصولیان در اجماع منقول تفصیل داده‌اند و میزان حجیت را به کیفیت نقل، مبنای ناقل، مقدار کاشفیت و حجیت خبر واحد بازگردانده‌اند. بنابراین تعبیر «هر اجماع منقول با خبر ثقه حجت است» بیش از حد مطلق است.

سؤال ۲۰۲ – جمع‌بندی: جایگاه امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع) در استنباط احکام را بیان کنید.

امارات سه‌گانهٔ مهم در استنباط عبارت‌اند از خبر واحد، ظواهر و اجماع:

۱) «خبر واحد ثقه»: بخش عظیم احکام فقهی از سنت، از راه خبر واحد به ما رسیده و با حجیت آن، استنباط از سنت ممکن می‌شود؛ ادلهٔ حجیت آن، سیرهٔ عقلا، آیات (نبأ، نفر، سؤال، کتمان) و روایات و اجماع عملی است.

۲) «ظواهر کتاب و سنت»: ظواهر، ظهورات لفظی‌اند که با حجیت آن‌ها، استنباط از کتاب و سنت ممکن می‌شود؛ ادلهٔ حجیت، سیرهٔ عقلا و آیات و روایات است و شرط عمل، فحص از مخصص و مبین است.

۳) «اجماع»: اجماع، کاشف از رأی معصوم است و در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت نیست، طریق به سنت است. ترتیب عمل در استنباط: ابتدا کتاب، سپس سنت (از راه خبر واحد و ظواهر)، سپس اجماع (به عنوان کاشف از سنت) و در نهایت عقل و اصول عملیه. این امارات، منابع و طرق اصلی استنباط احکام شرعی را تشکیل می‌دهند.

سؤال ۲۰۳ – سیره عقلا و سیره متشرعه چه تفاوتی دارند و حجیتشان چگونه است؟

«سیرهٔ عقلا» رفتار عمومی خردمندان (فارغ از دین و مذهب) در برخورد با امور زندگی است، مانند عمل به خبر ثقه یا اعتبار ظواهر الفاظ در محاورات؛ حجیت آن مبتنی بر «امضای شارع» است، یعنی چون شارع در چنین سیره‌هایی ردعی نکرده و می‌دانسته که این سیره در میان مسلمانان نیز جاری بوده، سکوتش کاشف از امضاست (قاعدهٔ «عدم ردع کاشف از امضاست»). «سیرهٔ متشرعه» رفتار خاص مسلمانان (به عنوان پیروان شریعت) است که ریشه در تدبیر دارد، مانند سیرهٔ آنان بر خواندن اذان پیش از نماز یا کیفیت خاص عزاداری؛ حجیت این سیره منوط به آن است که به‌گونه‌ای متصل به عصر معصوم (ع) باشد که کاشف از تقریر ایشان باشد، نه سیره‌ای که بعداً و بدون ریشه در عصر حضور پدید آمده است. تفاوت اصلی: سیرهٔ عقلا اختصاص به مسلمانان ندارد و منشأش عقلانیت عمومی است، اما سیرهٔ متشرعه ویژهٔ اهل شرع است و اعتبارش وابسته به کاشفیت از تقریر معصوم می‌باشد.

سؤال ۲۰۴ – شرایط حجّیت خبر واحد را بیان کنید.

در مذهب امامیه، محور اصلی بحث خبر واحد، حجیت خبر ثقه یا خبری است که وثوق عقلایی به صدور آن حاصل شود. لازم نیست همه اخبار غیرمتواتر را به یک معیار واحد بسنجیم. وثاقت راویان، کیفیت سند، قرائن صدور، مضمون روایت، معارض نداشتن یا امکان جمع عرفی با معارض و سایر قرائن در ارزیابی خبر دخالت دارند. «اتصال سند» در بسیاری از مباحث رجالی اهمیت دارد، اما نمی‌توان آن را شرط مطلق حجیت هر خبر دانست؛ زیرا درباره مراسیل و برخی طرق خاص، مباحث جداگانه‌ای وجود دارد. همچنین اعراض مشهور یا موافقت و مخالفت شهرت، در میان اصولیان و فقها آثار یکسانی ندارد و نباید آن را شرط قطعی و همگانی دانست. دلیل مهم حجیت خبر ثقه، سیره عقلاء و امضای شارع است و روایات ارجاع ائمه (ع) به راویان و اصحاب نیز در تقریر حجیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بنابراین باید میان «شرایط حجیت خبر»، «مرجحات باب تعارض» و «قرائن تقویت یا تضعیف صدور» تفکیک کرد.

سؤال ۲۰۵ – اجماع لطفی و اجماع دخولی و حسی چه تفاوتی دارند؟

«اجماع حسی» آن است که فقیه، اتفاق فتوای عالمان عصر را با حس و مراجعه مستقیم به آرای آن‌ها احراز کند؛ این نوع اجماع، تنها در اعصار نزدیک و با علمای محدود، قابل تحصیل است. «اجماع دخولی» (اصطلاح خاص اصول امامیه) آن است که در میان اجماع‌کنندگان، امام معصوم (ع) نیز به‌عنوان یکی از اهل حل و فصل در شمار مجمعین داخل باشد، بی‌آن‌که شخصاً شناخته شده باشد و رأی او جداگانه نقل گردد؛ حجّیت حقیقی این اجماع، در واقع به‌سبب کشف از رأی امام (ع) است نه از خود اتفاق آرا. «اجماع لطفی» بر مبنای قاعده لطف بنا شده؛ اگر عالمان امت بر خطا اتفاق کنند، بر امام (ع) واجب است (از باب لطف الهی) که آن‌ها را ارشاد و از خطا بازدارد؛ پس اتفاق بدون ردع امام، کاشف از موافقت اوست. تفاوت کلیدی: اجماع دخولی، کشف حضوری و مستقیم از رأی امام است، درحالی‌که اجماع لطفی، کشف غیرمستقیم از راه استدلال کلامی (وجوب لطف بر امام) است؛ اکثر محققان متأخر، اجماع دخولی حسی را غیرقابل تحصیل در اعصار متأخر می‌دانند و به «اجماع کاشف از قول معصوم به قرینه سیاق» بسنده می‌کنند.

سؤال ۲۰۶ – شهرت فتوایی چه حجّیتی دارد؟

«شهرت فتوایی» یعنی اشتهار یک فتوا میان اکثر فقها، بدون آنکه به حدّ اجماع کامل برسد. در حجّیت آن اختلاف است. مشهور محققان متأخر معتقدند شهرت فتوایی به‌تنهایی و فارغ از استناد آن به دلیل شرعی معین، حجّت مستقل نیست؛ زیرا نه دلیل خاص نقلی بر حجّیت آن داریم و نه سیره عقلایی امضاشده‌ای بر اعتبار صرف کثرت رأی (فتوای فقیه، اجتهاد اوست و اجتهاد دیگری، حجّت شرعی فردی نیست، هرچند کثیر باشند). با این حال، شهرت فتوایی می‌تواند نقش «مؤید» یا «جابر ضعف سند» ایفا کند: اگر روایتی ضعیف‌السند باشد ولی مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده باشند، این شهرت می‌تواند اطمینان‌بخش صدور آن روایت از معصوم (ع) باشد (به‌عنوان قرینه خارجی، نه به‌عنوان دلیل مستقل)؛ برعکس، «اعراض مشهور» از روایتی معتبر نیز می‌تواند کاسر ظنّ به صدور آن باشد. بنابراین شهرت، در کنار سایر قرائن، نقش اطمینان‌بخشی دارد نه حجّیت مستقل و بالذات.

سؤال ۲۰۷ – ظواهر کتاب و سنت چرا حجّت‌اند؟

ظواهر کتاب و سنت به خاطر استقرار سیره عقلا بر عمل به ظواهر کلام و عدم ردع شارع از این سیره، حجّت‌اند. ظهور، ظن خاص معتبر است و پس از فحص از قرائن متصله و منفصله، حجّت دارد. اخباری‌ها در ظواهر قرآن احتیاط می‌کردند و عمل را منوط به وجود روایت مفسّر می‌دانستند، ولی اصولیان پس از فحص، ظواهر را مطلقاً حجّت می‌دانند. این حجّت مبنای بسیاری از استنباط‌های فقهی از آیات و روایات است. تکمیل تخصصی حجیت ظواهر کتاب و سنت در بنای اصولی امامیه عمدتاً بر بنای عقلاء استوار است؛ یعنی عرف عقلا در فهم مقصود متکلم، به ظهور کلام اعتماد می‌کند و شارع نیز ردع معتبر و عامی از این روش ارائه نکرده است. البته حجیت ظهور مطلق و بدون بررسی نیست؛ باید قرائن متصل، فضای کلام، مخصص‌ها و مقیدهای منفصل، ناسخ و منسوخ، و سایر قرائن معتبر مورد فحص قرار گیرد. پس از تمام شدن فحص و احراز ظهور عرفی، ظهور می‌تواند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه، حجیت ظواهر با «تفسیر به رأی» تفاوت دارد؛ ظهور عرفی حجت است، اما برداشت ذوقی و بی‌قرینه حجت شرعی محسوب نمی‌شود.

تکمیل تخصصی حجیت ظواهر کتاب و سنت در بنای اصولی امامیه عمدتاً بر بنای عقلاء استوار است؛ یعنی عرف عقلا در فهم مقصود متکلم، به ظهور کلام اعتماد می‌کند و شارع نیز ردع معتبر و عامی از این روش ارائه نکرده است. البته حجیت ظهور مطلق و بدون بررسی نیست؛ باید قرائن متصل، فضای کلام، مخصص‌ها و مقیدهای منفصل، ناسخ و منسوخ، و سایر قرائن معتبر مورد فحص قرار گیرد. پس از تمام شدن فحص و احراز ظهور عرفی، ظهور می‌تواند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه، حجیت ظواهر با «تفسیر به رأی» تفاوت دارد؛ ظهور عرفی حجت است، اما برداشت ذوقی و بی‌قرینه حجت شرعی محسوب نمی‌شود.

سؤال ۲۰۸ – حجّت سیره عقلا منوط به چه شرایطی است؟

حجّت سیره عقلا (مانند عمل به خبر ثقه یا اصالة الظهور) مشروط به چند شرط است:

- ۱) «امتداد سیره تا عصر معصوم (ع)»؛ یعنی احراز شود که این رفتار در همان زمان حضور ائمه (ع) نیز میان عقلا (و از جمله مسلمانان) رایج بوده، نه سیره‌ای متأخر و نوپدید؛
- ۲) «عدم ردع شارع»؛ یعنی هیچ دلیل خاص نافی و منعی از سوی شارع نسبت به آن سیره نرسیده باشد؛ چون سکوت شارع در برابر سیره‌ای که با آن آشنا بوده، کاشف از امضای اوست، اما در صورت وجود ردع، این کاشفیت از میان می‌رود؛
- ۳) اطمینان به اینکه انگیزه عقلا در آن رفتار، اموری عقلایی و متعارف بوده، نه ناشی از غفلت یا تسامح محض. با تحقق این شروط، سیره عقلا از منابع معتبر استنباط به‌شمار می‌رود و بسیاری از قواعد اصولی (مانند اصالة الحقيقة، اصالة الظهور، حجّت خبر ثقه) در نهایت مبتنی بر همین سیره‌اند.

سؤال ۲۰۹ – آیا شهرت عملی جبرکننده ضعف سند است؟

«شهرت عملی» یعنی اینکه فقها، مضمون یک روایت را – حتی اگر سندش ضعیف باشد – عملاً به‌کار بسته و بر طبق آن فتوا داده‌اند. مسئله «جابریت شهرت عملی برای ضعف سند» یکی از مباحث پرکاربرد فقهی است. اکثر فقها (به‌ویژه در فقه استدلالی) معتقدند شهرت عملی فقهاء نسبت به یک روایت ضعیف‌السند، می‌تواند اطمینان لازم به صدور آن روایت از معصوم (ع) را ایجاد کند، از این باب که فقهای متقدم، به منابع و طرق دیگری از صحّت روایت دسترسی داشته‌اند که اکنون در دست ما نیست (اتصال آن‌ها به منابع اصلی نزدیک‌تر بوده)؛ پس عمل مشهور، شاهی بر «قرینه خارجی» برای اثبات صدور است، نه اینکه شهرت خودش دلیل مستقل باشد. البته برخی محققان (مانند آیت‌الله خویی و پیروان ایشان) در این جابریّت مناقشه کرده و معتقدند اعتبار حدیث، تابع وثاقت راوی است و صرف عمل مشهور، سند را تقویت نمی‌کند مگر آنکه کشف از قرینه اطمینان‌بخش دیگری باشد.

سؤال ۲۱۰ – آیا اولویت قطعیّه حجّت است؟

«اولویّت قطعیّه» (که به آن «مفهوم موافقت» یا «قیاس اولویّت» نیز گفته می‌شود) یعنی استفاده حکم یک مورد از حکم مورد منصوص دیگر، به گونه‌ای که عقل یا عرف، به طور قطعی درمی‌یابد آن مورد غیرمنصوص، به طریق اولی مشمول همان حکم است؛ مانند استفاده حرمت کتک‌زدن والدین از آیه «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفُّ» (چون اگر گفتن کلمه «أف» حرام باشد، ضرب و شتم به طریق اولی حرام است). این نوع اولویّت – برخلاف قیاس ظنی رایج در فقه اهل سنت که نزد امامیه مردود است – از منظر اصولی نه «قیاس» به معنای اصطلاحی باطل، بلکه در حقیقت از قبیل «دلالت لفظی تنقیح مناط قطعی» یا «مفهوم موافقت عرفی» است؛ یعنی خود همان لفظ، به کمّ فهم عرفی قطعی (نه ظن و استحسان)، بر حکم مورد اولی نیز دلالت می‌کند. به همین دلیل، اکثر اصولیان امامیه اولویّت قطعیّه را حجّت می‌دانند، برخلاف قیاس مستنبط العلّه ظنی که به کلی مردود است.

سؤال ۲۱۱ – وثاقت راوی چه تفاوتی با عدالت راوی دارد و آیا برای حجیت خبر، یکی از این دو کافی است؟

عدالت معمولاً به یک وصف اخلاقی و دینی ناظر است که در ابواب مختلف فقه آثار خاص دارد، در حالی که وثاقت در باب خبر بیشتر به اعتمادپذیری شخص در نقل و عدم تعمد یا غفلت مؤثر در کذب و خطا مربوط می‌شود. از نظر اصولی، معیار حجیت خبر واحد باید بر اساس دلیل حجیت مشخص شود. اگر دلیل، خبر ثقه را معتبر بداند، عدالت به معنای خاص شرط مستقل نخواهد بود مگر اینکه دلیل دیگری آن را ثابت کند. همچنین صرف حسن ظاهر یا شهرت اجتماعی بدون احراز وثاقت در مقام نقل کافی نیست. بنابراین باید میان «عدالت»، «وثاقت» و «ضبط» تفکیک کرد و سپس دید دلیل حجیت خبر کدام وصف را موضوع قرار داده است.

سؤال ۲۱۲ – اصالة الظهور چیست و چه تفاوتی با اصالة الحقيقة دارد؟

اصالة الظهور یعنی اصل عقلایی بر این است که متکلم همان معنایی را اراده کرده که کلامش در عرف ظهور دارد، مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد. اصالة الحقيقة یکی از تطبیقات مهم این قاعده است و در جایی به کار می‌رود که لفظ میان معنای حقیقی و مجازی مردد باشد و قرینه‌ای بر مجاز وجود نداشته باشد. بنابراین اصالة الظهور گسترده‌تر است و شامل ظهورهای ناشی از حقیقت، اطلاق، عموم، سیاق و ساختار جمله می‌شود. در استنباط، ابتدا باید ظهور عرفی کلام را تعیین کرد و سپس اصل عقلایی حفظ ظهور را به کار برد. این اصول نیز مشروط به نبود قرینه معتبر و احراز مقام بیان‌اند.

سؤال ۲۱۳ – سیره متشرعه چگونه احراز می‌شود و چه تفاوتی با سیره عقلاء دارد؟

سیره عقلاء رفتار مستمر خردمندان در امور زندگی و روابط اجتماعی است؛ مانند اعتماد به خبر شخص موثق. برای حجیت آن در فقه، باید استمرار سیره تا زمان معصوم و عدم ردع شارع احراز شود. سیره متشرعه رفتار مستمر دینداران در مقام التزام به شریعت است و ارزش آن از این جهت است که ممکن است کاشف از تلقی و روش اصحاب معصوم باشد. احراز سیره متشرعه معمولاً نیازمند شواهد تاریخی و روایی است. در هر دو مورد، صرف وجود یک رفتار اجتماعی امروز کافی نیست؛ باید منشأ و استمرار و ارتباط آن با عصر تشریع بررسی شود.

فصل ۱۲

عقل و ملازمات عقلیه

حکم عقل، مستقلّات و غیرمستقلّات عقلیه، و قاعده ملازمه

۱۷ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۲۱۴ تا ۲۳۰

سؤال ۲۱۴ – جایگاه «عقل» در استنباط احکام چیست؟ و اقسام احکام عقلی را بیان کنید.

عقل، یکی از ادلّه اربعه و منبع چهارم استنباط است. نقش عقل در استنباط، به دو قسم کلی است:

(۱) «مستقلّات عقلیه»: احکامی که عقل، به‌طور مستقلّ و بدون کمک شرع، آن‌ها را درک می‌کند، مانند حسن عدل و قبح ظلم و وجوب شکر منعم؛ در این قسم، عقل، منبع مستقلّ حکم است و قاعده «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» (ملازمه) جاری است.

(۲) «غیرمستقلّات عقلیه»: احکامی که عقل، به کمک شرع و پس از حکم شرعی درک می‌کند، مانند وجوب مقدّمه از وجوب ذی‌المقدّمه، وجوب طاعت، حرمت ضدّ و امثال آن؛ در این قسم، عقل، منبع مستقل نیست بلکه از حکم شرعی، لازمه عقلی را استنباط می‌کند. اقسام حکم عقل: حکم به «حسن و قبح»، حکم به «وجوب و حرمت»، حکم به «ملازمات» و حکم به «اشتغال و برائت». عقل، هم منبع استنباط است و هم ابزار فهم و تطبیق سایر ادلّه.

سؤال ۲۱۵ – قاعده «ملازمه حکم عقل و شرع» را بیان کنید و حدود آن را مشخص سازید.

قاعده ملازمه عبارت است از: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع، وکلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل»؛ یعنی هر حکمی که عقل به آن حکم کند، شرع نیز همان را حکم می‌کند و هر حکمی که شرع بکند، عقل نیز آن را درک می‌کند. این ملازمه، در «مستقلّات عقلیه» جاری است؛ یعنی هر جا عقل، حسن یا قبح ذاتی فعلی را درک کند (مثل حسن عدل و قبح ظلم)، شرع نیز مطابق آن حکم می‌کند، زیرا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و عقل، کاشف از آنهاست. حدود قاعده:

- (۱) ملازمه، تنها در «مستقلّات عقلیه» و اموری است که عقل به‌طور قطعی درک می‌کند، نه در امور ظنی و قیاس.
- (۲) ملازمه، در احکام «کلی» جاری است، نه در مصادیق و موضوعات.
- (۳) درک عقل باید «قطع به ملازمه» باشد، نه ظن. بنابراین قاعده ملازمه، مبنای حجّیت مستقلّات عقلیه و راه اثبات احکامی است که شرع، در آنها ساکت است ولی عقل، حکم قطعی دارد.

سؤال ۲۱۶ – بحث «حسن و قبح عقلی» چیست؟ و ادلّه عدلیّه بر آن را بیان کنید.

«حسن و قبح عقلی» به معنای آن است که افعال، ذاتاً دارای حسن یا قبح واقعی‌اند و عقل، به‌طور مستقل، حسن برخی افعال (مثل عدل، صدق، احسان) و قبح برخی دیگر (مثل ظلم، کذب، عدوان) را درک می‌کند، به‌گونه‌ای که این حسن و قبح، «ذاتی» و «مدرک عقل» است و منشأ احکام شرعی می‌باشد. عدلیّه (امامیه و معتزله) قائل به حسن و قبح عقلی‌اند و ادلّه آنان:

- (۱) «بدهت و وجدان»: هر عاقلی حسن عدل و قبح ظلم را بالضرورة درک می‌کند، حتی اگر شرع نباشد.
- (۲) «لزوم نفی دور»: اگر حسن و قبح، شرعی محض باشد، شناخت خدا و وجوب شکر منعم (که مقدّم بر شرع است) ممکن نمی‌شود و دور لازم می‌آید.
- (۳) «لزوم قباحت تکلیف به مالایطاق و ظلم»: عدل الهی، مبتنی بر حسن و قبح عقلی است.
- (۴) «آیات»: مانند «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» و «قُلْ أُمِرْتُ بِالْقِسْطِ». در مقابل، اشاعره قائل به حسن و قبح شرعی‌اند و حسن و قبح را تابع امر و نهی شارع می‌دانند، که عدلیّه آن را مستلزم محالات (دور و نفی عدل الهی) می‌دانند.

سؤال ۲۱۷ – مستقلّات عقلیه و ثمرات آن در فقه را با ذکر مثال بیان کنید.

«مستقلّات عقلیه» احکامی‌اند که عقل، بدون کمک شرع، آن‌ها را درک می‌کند و از راه قاعده ملازمه، حکم شرعی از آن‌ها استنباط می‌شود. ثمرات و مصادیق آن در فقه:

- (۱) «وجوب شکر منعم»: عقل، شکر منعم را واجب می‌داند و از آن، وجوب معرفت و اطاعت خدا استنباط می‌شود.
- (۲) «قبح ظلم»: عقل، ظلم را قبیح می‌داند و از آن، حرمت ظلم در تمام موارد (حتی در موارد سکوت شرع) استنباط می‌شود؛ مانند حرمت ظلم به دیگران و حرمت تصرف در مال غیر.
- (۳) «وجوب مقدّمه واجب» و «حرمت ضدّ»: از غیرمستقلّات عقلیه است.
- (۴) «وجوب تعلّم مسائل مورد ابتلا» و «وجوب دفع ضرر محتمل».
- (۵) «حرمت اضرار به نفس» (قاعده لاضرر در جهت عقلی). بنابراین مستقلّات عقلیه، در مواردی که نصّ خاصّی نیست، منبع استنباط‌اند و احکام آن‌ها، از راه ملازمه، به شرع نسبت داده می‌شود.

سؤال ۲۱۸ – غیرمستقلّات عقلیه را تعریف کنید و اقسام آن را با مثال بیان کنید.

«غیرمستقلّات عقلیه» احکامی‌اند که عقل، آن‌ها را به کمک شرع و پس از حکم شرعی درک می‌کند؛ یعنی عقل، در این قسم، حکم شرعی را می‌گیرد و لازمهٔ عقلی آن را استنباط می‌کند، بدون آن‌که خودش منبع مستقلّ حکم باشد. اقسام و مصادیق:

- (۱) «وجوب مقدّمه واجب»: وقتی شرع، نماز را واجب کرد، عقل درک می‌کند که مقدّمات آن (وضو) نیز باید اتیان شود.
- (۲) «حرمت ضدّ»: وقتی شرع، ازالهٔ نجاست از مسجد را واجب کرد، عقل درک می‌کند که ضدّ مزاحم (نماز در آن حال) ترک شود.
- (۳) «وجوب طاعت و حرمت معصیت»: عقل، طاعت مولی را واجب و معصیت را قبیح می‌داند، پس از آن‌که شرع، تکلیفی جعل کرد.
- (۴) «استحالهٔ اجتماع امر و نهی» و «امتناع تکلیف به مالایطاق».
- (۵) «بطلان عبادت منهی عنه». در غیرمستقلّات، قاعدهٔ ملازمه نیز جاری است، ولی عقل، حکم شرعی را اصل قرار داده و لازمهٔ آن را استنباط می‌کند.

سؤال ۲۱۹ – آیا «ملازمهٔ عقلیه» در «غیرمستقلّات» نیز جاری است؟ و تفاوت آن با مستقلّات را بیان کنید.

بله، قاعدهٔ ملازمه در غیرمستقلّات عقلیه نیز جاری است، لیکن با تفاوت در جهت استنباط: در «مستقلّات عقلیه»، عقل ابتدا حکم می‌کند (مثل حسن عدل) و سپس از راه ملازمه («کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»)، حکم شرعی کشف می‌شود؛ یعنی جهت استنباط از «عقل به شرع» است. اما در «غیرمستقلّات عقلیه»، ابتدا شرع حکم می‌کند (مثل وجوب نماز) و سپس عقل، لازمهٔ آن (وجوب وضو) را درک می‌کند؛ یعنی جهت استنباط از «شرع به عقل» است، هرچند نتیجه (وجوب وضو) باز هم حکم شرعی است و عقل، کاشف از آن. به عبارت دیگر، در هر دو قسم، ملازمه بین حکم عقل و شرع برقرار است، ولی مبدأ استنباط در مستقلّات، عقل و در غیرمستقلّات، شرع است. ثمرهٔ این تفکیک، تعیین جایگاه عقل به عنوان منبع مستقل (در مستقلّات) یا ابزار استنباط (در غیرمستقلّات) است.

سؤال ۲۲۰ – نظر «اخباریون» دربارهٔ حجّیت عقل چیست؟ و پاسخ اصولیان را بیان کنید.

اخباریون (به طور کلی) در حجّیت عقل تشکیک کرده و دایرهٔ آن را محدود ساخته‌اند؛ برخی از آنان، عقل را در استنباط احکام شرعی حجّت نمی‌دانند و تنها کتاب و سنت (و احياناً اجماع کاشف از سنت) را منبع می‌شمارند؛ به اعتقاد آنان، احکام شرعی، توقیفی و منحصر به نصوص‌اند و عقل، صلاحیت درک مصالح و مفاسد و تشریع را ندارد. پاسخ اصولیان:

- (۱) عقل، خودش حجّت باطنی و منبع مستقلّ در مستقلّات عقلیه است و انکار آن، مستلزم انکار بدیهیات و سفسطه است.
- (۲) احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند و عقل، در مستقلّات، کاشف از آن‌هاست.
- (۳) خود حجّیت کتاب و سنت، مبتنی بر حکم عقل (وجوب شکر منعم و عصمت پیامبر و امام) است؛ پس انکار عقل، نفی کتاب و سنت را نیز در پی دارد و دور لازم می‌آید.
- (۴) ادلّهٔ نقلی فراوانی بر حجّیت عقل دلالت دارد (مانند «إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةَ ظَاهِرَةٍ وَحُجَّةَ بَاطِنَةٍ»). بنابراین قول اصولیان در حجّیت عقل در مستقلّات، متین است.

سؤال ۲۲۱ – «اجزاء» در رابطه با احکام عقلی و امارات را بررسی کنید.

در بحث اجزاء باید میان چند مقام تفکیک کرد. اول، امتثال امر واقعی اولی که با تحقق صحیح مأموریه، اصل تکلیف را ساقط می‌کند. دوم، امر اضطراری؛ در اینجا باید از دلیل شرعی فهمید که عمل اضطراری چه نسبتی با مصلحت امر اختیاری دارد و آیا پس از رفع اضطرار اعاده یا قضا لازم است یا نه. سوم، امر ظاهری؛ در اینجا نیز صرف عمل بر اساس اماره یا اصل، به تنهایی اجزاء را ثابت نمی‌کند و باید دلیل حجیت و لوازم آن بررسی شود. در امارات، بنابر مبنای تخطئه، مؤدای اماره حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد و در صورت کشف خلاف، اصل بر عدم اجزاء است مگر دلیل خاص. در اصول عملی نیز نمی‌توان یک حکم واحد برای همه اصول داد؛ نوع اصل، مفاد دلیل و آثار شرعی آن باید بررسی شود. احکام عقلی مستقل مانند حسن عدل نیز در اصل بحث اجزاء، محل همان تقسیم امارات و اصول نیستند؛ زیرا موضوع بحث اجزاء، معمولاً امتثال امر مولوی و نسبت آن با تکلیف واقعی یا ظاهری است.

سؤال ۲۲۲ – بحث «تصویب و تخطئه» چیست؟ و نظر امامیه در آن را بیان کنید.

«تصویب» و «تخطئه» در رابطه با حکم ظاهری و واقعی مطرح است: «تصویب» به معنای آن است که حکم واقعی، تابع رأی مجتهد و همان حکمی است که مجتهد به آن رسیده است؛ یعنی اگر مجتهدی به حلیت رسید، همان حلیت، حکم واقعی است و خطا راه ندارد (قول اهل سنت در تصویب، به این معنا که هر مجتهدی مصیب است). «تخطئه» به معنای آن است که حکم واقعی، امر ثابت و معینی است و مجتهد، گاهی به آن می‌رسد (مصیب) و گاهی خطا می‌کند (مخطئ)؛ یعنی حکم واقعی، تابع رأی مجتهد نیست. نظر امامیه: «تخطئه»؛ یعنی حکم واقعی، نزد خداوند ثابت و معین است و رأی مجتهد، کاشف ظنی از آن است؛ اگر مطابق واقع باشد مصیب و الاً مخطئ است، ولی مخطئ نیز در صورت عمل به اماره معتبر، معذور است. ثمره بحث: بنابر تخطئه، عمل مطابق اماره، با کشف خلاف، مجزی نیست (مگر دلیل خاص) و بنابر تصویب، مجزی است.

سؤال ۲۲۳ – رابطه «عقل» با «شرع» و قاعده «کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل» را تحلیل کنید.

رابطه عقل و شرع، رابطه تطابق و ملازمه است:

(۱) «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»: یعنی هر جا عقل، حکم قطعی داشته باشد (در مستقلّات)، شرع نیز همان حکم را دارد، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند و عقل، کاشف از آنهاست.

(۲) «کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل»: یعنی هر حکم شرعی‌ای، عقل، حسن و لزوم امتثال آن را درک می‌کند؛ به این معنا که پس از حکم شرع، عقل، طاعت و امتثال آن را لازم می‌شمرد و مخالفت را قبیح می‌داند. بنابراین عقل و شرع، دو حجت متلازم‌اند و هیچ‌گاه در مستقلّات، حکم عقل با حکم قطعی شرع مخالفت نمی‌کند؛ و اگر ظاهراً تعارضی دیدیم، یا حکم شرعی قطعی نیست و یا درک عقل، خطاست. این قاعده، مبنای هماهنگی عقل و نقل و راه حلّ تعارض بدوی آن دوست و ثمره آن، اعتبار احکام عقلی در استنباط فقهی است.

سؤال ۲۲۴ – مستقلّات عقلیه و غیرمستقلّات چه فرقی دارند؟

مستقلات عقلیه احکامی هستند که عقل مستقل از شرع درک می‌کند (مثل حسن عدل و قبح ظلم). غیرمستقلات احکامی هستند که عقل پس از حکم شرع ملازمه را درک می‌کند (مثل ملازمه وجوب شیء با وجوب مقدمه). قاعده ملازمه ناظر به مستقلات است. این تفکیک در فهم رابطه عقل و شرع اهمیت دارد. تکمیل تخصصی مستقلات عقلیه قضایی‌اند که عقل، با ملاحظه موضوع و بدون نیاز به جعل حکم شرعی برای ادراک، حسن یا قبح آنها را درک می‌کند؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. غیرمستقلات عقلیه قضایی‌اند که عقل در آنها برای ادراک ملازمه، نیازمند ضمیمه شدن یک حکم شرعی یا مقدمه دیگر است؛ مانند اینکه پس از احراز وجوب چیزی، عقل ملازمه میان وجوب آن و وجوب مقدمه لازم آن را بررسی کند. ثمره این تقسیم در بحث ملازمات عقلیه و امکان استنباط حکم شرعی از ادراک عقل است. البته باید توجه داشت که صرف پسند یا ناپسند شخصی، «حکم عقل» اصولی نیست؛ ملاک، ادراک معتبر و قابل اتکای عقلی است.

تکمیل تخصصی مستقلات عقلیه قضایی‌اند که عقل، با ملاحظه موضوع و بدون نیاز به جعل حکم شرعی برای ادراک، حسن یا قبح آنها را درک می‌کند؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. غیرمستقلات عقلیه قضایی‌اند که عقل در آنها برای ادراک ملازمه، نیازمند ضمیمه شدن یک حکم شرعی یا مقدمه دیگر است؛ مانند اینکه پس از احراز وجوب چیزی، عقل ملازمه میان وجوب آن و وجوب مقدمه لازم آن را بررسی کند. ثمره این تقسیم در بحث ملازمات عقلیه و امکان استنباط حکم شرعی از ادراک عقل است. البته باید توجه داشت که صرف پسند یا ناپسند شخصی، «حکم عقل» اصولی نیست؛ ملاک، ادراک معتبر و قابل اتکای عقلی است.

سؤال ۲۲۵ – قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل...) را توضیح دهید.

مفاد قاعده ملازمه این است که هر چه عقل مستقل به آن حکم کند، شرع نیز همان را حکم می‌کند («کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»). این قاعده در مستقلات عقلیه (مثل حسن عدل و قبح ظلم) جاری است. عکس آن نیز بنابر بعضی اقوال پذیرفته شده است. این قاعده مبنای بسیاری از احکام عقلی در فقه است. نکته تکمیلی – در تطبیق قاعده فقهی باید موضوع، شرایط جریان، موانع و نسبت آن با ادله خاص باب احراز شود؛ قواعد کلی بدون احراز موضوع، به‌تنهایی منشأ حکم در هر مورد جزئی نیستند. تکمیل تخصصی قاعده ملازمه در تقریر مشهور چنین بیان می‌شود: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ مقصود، ادراک قطعی عقل در موضوعی است که عقل به‌طور مستقل حسن یا قبح و استحقاق مدح یا ذم آن را درک می‌کند، نه هر حدس و مصلحت‌اندیشی شخصی. بنابراین اگر عقل به‌صورت قطعی حسن یا قبحی را احراز کند، بحث از ملازمه به این معناست که آیا شارع نیز با آن حکم موافق است یا نه. در علم اصول، این قاعده در چارچوب مستقلات عقلیه بررسی می‌شود و باید میان «حکم قطعی عقل» و «مصلحت ظنی» تفکیک کرد. همچنین این قاعده به معنای بی‌نیازی از همه ادله شرعی نیست، بلکه نحوه کشف حکم شرعی از ملازمه عقلی را توضیح می‌دهد.

تکمیل تخصصی قاعده ملازمه در تقریر مشهور چنین بیان می‌شود: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ مقصود، ادراک قطعی عقل در موضوعی است که عقل به‌طور مستقل حسن یا قبح و استحقاق مدح یا ذم آن را درک می‌کند، نه هر حدس و مصلحت‌اندیشی شخصی. بنابراین اگر عقل به‌صورت قطعی حسن یا قبحی را احراز کند، بحث از ملازمه به این معناست که آیا شارع نیز با آن حکم موافق است یا نه. در علم اصول، این قاعده در چارچوب مستقلات عقلیه بررسی می‌شود و باید میان «حکم قطعی عقل» و «مصلحت ظنی» تفکیک کرد. همچنین این قاعده به معنای بی‌نیازی از همه ادله شرعی نیست، بلکه نحوه کشف حکم شرعی از ملازمه عقلی را توضیح می‌دهد.

سؤال ۲۲۶ – آیا حسن و قبح عقلی مبنای حکم شرعی است؟

بنابر قول عدلیه (شیعه و معتزله)، حسن و قبح ذاتی و عقلی است و عقل می‌تواند آن را درک کند. قاعده ملازمه می‌گوید آنچه عقل مستقل حکم کند شرع نیز حکم می‌کند. اشاعره حسن و قبح را شرعی می‌دانند. این مبنا در مستقلات عقلیه و بسیاری از احکام اثر دارد. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: مقصود از حسن و قبح عقلی، امکان ادراک برخی ارزش‌های افعال به وسیله عقل است؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. در مکتب عدلیه، این ادراک عقلی می‌تواند منشأ کشف حکم شرعی در مواردی شود که عقل، موضوع و ملازمه را به صورت مستقل درک کرده باشد. با این حال، هر داوری عرفی یا پسند شخصی «حکم مستقل عقل» محسوب نمی‌شود. بنابراین در استنباط باید میان مستقلات عقلیه، ملازمات عقلیه و صرف مصالح یا استحسان‌های شخصی تفکیک کرد.

سؤال ۲۲۷ – ملازمه میان حکم عقل و شرع در مستقلات عقلیه چگونه تقریر می‌شود؟

در مستقلات عقلیه، عقل بدون نیاز به مقدمه شرعی می‌تواند حسن یا قبح یک فعل را درک کند؛ مانند درک قبح ظلم و حسن عدل در تقریر مشهور عدلیه. قاعده ملازمه می‌گوید اگر عقل به نحو قطعی حکم الزامی داشته باشد، از آن می‌توان حکم شرعی ملازم را کشف کرد؛ زیرا فرض اختلاف میان حکم قطعی عقل و حکم شارع با حکمت و علم شارع سازگار نیست. البته این قاعده درباره ادراکات قطعی عقل است، نه هر مصلحت‌اندیشی یا استحسان شخصی. همچنین باید موضوع حکم عقلی دقیقاً با موضوع حکم شرعی متحد باشد. پس در استدلال عقلی، «قطع به حسن یا قبح» و «اتحاد موضوع» دو امر اساسی‌اند.

سؤال ۲۲۸ – تفاوت ملازمات عقلیه با مستقلات عقلیه چیست؟

مستقلات عقلیه احکامی‌اند که عقل بدون نیاز به ضمیمه کردن حکم شرعی دیگری، حسن یا قبح فعل را درک می‌کند؛ مانند قبح ظلم. در غیرمستقلات عقلیه، عقل به تنهایی تمام مقدمات حکم را ندارد و با ضمیمه کردن یک حکم شرعی یا یک قضیه دیگر، ملازمه‌ای را کشف می‌کند؛ مانند برخی تقریرهای بحث وجوب مقدمه واجب. بنابراین «مستقل» بودن به استقلال عقل در تشخیص ملاک حکم بازمی‌گردد، نه به استقلال حکم شرعی از عقل. ثمره این تفکیک آن است که در غیرمستقلات باید دقیقاً نشان داد چگونه از حکم شرعی اول به نتیجه دوم می‌رسیم و آیا ملازمه واقعاً قطعی است یا صرفاً احتمالی.

سؤال ۲۲۹ – تخطئه در اجتهاد چه معنایی دارد و چگونه با عدم امکان علم قطعی به همه احکام جمع می‌شود؟

تخطئه یعنی اعتقاد به اینکه برای هر واقعه، حکم واقعی ثابتی نزد خداوند وجود دارد و مجتهد ممکن است با تلاش اجتهادی خود آن را کشف کند یا در تشخیص آن خطا کند. خطای مجتهد به معنای بی‌ارزش بودن اجتهاد نیست؛ اگر مجتهد بر اساس حجت معتبر عمل کند، در مقام عمل معذور است، هرچند ممکن است حکم واقعی چیز دیگری باشد. این مبنا با پذیرش وجود احکام واقعی و در عین حال حجیت امارات جمع می‌شود؛ زیرا حجیت اماره برای تنظیم وظیفه ظاهری مکلف است، نه لزوماً تبدیل واقع به همان مؤدای اماره. بنابراین تخطئه با حجیت ظاهری ادله منافاتی ندارد.

سؤال ۲۳۰ – آیا حکم عقل عملی همیشه به حکم شرعی می‌انجامد؟

خیر؛ این ادعا نیازمند احراز موضوع و قطعیت حکم عقلی است. حکم عقل عملی اگر قطعی و مربوط به یک ملاک واقعی و مرتبط با تشریع باشد، می‌تواند در قالب قاعده ملازمه منشأ کشف حکم شرعی شود. اما بسیاری از داوریه‌های عقل عملی، مانند تشخیص مصلحت‌های جزئی یا اولویت‌های اجتماعی، ممکن است ظنی و قابل تغییر باشند و چنین داوریهایی به خودی خود حکم شرعی قطعی نمی‌سازند. همچنین باید توجه داشت که گاهی عقل فقط ضرورت اطاعت از حکم معلوم شرعی را درک می‌کند؛ این با کشف حکم شرعی جدید متفاوت است. پس قلمرو عقل در اصول، گسترده ولی ضابطه‌مند است.

تعادل و تراجیح

تعارض ادله، جمع عرفی، و مرجّحات

۲۳ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۲۳۱ تا ۲۵۳

سؤال ۲۳۱ – تعریف «تعارض» چیست؟ و فرق آن با «تزاحم» را بیان کنید.

«تعارض» در اصطلاح اصولی، عبارت است از «تنافی میان مدلول دو دلیل» در مقام دلالت و اثبات، به‌گونه‌ای که اجتماع آن دو در مقام جعل، ممکن نباشد؛ یعنی دو دلیل، دو حکم متضادّ را بر یک موضوع ثابت کنند (مانند «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة»). تعارض، در «مقام جعل و تشريع» است و مربوط به تنافی خودِ دو دلیل می‌باشد. اما «تزاحم» عبارت است از تنافی دو حکم در «مقام امثال»، به سبب عجز مکلف از امثال هر دو در آن واحد؛ یعنی دو حکم، فی‌نفسه تنافی ندارند، ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را امثال کند (مانند تزاحم وجوب انقاذ غریق با وجوب صلاة در آخر وقت). فرق اساسی: تعارض، در مقام جعل و دلالت است و رفعش با مرجّحات و جمع عرفی و تساقط؛ اما تزاحم، در مقام امثال است و رفعش با مرجّحات باب تزاحم (اهمّیت، تقدیم مضیق بر موسّع و...) و در صورت تساوی، با تخییر است.

سؤال ۲۳۲ – اقسام «تعارض» را بیان کنید و حکم هر یک را مشخص سازید.

تعارض بر چند قسم است:

(۱) «بدوی» و «مستقر»: بدوی آن است که با جمع عرفی (تخصیص، تقیید، تقدیم قرینه و نظائر) رفع می‌شود و در واقع تعارض نیست – مانند نسبت عام و خاص؛ و مستقر آن است که عرف، جمع را نمی‌پذیرد و در آن نوبت به ترجیح یا تساقط و رجوع به اصول عملیه می‌رسد.

(۲) از حیث نحوه تنافی مدلول: «تباینی» (تناقض کامل) و «عموم و خصوص من وجه» (تنافی در ماده اجتماع).

(۳) از حیث سند: تعارض دو دلیل قطعی – که محال است و در صورت ظهور، یکی از دو قطع مضموم به احتمال می‌شود – و تعارض دو دلیل ظنی که محلّ باب تعادل و ترجیح. پس نقشه حلّ: نخست بررسی جمع عرفی، سپس ترجیح به مرجّحات، و در فقدان آن تساقط و رجوع به اصول عملیه.

سؤال ۲۳۳ – قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» چیست؟ و حدود آن را بیان کنید.

قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» به این معناست که هرگاه جمع میان دو دلیل، ممکن باشد، جمع آن‌ها بر طرح (کنار گذاشتن) یکی مقدم است؛ یعنی تا جایی که بتوان بین دو دلیل به نحو عرفی جمع کرد و هر دو را معمولاً قرار داد، نباید یکی را طرح کرد. این قاعده، در «جمع عرفی» جاری است و مصادیق آن: تقدیم خاص بر عام (تخصیص)، تقدیم مقید بر مطلق (تقیید)، تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه، تقدیم حاکم بر محکوم (حکومت)، و تقدیم وارد بر مورد (ورود). حدود قاعده: این قاعده، تنها در جایی جاری است که «جمع عرفی» و مقبول عقلاء ممکن باشد؛ اگر جمع، تبرّعی و تکلف‌آمیز باشد (جمعی که عرف آن را نمی‌پذیرد)، قاعده جاری نیست و باید به مرجّحات یا تساقط رجوع کرد. به عبارت دیگر، «امکان» در قاعده، امکان عرفی است نه عقلی صرف؛ بنابراین جمع تبرّعی، اولی از طرح نیست.

سؤال ۲۳۴ – فرق «حکومت» و «ورود» را بیان کنید و ثمره آن را مشخص سازید.

«حکومت» آن است که یکی از دو دلیل، ناظر به دلیل دیگر باشد و در موضوع یا محمول آن تصرّف کند؛ یا در گستره آن (توسعه و تضییق) – مانند «لا شک لکثیر الشک» که شک را در حقّ کثیرالشک نفی می‌کند و در واقع موضوع دلیل عامّ احکام شک را تنگی می‌بخشد – یا در تفسیر مفادش، مانند «الطواف بالبيت صلاة» که طواف را در حکم صلاة قرار می‌دهد. «ورود» آن است که دلیل وارد، موضوع دلیل مورد را تکویناً و وجداناً بردارد؛ مانند قیام اماره بر اصل عملی که «شک» – موضوع اصل – را حقیقتاً از میان می‌برد و مانند ورود استصحاب عدم تکلیف بر قاعده اشتغال در برخی تقریرها. فرق کلیدی در «سنخ تصرّف» است: در حکومت، تصرّف تبعی و ادعایی است و حاکم بی‌نیاز از دلیل دیگر بر محکوم مقدم می‌شود؛ در ورود، رفع موضوع وجدانی است و مورد در واقع موضوعی نمی‌یابد تا اجرایش شود. ثمره: در هر دو، تعارض بدوی است و بدون مراجعت به مرجّحات، جمع عرفی جاری می‌شود.

سؤال ۲۳۵ – اقسام «مرجّحات» در تعارض را بیان کنید.

مرجّحات (موجبات ترجیح) بر دو قسم کلی‌اند:

(۱) «مرجّحات سندی»: مرجّحاتی که به سند و صدور دلیل برمی‌گردد، مانند: «موافقت با کتاب» (ما وافق کتاب الله فخذوه)، «مخالفت با عامّه (اهل سنت)» (ما خالف العامة ففیه الرشاد)، «شهرت روایی» (مشهور بودن یک روایت میان اصحاب)، «اوثقیت و اعدلیت راوی»، «افقهیت راوی»، «تعدّد راویان»، و «موافقت با سنت قطعی».

(۲) «مرجّحات مضمونی و جهتی»: مانند «موافقت با واقع و احتیاط»، «اطلاق و عموم»، «اصالة الحقیقة»، و مرجّحات مربوط به جهت صدور (تقیّه و عدم تقیّه). ترتیبِ مرجّحات آن‌گونه که در خودِ مقبولهٔ عمر بن حنظله وارد شده: نخست شهرتِ روایی نزد اصحاب («ما کان من روایتها المجمع علیه عند أصحابکم، فیؤخذ به و یترک الشاذّ»؛ سپس ارجحیت از حیث صفاتِ راوی (أعدلُهما و أفقهُما و أصدقُهما فی الحدیث و أوعُهما)؛ و مرجّحاتِ موافقت با کتاب و مخالفت با عامّه، از روایاتِ علاجیهٔ دیگری (مانند حدیثِ ذی الجناحین و «ما وافق کتاب الله») گرفته می‌شود؛ و در فقدانِ مرجّح، در نسخهٔ مقبوله «فأرجئه حتّی تلقی إمامک» (توقّف) و در نسخهٔ دیگر «فإذا فأتت فی سعة» (تخییر) وارد شده است. در صورتِ وجودِ مرجّح، خبر راجح مقدّم و خبر مرجوح طرح می‌شود؛ و در صورتِ فقدانِ مرجّح، به قواعدِ تساقط و تخییر یا احتیاط رجوع می‌گردد.

سؤال ۲۳۶ – بررسی «مقبولهٔ عمر بن حنظله» را در باب تعارض بیان کنید.

مقبولهٔ عمر بن حنظله، از مهم‌ترین روایات باب تعارض است. امام صادق (ع) در این روایت، در پاسخ به سؤال از اختلاف دو راوی، فرمودند: «ینظر إلی ما کان من روایتها عتّا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه عند أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذّ...» و سپس ادامه دادند: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقهُما و أصدقُهما فی الحدیث و أوعُهما...». تقریب استدلال: روایت، مرجّحات را به ترتیبِ خود بیان می‌کند (ترتیبِ موافقتِ کتاب و مخالفتِ عامّه، از خودِ مقبوله گرفته نمی‌شود، بلکه در روایاتِ علاجیهٔ دیگری آمده است):

(۱) شهرتِ روایی (مجمع علیه عند اصحاب)،

(۲) صفاتِ راوی (اعدل، افقه، اصدق، اوع)،

(۳) شهرتِ فتوایی،

(۴) موافقت با کتاب،

(۵) مخالفت با عامّه، و در نهایت فرمودند: «إذا فارجئه حتّی تلقی إمامک» یا «فإذا فأتت فی سعة» (تخییر). بنابراین مقبوله، هم اصلِ وجوب ترجیح و هم مرجّحات و هم حکم فقدانِ مرجّح (تخییر یا توقّف) را بیان می‌کند و از ادلّهٔ اصلی باب تعارض است.

سؤال ۲۳۷ – در صورت «فقدانِ مرجّح» در دو خبر متعارض، حکم چیست؟ اقوال را بیان کنید.

هرگاه دو خبر متعارض، هیچ‌یک بر دیگری مرجّحی نداشته باشند، اقوال عبارت‌اند از:

(۱) «تخییر»: قول مشهور (و مستند به مقبولهٔ عمر بن حنظله و روایات «بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک») آن است که مکلف، در عمل به یکی از دو خبر مخیر است؛ یعنی تخییر در مقام عمل.

(۲) «تساقط و رجوع به اصول عملیه»: قول برخی (مانند صاحب کفایه در برخی تقریرات) آن است که دو خبر، چون حجّیتشان متعارض و قابل جمع نیست، هر دو ساقط می‌شوند و باید به اصول عملیه (برائت یا احتیاط) رجوع کرد.

(۳) «احتیاط»: برخی قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.

(۴) «توقّف»: برخی قائل به توقّف تا زمان ظهور امام (ع) شده‌اند. قول مشهور، «تخییر» است، لیکن برخی تفصیل داده‌اند: در تعارض در «حکم الزامی»، احتیاط و در غیرالزامی، تخییر. ثمرهٔ این بحث، تعیین وظیفهٔ مکلف در موارد تعارض بدون مرجّح است.

سؤال ۲۳۸ – فرق «تعارض مستقرّ» و «تعارض بدوی» را با مثال بیان کنید.

«تعارض بدوی» تعارضی است که در ابتدا به نظر می‌رسد بین دو دلیل تنافی است، ولی با دقت و جمع عرفی، تنافی رفع می‌شود؛ مانند تعارض «أكرم العلماء» (عام) با «لا تكرم الفساق من العلماء» (خاص) که در بدو امر متنافی‌اند، ولی با تخصیص عام به خاص، جمع می‌شوند و تعارض رفع می‌گردد؛ همچنین تعارض مطلق و مقید و حاکم و محکوم و وارد و مورد، همه از تعارض بدوی‌اند. «تعارض مستقر» تعارضی است که قابل جمع عرفی نیست و دو دلیل، واقعاً و بدون امکان جمع، متنافی‌اند؛ مانند «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» که یکی حرمت و دیگری جواز بیع عذره را می‌گوید و قابل جمع نیستند. حکم تعارض بدوی، جمع عرفی و عمل به هر دو دلیل است؛ و حکم تعارض مستقر، ترجیح با مرجحات و در صورت فقدان، تخییر یا تساقط است. تشخیص این دو، از وظایف دقیق مجتهد در مقام استنباط است.

سؤال ۲۳۹ – آیا «تعارض» میان دو «دلیل قطعی» ممکن است؟ و اگر ممکن نیست، چرا؟

تعارض میان دو دلیل قطعی «محال» است؛ زیرا قطع، ذاتاً کاشف و خطا در آن راه ندارد و علم به وجوب و علم به حرمت یک فعل واحد، جمع نقیضین لازم می‌دهد. و اگر چنین چیزی در نظر بیاید، یا قطع از یک طرف زائل می‌شود یا به تأویلی حمل می‌گردد؛ بنابراین باب تعارض، در «دلایل ظنی» بسته می‌شود: دو خبر واحد می‌توانند هر دو محتمل‌الخطا باشند و مرجحات، یکی را بر دیگری مقدم می‌کند. از اینجا دو نتیجه مهم پدید می‌آید: نخست آن‌که اگر دلیل قطعی با دلیل ظنی برخورد کند، تعارضی مستقر نمی‌شود و ظنی به کلی قابل معارضه نیست (و نه به تساقط و نه به ترجیح، نیازی می‌ماند)؛ دوم آن‌که تعارض دو دلیل ظنی در ماده اجتماع، یا به جمع عرفی – که ترجیح بدوی است – و یا با قواعد تعادل و ترجیح حل می‌گردد. پس «قطعی را مطرح و ظنی را معارض می‌دانند»؛ و کلید فهم باب همین تفاوت رتبه دلیل در حجیت است.

سؤال ۲۴۰ – جایگاه «شهرت» در باب تعارض چیست؟ و اقسام شهرت را بیان کنید.

«شهرت» سه قسم است:

- ۱) روایی: کثرت نقل و عمل اصحاب بر یک روایت؛ این شهرت در مقبولة عمر بن حنظله («المُجمَعُ علیه عند أصحابک») به عنوان مرجح ذکر شده و خبر مشهور بر شاذّ مقدم می‌گردد.
- ۲) فتوایی: اشتها یک فتوا بین فقها بدون استناد به روایت معین؛ بنابر مشهور، فی نفسه حجت نیست و جابر ضعف سند هم نیست، اما در ترجیح مورد تعارض مورد اختلاف است.
- ۳) عملی: عمل فقها به مضمون روایت، که بسیاری آن را از قرائن اطمینان به صدور می‌شمردند و بعضی – مانند محقق خویی – آن را به تنهایی کفایت‌کننده نمی‌دانند. پس جایگاه شهرت، در «مؤید و مبین ظن» است نه «دلیل مستقل»؛ و ثمره آن در تقدیم روایات مشهور بر غیرمشهور روشن می‌شود.

سؤال ۲۴۱ – قاعده کلی در حل تعارض ادله را به صورت مراحل بیان کنید.

مراحل حل تعارض ادله به این ترتیب است:

- ۱) «تشخیص نوع تنافی»: ابتدا باید معلوم شود تنافی، در مقام دلالت (تعارض) است یا در مقام امتثال (تزاحم).
- ۲) «تلاش برای جمع عرفی»: اگر جمع عرفی (تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه) ممکن بود، تعارض بدوی است و با جمع، رفع می‌شود.
- ۳) «تشخیص تعارض مستقر»: اگر جمع عرفی ممکن نبود، تعارض مستقر است.
- ۴) «رجوع به مرجحات»: در تعارض مستقر، به مرجحات سندی (موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت، صفات راوی) و سپس مرجحات دیگر رجوع می‌شود و راجح مقدم می‌گردد.

۵) «حکم فقدان مرجّح»: در صورت فقدان مرجّح، به تخییر (قول مشهور) یا تساقط و رجوع به اصول عملیه عمل می‌شود.

۶) «رجوع به اصول عملیه»: در صورت تساقط، وظیفه عملی با اصول (برائت، احتیاط، تخییر) معین می‌شود. این مراحل، روش دقیق مجتهد در حلّ تعارض است.

سؤال ۲۴۲ – ثمرات باب «تعادل و ترجیح» در فقه را با ذکر مثال بیان کنید.

ثمرات باب تعادل و ترجیح در فقه بسیار است:

۱) در «تعارض دو روایت در طهارت و نجاست»: اگر یک روایت، چیزی را پاک و دیگری نجس دانست، با مرجّحات (مثل موافقت با کتاب یا مخالفت عامّه) حکم تعیین می‌شود.

۲) در «تعارض روایات در مقدار کفّاره و حدود»: با ترجیح خبر مشهور یا اعدل، حکم مشخص می‌شود.

۳) در «تعارض روایات در ابواب معاملات (ربا، بیع)»: با جمع عرفی (تخصیص عام) یا ترجیح، حکم استنباط می‌شود.

۴) در «تعارض ادلّه وجوب و حرمت در یک فعل» (مثل تنن/تنباکو): با مرجّحات، یا حکم به حرمت و یا به حلیّت می‌شود.

۵) در «تعارض اخبار علاجیه»: مقبوله عمر بن حنظله و روایات علاجیه، قواعد ترجیح را بیان می‌کنند. این ثمرات نشان می‌دهد که باب تعادل و ترجیح، از کاربردی‌ترین مباحث اصولی در استنباط احکام است.

سؤال ۲۴۳ – فرق تعارض و تراحم چیست؟

تعارض: تنافی دو دلیل در مقام جعل و تشریع (مثل دو خبر متناقض). تراحم: تنافی دو حکم در مقام امتثال به خاطر عدم قدرت مکلف بر جمع (مثل ازاله و صلاّه در یک وقت). در تعارض نوبت به مرجّحات باب تعارض یا تساقط می‌رسد. در تراحم مرجّحات باب تراحم (اهم و مهم) جاری است و ترتّب مطرح می‌شود. نکته تکمیلی – نکته روشی این است که پیش از ترجیح یا تساقط، باید صدور، دلالت، جهت صدور و امکان جمع عرفی بررسی شود. هر دو دلیل متعارض ظاهری، الزاماً تعارض مستقر ندارند. تکمیل تخصصی تعارض و تراحم هر دو در ظاهر به ناسازگاری دو حکم یا دلیل مربوطاند، اما محلّ آنها متفاوت است. تعارض در مقام جعل و دلالت ادله است؛ یعنی دو دلیل معتبر به‌گونه‌ای باشند که عرف نتواند هر دو را با هم جمع کند و هر کدام مفاد دیگری را نفی کند. تراحم در مقام امتثال است؛ یعنی هر دو حکم فی‌نفسه ثابت‌اند، اما مکلف در خارج به‌دلیل ناتوانی از جمع، نمی‌تواند هر دو را هم‌زمان امتثال کند؛ مانند تراحم نجات دو غریق در فرض ناتوانی از نجات هر دو. در تعارض، بحث از جمع عرفی، تخصیص، حکومت و در صورت باقی ماندن تعارض از مرجّحات است؛ در تراحم، معیارهایی مانند اهم و مهم و قدرت مکلف مطرح می‌شود.

تکمیل تخصصی تعارض و تراحم هر دو در ظاهر به ناسازگاری دو حکم یا دلیل مربوطاند، اما محلّ آنها متفاوت است. تعارض در مقام جعل و دلالت ادله است؛ یعنی دو دلیل معتبر به‌گونه‌ای باشند که عرف نتواند هر دو را با هم جمع کند و هر کدام مفاد دیگری را نفی کند. تراحم در مقام امتثال است؛ یعنی هر دو حکم فی‌نفسه ثابت‌اند، اما مکلف در خارج به‌دلیل ناتوانی از جمع، نمی‌تواند هر دو را هم‌زمان امتثال کند؛ مانند تراحم نجات دو غریق در فرض ناتوانی از نجات هر دو. در تعارض، بحث از جمع عرفی، تخصیص، حکومت و در صورت باقی ماندن تعارض از مرجّحات است؛ در تراحم، معیارهایی مانند اهم و مهم و قدرت مکلف مطرح می‌شود.

سؤال ۲۴۴ – مرجّحات باب تراحم کدام‌اند؟

مهم‌ترین مرجّحات باب تراحم:

(۱) اهمیت یکی از دو حکم (اهم و مهم).

(۲) سبقت زمانی.

(۳) تعیین در مقابل تخییر.

(۴) حق الناس در مقابل حق الله در بعضی موارد. تشخیص اهم گاهی با نص و گاهی با اولویت قطعی یا ظنی معتبر است. در نزاحم، برخلاف تعارض، هر دو حکم باقی‌اند و فقط امتثال یکی مقدّم می‌شود. تکمیل تخصصی در باب نزاحم، نخستین معیار مهم، ترجیح «اهم» بر «مهم» است؛ یعنی اگر یکی از دو ملاک یا حکم از نظر شارع اهمیت بیشتری داشته باشد، امتثال آن مقدم می‌شود. از دیگر ملاک‌های مطرح در تقریرات اصولی، تقدیم واجب مضیق بر واجب موسّع در موارد خاص، تقدیم واجب مطلق بر مشروط در برخی فروض، و مواردی است که یکی از دو طرف بدل یا جانشین دارد و دیگری ندارد. «سبق زمانی» نیز در مواردی که ملاک آن تمام باشد می‌تواند اثر داشته باشد، ولی یک مرجح مطلق و مستقل در همه موارد نیست. بنابراین تشخیص مرجح نزاحم نیازمند بررسی نوع تکلیف، ملاک، قدرت مکلف و ادله خاص مسئله است و نمی‌توان هر اولویتی عرفی را مرجح شرعی دانست.

تکمیل تخصصی در باب نزاحم، نخستین معیار مهم، ترجیح «اهم» بر «مهم» است؛ یعنی اگر یکی از دو ملاک یا حکم از نظر شارع اهمیت بیشتری داشته باشد، امتثال آن مقدم می‌شود. از دیگر ملاک‌های مطرح در تقریرات اصولی، تقدیم واجب مضیق بر واجب موسّع در موارد خاص، تقدیم واجب مطلق بر مشروط در برخی فروض، و مواردی است که یکی از دو طرف بدل یا جانشین دارد و دیگری ندارد. «سبق زمانی» نیز در مواردی که ملاک آن تمام باشد می‌تواند اثر داشته باشد، ولی یک مرجح مطلق و مستقل در همه موارد نیست. بنابراین تشخیص مرجح نزاحم نیازمند بررسی نوع تکلیف، ملاک، قدرت مکلف و ادله خاص مسئله است و نمی‌توان هر اولویتی عرفی را مرجح شرعی دانست.

سؤال ۲۴۵ – جمع عرفی چیست و چه اقسامی دارد؟

جمع عرفی حمل دو دلیل به گونه‌ای است که عرف تنافی را برطرف می‌کند. اقسام مهم: حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید، ظاهری بر اظهر، و نیز حکومت و ورود. تا جمع عرفی ممکن باشد نوبت به تعارض مستقر و ترجیح یا تساقط نمی‌رسد. تشخیص جمع عرفی از مهم‌ترین مهارت‌های استنباط است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: جمع عرفی در جایی است که دو دلیل در نگاه ابتدایی متنافی به نظر می‌رسند، ولی عرف با توجه به ظهور قوی‌تر یکی را بر دیگری مقدم می‌کند. تخصیص عام به خاص، تقیید مطلق به مقید و حمل ظاهر بر اظهر نمونه‌های روشن‌اند. حکومت نیز در مواردی با توسعه یا تضییق موضوع دلیل دیگر از راه تعبّد یا بیان خاص تحقق می‌یابد. اصل مهم این است که تا وقتی تنافی قابل حل عرفی است، عنوان تعارض مستقر و آثار باب ترجیح جاری نمی‌شود.

سؤال ۲۴۶ – ورود و حکومت چه فرقی با تخصیص دارند؟

تخصیص تقیید موضوع دلیل عام است. حکومت آن است که دلیلی بر دیگری نظارت کند و موضوع یا محمول آن را توسعه یا تضییق دهد (مثل لاضرر بر ادله اولیه). ورود آن است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را حقیقه از بین ببرد. تشخیص این‌ها در تقدم ادله بسیار مهم است و با تخصیص فرق دقیق دارد. تکمیل تخصصی تخصیص، حکومت و ورود سه شیوه متفاوت در نسبت میان ادله‌اند. در تخصیص، دلیل خاص بخشی از افراد عام را از تحت حکم عام خارج می‌کند، بدون اینکه لزوماً در موضوع عام تصرف تفسیری کند؛ مانند «اکرم العلماء» و «لا تکرّم الفساق منهم». حکومت آن است که دلیل حاکم به گونه‌ای ناظر به دلیل محکوم باشد و موضوع، متعلق یا محمول آن را در نظر عرف توسعه یا تضییق کند؛ مانند نقش قاعده لاضرر نسبت به بسیاری از ادله اولیه. ورود، در تقریر مشهور، رفع حقیقی موضوع دلیل دیگر به وسیله دلیل وارد است؛ مانند اینکه با قیام اماره معتبر، موضوع «شک» در برخی تقریرات از بین می‌رود. بنابراین ورود و حکومت از نظر نحوه اثرگذاری با تخصیص یکسان نیستند.

تکمیل تخصصی تخصیص، حکومت و ورود سه شیوه متفاوت در نسبت میان ادله‌اند. در تخصیص، دلیل خاص بخشی از افراد عام را از تحت حکم عام خارج می‌کند، بدون اینکه لزوماً در موضوع عام تصرف تفسیری کند؛ مانند «اکرم العلماء» و «لا تکرّم الفساق منهم». حکومت آن است که دلیل حاکم به‌گونه‌ای ناظر به دلیل محکوم باشد و موضوع، متعلق یا محمول آن را در نظر عرف توسعه یا تضییق کند؛ مانند نقش قاعده لاضرر نسبت به بسیاری از ادله اولیه. ورود، در تقریر مشهور، رفع حقیقی موضوع دلیل دیگر به‌وسیله دلیل وارد است؛ مانند اینکه با قیام اماره معتبر، موضوع «شک» در برخی تقریرات از بین می‌رود. بنابراین ورود و حکومت از نظر نحوه اثرگذاری با تخصیص یکسان نیستند.

سؤال ۲۴۷ – مرجّحات باب تعارض (منصوصه) کدام‌اند؟

مرجّحات منصوصه در روایات علاجیه:

(۱) موافقت با کتاب.

(۲) مخالفت با عامه.

(۳) احديث (تأخّر زمانی).

(۴) صفات راوی (اعدلیت، افقهیت، اصدقیت). پس از مرجّحات منصوصه نوبت به مرجّحات غیرمنصوصه و در نهایت تخییر یا تساقط می‌رسد. ترتیب مرجّحات مورد بحث است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: مرجّح در باب تعارض زمانی مطرح می‌شود که دو دلیل واقعاً متعارض و جمع عرفی میان آن‌ها ممکن نباشد. در روایات علاجیه، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه و برخی صفات راوی و نیز احديث در شمار مرجّحات مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ درباره ترتیب، گستره و نسبت برخی مرجّحات میان اصولیان تفصیل وجود دارد. بنابراین نمی‌توان هر اختلاف ظاهری را فوراً وارد باب ترجیح کرد؛ ابتدا باید صدور، جهت صدور و امکان جمع عرفی بررسی شود.

سؤال ۲۴۸ – فرق حکومت و ورود را با مثال فقهی بیان کنید.

حکومت: نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم و تصرف در موضوع یا محمول آن – مانند حکومت «لا ضرر» بر ادله اولیه که حکم ضرری را از دایره شمول آنان بیرون می‌برد، بدون آنکه خود دلیل اولیه را نفی کند. ورود: برداشتن حقیقی موضوع دلیل دیگر – مانند قیام اماره که «شک» را، یعنی موضوع اصلی عملی، وجداناً منتفی می‌کند. تفاوت عملی: در حکومت، محکوم در نظام تشریع باقی است و تنها دامنه‌اش با بیان حاکم تنظیم می‌شود؛ در ورود، مورد موضوعی نمی‌یابد تا مجرای برای جریانش بماند. یکی دیگر از فایده‌های تفکیک در جایی روشن می‌شود که دلیل ثانوی با دلیل اولیه برخورد می‌کند: اگر لاضرر حاکم باشد، نیازی به اثبات نسخ و تخصیص نیست و تقدیم، بلافاصله و خودجوش است؛ و اگر ورود باشد، اصلاً تعارضی متصور نمی‌ماند.

سؤال ۲۴۹ – اگر دو دلیل در ظاهر متعارض باشند ولی یکی عام و دیگری خاص باشد، چرا تعارض مستقر نیست؟

عام و خاص در حقیقت غالباً دو بیان متعارض نیستند؛ زیرا خاص از ابتدا نشان می‌دهد که حکم عام نسبت به افراد خاص چگونه محدود می‌شود. عرف در چنین موردی یکی را مخصص دیگری می‌فهمد و جمع عرفی شکل می‌گیرد. تعارض مستقر زمانی است که دو دلیل در مدلول نهایی به گونه‌ای با هم ناسازگار باشند که عرف نتواند یکی را مفسر یا مخصص دیگری بداند. بنابراین در نسبت عام و خاص، ابتدا باید تخصیص را به عنوان جمع عرفی بررسی کرد و تنها در صورت نبود شرایط آن به تعارض رسید. این نکته از قواعد اساسی باب تعادل و ترجیح است و مانع می‌شود هر اختلاف ظاهری را فوراً تعارض بنامیم.

سؤال ۲۵۰ – تخصیص، حکومت و ورود از نظر کیفیت رفع تعارض چه تفاوتی دارند؟

در تخصیص، دلیل خاص برخی افراد را از تحت عام بیرون می‌کند بی‌آنکه در مفهوم عام تصرفی باشد؛ مانند «اُکرم العلماء» و «لا تُکرم فُسّاقَهُم». در حکومت، دلیل حاکم ناظر به محکوم است و موضوع یا متعلقش را برای مقام استنباط تفسیر، توسعه یا تضییق می‌کند – مانند دلیلی که «ضرر» را نسبت به حکم اولیه توضیح می‌دهد. در ورود، یکی از دو دلیل، موضوع دیگری را حقیقتاً بردارد – مانند رفع «شگ» با تحقق علم یا اماره معتبر. نتیجه تفکیک: تخصیص در «حکم» تصرف می‌کند و عام را در باقی افراد سالم می‌گذارد؛ حکومت در «موضوع» و مراد واقعی تصرف می‌کند و لفظ را به کار نمی‌گیرد؛ و ورود اصلاً موضوعی نمی‌گذارد که حکمی متعلق آن شود. از این رو در تقدیم ادله، ترتیب ورود ← حکومت ← تخصیص ← ترجیح، در بسیاری از تقریرها ضابطه شمرده می‌شود، هرچند همه آن‌ها با احراز وحدت موضوع و جهت بیان ممکن است.

سؤال ۲۵۱ – مرجح سندی، جهتی و مضمونی چیست؟

مرجح سندی مربوط به ویژگی‌های راویان و سند است؛ مانند وثاقت بیشتر یا برتری برخی جهات اعتبار سند. مرجح جهتی به جهت صدور روایت مربوط است؛ مثلاً احتمال تقیه یا بیان حکم واقعی می‌تواند در ترجیح مؤثر باشد. مرجح مضمونی به خود محتوای روایت و سازگاری آن با کتاب، سنت قطعی یا قواعد مسلم مربوط می‌شود. این تقسیم کمک می‌کند در تعارض اخبار، همه عوامل را یکسان نپنداریم. البته اینکه کدام مرجح مقدم است و آیا مرجحات منصوص قابل تعدی‌اند، تابع مبنای اصولی و روایات باب تعارض است. در هر حال ابتدا باید تعارض مستقر احراز شود و سپس مرجحات در چارچوب دلیل معتبر اعمال گردند.

سؤال ۲۵۲ – تعارض میان دو اماره با تزامم میان دو واجب از نظر موضوع چه تفاوتی دارد؟

تعارض در جایی است که دو دلیل در مقام کشف و بیان حکم، مدلول‌هایی ناسازگار ارائه کنند؛ مثلاً یک روایت وجوب را اثبات و روایت دیگر همان حکم را نفی کند. تزامم در جایی است که هر دو حکم در عالم جعل و ثبوت وجود دارند، اما مکلف در مقام امتثال به دلیل ناتوانی نمی‌تواند هر دو را هم‌زمان انجام دهد؛ مانند دو واجب فوری که جمع آنها ممکن نیست. در تعارض، مشکل در طریق اثبات و دلالت ادله است؛ در تزامم، مشکل در قدرت و مقام امتثال است. از این رو راه حل تعارض مرجحات باب ادله است، ولی در تزامم قواعدی مانند اهمیت، اهم و مهم، حق تقدم و قدرت مطرح می‌شود.

سؤال ۲۵۳ – اگر یکی از دو روایت متعارض موافق کتاب و دیگری مخالف ظاهر کتاب باشد، ترجیح چگونه تحلیل می‌شود؟

در روایات باب تعارض، موافقت با کتاب و مخالفت با آن از جمله جهاتی است که در روایات برای ترجیح یا رد برخی اخبار مطرح شده است. با این حال ابتدا باید روشن شود که مراد از «موافقت با کتاب» صرف نبودن مخالفت است یا داشتن شاهد و مضمون تأییدکننده در قرآن؛ و نیز اینکه مخالفت با کتاب مخالفت قطعی است یا صرف ناسازگاری با یک ظهور قابل تخصیص. اگر روایت با نص یا محکّمات قطعی قرآن ناسازگار باشد، این مخالفت اهمیت ویژه دارد؛ اما مخالفت با یک اطلاق یا عموم قابل جمع، لزوماً ردّ روایت نیست. پس ترجیح مضمونی نیازمند بررسی دقیق درجه دلالت کتاب و امکان جمع عرفی است.

اصالة البرائة

مجارى برائت، ادلة آن، و اقسام شك

۲۲ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۲۵۴ تا ۲۷۵

سؤال ۲۵۴ – تعريف «اصالة البرائة» چیست؟ و مجرای آن را بیان کنید.

«اصالة البرائة» (اصل برائت) اصلی عملی است که در موارد «شگ در تکلیف» جاری می‌شود و مقتضای آن، «نفی تکلیف» و رفع الزام است؛ یعنی هرگاه مکلف در وجوب یا حرمت فعلی شگ کند و دلیلی بر تکلیف نیابد، اصل برائت، او را از تکلیف مبرا می‌کند و حکم به عدم وجوب و عدم حرمت می‌شود. مجرای برائت:

(۱) «شبهة حکمیة وجوبیه»: شگ در وجوب چیزی بدون علم (مثل شگ در وجوب دعا عند رؤیت هلال).

(۲) «شبهة حکمیة تحریمیة»: شگ در حرمت چیزی (مثل شگ در حرمت شرب تنن).

(۳) «شبهة موضوعیة وجوبیه و تحریمیة»: شگ در موضوع (مثل شگ در اینکه این مایع خمر است یا خل). بنابراین برائت، در «شبهة بدویه» (قبل از فحص) و در «شگ در اصل تکلیف» جاری است، نه در شگ در مکلفه پس از علم اجمالی (که مجرای احتیاط یا تخییر است). برائت، از اصول غیرمحرز و وظیفه عملی است و کاشف از واقع نیست.

سؤال ۲۵۵ – ادلة «حجیت برائت» را بیان کنید (آیات، روایات، عقل و اجماع).

ادله برائت عبارت‌اند از:

(۱) «كتاب (آیات):» مانند آیه «لا یكلف الله نفساً إلا وُسْعها» (تکلیف زائد بر وسع نفی شده)، آیه «وما کُنا معذبین حتی نبعث رسولاً» (نفی عقاب قبل از بیان)، آیه «ما علی المحسنین من سبیل»، و آیه «لیس علی الأعمی حرج».

(۲) «سنت (روایات):» مانند حدیث رفع: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ الْخَطَا والنسيان وما استُكْروهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضْطُرُّوا إليه والحسد والطيرة والوسوسة...» که «ما لا يعلمون» را رفع کرده است؛ حدیث حجب: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛ و حدیث حلّ: «کلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهی» و «کلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام».

(۳) «عقل»: قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که عقل، عقاب بدون بیان و اتمام حجت را قبیح می‌داند.

(۴) «اجماع»: اجماع فقها بر جریان برائت در شبهات بدویه. این ادله، حجیت برائت را در موارد شک در تکلیف اثبات می‌کند.

سؤال ۲۵۶ – بررسی دلالت «حدیث رفع» بر برائت را بیان کنید.

حدیث رفع، از روایات مشهور و معتبر است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ما لا يعلمون» (و نیز ما خطئوا و نسيوا و استكروهوا...). تقریب استدلال به حدیث بر برائت: فقره «ما لا يعلمون»، دلالت دارد بر اینکه حکم و مؤاخذه‌ای که اُمت به آن علم ندارند، از آنان «رفع» شده است؛ بنابراین اگر مکلف، حکم فعلی را نمی‌داند (شبهه حکمیه یا موضوعیه)، حکم و آثار آن (از جمله عقاب) از او برداشته شده و او مبرا است. بحث در آن است که مراد از «رفع»، رفع «حکم واقعی» است یا رفع «مؤاخذه و عقاب» یا رفع «آثار و الزام»؟ قول مشهور: مراد، رفع «مؤاخذه» و «الزام فعلی» و حکم ظاهری وجوب احتیاط است؛ یعنی با حدیث رفع، در موارد جهل، وجوب احتیاط و عقاب رفع می‌شود و مکلف، برائت دارد. برخی (مانند شیخ انصاری) بحث رفع «ما لا يعلمون» را نسبت به حکم، رفع مؤاخذه و نسبت به موضوع، رفع حکم دانسته‌اند. در هر حال، حدیث رفع، از ادله اصلی برائت در شبهات بدویه است.

سؤال ۲۵۷ – آیا برائت، در «شبهه حکمیه تحریمیه» جاری است یا باید احتیاط کرد؟ اقوال را بیان کنید.

در شبهه حکمیه تحریمیه (شک در حرمت فعلی مثل شرب تتن)، اقوال است:

(۱) قول به «برائت» (قول مشهور اصولیان و اخباری‌های معتدل): برائت جاری است و حکم به حرمت ظاهری می‌شود؛ ادله: آیات (وما کُنا معذبین...)، حدیث رفع (ما لا يعلمون)، حدیث حلّ (کلّ شيء لك حلال...) و قاعده قبح عقاب بلا بیان.

(۲) قول به «احتیاط» (قول اخباری‌های افراطی): در شبهه تحریمیه، باید احتیاط کرد و فعل را ترک نمود؛ ادله آنان: آیات و روایات امر به توقّف در شبهات (مانند «قف عند الشبهة» و «من ارتكب الشبهات هلك») و روایات «کلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه» را حمل بر موارد خاص کرده‌اند. قول مشهور و صحیح، «برائت» است؛ زیرا ادله برائت (حدیث رفع و حلّ) صریح در رفع تکلیف مشکوک‌اند و روایات احتیاط، محمول بر شبهات مقرون به علم اجمالی یا استحباب احتیاط هستند.

سؤال ۲۵۸ – فرق «شبهه حکمیه» و «شبهه موضوعیه» را بیان کنید و حکم برائت در هر یک را مشخص سازید.

«شبهه حکمیه» شبهه‌ای است که در «حکم شرعی» است و منشأ آن، فقدان نص، اجمال نص، یا تعارض نصوص است؛ مانند شگ در وجوب دعا عند رؤیت هلال یا شگ در حرمت شرب تتن. «شبهه موضوعیه» شبهه‌ای است که در «موضوع» و مصداق خارجی است و حکمش روشن است، ولی مکلف نمی‌داند این مورد خارجی، مصداق آن موضوع هست یا نه؛ مانند علم به حرمت خمر و شگ در اینکه این مایع، خمر است یا خل. حکم برائت در هر یک: در شبهه حکمیه (وجوبیه و تحریمیه) پس از فحص، برائت جاری است؛ در شبهه موضوعیه وجوبیه (شگ در وجوب فرد مثل شگ در وجوب اکرار زید عالم) برائت جاری است؛ و در شبهه موضوعیه تحریمیه (شگ در خمر بودن مایع) نیز بنابر قول مشهور، برائت جاری است. اما در شبهه مقرون به علم اجمالی (شگ در یکی از دو ظرف که یکی نجس است)، برائت جاری نیست و احتیاط لازم است.

سؤال ۲۵۹ – قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را توضیح دهید و رابطه آن با برائت را بیان کنید.

«قبح عقاب بلا بیان» قاعده‌ای عقلی است که مفاد آن، قبح عقاب مکلفی است که «بیان» و اتمام حجتی بر تکلیف برای او نرسیده است؛ یعنی عقل، حکم می‌کند که اگر شارع، تکلیفی را بیان نکرده و مکلف، به آن دسترسی ندارد، عقاب او بر مخالفت با آن تکلیف، قبیح و ظلم است. این قاعده، یکی از ادله عقلی برائت است؛ زیرا برائت، همان نفی تکلیف مشکوک است و مبنای عقلی آن، قبح عقاب بلا بیان است. رابطه: برائت، اصل عملی شرعی است که مفادش (نفی الزام) با مفاد قاعده عقلی (قبح عقاب بلا بیان) مطابقت دارد؛ یعنی عقل می‌گوید عقاب بدون بیان قبیح است و شرع نیز با جعل برائت، مکلف را مبرا می‌کند. نکته: برخی قائل‌اند قبح عقاب بلا بیان، در شبهات حکمیه (بعد از فحص) و در شبهات موضوعیه جاری است؛ و این قاعده، مبنای مستقل عقلی برائت در کنار ادله نقلی است.

سؤال ۲۶۰ – آیا برائت، در «شبهات قبل از فحص» جاری است؟ و معنای فحص چیست؟

برائت در شبهات حکمیه، تنها «بعد از فحص» جاری است، نه قبل از آن؛ «فحص» به معنای جست‌وجو و تفحص در ادله شرعی (کتاب، سنت، اجماع) برای یافتن دلیل حکم است. دلیل لزوم فحص:

۱) ادله برائت (حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان)، در موردی جاری است که مکلف، «بیان» را دریافت نکرده باشد؛ و با وجود احتمال دلیل در منابع، مکلف نمی‌تواند بدون فحص، ادعای عدم بیان کند؛ زیرا ادله احکام، در کتاب و سنت پراکنده است و با فحص، بدست می‌آید.

۲) سیره عقلا و اجماع بر لزوم فحص در احکام.

۳) اگر فحص لازم نباشد، اکثر احکام، مجهول می‌ماند و انفتاح باب علم، لغو می‌شود. بنابراین در شبهه حکمیه، مکلف باید ابتدا در ادله فحص کند؛ اگر دلیل یافت، عمل کند و الا برائت جاری می‌شود. اما در شبهات موضوعیه، فحص از حکم لازم نیست (چون حکم روشن است) و تنها بررسی موضوع لازم است.

سؤال ۲۶۱ – آیا برائت، در «شبهه وجوبیه» جاری است؟ و دلیل آن را بیان کنید.

بله، برائت در «شبهه حکمیه وجوبیه» (شگ در وجوب فعلی، مثل شگ در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت) جاری است و حکم به عدم وجوب می‌شود. ادله:

۱) «حدیث رفع»: «ما لا یعلمون» شامل شگ در وجوب نیز می‌شود و وجوب مشکوک، رفع شده است.

۲) «قبح عقاب بلا بیان»: عقاب بر ترک فعلی که وجوبش بیان نشده، قبیح است.

۳) «آیات»: «لا یكلف الله نفساً إلاّ وسعها» و «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً».

۴) «اجماع» بر جریان برائت در شبهات وجوبیه بعد از فحص. نکته: برائت در شبهه وجوبیه، پس از فحص جاری است و در موردی که علم اجمالی به وجود واجب (در اطراف) باشد، برائت جاری نمی‌شود و احتیاط یا تخییر لازم است. بنابراین برائت، هم در شبهات وجوبیه و هم تحریمیه، پس از فحص، جاری است و مجرای آن، «شگ بدوی در اصل تکلیف» است.

سؤال ۲۶۲ – فرق «برائت شرعی» و «برائت عقلی» را بیان کنید.

برائت بر دو قسم است:

۱) «برائت شرعی»: اصلی که از ادله شرعی (آیات و روایات، مثل حدیث رفع و حلّ) استفاده می‌شود و مفاد آن، «رفع حکم و الزام شرعی در مقام شگ» است؛ یعنی شارع، به وسیله ادله، حکم ظاهری برائت را جعل کرده است. برائت شرعی، هم در شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است.

۲) «برائت عقلی»: اصلی که مبنای آن، قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» است و مفاد آن، «قبح عقاب در صورت عدم بیان» است؛ یعنی عقل، عقاب بدون بیان را قبیح می‌داند و مکلف، از حیث عقلی می‌رأسد. برائت عقلی، به طور مستقل، عقاب را نفی می‌کند ولی حکم شرعی ظاهری جعل نمی‌کند. رابطه آن دو: هر دو در نتیجه – نفی تکلیف و رفع عقاب در شگ بدوی – متحدند، اما منشأ یکی شرع و دیگری عقل است؛ و آنجا که قوی به سبب مانعی از جریانش بازدارد، مجرای عقلی نیز تنگ می‌گردد، زیرا عقل در اینجا مبلغ حکم شارع است نه صاحب حکمی مستقل.

سؤال ۲۶۳ – آیا «برائت» در «اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی» جاری است؟ تفاوت را بیان کنید.

در اقل و اکثر استقلالی، دو تکلیف مستقل در کار است (شک در وجوب دعا عند رؤیة الهلال در برابر وجوب نماز) و شگ در اکثر، شگ بدوی در تکلیف زائد است؛ لذا برائت جاری می‌شود و اقل اتیان می‌گردد. در اقل و اکثر ارتباطی، یک مرکب واحد در میان است و شگ در جزئیت یا شرطیت (مثل سوره نماز)؛ مشهور در اینجا نیز جاری ساختن برائت از اکثر را پذیرفته‌اند و به حدیث رفع («ما لا یعلمون»)، قبح عقاب بلا بیان و اصل عدم جزئیت تمسک کرده‌اند. اشکال مخالف آن است که در ارتباطی، تکلیف مردّد میان دو مقدار معلوم بالاجمال است و احتیاط لازم؛ پاسخ مشهور، «انحلال» آن علم اجمالی به یقین تفصیلی به اقل و شگ بدوی در اکثر است. در نتیجه جامع: جای اختلاف، در مبنای انحلال و کیفیت تنجز علم اجمالی است، نه در خود قاعده برائت؛ و لذا در شبهه محصوره غیرمنحلّه، احتیاط مقدّم می‌ماند.

سؤال ۲۶۴ – بحث «اقل و اکثر ارتباطی» و ادله جریان برائت در آن را بیان کنید.

در اقل و اکثر ارتباطی (شگ در جزء یا شرط واجب، مانند جزئیت سوره نماز)، مشهور بر جریان برائت از اکثرند. تقریب: وجوب اقل مقطوع است و زائد بر آن مشکوک؛ شگ در تکلیف زائد، مجرای برائت است. مستنداتشان: حدیث رفع («ما لا یعلمون») – که وجوب اکثر را در ظرف جهل رفع می‌کند –، قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، و اطلاق ادله عبادات که جزءبودن چیز مشکوک را اثبات نمی‌کند؛ به عبارت دیگر «اصل عدم جزئیت و شرطیت» در اینجا به همان اطلاق برمی‌گردد. اعتراض معروف آن است که در ارتباطی، علم اجمالی به تکلیفی مردّد میان دو مقدار هست و تنجز دارد. پاسخ مشهور: آن علم، با قطعیت وجوب اقل و شگ بدوی در اکثر «منحل» می‌شود و احتیاطی باقی نمی‌ماند. قول مقابل – اشتغال و لزوم اتیان اکثر – در جایی تمام است که انحلال پذیرفته نشود (مانند برخی تقریرهای محقق نائینی) یا دلیل خاصی بر اعتبار زائد در میان باشد.

سؤال ۲۶۵ – آیا «برائت» در «شبهه محصوره و غیرمحصوره» جاری است؟

در شبهات مقرون به علم اجمالی، تفاوت است:

(۱) «شبهه محصوره»: اگر مکلف، علم اجمالی دارد که یکی از اطراف محدود (مثل یکی از دو ظرف) نجس است، علم اجمالی منجز است و براءت در تمام اطراف جاری نمی‌شود؛ بلکه احتیاط (اجتناب از تمام اطراف) لازم است؛ زیرا براءت در هر طرف، با علم اجمالی به نجاست یکی از آن‌ها معارضه می‌کند و مخالفت قطعی (ارتکاب همه) جایز نیست. بنابراین براءت در شبهه محصوره جاری نیست.

(۲) «شبهه غیرمحصوره»: اگر اطراف شبهه، غیرمحصور و فراوان باشد (مثل شگ در نجاست یکی از هزاران ظرف)، علم اجمالی منجز نیست و اجتناب از همه، عسر و حرج دارد؛ لذا در اینجا، اجتناب لازم نیست و می‌توان براءت را در ارتکاب برخی اطراف جاری کرد (بنابر قول مشهور، هر چند برخی تفصیل داده‌اند). بنابراین براءت، در شبهه بدویه جاری است، ولی در شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی جاری نیست.

سؤال ۲۶۶ – جمع‌بندی: اقسام شگ و اصل جاری در هر یک را بیان کنید.

شگ در تکلیف و مکلفه، اقسام و اصول جاری در هر قسم به این شرح است:

- (۱) «شگ در اصل تکلیف (شبهه بدویه)»: در وجوبیه و تحریمیه و حکمیه و موضوعیه، پس از فحص، «براءت» جاری است.
- (۲) «شگ در مکلفه با علم اجمالی»: در شبهه محصوره (تردید بین دو یا چند طرف محصور)، «احتیاط» (اجتناب یا اتیان تمام اطراف) لازم است؛ و در شبهه غیرمحصوره، احتیاط لازم نیست.
- (۳) «شگ در مکلفه با تردید بین متباینین» (مثل تردید بین وجوب نماز قصر و اتمام): «احتیاط» (جمع بین هر دو) و در صورت تعذر، «تخیر».
- (۴) «شگ در بقاء حکم سابق» (شگ در رافع): «استصحاب» جاری است.
- (۵) «شگ بین اقل و اکثر (استقلالی و ارتباطی)»: نسبت به اکثر، «براءت» جاری است.
- (۶) «شگ در تعیین و تخیر»: «تخیر». بنابراین اصول عملیه (براءت، احتیاط، تخیر، استصحاب)، هر یک مجرای خاص خود را دارند و براءت، مجرایش شگ بدوی در اصل تکلیف است.

سؤال ۲۶۷ – قاعده قبح عقاب بلا بیان را توضیح دهید.

قاعده عقلی است: تا وقتی بیان و اتمام حجت از سوی مولی نرسیده، عقاب قبیح است. این از ادله مهم براءت عقلی است. فرق آن با براءت شرعی (حدیث رفع) در مدرک و بعض آثار است. مشهور اصولیان هر دو را قبول دارند و در شبهات بدویه به آن تمسک می‌کنند. این قاعده مبنای بسیاری از احکام براءت است. نکته تکمیلی – در تطبیق قاعده فقهی باید موضوع، شرایط جریان، موانع و نسبت آن با ادله خاص باب احراز شود؛ قواعد کلی بدون احراز موضوع، به‌تنهایی منشأ حکم در هر مورد جزئی نیستند. تکمیل تخصصی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» از مباحث مهم براءت عقلی است. مفاد آن این است که اگر تکلیفی واقعاً متوجه مکلف باشد ولی شارع هیچ بیان و طریق معتبر و قابل دسترسی برای تنبه به آن ارائه نکرده باشد، عقاب مکلف بر مخالفت با آن، از نظر عقل قبیح است. موضوع قاعده، جایی است که فحص متعارف انجام شده و بیان معتبر به دست نیامده باشد؛ بنابراین نمی‌توان با ترک جست‌وجوی ادله، عنوان «بلا بیان» را اثبات کرد. این قاعده با اصل عدم تکلیف نیز ارتباط دارد، ولی دقیقاً مترادف آن نیست. ثمره آن در شبهات حکمیه بدویه، پس از فحص و عدم یافتن دلیل معتبر، در تعیین وظیفه عملی مکلف آشکار می‌شود.

تکمیل تخصصی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» از مباحث مهم برائت عقلی است. مفاد آن این است که اگر تکلیفی واقعاً متوجه مکلف باشد ولی شارع هیچ بیان و طریق معتبر و قابل دسترسی برای تنبیه به آن ارائه نکرده باشد، عقاب مکلف بر مخالفت با آن، از نظر عقل قبیح است. موضوع قاعده، جایی است که فحص متعارف انجام شده و بیان معتبر به دست نیامده باشد؛ بنابراین نمی‌توان با ترک جست‌وجوی ادله، عنوان «بلا بیان» را اثبات کرد. این قاعده با اصل عدم تکلیف نیز ارتباط دارد، ولی دقیقاً مترادف آن نیست. ثمره آن در شبهات حکمیه بدویه، پس از فحص و عدم یافتن دلیل معتبر، در تعیین وظیفه عملی مکلف آشکار می‌شود.

سؤال ۲۶۸ – برائت در اقل و اکثر ارتباطی چگونه جاری می‌شود؟

در اقل و اکثر ارتباطی (شک در جزئیت یا شرطیت)، مشهور قائل به برائت از اکثرند؛ چون علم اجمالی به انحلال می‌رسد: علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر. حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان نیز شامل است. قول مقابل (اشتغال) نیز طرفدارانی دارد، ولی قول اقوی جریان برائت است و مکلف می‌تواند به اقل اکتفا کند. تکمیل تخصصی در اقل و اکثر ارتباطی، مانند شک در اینکه یک جزء یا شرط به واجب مرکب افزوده شده یا نه، مشهور اصولیان در بسیاری از تقریرات قائل به برائت از اکثرند؛ یعنی پس از احراز وجوب اصل اقل، نسبت به جزء یا شرط زائد شک بدوی وجود دارد. بر این اساس، اگر دلیل معتبر بر الزام زائد پیدا نشود و سایر شرایط جریان برائت فراهم باشد، مکلف به مقدار معلوم الوجوب عمل می‌کند. البته این مسئله با بحث علم اجمالی و امکان انحلال آن پیوند دارد و باید توجه کرد که در برخی تقریرات، اختلاف در مبنای انحلال و کیفیت تنجیز علم اجمالی سبب اختلاف نظر شده است. بنابراین حکم، تابع مبنای اصولی و شرایط دقیق مسئله است.

تکمیل تخصصی در اقل و اکثر ارتباطی، مانند شک در اینکه یک جزء یا شرط به واجب مرکب افزوده شده یا نه، مشهور اصولیان در بسیاری از تقریرات قائل به برائت از اکثرند؛ یعنی پس از احراز وجوب اصل اقل، نسبت به جزء یا شرط زائد شک بدوی وجود دارد. بر این اساس، اگر دلیل معتبر بر الزام زائد پیدا نشود و سایر شرایط جریان برائت فراهم باشد، مکلف به مقدار معلوم الوجوب عمل می‌کند. البته این مسئله با بحث علم اجمالی و امکان انحلال آن پیوند دارد و باید توجه کرد که در برخی تقریرات، اختلاف در مبنای انحلال و کیفیت تنجیز علم اجمالی سبب اختلاف نظر شده است. بنابراین حکم، تابع مبنای اصولی و شرایط دقیق مسئله است.

سؤال ۲۶۹ – برائت شرعی و عقلی چه رابطه‌ای دارند؟

برائت شرعی مستند به حدیث رفع و حل و مشابه آن‌هاست. برائت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان است. هر دو در شبهه بدویه حکمیه و موضوعیه جاری‌اند و مؤید یکدیگرند. در موارد شک در جریان برائت شرعی، برائت عقلی مستند قرار می‌گیرد. مشهور اصولیان هر دو را قبول دارند. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: برائت عقلی در جایی است که بیان معتبر بر تکلیف وجود ندارد و عقل، مؤاخذه بدون بیان را قبیح می‌داند. برائت شرعی با جعل شارع، وظیفه ظاهری مکلف را در موارد شک مقرر می‌کند؛ مانند مفاد حدیث رفع در حدود شرایط آن. بنابراین این دو از حیث منشأ متفاوت‌اند، هرچند ممکن است در نتیجه عملی هم‌جهت شوند. وجود دلیل معتبر، علم اجمالی منجز یا تحقق شرایط احتیاط می‌تواند مانع جریان برائت شود.

سؤال ۲۷۰ – دوران بین اقل و اکثر استقلالی چه حکمی دارد؟

در اقل و اکثر استقلالی (مثل شک در وجوب نماز و روزه به طور مستقل)، چون تکلیف زائد، مستقل است و اقل به آن مربوط نمی‌شود، شک در آن مثل شک بدوی در اصل تکلیف است؛ بنابراین به قول مشهور، در هر دو (استقلالی و ارتباطی) نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود و اقل اتیان می‌گردد. آنچه برخی در ارتباطی بر لزوم احراز تمام اجزاء تأکید کرده‌اند، از مجرای استقلالی نیست؛ و جای واقعی احتیاط در استقلالی، مواردی است که علم اجمالی منجزی در اطراف محصوره معلوم الاجمال باشد. این تفکیک از دقیق‌ترین مباحث برائت و اشتغال است. تکمیل تخصصی در اقل و اکثر استقلالی، تکالیف نسبت به یکدیگر استقلال دارند؛ مانند اینکه اصل وجوب نماز معلوم است و درباره وجوب تکلیف مستقل دیگری مانند روزه شک شود. در اینجا علم اجمالی به دو تکلیف مستقل، اگر منجز باشد، می‌تواند موجب لزوم موافقت قطعی شود و مکلف باید هر دو طرف را رعایت کند؛ اما در شبهه بدوی غیرمحصوره و در جایی که شک در تکلیف زائد، بدوی و بدون علم اجمالی منجز باشد، مجرای برائت باز است و احتیاط، لازم نیست. این وضعیت با اقل و اکثر ارتباطی متفاوت است؛ زیرا در ارتباطی، اجزاء یک مرکب واحدند و شک در جزء زائد، در ساختار تکلیف واحد تحلیل می‌شود. بنابراین نمی‌توان حکم این دو قسم را صرفاً با عنوان مشترک «اقل و اکثر» یکی دانست؛ نوع ارتباط تکالیف در تعیین مجرای اصل عملی نقش اساسی دارد.

تکمیل تخصصی در اقل و اکثر استقلالی، تکالیف نسبت به یکدیگر استقلال دارند؛ مانند اینکه اصل وجوب نماز معلوم است و درباره وجوب تکلیف مستقل دیگری مانند روزه شک شود. در اینجا علم اجمالی به دو تکلیف مستقل، اگر منجز باشد، می‌تواند موجب لزوم موافقت قطعی شود و مکلف باید هر دو طرف را رعایت کند؛ اما در شبهه بدوی غیرمحصوره و در جایی که شک در تکلیف زائد، بدوی و بدون علم اجمالی منجز باشد، مجرای برائت باز است و احتیاط، لازم نیست. این وضعیت با اقل و اکثر ارتباطی متفاوت است؛ زیرا در ارتباطی، اجزاء یک مرکب واحدند و شک در جزء زائد، در ساختار تکلیف واحد تحلیل می‌شود. بنابراین نمی‌توان حکم این دو قسم را صرفاً با عنوان مشترک «اقل و اکثر» یکی دانست؛ نوع ارتباط تکالیف در تعیین مجرای اصل عملی نقش اساسی دارد.

سؤال ۲۷۱ – برائت در شبهات موضوعیه چه شرایطی دارد؟

برائت در شبهات موضوعیه پس از فحص از امارات و اصول احراز موضوع جاری می‌شود. اگر موضوع با اماره (مثل ید یا بینه) یا اصل دیگری احراز شود نوبت به برائت نمی‌رسد. حدیث رفع شامل شبهات موضوعیه نیز هست. ثمره در شک در تحقق موضوع احکام تکلیفی ظاهر می‌شود. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: در شبهه موضوعیه، حکم کلی شرعی معلوم است ولی تطبیق آن بر مصداق خارجی مشکوک است؛ مانند شک در اینکه مایع خارجی خمر است یا نه. اگر اماره یا اصل معتبر دیگری موضوع را تعیین کند، نوبت به برائت نمی‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در برخی موضوعات، شارع وضعیت خاصی مقرر کرده است؛ بنابراین پیش از اجرای برائت، موضوع، دلیل اجتهادی، امارات و اصول حاکم یا وارد باید بررسی شوند. در صورت فقدان دلیل معتبر و تحقق شرایط، برائت وظیفه ظاهری مکلف را تعیین می‌کند.

سؤال ۲۷۲ – آیا برائت با وجود اماره‌ای که دلالت آن مشکوک است جاری می‌شود؟

اگر اماره از جهت اصل حجیت و سند معتبر باشد ولی در دلالت آن شک کنیم، ابتدا باید ظهور و مدلول اماره را تعیین کنیم. اگر پس از بررسی عرفی، اماره در حکم مورد نظر ظهور معتبر داشته باشد، نوبت به برائت نمی‌رسد؛ زیرا اماره بر اصل عملی مقدم است. اما اگر دلیل از اساس فاقد ظهور معتبر باشد یا اجمال آن مانع استناد شود و دلیل دیگری نیز وجود نداشته باشد، در صورت تحقق شرایط می‌توان به اصل عملی مناسب رجوع کرد. بنابراین «وجود یک روایت» به تنهایی مانع برائت نیست؛ آنچه مقدم است، اماره معتبر و دارای دلالت قابل استناد است.

سؤال ۲۷۳ – در شبهه موضوعیه، فحص از واقع تا چه حد شرط جریان برائت است؟

در شبهه موضوعیه، وضعیت با شبهه حکمیه متفاوت است. اگر حکم شرعی روشن باشد ولی مکلف درباره تحقق موضوع خارجی شک کند، اصل برائت یا اصول موضوعی مناسب ممکن است بدون فحص گسترده جاری شود؛ زیرا وظیفه مکلف الزاماً تحقیق از همه احتمالات خارجی نیست. با این حال اگر موضوع از مواردی باشد که عرفاً احراز آن مقدمه امتثال محسوب شود یا دلیل خاصی بر لزوم تحقیق وجود داشته باشد، فحص لازم می‌شود. بنابراین نمی‌توان یک حکم یکسان برای همه شبهات موضوعیه ارائه کرد. باید دید شک در کدام موضوع است، دسترسی به واقع چگونه است و آیا عدم تحقیق موجب ترک تکلیف معلوم می‌شود یا نه.

سؤال ۲۷۴ – فرق «برائت» با «استصحاب عدم تکلیف» چیست و در کدام مورد نوبت به هر یک می‌رسد؟

برائت و استصحاب عدم تکلیف هر دو ممکن است در موارد شک به نتیجه عملی مشابه برسند، ولی مبنای آنها متفاوت است. در استصحاب، یقین سابق به عدم تکلیف و شک لاحق لازم است و حکم استمرار حالت سابق داده می‌شود. در برائت، چنین یقین سابقی لازم نیست؛ اگر اصل تکلیف مشکوک باشد و شرایط اصل برائت فراهم باشد، شارع یا عقل وظیفه عدم مؤاخذة را مقرر می‌کند. بنابراین اگر حالت سابق یقینی وجود داشته باشد، استصحاب می‌تواند مطرح شود؛ اگر چنین یقینی وجود نداشته باشد، برائت ممکن است مرجع باشد. همچنین رابطه این دو تابع قواعد تقدیم اصول است و نباید صرف تشابه نتیجه را ملازم با وحدت دلیل دانست.

سؤال ۲۷۵ – اگر اصل برائت و استصحاب در یک مسئله هر دو قابل تصور باشند، کدام اصل مقدم است؟

اگر در موردی هم یقین سابق به عدم تکلیف وجود داشته باشد و هم شک در اصل تکلیف مطرح باشد، استصحاب عدم و برائت از حیث نتیجه ممکن است هر دو عدم الزام را نشان دهند، ولی از نظر مبنا یکسان نیستند. اگر ارکان استصحاب کامل باشد، استصحاب به عنوان اصل ناظر به حالت سابق قابل طرح است و باید نسبت آن با برائت بر اساس مبنای اصولی و ادله هر دو بررسی شود. در بسیاری از تقریرها، اصل محرز یا اصل ناظر بر حالت سابق جایگاه متفاوتی از برائت دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با گفتن «هر دو اصل نتیجه یکسان دارند» آنها را هم‌رتبه دانست؛ باید ابتدا موضوع هر اصل و سپس قواعد تقدیم و حکومت میان اصول را بررسی کرد.

۱۵

فصل ۱۵

اصالة الاحتياط

مجاری احتیاط، ادله آن، و رابطه با برائت

۱۹ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۲۷۶ تا ۲۹۴

سؤال ۲۷۶ – تعریف «احتیاط» چیست؟ و مجرای آن را بیان کنید.

«احتیاط» در اصطلاح اصولی، عبارت است از عمل به گونه‌ای که مکلف، یقین به فراغ ذمه و امتثال تکلیف پیدا کند؛ یعنی در موارد شک و احتمال تکلیف، تمام محتملات را انجام دهد (در واجبات) یا ترک کند (در محرمات) تا علم به برائت ذمه حاصل شود. مجرای احتیاط:

(۱) «شبهات مقرون به علم اجمالی» (در اطراف محصوره): مانند علم به نجاست یکی از دو ظرف که باید از هر دو اجتناب کرد.

(۲) «شبهات قبل از فحص»: در برخی موارد، قبل از فحص، احتیاط لازم است.

(۳) «موارد تردید بین متباینین»: مثل تردید بین قصر و اتمام که باید هر دو را انجام داد.

(۴) «مواردی که شارع، احتیاط را واجب کرده» (مثل احتیاط در دماء و فروج). احتیاط، هم «احتیاط شرعی» (که به امر شارع واجب است) و هم «احتیاط عقلی» (که از باب دفع ضرر محتمل و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی) دارد؛ و ثمره آن، رفع تنجیز و برائت یقینی ذمه است.

سؤال ۲۷۷ – ادله «وجوب احتياط» در موارد خود را بيان كنيد.

ادله وجوب احتياط در مجاری آن:

- (۱) «حكم عقل»: قاعدة «اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً»؛ يعني هرگاه ذمه مكلف، به تكليفي يقيناً مشغول شد، فراغ يقيني لازم است و با احتمال بقاء تكليف، احتياط واجب است.
- (۲) «قاعدة دفع ضرر محتمل»: عقل، دفع ضرر محتمل (عقاب اخروي) را لازم می‌داند و در موارد احتمال عقاب، احتياط مقتضي دفع است.
- (۳) «آيات»: مانند «فاتّقوا الله ما استطعتم» و «خذوا ما آتاكم الرسول» و «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» که در موارد علم اجمالي، مقتضي احتياط‌اند.
- (۴) «روايات»: مانند «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» و «من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» و روايات «احتط لدينك».
- (۵) «اجماع» در موارد خاص (دماء و فروج و اموال). اين ادله، وجوب احتياط را در شبهات مقرون به علم اجمالي و موارد خاص ثابت می‌کنند.

سؤال ۲۷۸ – رابطه «احتياط» و «برائت» را بيان كنيد و موارد تقدّم هر يك را مشخص سازيد.

احتياط و برائت، دو اصل عملي متقابل‌اند که هر يك مجرای خاص خود را دارند: برائت، در «شگ بدوی در اصل تكليف» (شبهه حکميه و موضوعیه و وجوبيه و تحريميه، پس از فحص) جاری است و مقتضي نفی تكليف و جواز ترك (در وجوبيه) و جواز فعل (در تحريميه) است. اما احتياط، در «شگ مقرون به علم اجمالي» و «ترديد بين متباينين» و «موارد علم به اشتغال ذمه» جاری است و مقتضي انجام تمام احتمالات است. تقدّم هر يك: در شبهات بدويه، برائت مقدم است و احتياط (وجوبی) جاری نیست؛ در شبهات مقرون به علم اجمالي (محصوره)، احتياط مقدم و برائت ساقط است؛ و در اقل و اکثر، برائت نسبت به اکثر جاری است. بنابراین مجرای هر دو متفاوت است و تعارضی بين آن دو (در مجرای واحد) نیست؛ مگر در مواردی که اختلاف نظر است (مثل شبهه تحريميه که اخباری‌ها احتياط و اصولیان برائت را قائل‌اند).

سؤال ۲۷۹ – قاعدة «اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً» را توضيح دهيد و ثمره آن را بيان كنيد.

قاعدة «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» (اشتغال يقيني، فراغ يقيني می‌طلبد) قاعده‌ای عقلي است: هرگاه مكلف، يقين به اشتغال ذمه خود به تكليفي داشته باشد (مثل علم به وجوب نماز یا علم اجمالي به نجاست يکی از دو ظرف)، عقل حكم می‌کند که فراغ ذمه از آن تكليف، جز با اتیان يقيني و قطعی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین تا يقين به امتثال و فراغ حاصل نشود، ذمه مشغول است و مكلف باید احتياط کند. ثمره قاعده:

- (۱) در «اقل و اکثر»، اگر شگ در جزء و شرط واجب باشد، چون اشتغال به اقل يقيني است، باید قدر متيقّن (اقل) اتیان شود و نسبت به اکثر، برائت جاری است؛
- (۲) در «متباينين» (قصر و اتمام)، اشتغال يقيني به صلاة، فراغ يقيني می‌طلبد و باید هر دو اتیان شود؛
- (۳) در «شبهه محصوره»، اشتغال يقيني (نجاست يکی از دو ظرف) فراغ يقيني (اجتناب از هر دو) می‌طلبد. بنابراین اين قاعده، مبنای عقلي احتياط در موارد اشتغال يقيني است.

سؤال ۲۸۰ – آیا «احتياط» در «شبهه بدويه» واجب است؟ و اقوال را بيان كنيد.

در شبهه بدويه (شگ در اصل تكليف بدون علم اجمالي)، آیا احتياط واجب است یا برائت جاری است؟ اقوال:

۱) قول اصولیان (مشهور): در شبهه بدویه، براءت جاری است و احتیاط واجب نیست؛ زیرا ادله براءت (حدیث رفع، حدیث حل، قبح عقاب بلا بیان) صریح در رفع تکلیف مشکوک‌اند و وجوب احتیاط، مستلزم تکلیف بدون بیان است که قبیح است.

۲) قول اخباری‌ها (افراطی): در شبهه بدویه تحریمیه، احتیاط واجب است؛ ادله آنان آیات و روایات امر به توقف و احتیاط در شبهات است.

۳) تفصیل: برخی احتیاط را در شبهه تحریمیه و براءت را در وجوبیه لازم دانسته‌اند. قول صحیح و مشهور، جریان براءت در شبهه بدویه و عدم وجوب احتیاط است؛ زیرا ادله احتیاط (مثل «قف عند الشبهة»)، ارشاد به احتیاط استحبابی یا مختص به شبهات مقرون به علم اجمالی و موارد خاص است، و ادله براءت، اطلاق و ظهور در رفع تکلیف مشکوک دارند.

سؤال ۲۸۱ – احتیاط در «دما، فروج و اموال» چه حکمی دارد؟ و دلیل آن را بیان کنید.

در موارد «دما» (خون‌ها و قصاص و حدود)، «فروج» (نکاح و ازدواج) و «اموال» (مصادیق مالی)، فقها احتیاط را لازم شمرده‌اند و قاعده «الاحتیاط فی الدماء والفروج والأموال» مشهور است؛ یعنی در شبهات مربوط به این امور، احتیاط واجب است و نباید به آسانی به براءت تمسک کرد. دلیل آن:

۱) «اهمیت این امور نزد شارع» و وجود روایات خاص بر احتیاط در آن‌ها (مانند احتیاط در دماء مسلمین و فروج).

۲) «بنای عقلا و سیره متشرعه» بر احتیاط در این امور، به جهت شدت مفسده خطا در آن‌ها.

۳) در دما، اصل «حرمت دم مسلم» و در فروج، اصل «عدم حلیت بضع» و در اموال، اصل «حرمت مال غیر» اقتضای احتیاط دارد. بنابراین در این موارد، با شک، احتیاط (ترک یا انجام) لازم است، مگر دلیل معتبر بر جواز باشد. ثمره این قاعده، در مسائل قصاص، حدود، نکاح و معاملات مالی ظاهر می‌شود.

سؤال ۲۸۲ – فرق «احتیاط» در عبادات و معاملات را بیان کنید.

احتیاط در عبادات و معاملات، تفاوت‌هایی دارد:

۱) «احتیاط در عبادات»: چون عبادت، مشروط به قصد قربت و توقیفی است، احتیاط در آن، از راه تکرار عمل یا اتیان تمام محتملات است، مثل خواندن نماز به دو صورت (قصر و اتمام) در تردید، یا خواندن نماز با تمام اجزای محتمل؛ اما احتیاط در عبادت، در صورتی صحیح است که مستلزم تشریع و بدعت نباشد؛ یعنی اگر احتیاط، به اتیان چیزی بینجامد که جزء عبادت نیست ولی به قصد جزء بودن آورده شود، تشریع و حرام است.

۲) «احتیاط در معاملات»: احتیاط، از راه ترک معامله مشکوک یا انجام به نحو صحیح است؛ در معاملات، اصل، صحت و حلیت است و احتیاط، بیشتر در اموال و موارد شک در فساد جاری است. بنابراین احتیاط در عبادات، با رعایت قصد قربت و پرهیز از تشریع، و در معاملات، با رعایت اصل صحت و پرهیز از ضرر به غیر، انجام می‌شود.

سؤال ۲۸۳ – آیا «احتیاط» مستلزم «اخلال به نظام» و «عسر و حرج» می‌شود؟ و حکم آن چیست؟

احتیاط مطلق (در تمام موارد)، مستلزم «عسر و حرج» و اختلال نظام زندگی است؛ زیرا اگر مکلف در تمام شبهات، احتیاط کند، زندگی عادی او مختل می‌شود و این، از دید شرع مطلوب نیست. حکم:

۱) احتیاط واجب، مختص مواردی است که دلیل خاص دارد (شبهات مقرون به علم اجمالی محصوره و موارد خاص مثل دماء و فروج)؛ و در این موارد، چون اطراف محصور است، عسر و حرج لازم نمی‌آید.

۲) احتیاط در شبهه غیرمحصوره، مستلزم عسر و حرج است و واجب نیست.

۳) اگر احتیاط، مستلزم عسر و حرج یا اختلال نظام باشد، به قاعده «لا حرج» و «لا ضرر» رفع می‌شود و تخییر یا برائت جاری می‌گردد. بنابراین شارع، احتیاط مطلق را نخواست و ادله لا حرج و لا ضرر، موارد حرجی را استثنا می‌کند. ثمره این بحث، در تعیین حدود احتیاط واجب و رفع حرج از مکلفین ظاهر می‌شود.

سؤال ۲۸۴ – احتیاط «قبل از فحص» و «بعد از فحص» چه تفاوتی دارد؟

احتیاط از حیث فحص، دو حالت دارد:

۱) «قبل از فحص»: قبل از جست‌وجو در ادله، مکلف در معرض احتمال وجود دلیل است؛ در این مرحله، اصل وجوب فحص جاری است و نمی‌توان به برائت تمسک کرد؛ در برخی موارد، قبل از فحص، احتیاط لازم است تا اینکه فحص انجام شود و تکلیف روشن گردد.

۲) «بعد از فحص»: پس از جست‌وجوی کامل در ادله، اگر دلیلی یافت نشد، شبهه بدویه محقق می‌شود و برائت جاری است (نه احتیاط وجوبی)؛ و اگر علم اجمالی به وجود دلیل مردد پیدا شد، احتیاط جاری است. بنابراین تفاوت در این است که قبل از فحص، مجرای احتیاط یا وجوب فحص است و برائت جاری نیست؛ ولی بعد از فحص، در شبهه بدویه، برائت جاری و احتیاط وجوبی منتفی است. این تفاوت، نظم منطقی رجوع به اصول را نشان می‌دهد: اول فحص، سپس تعیین مجرای اصل.

سؤال ۲۸۵ – آیا احتیاط در «شبهه وجوبیه» معنا دارد؟ و فرق آن با شبهه تحریمیه را بیان کنید.

بله، احتیاط در شبهه وجوبیه معنا دارد و به معنای «انجام فعل مشکوک الوجوب» است، چنان‌که احتیاط در شبهه تحریمیه، به معنای «ترک فعل مشکوک الحرمة» است. فرق: در شبهه وجوبیه، اگر مکلف بخواهد احتیاط کند، فعل را انجام می‌دهد (مثل خواندن نماز جمعه‌ای که وجوبش مشکوک است)؛ و در شبهه تحریمیه، اگر بخواهد احتیاط کند، فعل را ترک می‌کند (مثل ترک شرب تثن مشکوک الحرمة). نکته: در شبهه وجوبیه بدویه، برائت جاری است و انجام فعل، مستحب (احتیاط مستحب) است نه واجب؛ و در شبهه تحریمیه بدویه نیز برائت جاری است و ترک، مستحب است. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط (انجام در وجوبیه و ترک در تحریمیه) واجب است. بنابراین احتیاط در هر دو شبهه معنا دارد، ولی وجوبش مختص موارد علم اجمالی و موارد خاص است.

سؤال ۲۸۶ – رابطه احتیاط با «اصالة الاشتغال» چیست؟

«اصالة الاشتغال» (اصل اشتغال) همان قاعده عقلی «اشتغال یقینی یستدعی فراغاً یقیناً» است و «احتیاط»، نتیجه عملی و مقتضای این اصل است؛ به این معنا که هرگاه ذمه مکلف به تکلیفی یقیناً مشغول باشد، اصل اشتغال، بقاء تکلیف و لزوم فراغ یقینی را نتیجه می‌دهد و مکلف باید احتیاط کند تا یقین به فراغ حاصل شود. بنابراین احتیاط، مقتضای اصل اشتغال است و رابطه آن دو، رابطه قاعده مبنایی (اصل اشتغال) و نتیجه عملی (احتیاط) است. موارد جریان اصل اشتغال:

۱) علم اجمالی به تکلیف در اطراف محصوره؛

۲) تردید بین متباینین (قصر و اتمام)؛

۳) شک در امتثال پس از اشتغال ذمه (مثل شک در انجام نماز پس از وجوب آن)؛

۴) شک در شرایط و موانع پس از احراز مقتضی. در این موارد، اصل اشتغال و در نتیجه احتیاط جاری است. ثمره این بحث، در موارد شک در امتثال و تعیین وظیفه عملی ظاهر می‌شود.

سؤال ۲۸۷ – جمع‌بندی: مجاری احتیاط و وجوه آن را به صورت نموداری بیان کنید.

مجاری احتیاط این‌ها هستند:

- (۱) شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی؛
- (۲) تردد بین متباینین (قصر و اتمام) که احتیاط با جمع ممکن است؛
- (۳) شک در امتثال پس از اشتغال ذمه؛
- (۴) مواردی که شارع خود احتیاط را لازم کرده – مانند ابواب دماء، فروج و اموال. در مقابل، در شبهه بدویه (وجوبیه و تحریمیه پس از فحص) برائت جاری است و احتیاط مستحب می‌ماند؛ در شبهه غیرمحصوره اجتناب واجب نیست (عسر و حرج)؛ و در اقل و اکثر، نسبت به اقل اتیان و نسبت به اکثر برائت لازم است. پس وجوه احتیاط دو سنخ‌اند: عقلی (از باب اشتغال یقینی و دفع ضرر محتمل) و شرعی (بنصوص خاصه ابواب). این نمودار، مرزهای میان «قاعده» و «مستحب» را روشن نگه می‌دارد.

سؤال ۲۸۸ – علم اجمالی چه آثاری دارد؟

علم اجمالی منجز است و موجب احتیاط در اطراف محصوره می‌شود. آثار مهم:

- (۱) حرمت مخالفت قطعی.
- (۲) وجوب موافقت قطعی (بنابر مشهور).
- (۳) عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی. در شبهه غیرمحصوره معمولاً تنجیز کامل ندارد یا ضعیف است. این بحث از دقیق‌ترین مباحث اصول عملیه است. تکمیل تخصصی علم اجمالی، برخلاف شک بدوی، علم به ثبوت تکلیف در میان چند طرف معین است. اگر شرایط تنجیز آن وجود داشته باشد، مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال جایز نیست و در مواردی که موافقت قطعی ممکن و لازم باشد، احتیاط اقتضا می‌کند همه اطراف رعایت شوند. از آثار مهم آن، حرمت مخالفت قطعی و در تقریرات مشهور، لزوم موافقت قطعی در فرض تمام بودن منجزیت است. با این حال، جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی مطلقاً یکسان نیست و به نسبت اصول، علم به کذب برخی اصول و امکان ترخیص در برخی اطراف بستگی دارد. بنابراین باید بین اصل تنجیز علم اجمالی و موارد سقوط یا عدم فعلیت تنجیز تفکیک کرد.

تکمیل تخصصی علم اجمالی، برخلاف شک بدوی، علم به ثبوت تکلیف در میان چند طرف معین است. اگر شرایط تنجیز آن وجود داشته باشد، مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال جایز نیست و در مواردی که موافقت قطعی ممکن و لازم باشد، احتیاط اقتضا می‌کند همه اطراف رعایت شوند. از آثار مهم آن، حرمت مخالفت قطعی و در تقریرات مشهور، لزوم موافقت قطعی در فرض تمام بودن منجزیت است. با این حال، جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی مطلقاً یکسان نیست و به نسبت اصول، علم به کذب برخی اصول و امکان ترخیص در برخی اطراف بستگی دارد. بنابراین باید بین اصل تنجیز علم اجمالی و موارد سقوط یا عدم فعلیت تنجیز تفکیک کرد.

سؤال ۲۸۹ – شبهه محصوره و غیرمحصوره چه فرقی در احتیاط دارند؟

در شبهه محصوره، علم اجمالی منجّز است و احتیاط (اجتناب یا اتیان تمام اطراف) واجب است. در شبهه غیرمحصوره معمولاً به خاطر عسر و حرج یا عدم اهتمام عرفی، تنجیز کامل ندارد و اجتناب از همه لازم نیست. این تفکیک از قواعد مهم باب احتیاط و علم اجمالی است و در فقه معاملات و طهارت بسیار کاربرد است. تکمیل تخصصی شبهه محصوره آن است که اطراف علم اجمالی محدود و قابل شمارش و ابتلا باشد، به گونه‌ای که عرفاً تکلیف به اجتناب یا رعایت همه اطراف معنا داشته باشد. در این صورت، اگر سایر شرایط تنجیز موجود باشد، علم اجمالی معمولاً منجّز است و مخالفت قطعی جایز نیست. در شبهه غیرمحصوره، تعداد یا وضعیت اطراف به گونه‌ای است که عرفاً ابتلاء و جمع میان همه اطراف موضوعیت عملی ندارد؛ از این رو در بسیاری از تقریرات، علم اجمالی به همان کیفیت شبهه محصوره منجّز دانسته نمی‌شود. با این حال، «غیرمحصوره» صرفاً مساوی با عدد بسیار بزرگ نیست و معیارهای عرفی ابتلاء، اهتمام شارع و امکان مخالفت قطعی نیز باید ملاحظه شود.

تکمیل تخصصی شبهه محصوره آن است که اطراف علم اجمالی محدود و قابل شمارش و ابتلا باشد، به گونه‌ای که عرفاً تکلیف به اجتناب یا رعایت همه اطراف معنا داشته باشد. در این صورت، اگر سایر شرایط تنجیز موجود باشد، علم اجمالی معمولاً منجّز است و مخالفت قطعی جایز نیست. در شبهه غیرمحصوره، تعداد یا وضعیت اطراف به گونه‌ای است که عرفاً ابتلاء و جمع میان همه اطراف موضوعیت عملی ندارد؛ از این رو در بسیاری از تقریرات، علم اجمالی به همان کیفیت شبهه محصوره منجّز دانسته نمی‌شود. با این حال، «غیرمحصوره» صرفاً مساوی با عدد بسیار بزرگ نیست و معیارهای عرفی ابتلاء، اهتمام شارع و امکان مخالفت قطعی نیز باید ملاحظه شود.

سؤال ۲۹۰ – قاعده اشتغال در چه مواردی جاری است؟

قاعده اشتغال (اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است) در موارد علم اجمالی به تکلیف و شک در امتثال جاری است. مجاری آن: علم اجمالی در شبهات محصوره، شک در اتیان واجب پس از وقت، و موارد وجوب موافقت قطعی. این قاعده مبنای بسیاری از احتیاط‌های فقهی است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: قاعده اشتغال بر این مبناست که اگر اصل تکلیف به نحو یقینی ثابت شد، خروج از عهده آن نیز باید به گونه‌ای باشد که امتثال یقینی یا حجت معتبر بر کفایت آن وجود داشته باشد. نمونه روشن، علم اجمالی به وجوب یکی از دو طرف در فرض تنجّز علم اجمالی است. در مقابل، اگر اصل تکلیف مشکوک و شک بدوی باشد و شرایط برائت وجود داشته باشد، مجرای اشتغال نیست. پس در هر مسئله باید نخست وضعیت علم به اصل تکلیف و سپس وضعیت شک در امتثال بررسی شود.

سؤال ۲۹۱ – قاعده اشتغال در جایی که مکلف یقین به اصل تکلیف دارد ولی در کیفیت امتثال شک دارد چگونه عمل می‌کند؟

قاعده اشتغال بر این مبناست که اگر ذمه مکلف به تکلیفی یقینی مشغول شده باشد، برای احراز فراغ ذمه باید شرایطی را رعایت کند که امتثال یقینی یا معتبر حاصل شود. در شک در کیفیت امتثال، اگر یک طرف قطعاً ذمه را بری می‌کند و طرف دیگر مشکوک است، اصل اشتغال می‌تواند مکلف را به احتیاط سوق دهد. البته این قاعده مطلق نیست؛ اگر دلیل شرعی یا اصل معتبر، طریق خاصی برای احراز فراغ قرار داده باشد، همان دلیل مقدم است. همچنین باید میان شک در اصل تکلیف و شک در امتثال تکلیف معلوم فرق گذاشت؛ در اولی ممکن است برائت جاری شود، اما در دومی اصل اشتغال اقتضای احتیاط دارد.

سؤال ۲۹۲ – علم اجمالی چه زمانی با برائت در همه اطراف خود منافات دارد؟

اگر علم اجمالی به وجود یک تکلیف الزامی میان چند طرف تعلق گرفته و شرایط تنجیز آن موجود باشد، اجرای برائت در همه اطراف به مخالفت قطعی یا ترک موافقت لازم می‌انجامد؛ بنابراین برائت در همه اطراف قابل جمع نیست. اما اگر علم اجمالی منحل شود، مثلاً یک طرف با علم تفصیلی یا اماره معتبر تعیین شود، اثر تنجیزی نسبت به باقی اطراف تغییر می‌کند. همچنین اگر بعضی اطراف خارج از محل ابتلاء باشند یا تکلیف نسبت به آنها قابل امتثال نباشد، بحث تنجیز به شکل دیگری مطرح می‌شود. بنابراین «وجود علم اجمالی» کافی نیست؛ باید ارکان و شرایط بقای اثر آن بررسی شود.

سؤال ۲۹۳ – احتیاط در عبادت بدون علم به جزئیت یا شرطیت یک جزء چگونه ممکن است؟

احتیاط در عبادت زمانی مشکل پیدا می‌کند که عبادیت فعل یا قصد قربت آن نیازمند قصد امر باشد و مکلف نمی‌داند آیا جزء مشکوک واقعاً مأمور به است یا نه. اگر بتوان فعل را به قصد رجاء یا به عنوان احتیاط انجام داد، در بسیاری از تقریرها راهی برای امتثال احتیاطی وجود دارد؛ اما اگر انجام جزء مشکوک موجب تشریع یا قصد امر جزمی بدون دلیل شود، احتیاط مشکل پیدا می‌کند. بنابراین احتیاط عبادات با احتیاط در امور توصلی یکسان نیست. باید میان «انجام فعل به امید مطلوب بودن» و «انجام آن به قصد اینکه قطعاً جزء مأمور به است» فرق گذاشت.

سؤال ۲۹۴ – اصالة الاشتغال چه تفاوتی با قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» دارد؟

اصالة الاشتغال یک اصل عملی است که در موارد شک پس از ثبوت اشتغال ذمه به کار می‌رود و نتیجه آن لزوم احتیاط است. جمله «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» بیان قاعده عقلی و عقلایی پشت این اصل است. بنابراین این دو اصطلاح کاملاً مترادف نیستند: قاعده، مبنای کلی را بیان می‌کند و اصل اشتغال صورت کاربردی آن در مقام تعیین وظیفه عملی است. اگر شارع طریق خاصی برای فراغ ذمه قرار داده باشد، مکلف باید از همان طریق پیروی کند؛ در غیر این صورت، عقل در تکلیف یقینی و شک در امتثال، احتیاط را اقتضا می‌کند.

اصالة التخییر

مجرای تخییر، اقسام آن، و ادلّة حجّیت

۱۴ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۲۹۵ تا ۳۰۸

سؤال ۲۹۵ – تعریف «تخییر» چیست؟ و مجرای آن را بیان کنید.

«تخییر» در اصطلاح اصولی، اصلی عملی است که در موارد «دوران امر بین دو یا چند چیز» که هیچ مرجّحی برای تعیین یکی نیست، جاری می‌شود و مقتضای آن، اختیار مکلف در انجام یکی از اطراف است؛ یعنی مکلف، در امتثال تکلیف، مخیر است هر یک از احتمالات را انجام دهد. مجرای تخییر:

(۱) «تردید بین متباینین با تعدّر احتیاط»: مثل تردید بین قصر و اتمام در حالی که جمع بین هر دو (احتیاط) ممکن نباشد، که مکلف بین آن دو مخیر است.

(۲) «دوران امر بین محذورین»: مثل تردید بین وجوب و حرمت یک فعل (که مکلف نمی‌داند فعلی واجب است یا حرام)، که بنابر قول مشهور، تخییر جاری است.

(۳) «تعارض دو خبر بدون مرجّح»: بنابر قول مشهور (تخییر).

(۴) «تردید در واجب تخییری» و موارد دوران بین تعیین و تخییر. بنابراین تخییر، در مواردی جاری است که نه برائت (به جهت علم به تکلیف) و نه احتیاط (به جهت تعدّر یا عدم لزوم) جاری باشد.

سؤال ۲۹۶ – اقسام «تخییر» را بیان کنید (عقلی، شرعی، و تخییر در حکم و موضوع).

تخییر اقسامی دارد:

- (۱) «عقلی»: آنچه عقل در فرض تعادل و تعدد جمع به آن حکم می‌کند، مانند دوران بین محذورین؛ و این تخییر، در فرض تساوی است و در شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی جاری نمی‌شود.
- (۲) «شرعی»: آنچه شارع جعل کرده، مانند خصال کفار و تخییر در تعارض دو خبر بدون مرجح به مفاد روایات علاجیه. و تقسیم دیگر: «تخییر در حکم» (در انتخاب خود تکلیف) و «تخییر در موضوع» (در تعیین مصداق). نیز «بدوی» (از ابتدا مخیر است) و «استمراری» (در هر مرتبه مخیر است). ثمره اقسام در حدود حکم ظاهر می‌شود: در تخییر بدوی، با انتخاب یک طرف تکلیف ساقط است؛ در استمراری، تا زمان فعل یکی از اطراف، مخیریت باقی می‌ماند؛ و در شرعی (واجب تخییری) امثال با همان جامع انتزاعی حاصل است.

سؤال ۲۹۷ – ادله حجیت تخییر را بیان کنید.

ادله حجیت تخییر:

- (۱) «حکم عقل»: در موارد دوران امر بین دو طرف که جمع ممکن نیست و ترجیحی هم نیست (مثل دوران بین محذورین)، عقل حکم به تخییر می‌کند؛ زیرا تعیین یکی بدون مرجح، ترجیح بلامرجح و قبیح است و امثال، با انجام یکی از دو طرف حاصل می‌شود.
- (۲) «آیات»: در موارد واجب تخییری، آیاتی که تخییر را جعل کرده‌اند (مثل «فکفّارته إطعام عشرة مساکین... أو كسوتهم أو تحرير رقبة» و آیه کفّاره صید «أو عدل ذلك صياماً»).
- (۳) «روایات»: مانند روایات باب تعارض: «إذن فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» و «أنت في سعة ما لم تعلم» و مقبوله عمر بن حنظله (در موارد فقدان مرجح).
- (۴) «اجماع»: در موارد واجب تخییری و تعارض بدون مرجح. بنابراین تخییر، هم دلیل عقلی و هم دلیل شرعی دارد و از اصول عملیه معتبر است.

سؤال ۲۹۸ – مسئله «دوران امر بین محذورین» را توضیح دهید و حکم آن را بیان کنید.

- «دوران امر بین محذورین» یعنی تردید مکلف بین اینکه فعلی واجب است یا حرام، بدون امکان تعیین یکی؛ مانند شگ در اینکه شرب مایعی، واجب است (به جهت نذر) یا حرام (به جهت خمر بودن). در این صورت، مکلف نه می‌تواند فعل را ترک کند (چون شاید واجب باشد) و نه انجام دهد (چون شاید حرام باشد)، و جمع نیز ممکن نیست. اقوال در حکم:
- (۱) قول مشهور – در فرض تساوی دو طرف و نبود قطع به حرمت یکی – «تخییر» است؛ یعنی مکلف مخیر است انجام دهد یا ترک کند و در هر حال معذور است، به حکم عقل، زیرا تعیین یکی ترجیح بلامرجح و الزام به هر دو جمع ضدین است. و اما اگر حکم یکی از دو طرف مقطوع بالواقع باشد، تخییر جاری نمی‌شود و همان یک را باید رعایت کرد.
 - (۲) قول به «احتیاط»: برخی قائل به وجوب احتیاط شده‌اند، ولی احتیاط در محذورین ممکن نیست (چون جمع بین فعل و ترک محال است).
 - (۳) قول به «برائت در طرف تحریم و اشتغال در طرف وجوب» که تفصیل میان دو طرف است؛ و برخی محققان در فرض احتمال محرمیت، احتیاط را مقدم دانسته‌اند، چون ترک فعل در چنین فرضی مئونه‌ای ندارد و عقوبت بر ترک احتیاط قبیح نیست. قول مشهور، تخییر است و ثمره آن، رفع الزام در هر دو طرف و جواز فعل و ترک است.

سؤال ۲۹۹ – فرق «تخییر» با «برائت» و «احتیاط» را بیان کنید.

تخییر، برائت و احتیاط، سه اصل عملی‌اند که مجاری و مقتضای متفاوت دارند: «برائت» در «شگ بدوی در اصل تکلیف» جاری است و مقتضی نفی تکلیف است (نه وجوب فعل و نه وجوب ترک)؛ یعنی مکلف از هر دو طرف (وجوب و حرمت) مبرا است و می‌تواند فعل را ترک یا انجام دهد بدون الزام. «احتیاط» در «شگ مقرون به علم اجمالی و اشتغال یقینی» جاری است و مقتضی انجام تمام احتمالات است (وجوب فعل در وجوبیه و ترک در تحریمیه)؛ یعنی مکلف باید هر دو طرف را رعایت کند تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود. «تخییر» در «دوران امر بین دو طرف که جمع ممکن نیست و ترجیحی نیست» (مثل دوران بین محذورین یا تعارض بدون مرجح) جاری است و مقتضی اختیار یکی از دو طرف است؛ یعنی مکلف، نه مبرا است (مثل برائت) و نه ملزم به جمع (مثل احتیاط)، بلکه مخیر است. بنابراین فرق اساسی در «مجرأ» و «مقتضا» است: برائت نفی تکلیف، احتیاط جمع بین احتمالات، و تخییر اختیار یکی از دو طرف بدون الزام به جمع.

سؤال ۳۰۰ – جمع‌بندی: مجاری تخییر و حکم هر یک را بیان کنید.

مجاری تخییر و احکام آن:

- (۱) «دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت)»: تخییر (فعل یا ترک).
- (۲) «تردید بین متباینین با تعدد احتیاط» (مثل قصر و اتمام در فرض عدم امکان جمع): تخییر بین دو طرف.
- (۳) «تعارض دو خبر بدون مرجح»: تخییر (بنابر قول مشهور).
- (۴) «واجب تخییری» (مثل خصال کفاره): تخییر شرعی بین خصال.
- (۵) «تردید در تعیین و تخییر» (شگ در اینکه واجب، تعیینی است یا تخییری): در این موارد، برخی قائل به احتیاط و برخی به برائت از تعیین شده‌اند.
- (۶) «شبهه غیرمحصوره» (در برخی اقوال): نوعی تخییر. نتیجه: تخییر، اصلی عملی است که در موارد دوران بین امور بدون مرجح و بدون امکان جمع جاری می‌شود و مقتضای آن، اختیار مکلف است؛ و ادله آن، حکم عقل (ترجیح بلامرجح قبیح) و روایات (بأیّهما أخذت وسعک) و آیات واجب تخییری است.

سؤال ۳۰۱ – دوران امر بین تعیین و تخییر چه حکمی دارد؟

اگر شک کنیم واجب تعیینی است یا تخییری (مثلاً آیا خصوص نماز ظهر واجب است یا مخیر بین ظهر و جمعه)، بنابر قول مشهور اصل برائت از تعیین جاری می‌شود و تخییر ثابت می‌گردد؛ چون تعیین تکلیف زائد است و دلیل ندارد. برخی قائل به احتیاط (اتیان تعیینی) شده‌اند. قول اقوی جریان برائت از تعیین است. تکمیل تخصصی در دوران بین تعیین و تخییر، مکلف می‌داند اصل تکلیف ثابت است اما نمی‌داند آیا یک فرد معین به‌طور خاص واجب شده یا شارع میان چند فرد تخییر قرار داده است. بنابر مبنای مشهور در مواردی که شرایط برائت فراهم باشد، نسبت به خصوصیت تعیین شک بدوی شکل می‌گیرد و برائت از تعیین می‌تواند نتیجه تخییر را بدهد؛ یعنی انجام یکی از افراد کافی باشد. البته این نتیجه مطلق نیست و اگر دلیل معتبر بر تعیین وجود داشته باشد یا علم اجمالی به‌گونه‌ای باشد که تنجیز را اقتضا کند، نمی‌توان صرفاً به برائت تمسک کرد. تشخیص نوع دوران و کیفیت تعلق تکلیف، مقدمه ضروری این حکم است.

تکمیل تخصصی در دوران بین تعیین و تخییر، مکلف می‌داند اصل تکلیف ثابت است اما نمی‌داند آیا یک فرد معین به‌طور خاص واجب شده یا شارع میان چند فرد تخییر قرار داده است. بنابر مبنای مشهور در مواردی که شرایط براءت فراهم باشد، نسبت به خصوصیت تعیین شک بدوی شکل می‌گیرد و براءت از تعیین می‌تواند نتیجه تخییر را بدهد؛ یعنی انجام یکی از افراد کافی باشد. البته این نتیجه مطلق نیست و اگر دلیل معتبر بر تعیین وجود داشته باشد یا علم اجمالی به‌گونه‌ای باشد که تنجیز را اقتضا کند، نمی‌توان صرفاً به براءت تمسک کرد. تشخیص نوع دوران و کیفیت تعلق تکلیف، مقدمه ضروری این حکم است.

سؤال ۳۰۲ – آیا تخییر در فرض امکان احتیاط جاری است؟

در دوران بین تعیین و تخییر (شک در اینکه خصوص نماز ظهر واجب است یا مخیر بین ظهر و جمعه‌ایم)، بنابر مشهور اصل براءت از تعیین جاری می‌شود و تخییر ثابت می‌گردد، زیرا تعیین تکلیفی زائد است و اثباتش به دلیل نیاز دارد؛ و برخی برای احتیاط به قاعده اشتغال تمسک کرده‌اند. تصویر دقیق‌تر آن است که اگر «جامع» قدمتیقن باشد، اتیان فرد معین نیز داخل در امتثال است و نیازی به اصل نیست؛ و اگر تردّد در «مرتبه تکلیف» باشد – یعنی شک در وحدت یا کثرت حکم –، مجرا به بحث اقل و اکثر و استصحاب بازمی‌گردد. پس نمی‌توان با یک قاعده واحد، همه‌جا تخییر یا همه‌جا تعیین را ثابت کرد؛ تشخیص نوع تردّد و منشاء اولش – لفظ، عقل یا اجماع – مقدم بر جریان هر اصل است.

سؤال ۳۰۳ – فرق تخییر اصولی با تخییر شرعی (واجب تخییری) چیست؟

تخییر اصولی اصلی عملی در مقام شک و تحیر است و از ادله فقهاتی نشأت می‌گیرد. تخییر شرعی (مثل خصال کفاره) حکمی اولی است که شارع از ابتدا جعل کرده و مکلف از اول مخیر است. در تخییر شرعی هر کدام را اختیار کند امتثال حاصل است؛ در تخییر اصولی صرفاً رفع الزام از یک طرف خاص است. تکمیل تخصصی تخییر اصولی یک حکم ظاهری در مقام تحیر و فقدان راه ترجیح یا وظیفه قطعی است؛ یعنی شارع یا عقل برای رفع سرگردانی مکلف، در چارچوب دلیل معتبر، یکی از طرفین را قابل انتخاب می‌داند. اما تخییر شرعی یا واجب تخییری، حکمی واقعی است که شارع از ابتدا به نحو تخییر جعل کرده است؛ مانند مواردی که در کفاره، انجام یکی از چند خصال به‌عنوان امتثال تعیین شده است. در تخییر شرعی، اصل تکلیف از آغاز بر «جامع افراد مخیر» تعلق گرفته و مکلف با انتخاب یکی امتثال می‌کند؛ در تخییر اصولی، منشأ تخییر شک و تحیر در مقام عمل است. تفاوت این دو در منشأ، رتبه حکم و آثار فقهی اهمیت دارد.

تکمیل تخصصی تخییر اصولی یک حکم ظاهری در مقام تحیر و فقدان راه ترجیح یا وظیفه قطعی است؛ یعنی شارع یا عقل برای رفع سرگردانی مکلف، در چارچوب دلیل معتبر، یکی از طرفین را قابل انتخاب می‌داند. اما تخییر شرعی یا واجب تخییری، حکمی واقعی است که شارع از ابتدا به نحو تخییر جعل کرده است؛ مانند مواردی که در کفاره، انجام یکی از چند خصال به‌عنوان امتثال تعیین شده است. در تخییر شرعی، اصل تکلیف از آغاز بر «جامع افراد مخیر» تعلق گرفته و مکلف با انتخاب یکی امتثال می‌کند؛ در تخییر اصولی، منشأ تخییر شک و تحیر در مقام عمل است. تفاوت این دو در منشأ، رتبه حکم و آثار فقهی اهمیت دارد.

سؤال ۳۰۴ – دوران امر بین محذورین در صورتی که یکی از دو طرف اهمیت بیشتری داشته باشد چگونه حل می‌شود؟

دوران امر بین محذورین زمانی است که مکلف می‌داند یکی از دو فعل الزاماً مطلوب یا ممنوع است، ولی نمی‌تواند تعیین کند کدام یک. اگر واقعاً هر دو طرف در عرض یکدیگر باشند و ترجیحی وجود نداشته باشد، عقل در شرایط خاص حکم به تخییر می‌کند؛ زیرا الزام به یکی بدون مرجح ممکن نیست و جمع میان دو طرف نیز ممکن نیست. اما اگر یکی از دو طرف از حیث ملاک یا اهمیت بر دیگری ترجیح قطعی داشته باشد، دیگر موضوع تخییر مساوی نیست و باید جانب اهم رعایت شود. بنابراین تخییر، نتیجه نبودن مرجح معتبر است، نه حکمی ثابت در هر مورد که دو محذور وجود دارد؛ پس اگر حرمتِ أحدِ الطرفین معلوم باشد، تخییر منتفی و احتیاط – که در اینجا همان ترک است – مقدّم می‌شود.

سؤال ۳۰۵ – تخییر عقلی در دوران امر بین محذورین چه تفاوتی با تخییر شرعی در تعارض اخبار دارد؟

در تخییر عقلی، عقل از وضعیت تزام یا دوران میان دو طرف غیرقابل جمع نتیجه می‌گیرد که در فرض فقدان مرجح، الزام به یکی معین بدون دلیل معقول نیست؛ بنابراین مکلف در محدوده‌ای که عقل اجازه می‌دهد مخیر می‌شود. در تخییر شرعی، خود شارع در دلیل خاص، یکی از چند راه را به عنوان وظیفه مکلف قرار داده است؛ مانند برخی تقریرهای تخییر در اخبار متعارض. بنابراین منشأ تخییر متفاوت است. همچنین در تعارض اخبار باید ابتدا احراز شود که هر دو خبر واجد شرایط حجیت‌اند و تعارض مستقر و فاقد مرجح معتبر است.

سؤال ۳۰۶ – اگر در دوران بین تعیین و تخییر، یکی از دو طرف قدر متیقن باشد، اصل عملی چه اقتضایی دارد؟

دوران بین تعیین و تخییر یعنی مکلف می‌داند یکی از دو وظیفه بر عهده اوست، اما نمی‌داند آیا یک طرف به طور معین واجب است یا اختیار میان چند طرف وجود دارد. از نظر اصولی، اگر اصل تکلیف به یک عنوان معین یقینی باشد و تخییر مشکوک باشد، اصل اشتغال می‌تواند احتیاط و انتخاب طرف معین را اقتضا کند؛ زیرا با انجام طرف معین، در فرض تعیین نیز امتثال حاصل می‌شود. اما اگر دلیل خاصی بر تخییر وجود داشته باشد، همان دلیل مقدم است. بنابراین بحث به تحلیل علم مکلف و نوع شک بازمی‌گردد و صرف ادعای «قدر متیقن» همیشه نتیجه یکسانی ندارد.

سؤال ۳۰۷ – آیا تخییر در یک حکم می‌تواند در طول زمان تبدیل به تعیین شود؟

اگر تخییر به دلیل شرعی ثابت شده باشد، تبدیل آن به تعیین نیازمند دلیل جدید است؛ زیرا اصل، استمرار همان وظیفه تا زمانی است که موضوع یا دلیل تغییر نکرده باشد. اما اگر تخییر ناشی از وضعیت خاصی مانند دوران امر بین دو طرف و عدم مرجح باشد، با پیدایش مرجح یا تغییر شرایط، ممکن است موضوع تخییر از بین برود. بنابراین باید میان «تخییر ثابت در جعل شرعی» و «تخییر عقلی ناشی از فقدان مرجح» فرق گذاشت. در نوع دوم، هرگاه مرجح معتبر پدید آید، عقل دیگر تخییر مساوی را اقتضا نمی‌کند.

سؤال ۳۰۸ – رابطه اصل تخییر با اصل برائت در دوران امر بین محذورین چیست؟

برائت معمولاً برای شک در اصل تکلیف به کار می‌رود، در حالی که دوران امر بین محذورین فرضی است که اصل الزام معلوم است، ولی جهت الزام مشخص نیست. اگر مکلف بداند یکی از دو طرف الزاماً متعلق حکم است، نمی‌توان صرفاً به برائت از هر دو طرف تمسک کرد؛ زیرا برائت از هر دو با علم اجمالی به وجود تکلیف ناسازگار است. در چنین وضعی، اگر احتیاط ممکن نباشد و مرجحی وجود نداشته باشد، تخییر مطرح می‌شود. بنابراین اصل تخییر در این مسئله جایگزین برائت نیست، بلکه پاسخی به ساختار خاص علم اجمالی و عدم امکان جمع میان دو محذور است.

فصل ۱۷

استصحاب

تعریف، ارکان، ادله حجّیت، و اقسام و تنبیهات استصحاب

۲۳ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۳۰۹ تا ۳۳۱

سؤال ۳۰۹ – تعریف «استصحاب» چیست؟ و ارکان آن را بیان کنید.

«استصحاب» در لغت به معنای همراه داشتن و مصاحبت است و در اصطلاح اصولی، «حکم به بقاء ما کان» یا «إبقاء ما کان» است؛ یعنی حکم به استمرار حکم یا موضوعی که در زمان سابق یقیناً ثابت بوده، در زمان لاحق که در بقای آن شک داریم. مثال: یقین به طهارت و شک در بقای آن که استصحاب حکم به طهارت می‌کند. ارکان استصحاب:

(۱) «یقین به حدوث (یقین سابق)»: باید به ثبوت شیء در زمان سابق یقین داشته باشیم.

(۲) «شک در بقاء (شک لاحق)»: در بقاء همان شیء در زمان لاحق شک داشته باشیم.

(۳) «اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه»: موضوع و محمول زمان سابق و لاحق باید متحد باشند.

(۴) «فعلیّت شک»: شک در بقاء باید اصولی باشد و در مرتبه همان یقین سابق باقی بماند، نه آنکه شک در امری مستقلّ و زائد باشد. بعضی از محققان رکن سوّم و چهارم را یکی دانسته و ارکان را سه تا شمرده‌اند، و «بلوغ مرتبه ابتلا و فعلیّت حکم» را نیز برخی شرط چهارم کرده‌اند. با تحقق این ارکان، استصحاب جاری می‌شود و حکم به بقاء می‌کند. استصحاب، از اصول محرز (تنزیلی) است و بر خلاف برائت، ناظر به واقع و جنبه کاشفیّت نوعی دارد. نکته: استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری است و از پرکاربردترین اصول در فقه به‌شمار می‌رود.

سؤال ۳۱۰ – اقسام «استصحاب» را از جهات مختلف بیان کنید.

استصحاب از جهات مختلف تقسیم می‌شود:

- ۱) از حیث «مستصحب»: حکمی (مثل وجوب نماز) یا موضوعی (مثل حیات زید یا طهارت آب)؛ و موضوعی، گاهی به تنهایی و گاهی به سبب ترتب حکم بر آن.
- ۲) از حیث خود مستصحب: «بقاء وجود» یا «بقاء عدم»؛ و عدم بر دو قسم: «عدم ازلی» (پیش از وجود موضوع، مثل عدم قرشیت) و «عدم نعتی» (عدم وصفی در عرض وجود موضوع).
- ۳) از حیث محلّ شگ: شگ در رافع، شگ در مقتضی و شگ در اصل حدوث.
- ۴) از حیث «قضیه متیقنه»: استصحاب کلی و اقسام سه‌گانه آن. کاربست این تقسیمات در جایی روشن می‌شود که یکی از ارکان – به‌ویژه وحدت موضوع – مخدوش می‌گردد و مجرای استصحاب از «حکم» به «اصول غیرمحترّره» تغییر مسیر می‌دهد.

سؤال ۳۱۱ – ادله «حجّیت استصحاب» را بیان کنید.

مهم‌ترین دلیل حجّیت استصحاب در اصول امامیه، روایات باب استصحاب، به‌ویژه صحیحۀ زراره و تعبیری مانند «لا تنقض الیقین بالشک» است. تقریب استدلال آن است که شارع مکلف را از نقض یقین سابق به صرف شک لاحق نهی کرده و این نهی، بر استمرار عملی حالت متیقن دلالت دارد. در کنار روایات، بنای عقلاء نیز مطرح شده است، هرچند کیفیت استناد به آن و مقدار دلالتش بر استصحاب شرعی نیازمند بررسی است. ادعای اجماع، دلیل مستقلی نیست که بدون بررسی کاشفیت آن بتوان بر آن تکیه کرد؛ زیرا در مسئله استصحاب، اقوال و مبانی متفاوتی وجود داشته است. حکم عقل به «بقاء ما کان» نیز به عنوان دلیل مستقل، مورد مناقشه قرار گرفته است. بنابراین در یک تقریر دقیق، «روایات» دلیل اصلی و روشن‌تر حجّیت استصحاب‌اند و سایر ادله باید با احتیاط و ذکر مبنای اصولی مطرح شوند.

سؤال ۳۱۲ – بررسی «صحیحۀ زراره» در حجّیت استصحاب را بیان کنید.

صحیحۀ زراره از مهم‌ترین ادله باب استصحاب است. در روایت، زراره درباره کسی که پس از وضو در خواب یا حدث شک می‌کند سؤال می‌کند و امام(ع) با توجه به یقین سابق به وضو، او را به نقض آن به صرف شک نهی می‌کند و می‌فرماید: «لا ینقض الیقین أبداً بالشک، و لكن ینقضه یقین آخر» (و در روایت باب شگ در رکعات: «ولا ینقض الیقین بالشک»). تقریب استدلال آن است که نفی نقض در کلام امام(ع) مقید به مورد نشده و تعبیر، عام و قابل تعدی است؛ ازاین‌رو روایت ظهور در یک قاعدۀ عام دارد، هرچند مورد سؤال در باب طهارت و وضو (و در روایت دیگر، در رکعات نماز) است. همچنین تعبیر «ولکن ینقضه بیقین آخر» نشان می‌دهد که رفع اثر حالت سابقه با حصول یقین معتبر ممکن است. بنابراین روایت، از مهم‌ترین مستندات استصحاب است؛ اما برای تعیین دقیق قلمرو آن، باید میان شک در مقتضی، شک در رافع، شبهه موضوعیه و حکمیه و نیز انواع استصحاب تفکیک کرد.

سؤال ۳۱۳ – فرق «استصحاب» با «قاعدۀ یقین» و «قاعدۀ مقتضی و مانع» را بیان کنید.

این سه قاعده با هم تفاوت دارند:

- ۱) «استصحاب»: در جایی است که «یقین سابق» و «شک لاحق» در بقاء همان شیء است؛ یعنی متیقن، باقی است و شک در بقاء آن است (یقین به طهارت و شک در بقاء طهارت)؛ مفادش «لا تنقض الیقین بالشک» است.

(۲) «قاعده یقین»: در جایی است که در «همان زمان متیقن»، شک حاصل می‌شود؛ یعنی یقین داشتیم و الآن در «اصل آن یقین سابق» (نه بقاء) شک می‌کنیم، مثل یقین به عدالت زید دیروز و الآن شک در اینکه دیروز عادل بوده یا نه؛ قاعده یقین، حکم به عدم اعتناء به شک می‌کند (مضی الامر بما وقع).

(۳) «قاعده مقتضی و مانع»: در جایی است که مقتضی (علت) احراز شده و شک در مانع است؛ برخی حکم به وجود معلول (بقاء) می‌کنند، ولی این قاعده، نزد مشهور، دلیل معتبر ندارد و با استصحاب متفاوت است. ثمره این تفکیک، در تعیین اصل جاری در هر مورد ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۱۴ – اقسام «استصحاب کلی» را بیان کنید و حکم هر یک را مشخص سازید.

استصحاب کلی معمولاً به سه قسم تقسیم می‌شود: **قسم اول** آن است که کلی در ضمن فرد معین محقق بوده و شک در بقای همان فرد وجود دارد؛ مانند یقین به وجود انسان در ضمن زید و شک در بقای زید. در این صورت، با تحقق سایر ارکان، استصحاب کلی جاری است. **قسم دوم** آن است که کلی در ضمن یکی از دو فرد متفاوت از حیث مدت بقاء محقق بوده، ولی فرد کوتاه‌مدت قطعاً زائل شده و احتمال می‌دهیم فرد بلندمدت از ابتدا همراه آن بوده باشد؛ مثال معروف، علم به تحقق حدث مردد بین اصغر و اکبر و سپس وضو گرفتن است. اگر حدث اصغر بوده، زائل شده و اگر اکبر بوده، باقی است؛ استصحاب جامع حدث در اینجا محل بحث است و مشهور عدم جریان آن را پذیرفته‌اند. **قسم سوم** آن است که کلی در ضمن فردی محقق بوده و پس از زوال آن فرد، احتمال حدوث فرد دیگری از همان کلی داده می‌شود؛ مانند احتمال حضور عمرو پس از خروج زید. در این قسم، جریان استصحاب کلی محل بحث و تفصیل است و نباید با قسم دوم خلط شود. معیار اصلی در هر سه قسم، نحوه تحقق یقین سابق و امکان صدق بقای همان کلی در زمان شک است.

سؤال ۳۱۵ – آیا «استصحاب» در «شک در مقتضی» حجت است یا فقط در «شک در رافع»؟ اقوال را بیان کنید.

در «شک در رافع» یقین داریم حالت سابقه دارای مقتضی بقاء بوده و فقط در تحقق امر رافع شک داریم؛ مانند یقین به طهارت و شک در تحقق ناقص. در «شک در مقتضی»، اصل قابلیت و اقتضای بقاء حالت سابقه محل تردید است. در اینکه استصحاب به شک در رافع اختصاص دارد یا شک در مقتضی را نیز شامل می‌شود، میان اصولیان بحث شده است. مرحوم شیخ انصاری در تحلیل ادله استصحاب گرایش به اختصاص آن به موارد شک در رافع دارد و برای این مدعا ادله‌ای اقامه می‌کند؛ در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی اطلاق دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» را برای شمول شک در مقتضی نیز کافی می‌داند. بنابراین نسبت دادن قول جریان در هر دو به شیخ انصاری دقیق نیست. این اختلاف یکی از مباحث مهم در تحلیل قلمرو استصحاب است.

سؤال ۳۱۶ – آیا استصحاب، «اماره» است یا «اصل عملی»؟ و ثمره آن را بیان کنید.

در اصطلاح متأخرین، استصحاب از اصول عملیه و دقیق‌تر از «اصول محرره (تنزیلیه)» شمرده می‌شود، نه اماره به معنای اصطلاحی. مبنای آن: شارع در ظرف شک، ترتیب آثار حالت سابقه را مقرر کرده – «لا تنقض الیقین بالشک» – بی‌آنکه ادعای کاشفیتی مستقل بر واقع داشته باشد. برخی محققان برای استصحاب حیثیت کشفی قائل شده‌اند، اما در دستگاه شیخ انصاری و آخوند، اصل عملی است. ثمره این تفکیک در نسبتش با امارات روشن می‌شود: اماره به سبب کاشفیت نوعی بر اصل مقدم است، و استصحاب جایی جاری است که موضوعش – یعنی شک در بقای حالت سابقه در کنار یقین پیشین – باقی مانده باشد؛ پس اگر اماره‌ای بر خلاف آن قائم شود، موضوع اصل منتفی می‌شود (ورود) و اگر دلیل دیگری ناظر به حدود جریانش باشد، حکومت جاری می‌گردد.

سؤال ۳۱۷ – مسئله «اصل مثبت» در استصحاب را توضیح دهید و حکم آن را بیان کنید.

اصل مثبت یعنی ترتب اثر شرعی بر لازمه عقلی یا عادی مستصحاب، نه بر خود مستصحاب یا اثر شرعی مستقیم آن. مشهور اصولیان، از جمله شیخ انصاری و آخوند، اصل مثبت را حجت نمی‌دانند؛ زیرا دلیل استصحاب فقط بقاء و آثار شرعی خود مستصحاب را در ظرف شک تعبّد می‌کند و لوازم عقلی و عادی آن به تبع، موضوع تعبّد قرار نگرفته‌اند. مثلاً اگر حیات زید را استصحاب کنیم، آثار شرعی مستقیم حیات او قابل ترتیب است؛ اما اگر اثر شرعی مورد نظر متوقف بر یک لازمه عقلی یا عادی واسطه‌دار باشد، صرف استصحاب حیات برای اثبات آن کافی نیست. در برخی موارد، اگر واسطه عرفاً خفی باشد یا اثر شرعی مستقیماً بر مستصحاب مترتب باشد، عنوان اصل مثبت صدق نمی‌کند؛ بنابراین تشخیص اصل مثبت نیازمند بررسی رابطه دقیق میان مستصحاب و اثر است.

سؤال ۳۱۸ – تعارض «استصحاب» با «اماره» و با «اصل» دیگر را بیان کنید.

اگر اماره معتبر با استصحاب مخالفت کند، معمولاً سخن از «تعارض مستقر» میان دو دلیل نیست؛ زیرا اماره معتبر در بسیاری از تقریرات، موضوع یا مجرای اصل عملی را برمی‌دارد و نوبت به استصحاب نمی‌رسد. به همین جهت از ورود یا حکومت و تقدّم اماره بر اصل سخن گفته می‌شود، نه صرفاً تعارض. در برابر اصول عملی دیگر نیز باید نسبت دقیق بررسی شود؛ برای مثال، اگر استصحاب موضوعی یا حکمی جاری باشد، ممکن است مجرای برائت از بین برود، زیرا شک بدوی مورد نیاز برای برائت دیگر وجود ندارد یا وظیفه با استصحاب تعیین شده است. بنابراین نمی‌توان یک قاعده کلی «هرگاه استصحاب با هر اصلی برخورد کرد حتماً مقدم است» بیان کرد؛ بلکه باید نوع اصل، موضوع آن و نسبت دلیل‌ها مشخص شود.

سؤال ۳۱۹ – تنبیهات مهم استصحاب را به اختصار بیان کنید.

تنبیهات مهم استصحاب (مباحث تکمیلی) این‌ها هستند:

(۱) قارّ و غیرقارّ؛ در امور تدریجی (زمان و حرکت) جریان، مشروط به صدق عرفی «بقا» است.

(۲) استصحاب احکام کلیّه الهی در برابر احتمالی نسخ.

(۳) تمایز استصحاب موضوع از حکم و آثارش.

(۴) «اصل مثبت» و عدم حجّیت لوازم عقلی.

(۵) عدم ازلی (مثل عدم قرشیت در بحث یأس).

(۶) تعارض با اماره و سایر اصول.

(۷) شگ ساری و قاعده یقین.

(۸) جریان در مؤدّای امارات و اصول. تفصیل این تنبیهات در فرائد الاصول و کفایه آمده و هر یک، جایی است که ارکان استصحاب یا مانع جریانش سنجیده می‌شود؛ پس ارزش آن‌ها در این است که «یقین سابق» را از «ظنّ به بقاء» جدا نگه دارند.

سؤال ۳۲۰ – استصحاب «عدم ازلی» را توضیح دهید و ثمره آن را با مثال بیان کنید.

«استصحاب عدم ازلی» یعنی استصحابِ عدمِ وصف یا قیدی که قبل از وجودِ ذات، ثابت بوده است؛ به این نحو که اگر شگ کنیم موضوعی، متّصف به وصفی (مثل قرشیّت) هست یا نه، عدمِ آن وصف را در ازل (قبل از وجود ذات) استصحاب می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که آن وصف، موجود نیست. مثال معروف: در بابِ یأس، بر اساسِ روایات، سنّ یأسِ زنِ قرشیّه شصتمین سال و غیرِ قرشیّه پنجاهمین سال شمرده شده است؛ پس در میانه این دو سال، قرشیّت و غیرِ آن در حکمِ خون مؤثّر است؛ حال اگر زنی در همین میانه شگ در قرشیّت او باشد، استصحابِ عدمِ قرشیّت (که عدمِ این وصف، در زمانِ عدمِ موضوع، یقین بوده) جاری و نتیجه، عدمِ قرشیّت و جریانِ حکمِ یأس (یعنی پنجاهمین سال) است. بحث در آن است که آیا استصحابِ عدمِ ازلی، معتبر است یا نه؛ مشهور قائل به اعتبار آن هستند (با شرایطی)، و برخی (مثل محقق نائینی) آن را در برخی موارد جاری نمی‌دانند، چون «عدمِ نعتی» قابلِ استصحاب نیست. ثمره آن، در اثبات موضوعات احکام با عدمِ ازلی ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۲۱ – جمع‌بندی: جایگاه استصحاب در میان اصول عملیه را بیان کنید.

استصحاب، از اصول عملیه چهارگانه (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) و از نوع «اصل محرز (تنزیلی)» است؛ یعنی استصحاب، مستصحب را «به منزله باقی» قرار می‌دهد و نوعی جنبه کاشفیّت (تنزیلی) دارد، برخلاف برائت و احتیاط و تخییر که محض وظیفه عملی‌اند. جایگاه آن: استصحاب، در «شگ در بقاء حکم یا موضوع سابق» جاری می‌شود و در ترتیب اصول، پس از امارات و مقدّم بر اصول غیرمحرز است؛ یعنی ابتدا امارات (خبر واحد و ظواهر)، سپس استصحاب، و در نهایت برائت، احتیاط و تخییر جاری می‌شوند. دلیل حجّیت آن، روایات («لا تنقض الیقین بالشک») و سیره عقلا و اجماع است. استصحاب، از پرکاربردترین اصول در فقه است و در اکثر ابواب (طهارت، صلاة، معاملات و...) جاری می‌شود. تسلّط بر استصحاب و تنبیهات آن، از لوازم اجتهاد است.

سؤال ۳۲۲ – استصحاب در شبهات حکمیه جاری است یا فقط موضوعیه؟

در اصول امامیه، استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو مورد بحث و پذیرش قرار گرفته است و مشهور متأخران با اطلاق ادله استصحاب، اصل جریان آن را در هر دو پذیرفته‌اند. باین‌حال، در شبهات حکمیه تفصیلات مهمی مطرح است؛ از جمله بحث استصحاب حکم کلی، شک در مقتضی، معارضه با اصول دیگر و اختلاف مبانی در برخی موارد. بنابراین مثال‌هایی مانند شک در استمرار وجوب یک حکم شرعی می‌تواند در اصل، محل استصحاب حکمی باشد، ولی نتیجه نهایی هر مورد به تحقق ارکان استصحاب و نبودن مانع بستگی دارد. پس تعبیر «استصحاب فقط در موضوعات جاری است» مطابق مبنای مشهور متأخران نیست.

سؤال ۳۲۳ – شک ساری و فرق آن با استصحاب چیست؟

«شک ساری» آن است که تردّد در اصل وقوع یا صحتِ عمل به خودِ یقینِ سابق سرایت کند و آن را متزلزل سازد – مانند شک در صحتِ وضوئی که قبلاً انجام شده؛ در اینجا رکنِ یقین آسیب می‌بیند و استصحاب جاری نمی‌شود. «قاعده صحتّ واقع» – یعنی امری که واقع و تمام شده، بازپرسیده نمی‌شود – ناظر به فرضی است که شک در خودِ وقوع سابقه مطرح می‌شود و شارع به آن اعتنا نمی‌کند؛ اما استصحاب در جایی است که یقینِ سابق سالم و شک فقط در بقا باشد. مبنای تشخیص، «وحدتِ قضیه متیقّنه و مشکوکه» است: اگر متعلّق شک، همان متعلّق یقین باشد، استصحاب؛ و اگر متعلّق شک، نفسِ حدوثِ متعلّق یقین باشد، قاعده یقین. کاربرد آن در ابواب طهارت و صلاة بسیار است، و همین‌جا محلّ افتراق «شک ساری» از «شک در رافع» روشن می‌گردد.

سؤال ۳۲۴ – استصحاب عدم نسخ چه جایگاهی دارد؟

«استصحاب عدم نسخ» از فروغ جریان استصحاب در شبهات حکمی است: پس از احراز ثبوت حکمی در شریعت، در بقای آن شک می‌کنیم و عدم نسخ را استصحاب می‌نماییم؛ و نتیجه آن، بقای حکم سابق تا قیام دلیل بر خلاف است. نکات دقیق: نخست باید میان «استصحاب حکم» و «استصحاب عدم جعل ناسخ» تفکیک شود، زیرا موضوع اول خود حکم است و دوم، فعل شارع؛ و دوم آنکه احراز شود تردّد، در نسخ است نه در اصل ثبوت یا در عمومۀ ماضیۀ ناسخ. بر همین اساس، در باب احکام عامۀ اولی که احتمال تخصیص یا تقیید دارند – نه نسخ – جریانش بحثی‌تر می‌شود. مشهور متأخرین (بر جریانش در حکمیۀ) آن را پذیرفته‌اند و به‌همین سبب، استصحاب را در احکام الهی و قواعد فقهی جاری می‌دانند، مگر آنکه دلیل معتبری بر تغییر در میان آید.

سؤال ۳۲۵ – استصحاب در امور تدریجی و غیرقارّ چگونه است؟

امور غیرقارّ مثل زمان و حرکت وجود تدریجی دارند. آخوند و بسیاری از اصولیان استصحاب را در آن‌ها جاری می‌دانند به شرط آنکه وحدت عرفی حفظ شود. بعضی تفصیل داده‌اند. ثمره در استصحاب وقت نماز، استصحاب حیات در موارد مشابه، و امور تدریجی دیگر ظاهر می‌شود و از تنبیهات مهم استصحاب است. نکته تکمیلی – در مقام تطبیق، پیش از اجرای استصحاب باید یقین سابق، شک لاحق، وحدت موضوع عرفی و اثر شرعی مترتب احراز شود. همچنین باید بررسی کرد که اصل دیگری حاکم یا وارد بر استصحاب وجود نداشته باشد و نتیجه از سنخ اصل مثبت نباشد. تکمیل تخصیص امور تدریجی و غیرقارّ اموری‌اند که وجود آنها به‌صورت یکجا و ثابت در خارج باقی نمی‌ماند؛ مانند حرکت، زمان و برخی افعال تدریجی. در استصحاب این امور باید احراز شود که قضیه متیقنه و مشکوکه عرفاً یک موضوع داشته باشند و صدق بقای آن معنا عرفاً قابل تصور باشد. اگر جزء سابق یک امر تدریجی گذشته و درباره ادامه همان جریان شک شود، در بسیاری از موارد استصحاب حالت سابق قابل طرح است؛ ولی اگر عنوان جدیدی پدید آمده باشد که موضوع مستقلی داشته باشد، اتحاد موضوع مخدوش می‌شود. پس معیار اصلی، صرف تدریجی بودن نیست، بلکه صدق عرفی بقا و اتحاد موضوع در دو زمان است.

تکمیل تخصیصی امور تدریجی و غیرقارّ اموری‌اند که وجود آنها به‌صورت یکجا و ثابت در خارج باقی نمی‌ماند؛ مانند حرکت، زمان و برخی افعال تدریجی. در استصحاب این امور باید احراز شود که قضیه متیقنه و مشکوکه عرفاً یک موضوع داشته باشند و صدق بقای آن معنا عرفاً قابل تصور باشد. اگر جزء سابق یک امر تدریجی گذشته و درباره ادامه همان جریان شک شود، در بسیاری از موارد استصحاب حالت سابق قابل طرح است؛ ولی اگر عنوان جدیدی پدید آمده باشد که موضوع مستقلی داشته باشد، اتحاد موضوع مخدوش می‌شود. پس معیار اصلی، صرف تدریجی بودن نیست، بلکه صدق عرفی بقا و اتحاد موضوع در دو زمان است.

سؤال ۳۲۶ – استصحاب کلی قسم سوم را با مثال توضیح دهید.

استصحاب کلی قسم سوم در جایی مطرح می‌شود که فرد متیقن سابق از بین رفته و در عین حال احتمال می‌دهیم فرد دیگری از همان کلی حادث شده باشد؛ مانند اینکه یقین داشته باشیم زید در اتاق بوده، سپس یقین کنیم زید خارج شده و شک کنیم که آیا عمرو وارد اتاق شده است یا نه. اگر فقط وجود عمرو مشکوک باشد، استصحاب شخص عمرو جاری نیست، زیرا یقین سابق به او نداریم؛ بحث در این است که آیا می‌توان «کلی انسان موجود در اتاق» را استصحاب کرد یا نه. ازاین‌رو، مسئله به نحوه تحلیل بقاء کلی و نسبت آن با فرد سابق و فرد احتمالی جدید بازمی‌گردد و از مباحث دقیق استصحاب کلی است.

سؤال ۳۲۷ – اصل تأخر حادث چیست و کجا جاری می‌شود؟

اصل تأخر حادث آن است که هنگام شک در تقدّم و تأخّر دو حادث، اصل را بر تأخّر هر یک می‌گذارند. کاربرد در مواردی مثل شک در تقدّم موت مورث بر موت وارث. نسبت آن با استصحاب محل بحث است و گاهی به استصحاب عدم برمی‌گردد. از اصول عملی مهم در ابواب ارث و معاملات است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: در اصل تأخر حادث، صرف عنوان «حادث بودن» برای اثبات تأخر کافی نیست؛ باید دید استصحاب عدم هر حادث تا زمان حادث دیگر قابل جریان است یا نه و آیا تعارض میان اصول شکل می‌گیرد. در مسائل موت متوارثین، نکاح، طلاق و معاملات، زمان تحقق هر حادث می‌تواند منشأ اثر حقوقی باشد. از این رو این اصل در بسیاری از تقریرات به استصحاب عدم تحلیل می‌شود و حجیت و کیفیت جریان آن تابع همان مبانی است.

سؤال ۳۲۸ – استصحاب در احکام وضعیه جاری است؟

بنابر مشهور متأخرین، استصحاب در احکام وضعیه (مثل طهارت، نجاست، زوجیت، ملکیت) نیز جاری است؛ چون ادله استصحاب اطلاق دارد. برخی متقدّمین در جریان آن در وضعیات مناقشه کرده‌اند. ثمره در استصحاب طهارت و نجاست و صحت عقود بسیار ظاهر می‌شود. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: ملاک جریان استصحاب در حکم وضعی، وجود یقین سابق و شک لاحق در بقاء همان امر و امکان ترتب اثر شرعی است. بنابراین اگر شخص یقین به زوجیت یا ملکیت داشته و در بقاء آن شک کند، با تحقق سایر ارکان، استصحاب می‌تواند جاری شود. البته در برخی موارد باید دقت کرد که آنچه استصحاب می‌شود واقعاً یک امر قابل بقاء باشد و اثر مورد نظر، اثر شرعی مستقیم باشد؛ وگرنه بحث اصل مثبت یا عدم موضوع استصحاب مطرح می‌شود.

سؤال ۳۲۹ – اصل عدم را با استصحاب عدم چه فرقی است؟

اصل عدم (اصالة العدم) گاهی به معنای استصحاب عدم است و گاهی به معنای قاعده اولی عقلی یا عقلایی. استصحاب عدم نیاز به یقین سابق به عدم دارد. اصل عدم در مواردی که سابقه عدم احراز نشود نیز ادعا شده، ولی حجّیت آن محل اشکال است. تفکیک این دو در استدلال مهم است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: اگر مقصود از اصل عدم، همان استصحاب عدم باشد، وجود یقین سابق به عدم و شک لاحق در حدوث، رکن آن است؛ مانند یقین به عدم تحقق یک وصف تا زمان معین. اما اگر «اصل عدم» به صورت یک بنای عقلایی مستقل ادعا شود، باید منشأ حجّیت آن جداگانه اثبات گردد. بنابراین هر موردی که چیزی را نمی‌دانیم، نمی‌توان بدون احراز سابقه عدم، آن را استصحاب عدم کرد. این تفکیک در دعاوی، معاملات و احراز موضوعات فقهی اهمیت فراوان دارد.

سؤال ۳۳۰ – استصحاب با قاعده فراغ در چه صورتی ممکن است به نتیجه متفاوت برسد؟

استصحاب بر استمرار حالت سابق استوار است، در حالی که قاعده فراغ بر عدم اعتنا به شک پس از فراغ از عمل تکیه دارد. فرض کنید مکلف پیش از انجام عمل حالت یا وصفی داشته و پس از فراغ در بقای آن یا تحقق صحیح عمل شک کند؛ ممکن است یک اصل ناظر به حالت سابق و اصل دیگر ناظر به کیفیت عمل مطرح شود. در اینجا باید موضوع هر اصل و زمان شک را دقیق تعیین کرد و دید آیا قاعده فراغ به عنوان دلیل خاص بر استصحاب مقدم می‌شود یا نه. بنابراین هر شک پس از عمل را نمی‌توان فوراً استصحاب کرد؛ ممکن است قاعده فراغ یا تجاوز موضوعاً یا حکماً مقدم باشد.

سؤال ۳۳۱ – تعاقب دو حالت متیقن و مشکوک چگونه می‌تواند مانع جریان استصحاب شود؟

اگر مکلف بداند یکی از دو حالت A یا B در گذشته محقق بوده، ولی نداند کدام یک، و سپس در زمان بعدی با حالت دیگری روبه‌رو شود، باید بررسی کرد که آیا یقین سابق به یک حالت معین وجود داشته یا نه. استصحاب نیازمند یقین سابق مشخص و شک لاحق در بقای همان حالت است؛ صرف علم اجمالی به تحقق یکی از دو حالت، بدون تعیین متعلق یقین، برای استصحاب هر دو حالت کافی نیست. همچنین اگر دو استصحاب در اثر تعاقب حالات با یکدیگر تعارض کنند، باید قواعد تعارض اصول و ارکان هر کدام بررسی شود. بنابراین در «تعاقب حالتین» مسئله اصلی تعیین متعلق یقین سابق و وحدت عرفی موضوع است، نه صرف اینکه مکلف در تاریخ گذشته یکی از دو حالت را قطعاً داشته است.

فصل ۱۸

اجتهاد و تقلید

تعریف اجتهاد، شرایط مجتهد، و احکام تقلید

۲۳ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۳۳۲ تا ۳۵۴

سؤال ۳۳۲ – تعریف «اجتهاد» چیست؟ و فرق آن با «تقلید» و «احتیاط» را بیان کنید.

«اجتهاد» در لغت به معنای تحمّل مشقّت و به‌کارگیری نهایت تلاش است و در اصطلاح فقهی، «ملکه‌ای است که به وسیله آن، مجتهد می‌تواند احکام شرعی فرعی را از ادلّه تفصیلی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند»؛ به عبارت دیگر، اجتهاد، به‌کارگیری قواعد اصولی برای استخراج احکام از منابع است. «تقلید» عبارت است از «رجوع غیرمجتهد (عامی) به مجتهد در احکام شرعی و عمل به فتوای او»، و «احتیاط» عمل به‌گونه‌ای است که مکلف یقین به امثال پیدا کند (جمع بین احتمالات). فرق: اجتهاد، استنباط احکام از ادلّه است؛ تقلید، رجوع به فتوای مجتهد؛ و احتیاط، عمل محتاطانه بدون استنباط و بدون رجوع. مکلف در احکام شرعی، یکی از سه راه را دارد: اجتهاد (برای مجتهد)، تقلید (برای عامی) و احتیاط (برای کسی که می‌تواند احتیاط کند). بحث اجتهاد و تقلید، در واقع از مباحث «حجّیت فتوا» و مشروعیت رجوع به مجتهد است.

سؤال ۳۳۳ – ادلّه «حجّیت اجتهاد و تقلید» را بیان کنید.

ادلّه حجّیت اجتهاد و تقلید:

(۱) «آیات»: آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ...» که وجوب تفقه و انذار و وجوب تحدّر (قبول قول منذر) را دلالت می‌کند؛ آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» که وجوب سؤال از اهل علم را دلالت دارد؛ و آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».

(۲) «روایات»: مانند روایات امر به رجوع به راویان حدیث و فقها (مثل مقبوله عمر بن حنظله که امر به رجوع به «من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا» کرده و توقیع شریف امام عصر (عج): «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةٍ حَدِيثَنَا...»).

(۳) «سیره عقلا»: بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امور تخصّصی، که شارع آن را ردع نکرده است.

(۴) «حکم عقل»: وجوب رجوع جاهل به عالم و قبح اقدام بدون علم. بنابراین هم اجتهاد (استنباط) و هم تقلید (رجوع عامی به مجتهد) مشروع و حجت است.

سؤال ۳۳۴ – شرایط «مجتهد» و «مفتی» را بیان کنید.

شرایط مجتهد (فقیه جامع‌الشرایط) عبارت‌اند از:

(۱) «بلوغ و عقل»: مجتهد باید بالغ و عاقل باشد.

(۲) «ایمان»: باید شیعه اثنی‌عشری و مؤمن باشد.

(۳) «عدالت»: ملکه تقوا و پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره.

(۴) «طهارت مولد»: (بنابر قول مشهور): حلال‌زاده بودن.

(۵) «فقاها و قدرت استنباط»: دارا بودن ملکه اجتهاد و تسلط بر ادله و قواعد اصولی.

(۶) «علم به کتاب و سنت و اجماع و موارد آنها و علم به قواعد اصولی و لغت و نحو و صرف» (به میزان نیاز).

(۷) «اعلمیت» (در صورت تعدّد و اختلاف فتوا): بنابر قول مشهور، در صورت تعدّد مجتهدان و اختلاف فتوا، تقلید از اعلم واجب است.

(۸) در مرجع تقلید (تصدی امور مسلمین)، شرایطی مانند «ذکوریت، حرّیت، طهارت مولد» و «مدیریت و کفایت» نیز شرط شده است. با احراز این شرایط، فتوا و حکم مجتهد حجت است.

سؤال ۳۳۵ – آیا «تقلید از میّت» جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

در تقلید از میّت، دو بحث مستقل مطرح است:

(۱) بقا بر تقلید میّت: مشهور آن را جایز دانسته‌اند برای کسی که در زمان حیات، به فتوای او عمل یا التزام داشته باشد؛ و مستندشان، عدم دلیل بر بطلان تقلید سابق و بنای عقلا بر استمرار رجوع به متخصص است.

(۲) ابتدای تقلید از میّت: بنابر مشهور جایز نیست، زیرا ادله تقلید در رجوع به «حیّ» ظهور دارند و سیره عقلا نیز بر همان است؛ و قول به جواز (که به برخی منسوب است) دلیل معتبری ندارد. برخی در فرض انحصار اعلمیت در میّت و فقدان حیّ واجدالشرایط تفصیل داده‌اند. ثمره عملی: مقلد میّت در مسائل جدیدالحدوث باید به حیّ مراجعه کند – و این، در بسیاری از ابواب مستحدثه اثرگذار است.

سؤال ۳۳۶ – حکم «تقلید اعلم» چیست؟ و ملاک اعلمیت را بیان کنید.

در صورت تعدّد مجتهدان و اختلاف فتوا، آیا تقلید از «اعلم» واجب است یا تخییر بین مجتهدان جایز است؟ اقوال:

۱) قول به «وجوب تقلید اعلم» (مشهور متأخرین): تقلید از اعلم واجب است؛ ادله: بنای عقلا بر رجوع به اعلم در موارد اختلاف، حکم عقل به لزوم تحصیل اطمینان و اخذ به اقرب به واقع، و روایاتی که به «افقه» و «أعلم» ارجاع داده‌اند (مثل مقبوله عمر بن حنظله که صفات «أفقه» و «أعدل» را مرجح قرار داده).

۲) قول به «تخیر»: برخی قائل به تخیر بین مجتهدان (ولو غیراعلم) شده‌اند، به دلیل اطلاق ادله تقلید. قول مشهور، وجوب تقلید اعلم در صورت علم به اختلاف فتوا است. ملاک اعلمیت: اعلم کسی است که «در استنباط و استخراج احکام از ادله، از دیگران قوی‌تر و دقیق‌تر» باشد، نه صرفاً در علوم مقدّماتی. ثمره این بحث، در تعیین مرجع تقلید در موارد اختلاف فتوا ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۳۷ – مسئله «عدول از مجتهد» و «تبعیض در تقلید» را بررسی کنید.

۱) «عدول از مجتهد»: عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر، در صورتی که مجتهد اول اعلم باشد، جایز نیست؛ و اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب است؛ و اگر مساوی باشند، بنابر قول مشهور، عدول از یکی به دیگری (در صورت علم به اختلاف) جایز است یا بنابر برخی اقوال، بقاء لازم است. قاعده کلی: مقلد باید از اعلم تقلید کند و عدول، تابع اعلمیت و اختلاف فتواست.

۲) «تبعیض در تقلید»: تبعیض به این معنا که مقلد در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از مجتهد دیگر تقلید کند؛ این تبعیض، در صورت تساوی مجتهدان (در علم و عدالت)، بنابر قول برخی جایز است؛ ولی بنابر قول مشهور (وجوب تقلید اعلم)، تبعیض مشتمل بر رجوع به غیراعلم، جایز نیست؛ و تبعیض بین دو مجتهد مساوی، مورد اختلاف است (برخی جواز و برخی منع). ثمره این بحث، در تعیین مرجع و صحت عمل مقلد ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۳۸ – معنای «احتیاط» به عنوان راه سوم برای مکلف چیست؟ و شرایط آن را بیان کنید.

مکلف در برابر احکام، پس از اجتهاد و تقلید، راه سومی به نام احتیاط دارد: آنکه چنان عمل کند که یقین به امثال و برائت ذمه حاصل شود – یعنی در موارد اختلاف فتوا و شگ، تمام محتملات را رعایت کند (جمع بین قصر و اتمام، یا اجتناب از جمیع اطراف شبهه). شرایطش چهار چیز است:

۱) امکان؛ در جایی که جمع ممکن نیست (دوران بین محذورین) معنا ندارد.

۲) احراز موارد اختلاف؛ زیرا بدون شناخت اقوال، احتیاط موهوم است.

۳) عدم استلزام عسر، حرج و اختلال نظام.

۴) پرهیز از تشریع در عبادات – مانند اتیان جزء مشکوک به قصد جزئیت. با رعایت این چهارگانه، احتیاط راهی مجزی است؛ وگرنه تقلید یا رجوع به اصول عملیه، وظیفه می‌ماند.

سؤال ۳۳۹ – جمع‌بندی: وظایف «مجتهد، مقلد و محتاط» را به اختصار بیان کنید.

وظایف سه گروه به این شرح است:

۱) «مجتهد»: باید با ملکه اجتهاد، احکام را از ادله اربعه استنباط کند و در موارد شگ، به اصول عملیه رجوع نماید؛ فتوا و حکم او برای خودش و مقلدینش حجت است؛ و در صورت تعدد، اعلم مقدم است.

۲) «مقلد»: باید از مجتهد جامع‌الشرایط (و اعلم در صورت اختلاف) تقلید کند و به فتوای او عمل نماید؛ در مسائل، به رساله عملیه مرجع رجوع کند؛ و در موارد علم به اختلاف، به فتوای اعلم عمل کند؛ بقاء بر تقلید میّت جایز و ابتداء جایز نیست.

(۳) «محتاط»: کسی که می‌تواند احتیاط کند، با رعایت شرایط، با جمع بین احتمالات، یقین به امثال پیدا می‌کند و عملش مجزی است. نتیجه: اجتهاد، تقلید و احتیاط، سه طریق مشروع برای عمل به احکام شرعی‌اند و انتخاب هر یک، تابع شرایط و توانایی مکلف است.

سؤال ۳۴۰ – شرایط مرجع تقلید را به‌طور کامل بیان کنید.

شرایط مرجع تقلید بنابر مشهور:

(۱) بلوغ

(۲) عقل

(۳) ایمان (تشیع اثنی‌عشری)

(۴) عدالت

(۵) اجتهاد مطلق

(۶) اعلمیت (در صورت اختلاف و امکان تشخیص)

(۷) حلال‌زادگی

(۸) مرد بودن (بنابر مشهور)

(۹) زنده بودن (برای تقلید ابتدایی). در تصدی امور حسبیه و قضا شرایط بیشتری مطرح است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: شرایط مرجع تقلید باید از شرایط «اصل صلاحیت برای اجتهاد» و شرایط «جواز تقلید» تفکیک شود. در فقه امامیه، ایمان، عدالت، اجتهاد و در موارد اختلاف فتوا اعلمیت از مهم‌ترین شرایطاند و در برخی مسائل، بلوغ، عقل، حیات، مرد بودن و طهارت مولد نیز در فتاوا مطرح شده است. جزئیات این شرایط و موارد استثناء میان مراجع تفاوت دارد؛ بنابراین در مقام عمل، تشخیص مرجع و شرایط او باید مطابق فتوای مرجع معتبر انجام شود.

سؤال ۳۴۱ – حکم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر چیست؟

اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب است. اگر مساوی باشند، بنابر مشهور عدول جایز است (هرچند برخی بقاء را احوط دانسته‌اند). اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به غیراعلم جایز نیست. ملاک تشخیص اعلمیت یا تساوی توسط خود مقلد یا اهل خبره است. این حکم در فرض علم به اختلاف فتوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تکمیل تخصصی عدول از مجتهد زنده تابع شرایط حجیت تقلید و مبنای مرجع تقلید است. اگر مجتهد دوم اعلم باشد و شرایط تقلید از او فراهم باشد، در فرضی که تقلید از اعلم لازم دانسته شود، عدول لازم خواهد بود. اگر دو مجتهد در علم و شرایط مساوی باشند، در بسیاری از تقریرات عدول فی‌نفسه جایز دانسته شده، هرچند جزئیات بقاء بر تقلید سابق ممکن است در فتوای مرجع متفاوت باشد. اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به غیر اعلم بدون مجوز معتبر وجهی ندارد. بنابراین حکم عدول را نباید جدا از مسئله اعلمیت، بقاء بر تقلید و فتوای مرجع فعلی بررسی کرد.

تکمیل تخصصی عدول از مجتهد زنده تابع شرایط حجیت تقلید و مبنای مرجع تقلید است. اگر مجتهد دوم اعلم باشد و شرایط تقلید از او فراهم باشد، در فرضی که تقلید از اعلم لازم دانسته شود، عدول لازم خواهد بود. اگر دو مجتهد در علم و شرایط مساوی باشند، در بسیاری از تقریرات عدول فی‌نفسه جایز دانسته شده، هرچند جزئیات بقاء بر تقلید سابق ممکن است در فتوای مرجع متفاوت باشد. اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به غیر اعلم بدون مجوز معتبر وجهی ندارد. بنابراین حکم عدول را نباید جدا از مسئله اعلمیت، بقاء بر تقلید و فتوای مرجع فعلی بررسی کرد.

سؤال ۳۴۲ – آیا تقلید از مجتهد متجّزّی جایز است؟

مجتهد متجّزّی کسی است که فقط در برخی ابواب فقه به ملکه استنباط رسیده است. بنابر قول مشهور، تقلید از او در همان ابوابی که اجتهاد دارد جایز است؛ اما برای مرجعیت عامّه و تصدّی فتوای مطلق، اجتهاد مطلق شرط است. برخی مطلقاً تقلید از متجّزّی را کافی ندانسته‌اند. ثمره این بحث در تعیین صلاحیت مرجع و حدود تقلید ظاهر می‌شود. تکمیل تخصصی مجتهد متجّزّی کسی است که در بخشی از ابواب فقه به ملکه استنباط رسیده ولی در تمام ابواب، اجتهاد مطلق ندارد. درباره جواز تقلید از او در همان محدوده‌ای که توان استنباط دارد، میان اصولیان و فقها بحث شده است؛ بنابر قولی که اجتهاد او را در همان باب معتبر می‌دانند، می‌توان در همان قلمرو از او تقلید کرد، اما شرایط مرجعیت عامّه بحث دیگری است. در هر صورت، صرف آشنایی علمی یا تخصص محدود، مساوی با اجتهاد متجّزّی نیست؛ ملاک، حصول ملکه واقعی استنباط در باب مورد نظر است. همچنین باید شرایط عمومی مرجع تقلید و فتوای مرجع محل ابتلاء را ملاحظه کرد.

تکمیل تخصصی مجتهد متجّزّی کسی است که در بخشی از ابواب فقه به ملکه استنباط رسیده ولی در تمام ابواب، اجتهاد مطلق ندارد. درباره جواز تقلید از او در همان محدوده‌ای که توان استنباط دارد، میان اصولیان و فقها بحث شده است؛ بنابر قولی که اجتهاد او را در همان باب معتبر می‌دانند، می‌توان در همان قلمرو از او تقلید کرد، اما شرایط مرجعیت عامّه بحث دیگری است. در هر صورت، صرف آشنایی علمی یا تخصص محدود، مساوی با اجتهاد متجّزّی نیست؛ ملاک، حصول ملکه واقعی استنباط در باب مورد نظر است. همچنین باید شرایط عمومی مرجع تقلید و فتوای مرجع محل ابتلاء را ملاحظه کرد.

سؤال ۳۴۳ – رابطه احتیاط با اجتهاد و تقلید چیست؟

احتیاط، در عرض اجتهاد و تقلید، راه سومی است برای تعیین وظیفه شرعی: مجتهد با استنباط حکم را می‌یابد، مقلّد به حجّیت فتوا اعتماد می‌کند و محتاط با رعایت جمیع احتمالات الزام‌آور از مخالفت دوری می‌جوید. برای کسی که نه مجتهد است و نه راغب در تقلید، عمل محتاطانه – اگر عسر، حرج و تشریع لازم نیاید – مجزی است؛ اما احتیاط کامل در همه مسائل، عملاً دشوار است و به‌همین سبب تقلید برای عموم متعیّن می‌ماند. مجتهد نیز در مواردی که به حجتی نمی‌رسد می‌تواند به همان احتیاط گردن نهد. دو نکته را در نظر دار: احتیاط همیشه در فعل نیست، گاهی در ترک است؛ و احتیاط بی‌ضابطه و وسواسی، نه مستحبّ است و نه مجزی، زیرا تشریع محسوب می‌شود.

سؤال ۳۴۴ – اجتهاد مطلق و اجتهاد متجّزّی چه فرقی دارند؟

اجتهاد مطلق ملکه استنباط در همه ابواب فقه است. اجتهاد متجّزّی فقط در بعض ابواب حاصل شده است. برای مرجعیت عامّه و تصدّی فتوای کلی، اجتهاد مطلق شرط است. تقلید از متجّزّی در همان محدوده اجتهادش بنابر مشهور جایز است، ولی او صلاحیت مرجعیت مطلق را ندارد. این تفکیک در تعیین مرجع اهمیت دارد. تکمیل تخصصی اجتهاد مطلق عبارت از ملکه استنباط احکام شرعی در مجموعه گسترده ابواب فقه است، به‌گونه‌ای که شخص بتواند با مراجعه به ادله و قواعد، مسائل مختلف را استنباط کند. اجتهاد متجّزّی به ملکه استنباط در بخشی از ابواب یا مسائل محدود گفته می‌شود. تفاوت اصلی در گستره ملکه استنباط است، نه صرف میزان اطلاعات. در بحث مرجعیت عامّه، شرایط و حدود دیگری نیز مطرح است و نمی‌توان صرف متجّزّی بودن را برای تصدی همه ابواب کافی دانست. از سوی دیگر، در همان باب خاص نیز باید احرار شود که شخص واقعاً قدرت استنباط دارد، نه اینکه صرفاً در آن موضوع مطالعه فراوان کرده باشد.

تکمیل تخصصی اجتهاد مطلق عبارت از ملکه استنباط احکام شرعی در مجموعه گسترده ابواب فقه است، به گونه‌ای که شخص بتواند با مراجعه به ادله و قواعد، مسائل مختلف را استنباط کند. اجتهاد متجزی به ملکه استنباط در بخشی از ابواب یا مسائل محدود گفته می‌شود. تفاوت اصلی در گستره ملکه استنباط است، نه صرف میزان اطلاعات. در بحث مرجعیت عامه، شرایط و حدود دیگری نیز مطرح است و نمی‌توان صرف متجزی بودن را برای تصدی همه ابواب کافی دانست. از سوی دیگر، در همان باب خاص نیز باید احراز شود که شخص واقعاً قدرت استنباط دارد، نه اینکه صرفاً در آن موضوع مطالعه فراوان کرده باشد.

سؤال ۳۴۵ – تقلید ابتدایی از میّت چرا جایز نیست؟

اصل بحث در آن است که آیا کسی که در زمان حیات مجتهدی مقلّد او نبوده، می‌تواند پس از وفات از همان فتوا تقلید را آغاز کند؟ مشهور می‌گویند نه، زیرا حجّیت فتوا در انحصار رجوع به واجد شرایط در مقام فعلیت است و ادله تقلید، اطلاقی بر «میّت» ندارند. اما بقا بر تقلید میّت برای مقلّد سابق، مسئله‌ای مستقلّ و بنابر مشهور جایز است؛ پس «ابتدا» و «بقا» دو بحث‌اند و نباید حکم یکی را به دیگری تسرّت داد. در فرض انحصار اعلمیّت در میّت یا نبود حیّ واجدالشروط، بعضی تفصیل داده‌اند؛ و در هر حال، جزئیات تابع فتوای مرجع حیّ و همان مبنای اصولی است که مکلف بر آن استوار است.

سؤال ۳۴۶ – اعلم کیست و چگونه تشخیص داده می‌شود؟

اعلم کسی است که در استنباط احکام از ادله دقیق‌تر و قوی‌تر باشد، نه صرفاً در علوم مقدّماتی. تشخیص با شیوع، شهادت اهل خبره، و علم وجدانی مقلّد است. در صورت تعارض شهادت‌ها، قواعد تعارض بیّنات جاری می‌شود. وجوب تقلید اعلم در فرض علم به اختلاف فتوا مشهور است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: اعلمیّت در اصطلاح فقهی، برتری در قدرت استنباط و تشخیص حکم از مجموع ادله و قواعد است، نه صرفاً حفظ بیشتر مطالب یا مهارت در یک علم مقدماتی. راه‌های احراز آن معمولاً علم یا اطمینان معتبر، شایع مفید اطمینان و شهادت اهل خبره است. اگر اختلاف خبرگان موجب عدم احراز اعلمیّت شود، مسئله تابع قواعد و فتوای مرجع مربوط خواهد بود. همچنین شرط اعلمیّت در صورت اختلاف فتوای مجتهدان، با فرض‌های مختلف، تفصیل فقهی دارد و نباید بدون قید بیان شود.

سؤال ۳۴۷ – آیا تقلید از میّت ابتدائاً مطلقاً باطل است یا در صورت انحصار اعلم جایز می‌شود؟

مشهور قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میّت مطلقاً هستند. برخی در صورت انحصار اعلم بودن میّت و عدم دسترسی به حی مساوی یا اعلم، جواز را پذیرفته‌اند. قول احوط و مشهور همان عدم جواز ابتدایی است. بقاء بر تقلید میّت بنابر مشهور جایز است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: اختلاف در این مسئله از اختلاف مبنایی درباره موضوع ادله تقلید و شرایط مجتهد ناشی می‌شود. مشهور، تقلید ابتدایی از میّت را جایز نمی‌دانند و در بقاء، رجوع به حی را لازم می‌دانند تا شرایط فعلی مرجع، از جمله علم و اعلمیّت، احراز شود. برخی فتاوا در صورت انحصار اعلمیّت در میّت یا نبود حی واجد شرایط، تفصیل داده‌اند. پس نمی‌توان یک حکم واحد را بدون توجه به فتوای مرجع و فرض مسئله به همه موارد سرایت داد.

سؤال ۳۴۸ – حکم عمل به احتیاط در فرض امکان تقلید چیست؟

احتیاط، در عرض اجتهاد و تقلید، راهِ سومی است که در فرضِ امکانِ تقلید نیز مسدود نیست؛ عملِ محتاطانه، اگر مستلزم تشریعِ امرِ غیرمشروع و عسر و حرج نشود، مجزی است. برای عموم مردم، تقلید آسان‌تر و متعارف‌تر است، و مجتهد نیز می‌تواند به‌جای فتوا، احتیاط کند. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: احتیاط یعنی مکلف به‌گونه‌ای عمل کند که موافقت با تکلیف واقعی یا وظیفه معتبر شرعی حاصل شود. عمل به احتیاط فی‌نفسه نیازمند اجازه تقلید نیست، ولی تحقق آن گاهی نیازمند شناخت دقیق اقوال فقها و موارد جمع میان آنهاست. اگر احتیاط مستلزم تکرار یا انجام چند طرف باشد، باید امکان شرعی و عملی آن بررسی شود. در مقابل، اگر احتیاط به تشریع امر غیرمشروع منجر شود، چنین عنوانی پذیرفته نیست. بنابراین «احتیاط» راهی معتبر است، اما اجرای آن خود نیازمند علم به کیفیت آن است.

سؤال ۳۴۹ – شرایط افتاء چیست؟

شرایط افتاء بنابر مشهور: اجتهاد مطلق، عدالت، و قدرت بر استنباط صحیح. برخی اعلمیت را نیز برای تصدی مرجعیت عامه شرط دانسته‌اند. افتاء بدون اجتهاد تشریع و حرام است. این شرایط برای حفظ دین و جلوگیری از فتوای غیرمستند وضع شده است. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: افتاء در اصطلاح، اخبار مستند از حکم شرعی برای عمل مکلف است و نیازمند ملکه اجتهاد و قدرت تشخیص ادله و قواعد جمع میان آنهاست. مفتی باید علاوه بر توان استنباط، در مقام افتاء از تعجیل، تتبع ناقص و نقل بدون بررسی خودداری کند و موضوع مسئله را نیز درست احراز نماید؛ زیرا خطای موضوع‌شناسی می‌تواند به فتوای نادرست بینجامد. تفاوت «فتوا» با «احتیاط» نیز مهم است: در فتوا حکم یا وظیفه به‌صورت روشن اعلام می‌شود، اما در احتیاط، مکلف به رعایت جانب احتیاط فراخوانده می‌شود.

سؤال ۳۵۰ – عدول از حی به میّت چه حکمی دارد؟

بنابر مشهور، عدول از مجتهد حیّ به میّت جایز نیست، زیرا در حکم تقلید ابتدایی از میّت است – و آن باطل؛ اما بقا بر تقلید میّت برای کسی که پیش‌تر مقلّد او بوده، جایز است، زیرا رابطه تقلید در زمان حیات تحقق یافته و ادله‌ای بر انفساخ آن نیست. در فرض تساوی، برخی عدول را مطلقاً جایز دانسته و برخی بقا را احوط شمرده‌اند؛ و اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب می‌شود. نتیجه جامع: حکم عدول، تابع سه متغیر است – حیات یا موت مجتهد، اعلمیت، و وجود اختلاف فتوا – و تشخیص آنها به مکلف یا اهل خبره سپرده شده است؛ و در موارد شبهه حکمیه، مرجع فتوای مرجع فعلی است.

سؤال ۳۵۱ – آیا مجتهد می‌تواند در یک مسئله فقهی از ادله تقلیدی استفاده کند یا باید شخصاً دلیل را بررسی کند؟

مجتهد در مقام استنباط باید بر اساس ادله و حجج معتبر به حکم برسد و نمی‌تواند صرفاً به فتوای مجتهد دیگر به عنوان دلیل شرعی مستقل تکیه کند. البته ممکن است از کتب و تحقیقات دیگران برای شناخت اقوال، روایات و مسیر استدلال استفاده کند، اما حجیت نهایی برای او باید از دلیل معتبر حاصل شود. این همان تفاوت اساسی اجتهاد با تقلید است. مجتهد ممکن است در یک مسئله به نتیجه‌ای برسد که با فتوای مشهور یا استاد خود متفاوت باشد؛ معیار، قوت حجت است نه صرف شهرت. البته در برخی مواردی که خود شخص توان بررسی ندارد، موضوع از باب تقلید یا رجوع به متخصص مطرح می‌شود.

سؤال ۳۵۲ – تقلید در موضوعات خارجی چه تفاوتی با تقلید در احکام شرعی دارد؟

تقلید اصطلاحی اساساً به رجوع غیرمتخصص به مجتهد در احکام شرعی مربوط است، نه به تشخیص هر موضوع خارجی. تشخیص اینکه مایع خاصی آب است، فلان شخص عادل است، یا یک مکان مصداق عنوان خاصی است، غالباً از امور موضوعی است و ممکن است مکلف با حس، عرف یا مراجعه به کارشناس آن را تشخیص دهد. البته اگر تشخیص موضوع نیازمند تخصص خاص باشد، رجوع به اهل خبره از باب سیره عقلاء مطرح می‌شود، ولی این با تقلید اصطلاحی در حکم شرعی یکی نیست. بنابراین باید بین «اخذ حکم کلی شرعی از مجتهد» و «اخذ تشخیص موضوع از متخصص» تفکیک کرد.

سؤال ۳۵۳ – آیا علمیت فقط در دانش فقه و اصول است یا شامل قدرت تشخیص موضوع و اداره مسائل نیز می‌شود؟

اعلمیت در باب مرجعیت، در درجه نخست به برتری علمی در استنباط احکام شرعی و توانایی فقهی و اصولی مربوط است. معیار آن صرفاً حافظه بیشتر یا شهرت اجتماعی نیست، بلکه قدرت فهم ادله، جمع روایات، تشخیص موارد تعارض و تطبیق قواعد اصولی اهمیت دارد. تشخیص موضوعات خارجی نیز در مواردی ممکن است نیازمند مراجعه به اهل خبره باشد و الزاماً جزء معنای علمیت فقهی نیست. بنابراین نباید «اعلمیت فقهی» را با «برتری مدیریتی، اجتماعی یا موضوع‌شناختی در همه علوم» یکی دانست.

سؤال ۳۵۴ – اگر مجتهد در یک باب به دلیل معتبر نرسد، آیا می‌تواند مکلف را به احتیاط واجب ارجاع دهد؟

اگر مجتهد پس از بررسی ادله به نتیجه قطعی یا حجت معتبری برای فتوا نرسد، ممکن است در چارچوب مبنای فقهی خود احتیاط کند و احتیاط واجب اعلام نماید. معنای این تعبیر آن نیست که حکم واقعی الزاماً همین است؛ بلکه مجتهد در مقام وظیفه عملی، به دلیل عدم دسترسی به حجت کافی، راه احتیاط را برمی‌گزیند. در فتوای مرجع، باید میان «فتوای صریح» و «احتیاط واجب» تفکیک شود، زیرا مقلد در احتیاط واجب معمولاً می‌تواند با رعایت شرایط به مجتهد اعلم بعدی رجوع کند.

مسائل تکمیلی و قواعد کاربردی

قواعد فقهی مشهور، ثمرات اصولی، و روش استنباط

۲۵ پرسش

شماره پرسش‌ها: ۳۵۵ تا ۳۷۹

سؤال ۳۵۵ – قاعده «لاضرر و لاضرار» را توضیح دهید و ثمره آن را بیان کنید.

قاعده «لاضرر ولاضرار فی الإسلام» از قواعد مسلم فقهی است که مستند آن، حدیث مشهور نبوی «لاضرر ولاضرار فی الإسلام» است (در قضیه سمره بن جندب). مفاد قاعده: در شریعت اسلام، هیچ حکمی موجب ضرر (معنوی یا مادی) به دیگران نیست و هیچ ضرر و ضرار بی‌وجهی مشروع نیست؛ به عبارت دیگر، احکام شرعی، در مواردی که مستلزم ضرر باشند، برداشته می‌شوند و ضرر رساندن به دیگران ممنوع است. ثمرات قاعده:

(۱) «نفی احکام ضرری»: هر حکم شرعی (مثل وجوب وضو) که موجب ضرر شود، رفع می‌شود (وضو با آب مضر، بدل به تیمم می‌شود).

(۲) «حرمت اضرار به غیر»: تصرفاتی که موجب ضرر همسایه یا شریک شود، ممنوع است.

(۳) در بحث «اجتماع امر و نهی» و «مقدمه واجب» و «خيارات» (خيار غبن و عيب) و «شفعه» کاربرد دارد. این قاعده، از ادله ثانویه و حاکم بر ادله اولیه است و در رفع احکام ضرری، تقدّم دارد.

سؤال ۳۵۶ – قاعده «لاخرج» را توضیح دهید و رابطه آن با قاعده لاضرر را بیان کنید.

قاعده «لا حرج» (نفی عسر و حرج) مستند به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر» است. مفاد قاعده: در دین اسلام، هیچ حکمی که موجب «عسر و حرج» (سختی شدید و مشقت غیرقابل تحمل) باشد، جعل نشده است؛ بنابراین احکام حرجی، از مکلف برداشته می‌شوند و در موارد حرج، تکلیف ساقط یا تبدیل به بدل می‌شود (مثل جواز تیمم در حرج، جواز افطار در مشقت، و جواز قصر در سفر). رابطه آن با لاضرر: هر دو از قواعد رافع احکام اولیه‌اند و حاکم بر ادله اولیه؛ اما لاضرر، ناظر به «ضرر» (به خود یا دیگران) و لا حرج، ناظر به «عسر و حرج و مشقت» است؛ و این دو، گاهی تلاقی و گاهی افتراق دارند. ثمره قاعده لا حرج، در تخفیف احکام در موارد مشقت (وضو و غسل و صوم در حرج و...) ظاهر می‌شود و از ادله مهم رفع تکلیف است.

سؤال ۳۵۷ – قاعده «ید» و «سوق المسلمین» را توضیح دهید و مجرای هر یک را بیان کنید.

(۱) «قاعده ید»: «ید» به معنای استیلاء و تصرف است و قاعده ید (قاعده تصرف) دلالت دارد بر اینکه «هر چیزی که در دست کسی باشد، ملک او محسوب می‌شود»، مگر خلافش ثابت شود؛ مستند آن، سیره عقلا و روایات (مانند «من استولی علی شیء منه فهو له») و امضاء شارع است. قاعده ید، اماره ملکیت است و در اثبات مالکیت و صحت تصرف جاری می‌شود.

(۲) «سوق المسلمین»: قاعده سوق مسلمین دلالت دارد بر اینکه «هر چیزی که در بازار مسلمین خرید و فروش می‌شود، محکوم به طهارت و حلیت و تذکیه است»، مگر خلافش معلوم شود؛ مستند آن، سیره متشرعه و روایات است. مجرای سوق، اثبات تذکیه و حلیت گوشت و طهارت اجناس بازار مسلمین است. فرق: قاعده ید، اماره ملکیت است و سوق، اماره تذکیه و طهارت؛ و هر دو از امارات معتبر و کاشف از واقع‌اند. ثمره این دو قاعده، در طهارت و حلیت و ملکیت اموال ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۵۸ – قاعده «فراغ» و «تجاوز» را توضیح دهید و فرق آن دو را بیان کنید.

قاعده «فراغ» و «تجاوز»، از قواعد مهم در شبهات موضوعیه‌اند:

(۱) «قاعده فراغ»: اگر مکلف، پس از اتمام عمل (مثل نماز)، در صحت آن شک کند (مثل شک در اینکه رکوع را صحیح انجام داده یا نه)، به شک خود اعتنا نمی‌کند و بنا را بر صحت عمل می‌گذارد؛ مستند آن، روایات «کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو» و «هو حین یتوضأ أذكر منه حین یشکّ».

(۲) «قاعده تجاوز»: اگر مکلف، در اثنای عمل، از محلّ یک جزء گذشته باشد و سپس در انجام آن شک کند (مثل شک در سجده پس از ورود به رکوع بعدی)، به شک اعتنا نمی‌کند و بنا را بر انجام آن می‌گذارد. فرق: قاعده فراغ، پس از اتمام کلّ عمل و شک در صحت است؛ قاعده تجاوز، در اثنای عمل و پس از تجاوز از محلّ جزء و شک در وجود آن است. هر دو قاعده، از امارات عقلایی (اصل صحت و غلبه توجه هنگام عمل) و مستند به روایات‌اند و ثمره آن‌ها، رفع شک و حکم به صحت و انجام است.

سؤال ۳۵۹ – قاعده «میسور» و «ما لا یدرک کله لا یتدرک کله» را توضیح دهید.

قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» (و «ما لا یدرک کله لا یتدرک کله») به این معناست که اگر بخشی از یک واجب، مقدور باشد و بخش دیگر، متعذر، واجب مقدور (میسور) با تعدّر معسور، ساقط نمی‌شود؛ یعنی هرگاه مکلف از انجام تمام اجزای یک تکلیف عاجز باشد، باید به مقدار میسور و مقدور، آن را انجام دهد و آن مقدار، ساقط نمی‌گردد. مثال: اگر کسی نمی‌تواند نماز را ایستاده بخواند، باید نشسته بخواند (میسور) و اصل نماز ساقط نمی‌شود؛ یا اگر کسی از بعضی اجزای حجّ عاجز شد، باید بقیه را انجام دهد. مستند قاعده: روایات («إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و «ما لا یدرک کله لا یتدرک کله») و حکم عقل و سیره عقل. ثمره قاعده، در عبادات و تکالیف مرکب (نماز، حجّ، وضو) و در موارد عجز از بعض اجزاء ظاهر می‌شود. این قاعده، از قواعد کاربردی در رفع عسر و حفظ اصل تکلیف است.

سؤال ۳۶۰ – جمع‌بندی نهایی: نقشه کلی اصول فقه و روش تسلط بر آن را بیان کنید.

اصول فقه، در یک نقشه کلی، از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود:

(۱) «مباحث الفاظ» (مقدمات، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، مشتق): که به ظهورات و دلالت الفاظ بر احکام می‌پردازد.

(۲) «مباحث حجّت» (قطع، ظن و انسداد، امارات: خبر واحد، ظواهر، اجماع، و شهرت و...): که به حجّت ادله و امارات می‌پردازد.

(۳) «مباحث عقلیه» (عقل و ملازمات عقلیه، حسن و قبح، مقدمه و ضدّ): که به احکام عقلی و ملازمات می‌پردازد.

(۴) «اصول عملیه» (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) و «تعادل و تراجیح» و «اجتهاد و تقلید»: که به وظایف عملی در مقام شگ و حلّ تعارض و کیفیت استنباط می‌پردازد. روش تسلط بر اصول فقه:

(۱) فهم دقیق تعاریف و اصطلاحات؛

(۲) تسلط بر ادله هر مسئله؛

(۳) شناخت ثمرات فقهی هر بحث؛

(۴) تمرین تطبیق قواعد بر مسائل فقهی؛

(۵) مرور منظم و حلّ سؤالات تشریحی (مانند این کتاب). با این روش، طلبه به ملکه اجتهاد نزدیک می‌شود و بر کلّ اصول فقه مسلط می‌گردد.

سؤال ۳۶۱ – قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» را توضیح دهید و شرایط و ثمره آن را بیان کنید.

«اقرار» در لغت اعتراف و اثبات است و در اصطلاح «إخبار الإنسان بحقّ علی نفسه وبنفع غیره». قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» از اصول مسلمة فقهی و قضایی است و مستندش همین حدیث نبوی به همراه سیره عقل و اتفاق فقها. مفاد آن: هر شخص عاقل و بالغی که بر ضرر خود اقرار کند، نافذ است و ترتیب اثر بر آن لازم؛ هرچند نفع او در آن نباشد. شرایط:

(۱) بلوغ و عقل؛

(۲) اختیار، پس اقرار مکره نافذ نیست؛

(۳) قصد و جدّیت؛

(۴) عدم حجر (سفیه، مفلس و محجور بالسبب)؛

۵) آن ی‌کون مقربّه مما يملکُ المقرّر اسقاطه یا إيقاعه. ثمره: اقرار از اقوی ادلّه اثبات دعواست و مقربّه را از بیّنّه بی‌نیاز می‌کند؛ و رجوع از آن در حقوق الناس پذیرفته نیست.

سؤال ۳۶۲ – قاعدة «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» را توضیح دهید و ارکان آن را بیان کنید.

این قاعده، از قواعد بنیادین قضایی اسلام است و مستند آن، حدیث نبوی مشهور «البینة علی المدعی والیمن علی من أنکر» است. مفاد قاعده: در دعاوی، اثبات ادّعا بر عهده «مدعی» است و او باید «بیّنه» (دلیل و شاهد عادل) اقامه کند؛ و اگر مدعی بیّنه نداشت، «منکر» با سوگند (یمین) براءت می‌یابد و قول او (با قسم) مقدّم است. تعریف مدعی و منکر: «مدعی» کسی است که قولش مخالف اصل و ظاهر است (چیزی را ادّعا می‌کند که نبوده) و «منکر» کسی است که قولش موافق اصل است. ارکان و اجزای قاعده:

۱) بیّنه: دو شاهد عادل (و در برخی موارد، یک شاهد همراه قسم، و در موارد خاص، شاهد و یمین)؛

۲) یمین: سوگند منکر در صورت نبود بیّنه مدعی؛

۳) نکول: اگر منکر از قسم خودداری کند، قسم به مدعی رد می‌شود (یمین مردوده) و با قسم او، ادّعایش ثابت می‌گردد؛

۴) قسامه: در موارد خاص (قتل) که بیّنه نیست، پنجاه قسم از اولیای دم. ثمره قاعده در تمام دعاوی مالی و حقوقی و حدود ظاهر می‌شود و مبنای دادرسی اسلامی است.

سؤال ۳۶۳ – قاعدة «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» را توضیح دهید و موارد استثنا را بیان کنید.

قاعده «لا تعاد» مستند به حدیث صحیح مشهور امام صادق (ع) است: «لا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةِ: الطَّهْوَرِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». مفاد قاعده: اگر نمازگزار، سهواً (از روی فراموشی) جزئی از اجزای نماز یا شرطی از شرایط آن را ترک کند، نمازش باطل نمی‌شود و نیاز به اعاده ندارد، مگر در پنج چیز: طهارت (وضو و غسل و تیمم)، وقت، قبله، رکوع و سجود. به عبارت دیگر، اخلاص سهوی به این پنج رکن، موجب بطلان و لزوم اعاده است و اخلاص سهوی به سایر اجزاء و شرایط، نماز را باطل نمی‌کند (البته اگر عمدی باشد، نماز باطل است). نکات:

۱) اخلاص عمدی به هر جزء و شرطی، موجب بطلان است؛ قاعده لاتعداد ناظر به سهو و فراموشی است.

۲) در «رکوع و سجود»، ترک عمدی رکن نماز را باطل می‌کند و به اعاده حکم می‌شود؛ اما در زیاده، تفصیل معروف فقها در «زیاده رکن» جاری است: زیاده عمدی (اگر به حدّ رکن برسد) مبطل است و زیاده سهوی مبطل نیست؛ پس در فرض سهو (مثل افزودن رکوع یا سجده از روی فراموشی)، به اعاده حکم نمی‌شود و قاعده «لا تعاد»، مؤید همان عدم بطلان است.

۳) این قاعده، از ادلّه حاکم بر ادلّه اجزاء و شرایط است و ثمره آن در بسیاری از مسائل نماز (شک و سهو) ظاهر می‌شود. این قاعده از مهم‌ترین قواعد فقهی در باب صلاة و از مصادیق روشن «تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم» است.

سؤال ۳۶۴ – قاعدة «القرعة لكل أمر مشتبّه» را توضیح دهید و موارد جریان آن را بیان کنید.

قرعه در لغت به معنای نصیب و سهم است و قاعده «القرعة لكل أمر مشتبّه» و «القرعة لكل أمر مجهول» مستند به روایات متعدّد از ائمه (ع) است (مانند «ما من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق»). مفاد قاعده: هرگاه امری «مشتبه» و مردّد بین دو یا چند طرف شود و هیچ راه شرعی و مرجّحی برای تعیین آن نباشد، «قرعه» راه تعیین و رفع اشتباه است و نتیجه قرعه حجت است. موارد جریان قرعه:

۱) در تعیین مدعی و منکر در تعارض بیّنه‌ها (هر دو طرف بیّنه دارند و متعارض‌اند)؛

۲) در تعیین حقّ و صاحب حقّ در اموال مشتبه؛

(۳) در تقسیم و تعیین سهام؛

(۴) در موارد تردید در نسب و عتق؛

(۵) در تعارض دو خبر بدون مرجح (بنابر برخی اقوال). شرایط: قرعه در جایی جاری است که «اشتباه واقعی» و «نبود مرجح» باشد و دلیل دیگری برای تعیین نباشد؛ بنابراین قرعه، اصل عملی تعیین‌کننده در موارد اشتباه است و پس از فحص از ادله و مرجحات، نوبت به آن می‌رسد. ثمره قاعده در رفع تحیر و تعیین تکلیف در امور مشتبه ظاهر می‌شود.

سؤال ۳۶۵ – قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و قاعده «على اليد» را توضیح دهید.

دو قاعده ضمان، از قواعد مسلم فقهی‌اند:

(۱) «قاعده اتلاف»: مستند به حدیث نبوی «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» است. مفاد: هر کس مال دیگری را تلف کند (مباشرت در اتلاف) یا سبب تلف شود (تسبیب)، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. اتلاف، به «مباشرت» (خود شخص تلف کند) و «تسبیب» (سبب شود که دیگری یا عاملی تلف کند) تقسیم می‌شود و در هر دو، ضمان ثابت است، به شرط احراز «استناد تلف» به فعل شخص.

(۲) «قاعده علی‌الید»: مستند به حدیث نبوی «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» است. مفاد: هر کس مالی را به تصرف (ید) بگیرد، ضامن آن است تا آن را به صاحبش برگرداند؛ یعنی «ید» موجب ضمان است و متصرف، حتی اگر تعدی و تغریط نکرده باشد (در مواردی)، ضامن است (ضمان ید). رابطه دو قاعده: قاعده اتلاف، ضمان را در فرض تلف اثبات می‌کند و قاعده ید، ضمان را در فرض تصرف (ولو بدون تلف)؛ و هر دو از ادله ضمان قهری‌اند. ثمره آن دو در ابواب غصب، ضمان، اتلاف، قرض، عاریه و معاملات ظاهر می‌شود و مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی است.

سؤال ۳۶۶ – نکات طلایی و توصیه‌های عملی برای طلبه در مسیر علم و اجتهاد را بیان کنید.

برای رسیدن به ملکه اجتهاد و تسلط بر اصول فقه، این نکات کلیدی راهگشاست:

(۱) «تثبیت مبانی»: پیش از ورود به مسائل، تعاریف و اصطلاحات (وضع، حقیقت و مجاز، ظهور، حجیت و...) را دقیق و ملکه‌وار فراگیرید.

(۲) «فهم ادله، نه حفظ صرف»: برای هر مسئله، ادله و وجوه استدلال را بفهمید تا قدرت تطبیق بیابید.

(۳) «تطبیق بر فقه»: ثمره فقهی هر بحث اصولی را در مسائل فقهی (طهارت، صلاة، معاملات) بیابید؛ اصول بدون تطبیق، عقیم است.

(۴) «مباحثه و تدریس»: مباحثه منظم و تدریس، ملکه را تثبیت می‌کند (زكاة العلم نثره).

(۵) «مرور و حل سؤال»: مرور دوره‌ای و حل سؤالات تشریحی (مانند این کتاب)، ذهن را ورزیده می‌سازد.

(۶) «اخلاص و تقوا»: علم، نور است و در دل گنهکار جای نمی‌گیرد؛ «الْعِلْمُ نَوْرٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبٍ مَنْ يَشَاءُ».

(۷) «علم همراه با عمل»: علمی سودمند است که به عمل بینجامد؛ علم بی‌عمل، وبال است.

(۸) «رسالت تبیین»: طلبه، وارث انبیا و مبلغ دین است و باید در راه «جهاد تبیین» گام بردارد. با این روش، طلبه به ملکه اجتهاد نزدیک و به رسالت خود جامعه عمل می‌پوشاند.

سؤال ۳۶۷ – تصویب و تخطئه چیست و قول شیعه کدام است؟

«تصویب» آن است که حکم الله، در حق هر مجتهد همان باشد که به آن رسیده و خطا در اجتهاد متصور نیست؛ «تخطئه» آن است که حکم واقعی واحد و معین نزد خداست و مجتهد یا به آن می‌رسد یا خطا می‌کند، اما در صورت عمل به حجت معتبر معذور است. موضع مشهور امامیه، تخطئه است. ثمره اصلی در «اجزاء» روشن می‌شود: بنابر تصویب، عمل مطابق حکم ظاهری به طور قاطع مجزی است؛ و بنابر تخطئه، خود حجیت طریق کفایت نمی‌کند و برای اجزاء به دلیل خاص نیاز است – مانند «لا تُعَدُّ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ حَمْسٍ» در برخی موارد. توضیح: تخطئه به معنای بی‌اثر بودن فتوا نیست، زیرا وظیفه ظاهری مکلف با همان حجت تنظیم می‌شود؛ نزاع در رابطه آن حجت با حکم واقعی است و در بحث «کشف خلاف» و «تبعیض اجزاء» آشکار می‌گردد.

سؤال ۳۶۸ – قاعده لاضرر چگونه بر ادله اولی حکومت دارد؟

قاعده «لا ضرر» در تقریر مشهور از ادله‌ای است که نسبت آن با ادله اولیه، نسبت حکومت دانسته می‌شود؛ یعنی دلیل لاضرر ناظر به قلمرو اجرای احکام اولیه در مواردی است که اجرای آن حکم، ضرر موضوع قاعده را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر مثلاً وضو برای شخصی ضرر قابل اعتنا داشته باشد و شرایط قاعده فراهم باشد، حکم وضو در همان مورد می‌تواند به وسیله لاضرر برداشته شود. البته این قاعده به معنای نفی هر نوع سختی یا ناراحتی نیست و باید «ضرر» عرفی و قابل اعتنا احراز شود. همچنین در هر مورد باید نسبت قاعده با ادله خاص، حقوق اشخاص دیگر و سایر قواعد فقهی بررسی شود. بنابراین تعبیر دقیق‌تر آن است که لاضرر، در محدوده مفاد خود، بر دلیل اولیه حکومت می‌کند و حکم یا اثر ضرری را نفی می‌نماید.

سؤال ۳۶۹ – قاعده ید چه چیزی را اثبات می‌کند؟

قاعده ید اماره ملکیت است: هر کس بر مالی استیلا و تصرف دارد، محکوم به مالکیت اوست مگر خلاف آن با دلیل معتبر ثابت شود. مستند آن سیره عقلا و روایات است. این قاعده در دعاوی ملکیت، اثبات ید سابق، و رفع نزاع بسیار پرکاربرد است و از امارات معتبر فقهی به‌شمار می‌رود. نکته تکمیلی – در تطبیق قاعده فقهی باید موضوع، شرایط جریان، موانع و نسبت آن با ادله خاص باب احراز شود؛ قواعد کلی بدون احراز موضوع، به‌تنهایی منشأ حکم در هر مورد جزئی نیستند. تکمیل تخصصی قاعده ید از امارات مهم فقهی در باب اموال است و مفاد مشهور آن این است که استیلائی فعلی شخص بر مال، در صورت نبودن دلیل معتبر بر خلاف، اماره‌ای بر ملکیت او محسوب می‌شود. این قاعده بر بنای عقلاء و روایات باب ید تکیه دارد و در دعاوی مالکیت، آثار عملی فراوان دارد. البته ید زمانی اماره است که استیلا و تصرف به‌نحوی باشد که عرفاً کاشف از ملکیت یا حق معتبر تلقی شود؛ بنابراین در مواردی مانند غصب محرز، امانت یا تصرف با عنوانی که مالکیت را نفی می‌کند، نمی‌توان بدون بررسی اوضاع و ادله به قاعده ید تمسک کرد. همچنین ید، اماره است و در برابر دلیل معتبر قابل نقض خواهد بود.

تکمیل تخصصی قاعده ید از امارات مهم فقهی در باب اموال است و مفاد مشهور آن این است که استیلائی فعلی شخص بر مال، در صورت نبودن دلیل معتبر بر خلاف، اماره‌ای بر ملکیت او محسوب می‌شود. این قاعده بر بنای عقلاء و روایات باب ید تکیه دارد و در دعاوی مالکیت، آثار عملی فراوان دارد. البته ید زمانی اماره است که استیلا و تصرف به‌نحوی باشد که عرفاً کاشف از ملکیت یا حق معتبر تلقی شود؛ بنابراین در مواردی مانند غصب محرز، امانت یا تصرف با عنوانی که مالکیت را نفی می‌کند، نمی‌توان بدون بررسی اوضاع و ادله به قاعده ید تمسک کرد. همچنین ید، اماره است و در برابر دلیل معتبر قابل نقض خواهد بود.

سؤال ۳۷۰ – قاعده سوق المسلمین چه کاربردی دارد؟

«سوق المسلمین» یا بازار مسلمانان در برخی ابواب فقهی به عنوان اماره‌ای بر تذکیه و حلیت برخی کالاهای مرتبط با احکام شرعی مطرح می‌شود، به‌ویژه در مواردی که کالایی در بازار مسلمانان عرضه شده و قرائن برخلاف وجود ندارد. اما نمی‌توان به صورت مطلق گفت «هر چیزی که در بازار مسلمانان است، حتماً طاهر و حلال است». قلمرو قاعده باید بر اساس دلیل، نوع مال، عنوان مورد نظر، وضعیت بازار و نبود علم یا حجت برخلاف تعیین شود. بنابراین اثر مهم آن در مواردی مانند احراز تذکیه و حلیت گوشت و پوست است و در سایر موارد نیز باید دلیل خاص همان باب را ملاحظه کرد. این قاعده را باید با اصول عملی مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل نیز از حیث موضوع و رتبه تفکیک کرد.

سؤال ۳۷۱ – قاعده لاجرج با لاضرر چه نسبتی دارد؟

هر دو از قواعد رافع حکم اولی‌اند و بر ادله اولیه حکومت دارند. لاضرر ناظر به ضرر (مادی یا معنوی) است و لاجرج ناظر به عسر و مشقت شدید غیرقابل تحمل. گاهی مصداقاً تداخل دارند. هر دو در رفع احکام حرجی و ضرری مقدم‌اند و از ادله ثانویه مهم فقه به‌شمار می‌روند. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: قاعده لاضرر بر نفی حکمی که از ناحیه اجرای آن ضرر قابل اعتنا بر مکلف یا دیگری لازم آید ناظر است، در حالی‌که لاجرج ناظر به مشقت و تنگنای غیرمعارف است. ممکن است یک واقعه هم ضرری و هم حرجی باشد، اما این دو عنوان از نظر موضوع یکی نیستند. هر دو در جایگاه قواعد ثانوی، می‌توانند نسبت به حکم اولیه اثرگذار باشند؛ لکن کیفیت حکومت، قلمرو و استثنائات آن‌ها باید در هر باب جداگانه بررسی شود.

سؤال ۳۷۲ – قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» با قاعده اتلاف چه نسبتی دارد؟

قاعده علی الید ضمان را در فرض تصرف (ید) ثابت می‌کند حتی بدون تلف. قاعده اتلاف ضمان را در فرض تلف (مباشرت یا تسبیب) ثابت می‌کند. هر دو از ادله ضمان قهری‌اند و در ابواب غصب و ضمان مکمل یکدیگرند. گاهی یک مورد تحت هر دو قاعده می‌گنجد. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: «علی الید» ناظر به ضمان مال تحت استیلاي شخص است و در فقه ضمان ید، حتی در جایی که تلف هنوز رخ نداده، می‌تواند آثار خود را داشته باشد؛ در حالی‌که اتلاف ناظر به ایجاد تلف یا از بین بردن مال دیگری است. بنابراین ممکن است مال در دست شخص باقی باشد و ضمان رد یا در مواردی ضمان منافع مطرح شود، و ممکن است شخص با فعل خود مال را تلف کند و عنوان اتلاف صدق کند. در فرض اجتماع عناوین، باید موضوع و شرایط هر قاعده جداگانه بررسی شود و نمی‌توان صرفاً به تشابه نتیجه اکتفا کرد.

سؤال ۳۷۳ – قاعده فراغ در چه اعمالی جاری است و شرایط آن چیست؟

قاعده فراغ در جایی مطرح است که مکلف از انجام یک عمل فراغت پیدا کرده و پس از فراغ، در صحت آن شک می‌کند؛ در این صورت، با تحقق شرایط قاعده، به شک اعتنا نمی‌شود و عمل صحیح فرض می‌گردد. از شرایط و نکات مهم آن، تحقق فراغ عرفی از عمل، تعلق شک به صحت همان عمل، و وجود حالت و شرایطی است که ادله قاعده فراغ برای آن مقرر کرده‌اند. در روایات باب، «کون الشاک أذكر حين العمل» نیز در تحلیل قاعده مطرح شده است؛ بنابراین صرف گفتن «احتمال صحت عقلایی» کافی نیست. همچنین باید قاعده فراغ را از قاعده تجاوز جدا کرد: فراغ ناظر به شک در صحت پس از پایان عمل است، در حالی که تجاوز در موارد شک در جزء یا محل، پس از عبور از محل آن جزء مطرح می‌شود. جریان قاعده در ابواب مختلف نیز تابع دلیل و شرایط همان باب است و نمی‌توان بدون تفصیل، آن را در همه اعمال عبادی و غیرعبادی یکسان جاری دانست.

سؤال ۳۷۴ – ثمره عملی تصویب و تخطئه در کشف خلاف چیست؟

در مبنای تخطئه، حکم واقعی الهی واحد و ثابت است و مجتهد ممکن است در طریق استنباط به آن برسد یا خطا کند. بنابراین اگر مکلف بر اساس حجت یا حکم ظاهری عمل کند و سپس خلاف واقع کشف شود، اصل اولی اجزاء از خود حجت آن طریق استفاده نمی‌شود و باید دلیل خاص اجزاء یا عدم اجزاء بررسی گردد. در برخی ابواب، ادله خاص می‌توانند عمل سابق را کافی بدانند. در تصویب، بر اساس مبنای خاص تصویب، اختلاف فتوا به نحوی با تعدد یا تابعیت حکم نسبت به رأی مجتهد تحلیل می‌شود؛ ازاین‌رو «کشف خلاف» به معنای کشف مخالفت با یک حکم واقعی واحد، مانند مبنای تخطئه نیست. بنابراین ثمره اصلی نزاع تصویب و تخطئه را باید در رابطه رأی مجتهد با حکم واقعی و آثار کشف خلاف جست‌وجو کرد، نه اینکه هر مورد را خودکار مجزی یا غیرمجزی بدانیم.

سؤال ۳۷۵ – قاعده ید در چه مواردی از بین می‌رود؟

قاعده ید با اقرار صاحب ید به عدم مالکیت، یا اقامه بینه بر خلاف، یا علم وجدانی به خلاف، از حجّیت می‌افتد. نیز در فرض تعارض دو ید، نوبت به قواعد دیگر می‌رسد. ید اماره است و با دلیل قوی‌تر کنار گذاشته می‌شود. تکمیل تخصصی – تکمیل اصولی: قاعده ید، در فرض استیلائی عرفی شخص بر مال، اماره بر ملکیت یا دست‌کم سلطنت و تصرف مالکانه است و تا زمانی که معارض معتبر وجود نداشته باشد آثار ید بر آن مترتب می‌شود. صرف ادعای شخص ثالث برای سقوط ید کافی نیست؛ بلکه باید دلیل معتبر اقامه شود. در تعارض ید با بینه، اقرار، علم وجدانی یا دلیل شرعی معتبر، دلیل اقوی مقدم است. بنابراین ضابطه، «وجود ید» به‌تنهایی نیست، بلکه استمرار حجّیت آن تا زمان احراز خلاف یا تحقق معارض معتبر است. ثمره فقهی آن در معاملات، دعاوی مالکیت، غصب و ضمان بسیار گسترده است.

سؤال ۳۷۶ – قاعده میسور در واجبات مرکب چگونه اجرا می‌شود؟

قاعده میسور به طور کلی می‌گوید اگر مرکبی واجب باشد و انجام تمام اجزای آن برای مکلف متعذر شود، در فرض تحقق شرایط قاعده، عجز از بعض اجزا موجب سقوط مقدور باقی نمی‌شود. از مستندات مشهور این قاعده روایاتی مانند «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کله لا یترک کله» دانسته شده است؛ هرچند درباره سند و دلالت این روایات و قلمرو قاعده بحث‌هایی وجود دارد. بنابراین نمی‌توان گفت قاعده میسور در همه واجبات مرکب بدون استثنا جاری است. باید اولاً اصل عنوان واجب و امکان صدق آن بر باقی مقدور احراز شود، ثانیاً دلیل خاصی برخلاف نباشد، و ثالثاً حکم مورد با قواعد اختصاصی همان باب مانند احکام نماز مضطرّ هماهنگ باشد. پس مثال‌هایی مانند نماز نشسته بیشتر بر ادله خاص باب نماز تکیه دارند و نباید همه آن‌ها را مستقیماً نتیجه قاعده میسور دانست.

سؤال ۳۷۷ – قاعده ید چه زمانی اماره بر ملکیت است و چه زمانی صرفاً بر سلطه دلالت می‌کند؟

ید در فقه و حقوق غالباً به عنوان اماره عقلایی بر ملکیت یا استیلائی معتبر شناخته می‌شود، اما قلمرو آن نیازمند توجه به قرائن است. صرف تصرف همیشگی به معنای مالکیت قطعی نیست؛ ممکن است شخص مستأجر، امین، وکیل یا غاصب باشد. اگر قرینه‌ای بر یکی از این عناوین وجود داشته باشد، ید نمی‌تواند برخلاف آن به طور مطلق ملکیت را اثبات کند. بنابراین قاعده ید بر پایه سیره عقلاء عمل می‌کند و تا زمانی معتبر است که معارض معتبر یا قرینه قوی برخلاف وجود نداشته باشد.

سؤال ۳۷۸ – قاعده «اصالة الصحة» در فعل مسلمان چیست و چه تفاوتی با قاعده فراغ دارد؟

اصالة الصحه در فعل مسلمان یعنی در مواردی که فعل دیگری قابل حمل بر صورت صحیح و فاسد است، تا زمانی که دلیل معتبر بر فساد وجود نداشته باشد، فعل او بر وجه صحیح حمل شود؛ البته قلمرو و شرایط این قاعده محل بحث است. قاعده فراغ اما ناظر به فعل خود مکلف پس از فراغ از عمل و شک در صحت همان عمل است و مستندات خاص خود را دارد. بنابراین هر دو با اصل عدم اعتنا به برخی شک‌ها مرتبط‌اند، ولی موضوعشان متفاوت است. در اصالة الصحه، فعل شخص دیگر و حمل آن بر صحت محور است؛ در فراغ، عمل انجام‌شده توسط خود مکلف و زمان شک اهمیت دارد.

سؤال ۳۷۹ – قاعده اقدام چیست و چگونه می‌تواند در سقوط یا محدود شدن ضمان مؤثر باشد؟

قاعده اقدام در برخی ابواب فقه، به‌ویژه در مباحث ضمان، به این معنا مطرح می‌شود که شخص با علم و اختیار، خود را در معرض اثر خاصی قرار داده و در حدودی که اقدام او عرفاً مستند پذیرش آن اثر باشد، نمی‌تواند برخلاف اقدام خود ادعای ضمان یا حق کند. این قاعده مطلق نیست و صرف رضایت یا اقدام، به معنای اسقاط همه حقوق شرعی نیست. برای استناد به آن باید علم، اختیار، نوع اقدام، رابطه عرفی میان اقدام و اثر مورد ادعا و نیز نبود دلیل خاص برخلاف احراز شود. همچنین «قاعده اقدام» با اصل براءة یا استصحاب یکسان نیست؛ بلکه یک قاعده فقهی ناظر به آثار خاص اقدام اشخاص است. بنابراین در هر مورد باید بررسی شود که آیا اقدام شخص واقعاً سبب سقوط ضمان یا حق مورد ادعا شده یا نه.